Zakopeyki.kz

ЖАРИЯ ОФЕРТА

Жарияланым редакциясы: 01.10.2026 жылдан бастап қолданылады

Жарияланған күні: Платформада нақты орналастырылған кезде көрсетіледі.
Күшіне ену күні: 01.10.2026 ж.

МАЗМҰНЫ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

3. ОСЫ ОФЕРТАНЫҢ ПЛАТФОРМАНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІМЕН ЖӘНЕ СЕРВИСТЕРІМЕН АРАҚАТЫНАСЫ

4. ПАЙДАЛАНУШЫНЫ ТІРКЕУ, ЕСЕПТІК ЖАЗБА ЖӘНЕ СӘЙКЕСТЕНДІРУ

5. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР

6. ПЛАТФОРМА МЕН ОПЕРАТОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

7. ТАУАРЛАР ЖӘНЕ ТАУАРЛЫҚ ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

8. ҚЫЗМЕТТЕР МЕН ЖҰМЫСТАР — ЖАЛПЫ ШАРТТАР

9. САТУШЫЛАР МЕН ОРЫНДАУШЫЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

10. ПЛАТФОРМА АРҚЫЛЫ МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАСУДЫҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

11. ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУЛАР

12. ҚАУІПСІЗ МӘМІЛЕ (SAFE DEAL)

13. ҚАЙТАРУ ЖӘНЕ ДАУЛАР

14. ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ АЛУ

15. АУКЦИОНДАР

16. АЙЫРБАС

17. «СЫЙҒА БЕРЕМІН»

18. ҚЫЗМЕТТЕР МЕН ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУДЫҢ АРНАЙЫ ШАРТТАРЫ

19. STORIES, SHORTS ЖӘНЕ LIVE COMMERCE

20. ПАЙДАЛАНУШЫ КОНТЕНТІ, МОДЕРАЦИЯ, ШАҒЫМДАР ЖӘНЕ БҰҒАТТАУЛАР

21. ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ТАУАРЛАР, ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ КОНТЕНТ

22. РЕЙТИНГТЕР, БАҒАЛАР ЖӘНЕ ПІКІРЛЕР

23. АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТТЕР, ІЛГЕРІЛЕТУ, ЖАРНАМА ЖӘНЕ BUSINESS

24. ЖАЗЫЛЫМДАР

25. ТАҢДАУЛЫЛАР

26. ПАЙДАЛАНУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ХАБАРЛАР ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ

27. ХАБАРЛАМАЛАР

28. КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

29. КОММУНИКАЦИЯ КЕЗІНДЕ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ

30. ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

31. ЖАУАПКЕРШІЛІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

32. ОПЕРАТОРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

33. САТУШЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

34. САТЫП АЛУШЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

35. ҚЫЗМЕТТЕРДІ ОРЫНДАУШЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

36. ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТАУАРЛАРЫ, ҚЫЗМЕТТЕРІ ЖӘНЕ ӘРЕКЕТТЕРІ

37. ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ СЕРВИСТЕРІ

38. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕЛЕРІ ЖӘНЕ БАНКТІК СЕРВИСТЕР

39. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ПЛАТФОРМАҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

40. ОПЕРАТОРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН ШЕКТЕУ

41. ЖОҒАЛТЫЛҒАН ПАЙДА ЖӘНЕ ЖАНАМА САЛДАР

42. САТУШЫҒА ҚАРАЖАТ ТӨЛЕНГЕННЕН КЕЙІНГІ ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛАПТАР

43. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ МӘН-ЖАЙЛАРЫ

44. КИБЕРИНЦИДЕНТТЕР ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК

45. ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУДІ ҚИЯНАТПЕН ПАЙДАЛАНУҒА ЖОЛ БЕРМЕУ

46. ЗАҢНАМАНЫҢ БАСЫМДЫҒЫ

47. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

48. ТАУАРЛЫҚ МӘМІЛЕ БОЙЫНША ДАУДЫ АШУ НЕГІЗДЕРІ

49. ТАУАРДЫ АЛҒАННАН КЕЙІН ДАУДЫ АШУ МЕРЗІМІ

50. ДАУДЫ АШУ ТӘРТІБІ

51. 1-КЕЗЕҢ — САТУШЫМЕН РЕТТЕУ

52. 2-КЕЗЕҢ — ZAKOPEYKI ІШКІ АРБИТРАЖЫ

53. АРБИТРАЖ ШЕШІМДЕРІ

54. АРБИТРАЖДЫҢ ҚАРАУ МЕРЗІМІ

55. ТАУАРДЫ ҚАЙТАРУ

56. ТОЛЫҚ ЖӘНЕ ІШІНАРА ҚАЙТАРУ

57. CHARGEBACK ЖӘНЕ БАНКТІК ДАУЛАУ

58. CHARGEBACK-ТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ САЛДАРЫ

59. ҚЫЗМЕТТЕР БОЙЫНША ДАУЛАР

60. ОПЕРАТОРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

61. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРҒА ЖӘНЕ СОТҚА ЖҮГІНУ

62. ДӘЛЕЛДЕР ЖӘНЕ ӘРЕКЕТТЕРДІ ТІРКЕУ

63. ДАУДЫ ШЕШУ КЕЗІНДЕ ТАРАПТАРДЫҢ АДАЛДЫҒЫ

64. ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ

65. ДАУЛАР КЕЗІНДЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚОРҒАУДЫҢ СЫРТҚЫ ТӘСІЛДЕРІ

66. ПЛАТФОРМАНЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІГІ

67. ПАЙДАЛАНУШЫ КОНТЕНТІ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҚТАРЫ

68. ОПЕРАТОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

69. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

70. ОФЕРТАНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ПЛАТФОРМАНЫ ПАЙДАЛАНУДЫ ТОҚТАТУ

71. ОСЫ ОФЕРТАҒА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ

72. ХАБАРЛАМАЛАР ЖӘНЕ ЗАҢДЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ХАБАРЛАР

73. ОФЕРТАНЫҢ ТІЛІ

74. ПЛАТФОРМАНЫҢ АРНАЙЫ ҚҰЖАТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАСЫМДЫҒЫ

75. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

76. ОПЕРАТОРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

---

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы құжаттың мәртебесі

1.1.1. Осы жария оферта (бұдан әрі — **«Оферта»**) Zakopeyki.kz интернет-платформасын (бұдан әрі — **«Платформа»**) Пайдаланушылардың пайдалану шарттарын, сондай-ақ Платформада көзделген цифрлық сервистер мен функционалдық мүмкіндіктерді ұсынудың негізгі қағидаларын айқындайды.

1.1.2. Оферта Оператордың осы құжатта көрсетілген шарттармен шарт жасасуға арналған жария ұсынысы болып табылады және белгіленген тәртіппен оның шарттарын қабылдайтын кез келген тұлғаға бағытталған.

1.1.3. Платформаны пайдалану, есептік жазбаны тіркеу, хабарландыру орналастыру, тапсырыс ресімдеу, аукционға қатысу, жекелеген сервистерді пайдалану немесе Платформа интерфейсінде келісімді растау ретінде тікелей көзделген өзге де әрекетті жасау тиісті бөлігінде Офертаны акцепттеу болып табылуы мүмкін.

1.1.4. Офертаның шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талаптарын ескере отырып қолданылады.

1.2. Құқықтық негіз

1.2.1. Оферта шарттық қатынастарды, электрондық сауданы, тұтынушылардың құқықтарын қорғауды, дербес деректерді, жарнаманы, цифрлық технологияларды, төлемдерді және Платформаны пайдалануға байланысты өзге де қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын ескере отырып әзірленді.

1.2.2. Электрондық нысан арқылы шарт жасасу бөлігінде Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының оферта мен акцепт туралы ережелері қолданылады.

1.2.3. Электрондық сауданы жүзеге асыру кезінде электрондық сауданы және электрондық сауда алаңдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптары қолданылады.

1.2.4. Егер осы Офертаның жекелеген ережесі Қазақстан Республикасының заңнамасының императивтік нормасына қайшы келсе, тиісті заңнама нормасы қолданылады.

1.3. Платформа Операторы

1.3.1. Платформаның Операторы:

«СЕТИ» Инновациялар және IT технологиялар орталығы» ЖШС
БСН: 210240012559.

1.3.2. Оператор Zakopeyki.kz цифрлық инфрақұрылымының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және Пайдаланушыларға Платформада көзделген сервистерге қолжетімділік береді.

1.3.3. Оператор Платформаның жекелеген функцияларының жұмысын қамтамасыз ету үшін технологиялық, төлемдік, логистикалық және өзге де серіктестерді тартуға құқылы.

1.3.4. Жекелеген функцияларды қамтамасыз етуге үшінші тұлғаларды тарту осы Оферта бойынша Оператордың құқықтары мен міндеттерінің оларға автоматты түрде ауысуын білдірмейді.

1.4. Zakopeyki.kz дегеніміз не

1.4.1. Zakopeyki.kz — Пайдаланушыларға ұсыныстарды орналастыруға, тауарлар мен қызметтерді іздеуге, Пайдаланушылар арасында өзара іс-қимыл жасауға және Платформада көзделген операцияларды жүзеге асыруға арналған технологиялық құралдарды ұсынатын цифрлық платформа.

1.4.2. Функционалдың нақты қолжетімділігіне қарай Платформа, атап айтқанда, мыналарды ұсына алады:

- тауарлар туралы хабарландыруларды орналастыру және іздеу;
- қызметтер бойынша ұсыныстарды іздеу және орналастыру;
- тапсырыстарды ресімдеу;
- Пайдаланушылар арасындағы мәмілелерді жүзеге асыру;
- Қауіпсіз мәміле;
- қолжетімді серіктестер арқылы тауарларды жеткізу;
- аукциондар;
- айырбас;
- тауарларды тегін беру;
- Stories;
- Shorts;
- Live Commerce;
- рейтингтер мен пікірлер;
- жазылымдар мен таңдаулылар;
- хабарламалар мен хабарландырулар;
- ақылы ілгерілету және жарнамалық құралдар;
- Business-функциялар;
- Бонустық бағдарлама;
- Адалдық бағдарламасы;
- Рефералдық бағдарлама;
- ұсыныстар және өзге де автоматтандырылған функциялар.

1.4.3. Пайдаланушыға қолжетімді функциялардың нақты жиынтығы операция түріне, санатқа, есептік жазбаның мәртебесіне, сәйкестендіру деңгейіне, тиісті сервистің техникалық қолжетімділігіне және заңнама талаптарына байланысты болуы мүмкін.

1.5. Офертаның мәні

1.5.1. Осы Оферта бойынша Оператор Пайдаланушыға Платформаның функционалдық мүмкіндіктерін осы Офертаның шарттарымен пайдалануға мүмкіндік береді, ал Пайдаланушы Платформаны пайдалану бойынша белгіленген қағидалар мен Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтауға міндеттенеді.

1.5.2. Платформа Пайдаланушылардың өзара іс-қимылына, ақпаратты орналастыруға, тапсырыстарды ресімдеуге, мәмілелердің жекелеген түрлерін жасауға, жеткізуді ұйымдастыруға, Қауіпсіз мәміле сервистерін пайдалануға, дауларды шешуге, Платформа бағдарламаларына қатысуға және көзделген өзге де әрекеттерді жасауға арналған технологиялық құралдарды ұсынады.

1.5.3. Платформаның жекелеген сервистері арнайы ережелермен, тарифтермен, тиісті сервистің шарттарымен немесе жекелеген келісімдермен реттелуі мүмкін.

1.6. Оператордың құқықтық мәртебесі

1.6.1. Егер нақты Оператор ұсынысында өзгеше тікелей көрсетілмесе, Оператор Пайдаланушылар Платформада орналастыратын тауарлардың меншік иесі, өндірушісі, сатушысы немесе жеткізушісі болып табылмайды.

1.6.2. Егер тиісті қызметті Оператор тікелей көрсетпесе, Оператор Пайдаланушылар орналастыратын қызметтердің орындаушысы болып табылмайды.

1.6.3. Тауарды сатып алу-сату, айырбастау, қызмет көрсету немесе жұмыс орындау бойынша нақты мәміле бойынша құқықтар мен міндеттер, егер тиісті сервистің шарттарында өзгеше тікелей белгіленбесе, осындай мәміленің тараптары болып табылатын тиісті Пайдаланушылар арасында тікелей туындайды.

1.6.4. Оператор ұсыныстарды орналастыруға, Пайдаланушылардың өзара іс-қимылына және көзделген жағдайларда есеп айырысуларды жүргізуге және мәмілені сүйемелдеуге қажетті цифрлық инфрақұрылым мен сервистерді ұсынады.

1.7. Пайдаланушылар арасындағы жекелеген шарттар

1.7.1. Осы Оферта сатып алу-сату шартын, қызмет көрсету шартын, жұмыстарды орындау шартын, айырбас туралы келісімді немесе Пайдаланушылар арасында тікелей жасалатын өзге де шартты алмастырмайды.

1.7.2. Нақты мәміленің шарттары тиісті хабарландырумен, Пайдаланушылар таңдаған шарттармен, тапсырыс деректерімен, тараптардың растауларымен және Платформаның қолданылатын қағидаларымен айқындалады.

1.7.3. Ұсыныста орналастыратын Пайдаланушы ұсынылатын тауар немесе қызмет туралы мәліметтердің дұрыстығына және заңнаманың міндетті талаптарын сақтауға дербес жауап береді.

1.8. Өзара іс-қимылдың электрондық нысаны

1.8.1. Пайдаланушының Платформамен өзара іс-қимылы Zakopeyki.kz интерфейсі, есептік жазба, электрондық хабарламалар, хабарландырулар және көзделген өзге де техникалық құралдар арқылы электрондық нысанда жүзеге асырылуы мүмкін.

1.8.2. Пайдаланушының электрондық әрекеттері заңнамада, осы Офертада және тиісті сервистің шарттарында көзделген жағдайлар мен тәртіпте оның ерік білдіруін растау үшін пайдаланылуы мүмкін.

1.8.3. Сервисті пайдалану барысында Платформа қалыптастырған деректер заңнамада рұқсат етілген шектерде Пайдаланушы жасаған әрекеттер туралы мәлімет ретінде пайдаланылуы мүмкін.

1.9. Офертаны акцепттеу

1.9.1. Осы Офертаны акцепттеу деп Пайдаланушының Платформада көзделген тәсіл арқылы оның шарттарын толық және ешбір ескертусіз қабылдауы танылады.

1.9.2. Функционалға байланысты акцепт, атап айтқанда, мынадай әрекеттер арқылы көрсетілуі мүмкін:

- есептік жазбаны тіркеу;
- тиісті растау батырмасын басу;
- хабарландыру орналастыру;
- тапсырыс ресімдеу;
- төлемді растау;
- аукционға қатысу;
- жекелеген сервисті қосу;
- ақылы функцияны пайдалану;
- егер интерфейс осындай растауды көздесе, Бонустық, Адалдық немесе Реферадық бағдарламаға қатысу;
- заңнамада осындай тәсілге жол берілген жағдайларда қолданылатын шарттармен танысқаннан кейін тиісті сервисті пайдалануды жалғастыру.

1.9.3. Акцепт жасай отырып, Пайдаланушы Офертаның шарттарымен танысқанын және оларды толық көлемде қабылдайтынын растайды.

---

2. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

Осы Офертаның мақсаттары үшін мынадай терминдер пайдаланылады.

2.1. Платформа

Платформа — Zakopeyki.kz цифрлық платформасы, оның ішінде сайт, бағдарламалық компоненттер, мобильдік және өзге де интерфейстер, олар арқылы Пайдаланушыға Zakopeyki функционалына қолжетімділік беріледі.

2.2. Оператор

Оператор — Платформаның жұмыс істеуін және тиісті цифрлық сервистердің ұсынылуын қамтамасыз ететін **«СЕТИ» Инновациялар және IT технологиялар орталығы» ЖШС**.

2.3. Пайдаланушы

Пайдаланушы — осы Офертаға сәйкес Платформаны пайдаланатын жеке тұлға, дара кәсіпкер немесе заңды тұлға.

2.4. Есептік жазба

Есептік жазба — Платформада құрылған Пайдаланушының профилі, оның көмегімен Пайдаланушы сәйкестендіріледі және оған қолжетімді функционалға қол жеткізіледі.

2.5. Сатушы

Сатушы — Платформада тауарды сату туралы ұсыныс орналастыратын және Сатып алушымен тиісті мәміленің тарапы болып табылатын Пайдаланушы.

2.6. Сатып алушы

Сатып алушы — Платформа арқылы Сатушыдан тауар сатып алатын Пайдаланушы.

2.7. Орындаушы

Орындаушы — қызмет көрсету немесе жұмыс орындау туралы ұсыныс орналастыратын Пайдаланушы.

2.8. Тапсырыс беруші

Тапсырыс беруші — қызмет көрсету немесе жұмыс орындау үшін Орындаушыға жүгінетін Пайдаланушы.

2.9. Хабарландыру

Хабарландыру — Пайдаланушы Платформада орналастырған ұсынылатын тауар, қызмет, жұмыс, айырбас, тегін беру немесе қолжетімді ұсыныстардың өзге де санаты туралы ақпарат.

2.10. Тауар

Тауар — Платформаның тиісті функционалы арқылы Пайдаланушы сатуға, айырбастауға немесе тегін беруге ұсынатын материалдық объект.

2.11. Қызмет

Қызмет — бір Пайдаланушы Платформа арқылы басқа Пайдаланушыға ұсынатын әрекет немесе қызмет түрі.

2.12. Тапсырыс

Тапсырыс — Платформа арқылы тауарды сатып алуға немесе Пайдаланушыға көрсетілген шарттармен тиісті мәміле функционалын пайдалануға ресімделген ниет.

2.13. Мәміле

Мәміле — Платформа арқылы немесе оның функционалын пайдалана отырып жасалған тауарға, қызметке, жұмысқа, айырбасқа немесе өзге де операцияға қатысты Пайдаланушылар арасындағы келісім.

2.13.1. Мәміле құны

Мәміле құны — егер нақты операцияның шарттарында өзгеше тікелей белгіленбесе, сыртқы жеткізу құнын қоспағанда, тиісті тауарлық мәміле бойынша тауар үшін төленуге жататын сома.

2.14. Қауіпсіз мәміле

Қауіпсіз мәміле (Safe Deal) — есеп айырысуларды сүйемелдеудің, тауардың алынуын растаудың және тиісті сервистің шарттарына сәйкес ықтимал дауды қараудың арнайы тәртібін көздейтін Платформаның қосымша сервисі.

2.15. Дау

Дау — мәмілеге қатысушылар арасындағы мәміленің орындалуына, сапасына, тауардың сәйкестігіне, жеткізуге, төлемге, қайтаруға немесе мәміленің өзге де мән-жайларына қатысты келіспеушілік.

2.16. Платформа арбитражы

Платформа арбитражы — Zakopeyki функционалы шеңберінде, Платформаның құзыреті мен техникалық мүмкіндіктері шегінде мәмілелер бойынша дауларды қараудың ішкі рәсімі.

2.17. Аукцион

Аукцион — тиісті аукцион түрінің қағидаларына сәйкес Пайдаланушылардың баға ұсыныстарын дәйекті түрде орналастыру арқылы тауарды өткізу тәсілі.

2.18. Ағылшын аукционы

Ағылшын аукционы — бағаны дәйекті түрде көтеру арқылы өткізілетін аукцион.

2.19. Голланд аукционы

Голланд аукционы — нақты аукцион үшін белгіленген механикаға сәйкес бағаны дәйекті түрде төмендету арқылы өткізілетін аукцион.

2.20. Мерзімсіз аукцион

Мерзімсіз аукцион — алдын ала белгіленген нақты аяқталу мерзімі жоқ, аяқталуы Платформаның функционалына және тиісті хабарландырудың шарттарына сәйкес жүзеге асырылатын аукцион.

2.21. Жеткізу қызметі / Жеткізу бойынша серіктес

Жеткізу қызметі / Жеткізу бойынша серіктес — Пайдаланушы Платформада қолжетімді нұсқалардың ішінен таңдаған тауарды жеткізу қызметтерін ұсынатын үшінші тұлға.

Осы жаңа редакцияда **СДЭК тұрақты жеткізу провайдері ретінде бекітілмейді.** Жеткізудің нақты қызметі, құны және шарттары тиісті операцияны ресімдеу сәтінде қолжетімді нұсқалармен айқындалады.

2.22. Пайдаланушы контенті

Пайдаланушы контенті (UGC) — Пайдаланушылар Платформада жасайтын немесе орналастыратын ақпарат, материалдар мен деректер, оның ішінде мәтіндер, фотосуреттер, суреттер, бейнематериалдар, Stories, Shorts, тікелей трансляциялар, пікірлер, түсініктемелер және хабарламалар.

2.23. Stories

Stories — Платформаның функционалына сәйкес қолжетімді қысқа фото-, бейне- және өзге де медиа-материалдарды орналастыру функционалы.

2.24. Shorts

Shorts — қысқа бейнематериалдарды орналастыру функционалы.

2.25. Live Commerce

Live Commerce — тауарларды көрсетуге, Пайдаланушылармен өзара іс-қимыл жасауға және Платформада көзделген әрекеттерді, оның ішінде тауар сатып алуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тікелей трансляциялар өткізу функционалы.

2.26. Ілгерілету

Ілгерілету — қолданыстағы тарифтерге сәйкес хабарландырудың, тауардың немесе Платформадағы өзге объектінің көрінуін арттыруға арналған ақылы құралдар.

2.27. Жарнама

Жарнама — Қазақстан Республикасының заңнамасына және Платформаның функционалына сәйкес тауарға, қызметке, Пайдаланушыға, брендке немесе жарнамалау объектісінің өзге түріне назар аударту мақсатында таратылатын ақпарат.

2.28. Business

Business — коммерциялық қызметпен айналысатын пайдаланушыларға арналған Платформаның ақылы функционалдық мүмкіндіктер жиынтығы, оның құрамы қолданыстағы тарифпен және қолжетімді функционалмен айқындалады.

2.29. Модерация

Модерация — хабарландырулардың, контенттің, хабарламалардың, трансляциялардың және өзге де материалдардың Платформа қағидаларына және қолданылатын заңнамаға сәйкестігін тексеру бойынша автоматтандырылған және Оператор қызметкерлері жүзеге асыратын әрекеттер жиынтығы.

2.30. KYC

KYC — Пайдаланушыны сәйкестендіру және тексеру рәсімі, ол Платформаның жекелеген функцияларына қол жеткізу үшін қажет және функционалмен, серіктестердің талаптарымен және заңнамамен көзделген көлемде жүзеге асырылады.

2.31. Дербес деректер

Дербес деректер — белгілі бір немесе анықталатын Пайдаланушыға қатысты, Оператор Қазақстан Республикасының заңнамасына және Платформаның қолданылатын құжаттарына сәйкес өңдейтін мәліметтер.

2.32. Бонустар

Бонустар — Zakopeyki Бонустық бағдарламасының есептік бірліктері, олар Пайдаланушыға бағдарламада көзделген әрекеттері үшін есептеледі және Платформаның және оның серіктестерінің қолжетімді артықшылықтары мен сервистері шегінде пайдаланылады.

Егер заңнамада немесе тиісті сервистің арнайы шарттарында өзгеше тікелей көзделмесе, Бонустар Пайдаланушының банктік шоты, төлем құралы немесе ақшалай қаражаты болып табылмайды.

2.33. Бонустық бағдарлама

Бонустық бағдарлама — Платформаның қолданыстағы шарттарында көзделген Пайдаланушы әрекеттері үшін Бонустарды есептеу және пайдалану жүйесі.

2.34. Адалдық бағдарламасы

Адалдық бағдарламасы — тиісті бағдарламаға қатысатын және белгіленген шарттарды орындайтын Пайдаланушылар үшін Платформа көздеген шарттар мен артықшылықтардың жиынтығы.

2.35. Реферaлдық бағдарлама

Реферaлдық бағдарлама — Пайдаланушыға жеке рефералдық сілтеме немесе Платформада көзделген өзге идентификатор арқылы жаңа Пайдаланушыларды тартқаны үшін Бонустар есептеуді көздейтін бағдарлама.

2.36. Реферaлдық сілтеме

Реферaлдық сілтеме — Рефералдық бағдарлама шеңберінде жаңа Пайдаланушыларды тарту үшін Платформа Пайдаланушыға беретін жеке сілтеме немесе өзге идентификатор.

3. ОСЫ ОФЕРТАНЫҢ ПЛАТФОРМАНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІМЕН ЖӘНЕ СЕРВИСТЕРІМЕН АРАҚАТЫНАСЫ

3.1. Осы Оферта Zakopeyki.kz пайдаланудың жалпы шарттарын белгілейді.

3.2. Платформаның жекелеген функциялары тиісті интерфейсте орналастырылатын арнайы ережелермен, шарттармен, тарифтермен және нұсқаулықтармен реттелуі мүмкін.

3.3. Платформаның арнайы құжаттарына, атап айтқанда, мыналар жатуы мүмкін:

- хабарландыруларды орналастыру қағидалары;
- аукциондар қағидалары;
- Қауіпсіз мәміле қағидалары;
- жеткізу қағидалары;
- модерация қағидалары;
- тарифтер;
- ілгерілету және жарнама шарттары;
- Business шарттары;
- Бонустық бағдарлама қағидалары;
- Адалдық бағдарламасының қағидалары;
- Рефералдық бағдарламаның қағидалары;
- Дербес деректерді өңдеу саясаты;
- тиісті сервистердің өзге де арнайы шарттары.

3.4. Арнайы шарттар осы Офертаға және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде нақты функцияға немесе операцияға қолданылады.

3.5. Арнайы шарттар мен осы Оферта арасында қайшылық туындаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасының тиісті міндетті талабы қолданылады, ал қалған жағдайларда нақты функцияны немесе операцияны тікелей реттейтін бөлігінде арнайы шарт қолданылады.

---

4. ПАЙДАЛАНУШЫНЫ ТІРКЕУ, ЕСЕПТІК ЖАЗБА ЖӘНЕ СӘЙКЕСТЕНДІРУ

4.1. Платформада тіркелу

4.1.1. Платформаның функционалдық мүмкіндіктерін пайдалану үшін, егер Платформаның функционалында өзгеше тікелей көзделмесе, Пайдаланушы тіркеуден өтіп, есептік жазба жасайды.

4.1.2. Тіркеу кезінде Пайдаланушы есептік жазбаны жасауға және пайдалануға қажетті шынайы, өзекті және толық мәліметтерді ұсынуға міндетті.

4.1.3. Жеке тұлғалар үшін Платформада көзделген сәйкестендіру шеңберінде мынадай мәліметтер сұратылуы мүмкін:

- жеке басын куәландыратын құжатта болған жағдайда — тегі, аты, әкесінің аты;
- ЖСН;
- ұялы телефон нөмірі;
- электрондық пошта мекенжайы;

- сәйкестендіру, қауіпсіздік, шартты орындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтау үшін қажетті өзге де мәліметтер.

4.1.4. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардан тиісті мәртебені растау үшін қажетті мәліметтер мен құжаттар, оның ішінде ЖСН/БСН, тіркеу мәліметтері, банктік деректемелер және KYC рәсімінде көзделген құжаттар сұратылуы мүмкін.

4.1.5. Пайдаланушы өзі ұсынған мәліметтердің дұрыстығына жауап береді және олар өзгерген кезде оларды уақтылы жаңартуға міндетті.

4.1.6. Егер ұсынылған мәліметтер дұрыс емес, толық емес болса немесе қажетті тексеруді жүргізуге мүмкіндік бермесе, Оператор қосымша мәліметтерді сұратуға немесе тексеру аяқталғанға дейін тиісті функционалға уақытша шектеу қоюға құқылы.

4.2. Есептік жазба және оны пайдалану

4.2.1. Есептік жазба Пайдаланушының жеке пайдалануы үшін немесе тіркелген бизнестің уәкілетті өкілі пайдалануы үшін арналған.

4.2.2. Пайдаланушы есептік жазбаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын деректердің, оның ішінде парольдердің, растау кодтарының және өзге де аутентификация құралдарының сақталуын дербес қамтамасыз етуге міндетті.

4.2.3. Егер мұндай беру Платформаның функционалында көзделмесе, Пайдаланушы үшінші тұлғаларға есептік жазбаға қол жеткізу құралдарын беруге құқылы емес.

4.2.4. Есептік жазбаны пайдалана отырып жасалған әрекеттер, егер керісінше дәлелденбесе, Оператор тарапынан осы Офертаны орындау кезінде ескерілуі мүмкін.

4.2.5. Рұқсат етілмеген қол жеткізуге, есептік жазбаның бұзылуына, бөтен деректерді пайдалануға немесе қауіпсіздіктің өзге де бұзылуына күдік болған жағдайда, Оператор мән-жайлар анықталғанға дейін есептік жазбаға қол жеткізуді уақытша шектеуге құқылы.

4.2.6. Пайдаланушы анықталған рұқсат етілмеген қол жеткізу, есептік жазбаға бақылаудың жоғалуы немесе есептік жазбаның үшінші тұлғалар тарапынан пайдаланылуы туралы күдік туындаған жағдайда Операторға дереу хабарлауға міндетті.

4.3. Сәйкестендіру деңгейлері және KYC

4.3.1. Пайдаланушыға қолжетімді функционалдың көлемі сәйкестендіру деңгейіне, жүзеге асырылатын операциялардың сипатына және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына байланысты болуы мүмкін.

4.3.2. Платформаны базалық пайдалану үшін тиісті функционал қосымша сәйкестендіруді талап етпеген жағдайда, байланыс деректерін растау жеткілікті болуы мүмкін.

4.3.3. Хабарландыруларды орналастыруға, ақшалай қаражат алуға, мәмілелердің жекелеген түрлерін жасауға, жекелеген коммерциялық функцияларды пайдалануға және өзге де операцияларға байланысты функциялар үшін Платформа қосымша сәйкестендіруден және KYC рәсімінен өтуді талап етуге құқылы.

4.3.4. Жеке тұлғаны сәйкестендіру шеңберінде Платформа Пайдаланушы ұсынған мәліметтерді, сондай-ақ жоба бойынша көзделген ЖСН және өзге де сәйкестендіру деректерін тексеру тәсілдерін пайдаланады.

4.3.5. Жаңа хабарландыру қосылған кезде сәйкестендіру және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында жоба көздеген ақпараттық жүйелер мен дерекқорларда мәліметтерді автоматты түрде тексеру жүзеге асырылуы мүмкін.

4.3.6. Қосымша тексеру операцияның сипатына, тәуекел деңгейіне, төлем серіктесінің талаптарына немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына байланысты қажет болуы мүмкін.

4.3.7. Биометриялық Liveness тексеруі тікелей Платформада жүргізілмейді. Егер қосымша сәйкестендіру қажет болса, тиісті рәсім эмитент-банк, Halyk ePay немесе оның рәсімдері шеңберіндегі өзге уәкілетті технологиялық серіктес тарапынан жүзеге асырылуы мүмкін.

4.3.8. Егер мұндай деректерді тиісті рәсім шеңберінде мамандандырылған серіктес өңдейтін болса, Оператор Пайдаланушының биометриялық деректерін өзінің серверлерінде дербес сақтайтынын мәлімдемейді.

4.4. Банктік картаны байланыстыру

4.4.1. Платформаның жекелеген функциялары үшін Пайдаланушының банктік картасын байланыстыру талап етілуі мүмкін.

4.4.2. Картаны байланыстыру төлем серіктесі көздеген тәртіппен Halyk ePay қорғалған төлем инфрақұрылымы арқылы жүзеге асырылады.

4.4.3. Картаның нөмірі (PAN), CVV/CVC және картаның қолданылу мерзімі Операторға берілмейді және Операторда сақталмайды. Төлем деректемелерін өңдеу тікелей Halyk ePay қорғалған төлем инфрақұрылымында және төлем инфрақұрылымының тиісті қатысушыларында жүзеге асырылады.

4.4.4. Картаны байланыстыру кезінде қосымша 3-D Secure аутентификациясы қолданылуы мүмкін.

4.4.5. Картаны тексерудің сәтті өтуі әрбір кейінгі операцияның автоматты түрде расталғанын білдірмейді, егер нақты операция үшін төлем жүйесі немесе банк қосымша тексеруді көздесе.

4.4.6. Егер төлем операциясын эмитент-банк, төлем жүйесі немесе төлем инфрақұрылымының өзге қатысушысы Оператордың бақылауынан тыс себептермен қабылдамаса, Оператор төлем операциясының сәтті өтуіне кепілдік бермейді.

4.5. Бизнес-аккаунт

4.5.1. Пайдаланушы дара кәсіпкер немесе заңды тұлға мәртебесінде қызметті жүзеге асыру кезінде Платформада көзделген бизнес-аккаунтты пайдалануға құқылы.

4.5.2. Бизнес-аккаунтты қосу үшін қосымша сәйкестендіру (KYC) жүргізіледі, оның шеңберінде:

дара кәсіпкерден:

- жеке басын куәландыратын құжат;
- дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер;
- ЖСН;
- тиісті тіркеу деректемесі болған жағдайда БСН;
- IBAN;
- KYC-сауалнама;
- тексеру үшін қажетті өзге де мәліметтер мен құжаттар

сұратылуы мүмкін.

заңды тұлғадан:

- басшының жеке басын куәландыратын құжат;
- тіркеу және құрылтай құжаттары;
- БСН;
- IBAN;
- KYC-сауалнама;
- тексеру үшін қажетті өзге де мәліметтер мен құжаттар

сұратылуы мүмкін.

4.5.3. Оператор ұсынылған мәліметтер мен құжаттарды тексеру аяқталғанға дейін бизнес-функционалды қосудан бас тартуға немесе оған уақытша шектеу қоюға құқылы.

4.5.4. Бизнес-аккаунтты пайдалану Пайдаланушыны Қазақстан Республикасының заңнамасының, оның ішінде салықтық реттеу, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, сауда, жарнама, дербес деректер және қолданылатын өзге де талаптар саласындағы талаптарын сақтаудан босатпайды.

4.5.5. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе жекелеген шартта өзгеше тікелей көзделмесе, Платформа Пайдаланушының салық агенті болып табылмайды.

---

5. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР

5.1. Жалпы ережелер

5.1.1. Платформада тіркелу және оны пайдалану кезінде Оператор Пайдаланушының дербес деректерін мынадай мақсаттарға қажетті көлемде жинауды және өңдеуді жүзеге асыруы мүмкін:

- есептік жазбаны тіркеу және жүргізу;
- Пайдаланушыны сәйкестендіру;
- осы Офертаны орындау;
- Платформаның функционалдық мүмкіндіктерін ұсыну;
- мәмілелерді ұйымдастыру және Пайдаланушылар арасындағы өзара іс-қимыл;
- Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтау;
- Платформаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- Пайдаланушыға Платформада көзделген сервистерді ұсыну.

5.1.2. Дербес деректерді жинау және өңдеу Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Офертада, Құпиялылық саясатында және Пайдаланушының тиісті келісімдерінде көзделген негіздерде және тәртіппен жүзеге асырылады.

5.1.3. Өңдеудің жекелеген түрлері Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай негіз тікелей көзделген жағдайларда Пайдаланушының жеке келісімінсіз жүзеге асырылуы мүмкін.

Дербес деректерді өңдеу нақты, алдын ала айқындалған және заңды мақсаттарға байланысты болуы тиіс, ал өңделетін деректердің көлемі осындай мақсаттарға қатысты артық болмауы тиіс.

5.2. Деректер санаттары

5.2.1. Платформаның пайдаланылатын функционалына қарай деректердің мынадай санаттары өңделуі мүмкін.

Сәйкестендіру деректері:

- Т.А.Ә.;
- ЖСН;
- БСН;
- жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;
- бизнеске қатысты тіркеу мәліметтері;
- KYC үшін қажетті мәліметтер.

Байланыс деректері:

- телефон нөмірі;
- электрондық пошта мекенжайы;
- тиісті операция үшін ұсынылған жағдайда жеткізу мекенжайы немесе өзге мекенжай.

Төлемдер және тексерулер туралы деректер:

- төлем құралын байланыстыру және верификациялау мәртебесі туралы мәліметтер;
- пайдаланылатын төлем инфрақұрылымы шегіндегі төлем құралының токенделген идентификаторы;
- төлем операциясының мәртебесі туралы мәліметтер;
- көзделген тексерулердің нәтижелері туралы мәліметтер.

Платформадағы қызмет туралы деректер:

- хабарландырулар;
- тапсырыстар;
- сатып алулар мен сатулар;
- аукциондардағы ставкалар;
- жеткізу туралы мәліметтер;
- қайтарулар мен даулар;
- рейтингтер мен пікірлер;
- қолдау қызметіне жүгінулер.

Техникалық деректер:

- IP-мекенжай;
- құрылғы туралы мәліметтер;
- операциялық жүйе;
- браузер;
- cookies және ұқсас техникалық идентификаторлар;
- Платформамен жасалған әрекеттер мен өзара іс-қимыл туралы мәліметтер.

Коммуникациялық деректер:

- Платформада көзделген чаттардағы хабарламалар;
- қолдау қызметіне жүгінулер;
- Платформаның функционалы арқылы жіберілген өзге де хабарламалар.

Контент:

- хабарландырулардың мәтіндері;
- фотосуреттер;
- бейнематериалдар;
- пікірлер;
- түсініктемелер;
- Stories, Shorts және Пайдаланушы орналастырған өзге де материалдар.

5.2.2. Оператор тиісті мақсаттар мен функционал үшін қажетті немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына байланысты өңделуі қажет деректер санаттарын ғана өңдейді.

5.3. Дербес деректерді үшінші тұлғаларға беру

5.3.1. Платформаның жұмысын қамтамасыз ету үшін дербес деректер Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген және тиісті мақсат үшін қажетті жағдайларда және көлемде үшінші тұлғаларға берілуі немесе оларға қолжетімділік берілуі мүмкін.

5.3.2. Мұндай тұлғаларға, атап айтқанда, мыналар жатуы мүмкін:

- төлем ұйымдары мен банктер;
- Halyk ePay және төлем операциясымен байланысты сервистер;
- жеткізу қызметтері;
- технологиялық және инфрақұрылымдық серіктестер;
- сәйкестендіру және тексеру сервистері;
- дауларды шешуге және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысатын тұлғалар;
- заңнамада көзделген жағдайларда мемлекеттік органдар.

5.3.3. Деректерді берген кезде Оператор қолданылатын заңнамаға сәйкес олардың құпиялылығын және қорғалуын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды.

5.3.4. Берілетін деректердің көлемі, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше талап етілмесе, тиісті берудің мақсатына сәйкес келуі тиіс.

5.4. Дербес деректерді өңдеуге келісім

5.4.1. Заңнама дербес деректер субъектісінің келісімін алуды талап ететін жағдайларда мұндай келісім оның алыну фактісін растауға мүмкіндік беретін тәсілмен беріледі.

5.4.2. Егер мұндай тәсіл келісім беру фактісін растауға мүмкіндік берсе және заңнамада көзделген ақпаратты қамтыса, келісім Платформа интерфейсіндегі Пайдаланушының әрекеттері арқылы берілуі мүмкін.

5.4.3. Заң бойынша келісімсіз өңдеуге жол берілетін жағдайларды ескере отырып, келісім оны беру кезінде көрсетілген өңдеу мақсаттары мен санаттарына ғана қолданылады.

5.4.4. Егер өңдеуді жалғастыру үшін заңда көзделген негіздер болмаса, Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен дербес деректерді өңдеуге берген келісімін қайтарып алуға құқылы.

5.4.5. Келісімді қайтарып алу Пайдаланушыны оны қайтарып алғанға дейін туындаған міндеттемелерді орындаудан босатпайды және деректерді сақтау немесе өңдеу заң бойынша немесе орындалмаған міндеттемелерді орындау үшін қажет болған жағдайларда мұндай өңдеуге кедергі келтірмейді.

5.5. Пайдаланушының дербес деректерге қатысты құқықтары

5.5.1. Пайдаланушы Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасында көзделген құқықтарға, оның ішінде өзінің дербес деректерін өңдеу туралы заңда көзделген ақпаратты алу құқығына ие.

5.5.2. Заңда көзделген жағдайларда Пайдаланушы дұрыс емес немесе заңсыз алынған дербес деректерді нақтылауды, бұғаттауды, жоюды немесе өшіруді талап етуге құқылы.

5.5.3. Тиісті құқықтарды іске асыру тәртібі, жүгіну арналары және қосымша шарттар Платформаның Құпиялылық саясатымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

5.5.4. Оператор Пайдаланушылардың дербес деректерге қатысты өтініштерін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде және тәртіппен қарайды.

5.6. Дербес деректерді сақтау

5.6.1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе шарттық міндеттемелерде өзгеше мерзім белгіленбесе, дербес деректер оларды өңдеу мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті мерзім ішінде сақталады.

5.6.2. Есептік жазбаны пайдалануды тоқтатқаннан кейін деректер дауларды шешу, құқықтар мен заңды мүдделерді қорғау, міндеттемелерді орындау, заңнама талаптарын орындау немесе заңда көзделген өзге мақсаттар үшін оларды одан әрі сақтау қажет болған жағдайда сөзсіз және дереу жойылуға жатпайды.

5.6.3. Қолданылатын сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін дербес деректер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға немесе құртылуға жатады.

5.6.4. Деректердің жекелеген санаттарын сақтаудың нақты мерзімдері Құпиялылық саясатымен, қолданылатын заңнамамен және тиісті құқықтық қатынастардың сипатымен айқындалады.

5.7. Дербес деректердің қауіпсіздігі

5.7.1. Оператор дербес деректерді заңсыз қол жеткізуден, өзгертуден, таратудан, жоюдан және өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін заңнамада көзделген және қолданылатын ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

5.7.2. Пайдаланушы үшінші тұлғалардың әрекеттерін, инфрақұрылымның істен шығуын, телекоммуникациялық бұзушылықтарды және Операторға байланысты емес өзге де мән-жайларды қоса алғанда, сыртқы факторлар болған кезде цифрлық жүйелердің абсолютті қауіпсіздігіне кепілдік беру мүмкін еместігін түсінеді.

5.7.3. Пайдаланушы Платформаны пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтауға және үшінші тұлғаларға растау кодтарын, парольдерді және қол жеткізудің өзге де құралдарын бермеуге міндетті.

5.8. Пайдаланушы келісімінің тілі

5.8.1. Платформа қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдаланушы келісімімен, оның ішінде оның негізгі шарттарының қысқаша мазмұнымен қазақ тілінде танысу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

5.8.2. Заңда көзделген функционал болған жағдайда Платформа Пайдаланушы контентін қазақ тіліне автоматты түрде аудару мүмкіндігін де қамтамасыз етеді.

5.8.3. Аударманың болуы осы Офертаның заңдық мазмұнын өзгертпейді. Тілдік нұсқалар арасында қайшылықтар болған жағдайда басым нұсқаны айқындау тәртібі тиісті тілдегі редакцияда және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып белгіленеді.

6. ПЛАТФОРМА МЕН ОПЕРАТОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

6.1. Платформаның жалпы мәртебесі

6.1.1. Zakopeyki.kz — Пайдаланушыларға ақпаратты орналастыру, тауарлар мен қызметтерді іздеу, Пайдаланушылар арасында өзара іс-қимыл жасау, цифрлық технологияларды пайдалана отырып мәмілелер жасасу және орындау, сондай-ақ Платформада көзделген өзге де функцияларды пайдалану үшін технологиялық инфрақұрылым ұсынатын цифрлық платформа.

6.1.2. Платформа мынадай мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:

- тауарларды сату туралы ұсыныстарды орналастыру;
- тауарларды іздеу және сатып алу;
- қызметтер көрсету туралы ұсыныстарды орналастыру және іздеу;
- Пайдаланушылар арасында мәмілелер жасасу;
- аукциондар өткізу;
- жеткізуді ұйымдастыру;
- Платформада көзделген сценарийлерде қауіпсіз есеп айырысуларды жүргізу;

- тауарларды айырбастау;
- тауарларды өтеусіз беру;
- Stories, Shorts және Live Commerce пайдалану;
- пікірлер мен рейтингтерді жариялау;
- Платформаның тиісті нұсқасында қолжетімді өзге де функцияларды пайдалану.

6.1.3. Платформаның функционалдық мүмкіндіктерінің тізбесі Платформаның техникалық дамуын, Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын, қауіпсіздік талаптарын және Оператордың серіктестерімен шарттық қатынастарын ескере отырып өзгертілуі, толықтырылуы немесе уақытша шектелуі мүмкін.

6.2. Оператордың мәртебесі

6.2.1. Платформаның Операторы — **«СЕТИ» Инновациялар және IT технологиялар орталығы» ЖШС, БСН 210240012559.**

6.2.2. Оператор Пайдаланушыларға осы Офертада және Платформада жарияланған қағидаларда көзделген функционал шегінде Платформаның технологиялық, ақпараттық және ұйымдастырушылық мүмкіндіктерін ұсынады.

6.2.3. Егер нақты ұсыныста өзгеше тікелей көрсетілмесе, Оператор:

- Пайдаланушылар орналастырған тауарлардың меншік иесі болып табылмайды;
- Пайдаланушылар орналастырған тауарлардың өндірушісі болып табылмайды;
- Пайдаланушылардың тауарларын сатушы болып табылмайды;
- Пайдаланушылар ұсынатын қызметтердің орындаушысы болып табылмайды;
- егер мұндай шарттарды Пайдаланушылардың өздері айқындаса, Сатушы мен Сатып алушы арасындағы нақты мәміленің талаптарын айқындамайды;
- Платформаға қолжетімділікті ұсыну фактісінің өзінен ғана Пайдаланушылар арасындағы шарттың тарапы болып табылмайды.

6.2.4. Бұған Оператордың өзі өз атынан тікелей ұсынатын қызметтері мен цифрлық өнімдері, оның ішінде Платформада көзделген жарнамалық, ақпараттық, технологиялық және коммерциялық сервистер жатпайды.

6.2.5. Егер нақты қызметті Оператор тікелей ұсынса, Пайдаланушы мен Оператор арасындағы тиісті қатынастар осы Офертамен, қолданылатын тарифтермен және тиісті сервистің шарттарымен реттеледі.

6.3. Пайдаланушылар арасындағы шарттар

6.3.1. Тауарды сатып алған кезде сатып алу-сату шарты Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Офертада және нақты хабарландырудың шарттарында көзделген тәртіппен тиісті Сатушы мен Сатып алушы арасында тікелей туындайды.

6.3.2. Қызмет көрсету туралы шарт жасалған кезде тиісті құқықтар мен міндеттер Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында тікелей туындайды.

6.3.3. Оператор осындай шарттармен өзара іс-қимыл жасауға және оларды жасасуға технологиялық мүмкіндік береді, алайда тиісті құқықтық қатынаста Сатушыны, Орындаушыны, Сатып алушыны немесе Тапсырыс берушіні алмастырмайды.

6.3.4. Нақты мәміленің елеулі талаптары хабарландырудың шарттарымен, Пайдаланушылар таңдаған тапсырыс параметрлерімен, аукцион шарттарымен, тиісті сервистің шарттарымен және Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасымен айқындалады.

6.3.5. Тауарды сату немесе қызмет көрсету туралы ұсынысты орналастыратын Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Офертада белгіленген шектерде мұндай ұсыныстың заңдылығына, ұсынылған ақпараттың дұрыстығына және жасалған мәміле бойынша міндеттемелердің орындалуына жауап береді.

---

7. ТАУАРЛАР ЖӘНЕ ТАУАРЛЫҚ ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

7.1. Сату туралы ұсынысты орналастыру

7.1.1. Сатушы Платформада ұсынылатын тауар және оны сатып алу шарттары туралы ақпаратты қамтитын хабарландыру орналастырады.

7.1.2. Міндетті ақпараттың құрамы таңдалған тауар санатына, тауарды алу тәсіліне, Платформаның функционалына және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына байланысты айқындалады.

7.1.3. Хабарландыруда, атап айтқанда, мыналар көрсетілуі мүмкін:

- тауардың атауы;
- сипаттамасы;
- негізгі сипаттамалары;
- фотосуреттер және өзге де материалдар;
- бағасы;
- алу шарттары;
- жеткізу шарттары;
- тапсырысты ресімдеуге қажетті мәліметтер;
- Платформаның функционалында немесе қолданылатын заңнамада көзделген өзге де мәліметтер.

7.1.3.1. Тауарды электрондық сауда арқылы өткізу кезінде тауардың атауы, құны, сатып алу шарттары және негізгі тұтынушылық қасиеттері туралы ақпарат, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тұтынушыға екі тілде ұсынылуы көзделген өзге де ақпарат Платформа немесе электрондық сауда үшін пайдаланылатын өзге де ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы тұтынушыға қазақ және орыс тілдерінде жеткізіледі.

7.1.4. Тауар туралы ақпарат шындыққа сәйкес келуге, орналастырылған сәтте өзекті болуға және Сатып алушыны тауарға, оның сипаттамаларына, жай-күйіне, құнына немесе сатып алу шарттарына қатысты жаңылыстырмауға тиіс.

7.1.5. Сатушы тауарды алудың таңдалған тәсіліне және тиісті мәмілені ресімдеуге қажетті барлық міндетті деректерді толтыруға міндетті.

7.1.6. Егер таңдалған жеткізу тәсілі үшін Платформа қосымша деректерді енгізуді талап етсе, «Хабарландыруды жариялау» батырмасы мен мүмкіндігі тиісті жеткізу тәсіліне қажетті міндетті деректер толтырылғаннан кейін ғана қолжетімді болады.

7.1.7. Егер Сатушы алу тәсілі ретінде тек «Өзі алып кету» тәсілін таңдаса, жеткізуге ғана қатысты мәліметтер, егер тиісті санаттың талаптарында немесе Платформаның функционалында өзгеше тікелей белгіленбесе, хабарландыруды жариялаудың міндетті шарты болып табылмайды.

7.1.8. Осы бөлімнің талаптары тиісті аукцион түрінің арнайы қағидаларын ескере отырып, кәдімгі тауарлық хабарландыруларға да, аукциондар шеңберінде орналастырылатын хабарландыруларға да қолданылады.

7.1.9. Хабарландыруды Платформада орналастырудың өзі, егер Оператор өзгеше тікелей көрсетпесе, Оператордың Сатушы ұсынған барлық мәліметтердің дұрыстығын, тауардың сапасын, Сатушыда тауардың бар болуын немесе тауардың мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігін растағанын білдірмейді.

7.1.10. Сатушы өзі орналастырған хабарландырудың мазмұнына, оның ішінде ұсынылған ақпараттың, фотосуреттердің, сипаттаманың, тауар сипаттамаларының, бағасының және оны сату шарттарының дұрыстығына дербес жауап береді.

7.1.11. Сатушының автоматты ұсынымдарды, шаблондарды, кескіндерді өңдеу құралдарын, өзге де технологиялық құралдарды немесе Платформа функцияларын пайдалануы оны жарияланған хабарландырудың мазмұны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

7.2. Сатушының міндеттері

7.2.1. Сатушы:

- тауар туралы дұрыс ақпарат орналастыруға;
- өзекті бағаны немесе бағаны айқындаудың көзделген тетігін көрсетуге;
- өзіне белгілі және сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды тауардың елеулі сипаттамаларын жасырмауға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтауға;
- тыйым салынған тауарларды орналастырмауға;
- жасалған мәміле бойынша міндеттемелерді орындауға;
- тауарды хабарландыруға және жасалған шартқа сәйкес келетін жай-күйде, жиынтықта және сипаттамалармен беруге;
- Сатып алушыға заңнамада көзделген ақпаратты ұсынуға;
- баға, тауардың болуы, оның жай-күйі немесе ұсыныстың өзге де елеулі шарттары өзгерген жағдайда хабарландыруды уақтылы жаңартуға міндетті.

7.2.2. Сатушы Платформаны көрінеу дұрыс емес, жаңылыстыратын немесе заңсыз ұсыныстарды орналастыру үшін пайдалануға құқылы емес.

7.2.3. Тауарды Сатып алушыға мәлімделген шарттармен беру мүмкін болмайтын мән-жайлар туындаған жағдайда, Сатушы хабарландыруды өзекті ету немесе жасалған мәміле бойынша міндеттемелерді тиісінше орындау үшін Платформада көзделген әрекеттерді жасауға міндетті.

7.2.4. Егер тауар міндетті сертификаттауға, сәйкестікті декларациялауға, лицензиялауға жататын болса немесе оны өткізу үшін өзге де рұқсат құжаттары қажет болса, Сатушы тиісті құжаттардың болуын және заңда белгіленген талаптардың сақталуын дербес қамтамасыз етеді.

7.2.5. Сатушы хабарландыруда Сатып алушыда тауардың шығу тегі, қасиеттері, кепілдіктері, сертификаттарының болуы, тауардың ресми мәртебесі немесе өзге де елеулі мән-жайлар туралы негізсіз түсінік қалыптастыратын мәліметтерді көрсетуге құқылы емес.

7.2.6. Хабарландыру жарияланғаннан кейін онда қамтылған ақпараттың толық емес, дәл емес немесе ескіргені анықталса, Сатушы тиісті өзгерістер енгізуге немесе оны шынайы шарттармен одан әрі орналастыру мүмкін болмаса, хабарландыруды орналастыруды тоқтатуға міндетті.

7.3. Сатып алушының міндеттері

7.3.1. Тапсырысты ресімдеуге дейін Сатып алушы өз бетінше:

- тауардың сипаттамасымен;
- сипаттамаларымен;
- фотосуреттерімен және өзге де материалдарымен;
- бағасымен;
- алу шарттарымен;
- жеткізу шарттарымен;
- Платформада қолжетімді көлемдегі Сатушы туралы ақпаратпен;
- болжанатын мәміленің өзге де шарттарымен

танысады.

7.3.2. Тапсырысты ресімдей отырып, Сатып алушы көрсетілген шарттарда тиісті тауарды сатып алу ниетін растайды.

7.3.3. Сатып алушы тапсырысты ресімдеу, төлем жасау және тауарды алу үшін қажетті дұрыс мәліметтерді ұсынуға міндетті.

7.3.4. Сатып алушы тауарды қабылдауға немесе мәміле шарттарына сәйкес көзделген өзге де әрекеттерді жасауға міндетті.

7.3.5. Мәміле жасалғанға дейін Сатып алушы Платформада қолжетімді тауар және оны сатып алу шарттары туралы ақпаратты нақтылау тәсілдерін, оның ішінде Платформада көзделген Сатушымен коммуникация құралдарын пайдалануға құқылы.

7.3.6. Егер Сатып алушы тауарды жеткізу арқылы алса, ол жеткізуді және тауарды алуды жүзеге асыру үшін қажетті дұрыс мәліметтерді ұсынуға міндетті.

7.3.7. Сатып алушы тапсырысты ресімдеудің алдында бағаның, тауардың болуының, алу шарттарының және өзге де елеулі шарттардың өзектілігін, егер тиісті мәліметтер хабарландыруды алғаш қарағаннан кейін өзгеруі мүмкін болса, дербес тексереді.

7.4. Баға және ұсыныс шарттары

7.4.1. Тауардың бағасын Сатушы көрсетеді немесе баға Платформада көзделген бағаны айқындау тетігіне сәйкес белгіленеді.

7.4.2. Егер баға аукцион барысында айқындалса, тиісті аукцион түрінің арнайы қағидалары қолданылады.

7.4.3. Тапсырысты ресімдеу кезінде Сатып алушыға көрсетілетін баға және ұсыныстың өзге де шарттары Платформаның функционалы мен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен тиісті мәмілеге қолданылады.

7.4.4. Егер операцияға қосымша төлемдер, алымдар, жеткізу құны немесе өзге де төлемдер қолданылса, олар туралы ақпарат тиісті әрекетті растағанға дейін заңнамада және Платформаның функционалында көзделген көлемде Пайдаланушыға ұсынылады.

7.4.5. Жеткізу құны, егер ол қолданылса, таңдалған жеткізу тәсілімен айқындалады және тиісті тапсырысты растағанға дейін Пайдаланушыға Платформада көзделген тәртіппен көрсетіледі.

7.5. Хабарландыруды өзгерту және орналастыруды тоқтату

7.5.1. Мәміле жасалғанға дейін Сатушы Платформаның функционалына сәйкес хабарландырудың редакциялауға қолжетімді шарттарын өзгертуге құқылы.

7.5.2. Хабарландыруды өзгерту Пайдаланушыларды жасалған мәмілеге қатысты жаңылыстыру үшін пайдаланылмауға тиіс.

7.5.3. Егер хабарландыру бойынша мәміле жасалып қойған болса, Сатушы туындаған міндеттемелерді орындаудан жалтару үшін хабарландыруды өзгерту немесе жою арқылы әрекет етуге құқылы емес.

7.5.4. Егер тауар бұдан әрі сатуға ұсынылмайтын болса, Сатушы бұрын жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерін сақтаған жағдайда хабарландыруды орналастыруды тоқтатуға құқылы.

7.5.5. Оператор осы Офертада, Платформа қағидаларында, заңнама талаптарында көзделген жағдайларда, сондай-ақ бұзушылықтар немесе тексеруді қажет ететін мән-жайлар анықталған кезде хабарландыруды шектеуге, жасыруға, тоқтата тұруға немесе жоюға құқылы.

7.5.6. Хабарландыруды шектеу немесе жою, егер заңнамада немесе нақты мәміленің мән-жайларында өзгеше көзделмесе, тиісті шара қолданылғанға дейін туындаған міндеттемелерді орындау бойынша Сатушыны жауапкершіліктен босатпайды.

7.6. Тауар және оның хабарландыруға сәйкестігі

7.6.1. Сатушы Сатып алушыға жасалған мәміленің шарттарына, оның ішінде хабарландыруда көрсетілген сипаттамаларға, жиынтыққа және келісілген өзге де шарттарға сәйкес келетін тауарды беруге міндетті.

7.6.2. Тауарды сипаттама және ұсынылған материалдар бойынша сату кезінде Сатушы Қазақстан Республикасының заңнамасында және жасалған шартта белгіленген шектерде берілген тауардың көрсетілген сипаттамаға сәйкестігіне жауап береді.

7.6.3. Тауардың жай-күйі туралы Сатушыға белгілі елеулі мәліметтерді, оның ішінде белгілі кемшіліктерін, пайдалануға қойылған шектеулерді және сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды өзге де мән-жайларды әдейі жасыруға болмайды.

7.6.4. Егер тауардың нақты санатына қатысты заңнамада ақпаратқа, таңбалауға, қауіпсіздікке, сәйкестікті растауға немесе өткізу шарттарына арнайы талаптар белгіленсе, Сатушы осындай талаптарды сақтауға міндетті.

7.6.5. Осы бөлімнің ережелері Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау, электрондық сауда және өзге де қолданылатын құқықтық қатынастар туралы заңнамасының міндетті талаптарын ескере отырып қолданылады.

---

8. ҚЫЗМЕТТЕР МЕН ЖҰМЫСТАР — ЖАЛПЫ ШАРТТАР

8.1. Қызмет көрсету туралы ұсыныстарды орналастыру

8.1.1. Платформа Пайдаланушыларға қызмет көрсету туралы хабарландыруларды орналастыруға және табуға мүмкіндік береді.

8.1.2. «Қызметтер» санаты шеңберінде Оператор негізінен хабарландыруларды орналастыру және Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында өзара іс-қимыл жасау үшін ақпараттық-технологиялық алаң ретінде әрекет етеді.

8.1.3. Егер нақты сервистің шарттарында өзгеше тікелей көрсетілмесе, Оператор қызмет Орындаушысы болып табылмайды.

8.1.4. Егер тиісті шарттар Платформаның функционалымен немесе заңнаманың міндетті талаптарымен айқындалмаса, Орындаушы ұсынылатын қызметтің мазмұнын, құнын, орындау шарттарын, мерзімдерін және өзге де параметрлерін дербес айқындайды.

8.1.5. Қызмет туралы хабарландыру әлеуетті Тапсырыс берушіге ұсынылатын қызметтің мазмұнын түсіну және Орындаушымен одан әрі өзара іс-қимыл жасау туралы шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратты қамтуға тиіс.

8.1.6. Орындаушы ұсынылатын қызмет туралы, оның ішінде оның мазмұны, орындау шарттары, құны және өзге де елеулі мән-жайлар туралы дұрыс ақпарат ұсынуға міндетті.

8.1.7. Егер тиісті қызметті көрсету үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында арнайы талаптар, лицензиялар, рұқсаттар, сертификаттар немесе өзге де құжаттар көзделсе, Орындаушы олардың болуын және белгіленген талаптардың сақталуын дербес қамтамасыз етеді.

8.1.8. Қызмет туралы хабарландыруды орналастыру, егер Платформа өзгеше тікелей көрсетпесе, Оператордың Орындаушының біліктілігін, лицензиясының, сертификатының, рұқсатының болуын немесе қызметтің сапасы мен нәтижесіне кепілдік беретінін білдірмейді.

8.1.9. Тапсырыс беруші ұсынылатын қызметтің өз талаптарына сәйкестігін дербес бағалайды және қажет болған жағдайда шарт жасалғанға дейін Орындаушыдан қосымша ақпарат сұратады.

8.2. Қызметтер көрсету кезінде Платформаның рөлі

8.2.1. Қызметтер туралы хабарландырулар сервисі шеңберінде Платформа ұсыныстарды орналастыру және Пайдаланушылардың өзара іс-қимылы үшін цифрлық алаң функциясын атқарады.

8.2.2. Егер нақты сервисте өзгеше тікелей көрсетілмесе, Оператор:

- қызмет Орындаушысы болып табылмайды;
- қызмет көрсету нәтижесін айқындамайды;
- қызметті орындауға тікелей қатыспайды;
- Орындаушының кәсіби әрекеттері үшін жауап бермейді;
- Тапсырыс берушінің қызметті пайдаланудан белгілі бір нәтижеге қол жеткізуіне кепілдік бермейді.

8.2.3. Қызметтің сапасына, мазмұнына, мерзімдеріне және нәтижесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тапсырыс берушімен жасалған шартқа сәйкес Орындаушы жауап береді.

8.2.4. Тапсырыс беруші ұсыныстың өз талаптарына сәйкестігін дербес бағалайды және қажет болған жағдайда шарт жасалғанға дейін Орындаушыдан қосымша мәліметтер сұратады.

8.2.5. Платформа Пайдаланушыларға іздеу, хабарландыруларды қарау, хабарламалар алмасу, пікірлер, бағалар, хабарландырулар және тиісті сервис көздеген өзге де функцияларды ұсына алады.

8.2.6. Көрсетілген құралдарды пайдалану Оператордың Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасындағы шарттың тарабына айналғанын білдірмейді.

8.3. Қызмет көрсету туралы шартты жасасу

8.3.1. Қызмет көрсету туралы шарт Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Офертада, хабарландыру шарттарында және тараптар қол жеткізген уағдаластықтарда көзделген тәртіппен тікелей Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында жасалады.

8.3.2. Қызмет көрсетудің елеулі шарттары Орындаушының ұсынысымен, тараптар таңдаған тапсырыс параметрлерімен, хат алмасумен және Пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңдық маңызы бар әрекеттерімен айқындалады.

8.3.3. Егер шартты жасасу немесе орындау үшін Платформаның функционалы пайдаланылса, тиісті Пайдаланушы әрекеті Платформа интерфейсі арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

8.3.4. Хабарландыруды жай ғана қарау немесе Пайдаланушылар арасындағы хат алмасуды бастау автоматты түрде қызмет көрсету туралы шарттың жасалғанын білдірмейді.

8.3.5. Орындаушы өзіне қабылдаған міндеттемелерді келісілген шарттарға және қолданылатын заңнамаға сәйкес орындауға міндетті.

8.3.6. Тапсырыс беруші өзіне қабылдаған міндеттемелерді, оның ішінде қызмет ақысын төлеуді, қажетті мәліметтерді ұсынуды және шартта көзделген өзге де әрекеттерді орындауға міндетті.

8.4. Қызметтердің құны және көрсету шарттары

8.4.1. Егер нақты сервистің функционалында немесе жасалған шарттың талаптарында өзгеше көзделмесе, қызметтің құнын Орындаушы айқындайды.

8.4.2. Егер қызметтің құны көлемге, мерзімге, нәтижеге, қосымша материалдарға немесе өзге де мән-жайларға байланысты болса, құнды айқындаудың тиісті тәртібі Тапсырыс беруші төлеу бойынша міндеттемелерді қабылдағанға дейін белгіленген тәртіппен оның назарына жеткізілуге тиіс.

8.4.3. Қызмет көрсетуге байланысты туындауы мүмкін қосымша шарттар, шығыстар немесе төлемдер тараптармен келісуге немесе тиісті сервистің шарттарымен және қолданылатын заңнамамен айқындалуға тиіс.

8.4.4. Егер нақты сервисте өзгеше тікелей көзделмесе, Платформа Пайдаланушылар ұсынатын қызметтердің құнын белгілемейді.

8.5. Орындаушының міндеттері

8.5.1. Орындаушы:

- қызмет туралы дұрыс ақпарат беруге;
- оны көрсету бойынша елеулі шарттарды көрсетуге;
- Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтауға;
- егер олардың болуы заңнамада талап етілсе, қажетті рұқсаттарға, лицензияларға, сертификаттарға және біліктілікке ие болуға;
- өзіне қабылдаған міндеттемелерді орындауға;
- Тапсырыс берушімен келісілген мерзімдер мен шарттарды сақтауға;
- заңнамаға сәйкес ұсынуға міндетті ақпаратты Тапсырыс берушіге беруге;
- заңсыз немесе тыйым салынған ұсыныстарды орналастыру үшін Платформаны пайдаланбауға міндетті.

8.5.2. Орындаушы өзінің біліктілігі, тәжірибесі, рұқсаттары, лицензиялары, сертификаттары, құны немесе қызмет нәтижесі туралы жалған немесе жаңылыстыратын түсінік қалыптастыратын мәліметтерді орналастыруға құқылы емес.

8.5.3. Хабарландыру орналастырылғаннан кейін қызмет көрсету шарттары елеулі түрде өзгерсе, Орындаушы хабарландыруды өзекті етуге немесе бұрынғы шарттармен одан әрі орналастыру мүмкін болмаса, оны орналастыруды тоқтатуға міндетті.

8.5.4. Егер тараптар арасындағы шартта немесе заңнамада өзгеше көзделмесе, Орындаушы қызметті тікелей көрсетуге өзі тартқан тұлғалардың әрекеттері үшін дербес жауап береді.

8.6. Тапсырыс берушінің міндеттері

8.6.1. Тапсырыс беруші шарт жасалғанға дейін дербес:

- қызметтің мазмұнымен;

- құнымен;
- көрсету шарттарымен;
- мерзімдерімен;
- қолжетімді көлемдегі Орындаушы туралы мәліметтермен;
- ұсыныстың өзге де елеулі шарттарымен

танысады.

8.6.2. Тапсырыс беруші қызметті тиісінше көрсету үшін қажетті дұрыс мәліметтерді Орындаушыға ұсынуға міндетті.

8.6.3. Тапсырыс беруші қызмет көрсету үшін қажетті және жасалған шартта көзделген әрекеттерді уақтылы орындауға міндетті.

8.6.4. Тапсырыс беруші тараптар келіскен шарттарға сәйкес қызмет ақысын уақтылы төлеуге міндетті.

8.6.5. Егер шартта немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Тапсырыс беруші Орындаушыдан келісілген қызмет көлеміне кірмейтін әрекеттерді талап етуге құқылы емес.

8.7. Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасындағы коммуникация

8.7.1. Қызмет көрсету шарттарын нақтылау үшін Пайдаланушылар енгізілген хабарламаларды және Платформада көзделген өзге де коммуникация тәсілдерін пайдалана алады.

8.7.2. Қарым-қатынас барысында тараптар:

- қызметтің мазмұнын;
- мерзімдерді;
- құнын;
- көрсету орны мен тәсілін;
- қажетті материалдар немесе мәліметтерді;
- өзара іс-қимылдың өзге де шарттарын

келісуі мүмкін.

8.7.3. Пайдаланушылар бір-біріне ұсынатын ақпараттың дұрыстығына жауап береді.

8.7.4. Пайдаланушылардың хат алмасуы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен қол жеткізілген уағдаластықтардың дәлелі ретінде пайдаланылуы мүмкін.

8.7.5. Платформа деректерді өңдеу және сақтау қағидаларына сәйкес Пайдаланушылардың өзара іс-қимылы туралы мәліметтерді сақтай алады.

8.8. Қызметтер туралы пікірлер мен бағалар

8.8.1. Платформа Пайдаланушыларға Орындаушылар мен көрсетілген қызметтер туралы пікірлер мен бағалар қалдыру мүмкіндігін ұсына алады.

8.8.2. Пікір Пайдаланушының нақты тәжірибесін көрсетуге және көрінеу жалған мәліметтерді, қорқытуларды, қорлауды немесе тыйым салынған контентті қамтымауға тиіс.

8.8.3. Жалған аккаунттар, жалған пікірлер туралы өзара уағдаластықтар немесе бағаларды манипуляциялаудың өзге де тәсілдері арқылы рейтингті жасанды түрде қалыптастыруға тыйым салынады.

8.8.4. Оператор Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Офертаны немесе Платформа қағидаларын бұзатын пікірді жоюға немесе жасыруға құқылы.

8.8.5. Баға мен пікір Пайдаланушы контенті болып табылады және Оператор тарапынан қызмет сапасына берілген кепілдік болып табылмайды.

8.9. Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасындағы даулар

8.9.1. Қызметтің мазмұнына, сапасына, мерзімдеріне, құнына немесе нәтижесіне қатысты талаптар, егер заңнамада өзгеше көзделмесе, тікелей Орындаушыға қойылады.

8.9.2. Оператор «Қызметтер» санатының базалық моделі шеңберінде көрсетілген қызметтердің сапасына қатысты даулардың мәні бойынша арбитраж жүргізбейді.

8.9.3. Оператор Платформаның қолжетімді құралдары шегінде тараптар арасындағы коммуникацияға жәрдемдесе алады.

8.9.4. Шағым түскен кезде Оператор хабарландыруды немесе Пайдаланушының әрекеттерін осы Оферта мен Платформа қағидаларын бұзу тұрғысынан тексеруге құқылы.

8.9.5. Оператордың хабарландыруды немесе есептік жазбаны тексеруі оның Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасындағы шарттың орындалуы үшін жауапкершілікті өзіне қабылдағанын білдірмейді.

8.9.6. Тапсырыс беруші өз құқықтарын қорғаудың заңнамада көзделген тәсілдерін тікелей Орындаушыға қатысты пайдалануға құқылы.

8.10. Оператордың жауапкершілігі

8.10.1. Оператор:

- көрсетілген қызметтің сапасына;
- Орындаушының әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне;
- Орындаушының мерзімдерді сақтауына;
- қызметтің нақты нәтижесіне;
- егер Оператор оларды растамаған болса, Орындаушы дербес ұсынған мәліметтердің дұрыстығына;
- Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасындағы есеп айырысуларға;
- Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасындағы шартты орындау немесе орындамау салдарынан туындаған залалдарға

жауап бермейді.

8.10.2. Осы бөлімнің шектеулері Қазақстан Республикасының заңнамасы рұқсат ететін шектерде қолданылады және Операторды өзінің әрекеттері немесе заңның міндетті талаптарын бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

8.11. Платформаның рөлі

8.11.1. «Қызметтер» санатында Платформа мыналарды қамтуы мүмкін технологиялық инфрақұрылымды ұсынады:

- хабарландыруларды орналастыру;
- ұсыныстарды іздеу және қарау;
- Орындаушылар туралы ақпаратты көрсету;
- Пайдаланушылар арасындағы коммуникация;
- пікірлер мен бағалар;
- модерация;
- хабарландырулар;
- интерфейсте көзделген өзге де функциялар.

8.11.2. Қолжетімді функциялардың тізбесі Платформаның ағымдағы функционалымен айқындалады және осы Офертаға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзгеруі мүмкін.

8.11.3. Орындаушыны іздеу үшін Платформаны пайдалану, егер тиісті сервисте өзгеше тікелей көрсетілмесе, Оператор тарапынан нақты Орындаушыға қатысты ұсынымды немесе кепілдікті білдірмейді.

8.11.4. Пайдаланушылар арасында мүліктік даудың бар-жоғына немесе жоқтығына қарамастан, заңнаманың, осы Офертаның немесе Платформа қағидаларының бұзылғаны анықталған кезде Оператор Пайдаланушының хабарландыруына немесе есептік жазбасына қатысты шаралар қолдануға құқылы.

---

9. САТУШЫЛАР МЕН ОРЫНДАУШЫЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

9.1. Мәліметтердің дұрыстығы

9.1.1. Платформа Пайдаланушы туралы ақпаратты Платформаның функционалы мен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген көлемде көрсетуге мүмкіндік береді.

9.1.2. Сатушы немесе Орындаушы туралы ақпарат Пайдаланушының өзі ұсынған мәліметтерді, сондай-ақ Платформада көзделген тіркеу, сәйкестендіру немесе тексеру рәсімдерінен өту туралы мәліметтерді қамтуы мүмкін.

9.1.3. Есептік жазбаның болуы, сәйкестендіруден өту немесе верификация мәртебесінің көрсетілуі Оператордың әрбір тауардың немесе қызметтің сапасына, Пайдаланушының төлем қабілеттілігіне немесе оның барлық міндеттемелерді тиісінше орындауына кепілдік беретінін білдірмейді.

9.1.4. Сәйкестендіру немесе тексеру мәртебесі тиісті рәсімнен көзделген көлемде өткенін растайды және Пайдаланушы ұсынған барлық мәліметтердің, тауар сипаттамаларының,

қызмет сапасының немесе оны көрсету нәтижесінің дұрыстығына кепілдік болып табылмайды.

9.1.5. Өзі, тауар немесе қызмет туралы ақпаратты орналастыратын Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Офертаға сәйкес ұсынылған мәліметтердің дұрыстығы мен өзектілігіне жауап береді.

9.1.6. Оператор Пайдаланушыны сәйкестендіру, Платформаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету, заңнама талаптарын орындау, тексеру жүргізу немесе даулы жағдайды қарау үшін қажет болған жағдайда қосымша мәліметтерді немесе құжаттарды сұратуға құқылы.

9.1.7. Сұратылған мәліметтерді немесе құжаттарды ұсынбау осы Офертада және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Платформаның тиісті функцияларын шектеуге әкеп соғуы мүмкін.

9.2. Пікірлер мен рейтингтер

9.2.1. Егер Платформада техникалық мүмкіндік көзделсе, Сатып алушылар, Тапсырыс берушілер және өзге де Пайдаланушылар Сатушымен немесе Орындаушымен нақты өзара іс-қимыл нәтижелері бойынша пікірлер мен бағалар қалдыруға құқылы.

9.2.2. Пікірлер Пайдаланушының нақты тәжірибесіне сәйкес келуге және заңнамамен тыйым салынған ақпаратты, көрінеу жалған мәліметтерді, қорқытуларды, қорлауды, үшінші тұлғалардың дербес деректерін тиісті құқықтық негізсіз немесе өзге де тыйым салынған контентті қамтымауға тиіс.

9.2.3. Пайдаланушы өзі орналастырған пікірдің, түсініктеменің немесе бағалаудың мазмұны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Офертада белгіленген шектерде жауап береді.

9.2.4. Оператор Платформа қағидаларына сәйкес пікірлерді, түсініктемелерді және бағаларды модерациялауға, оның ішінде заңнаманы, осы Офертаны немесе Платформа қағидаларын бұзатын материалдарды жоюға, жасыруға немесе олардың таралуын шектеуге құқылы.

9.2.5. Оператор тиісті материалдың Пайдаланушылар арасындағы дауға қатысты болуына немесе Платформадағы өзге өзара іс-қимыл шеңберінде орналастырылуына қарамастан, модерация шараларын қолдануға құқылы.

9.2.6. Пікірлер мен рейтингтер Пайдаланушы контенті болып табылады және өздігінен Оператор тарапынан тауардың, қызметтің сапасына, міндеттемелердің орындалуына немесе Пайдаланушының адалдығына кепілдік болып табылмайды.

9.2.7. Пайдаланушының рейтингі Платформада көзделген бағалау жүйесіне сәйкес қалыптастырылады және кейінгі өзара іс-қимылдарға, пікірлерге және жүйеде көзделген өзге де факторларға байланысты өзгеруі мүмкін.

9.2.8. Платформаның функционалында мұндай өзгеріс көзделген, белгіленген модерация рәсімінің нәтижесі болған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін жағдайларды қоспағанда, Оператор Пайдаланушының талабы бойынша оның рейтингін өзгертуге міндетті емес.

9.3. Жекелеген материалдардың ақпараттық сипаты

9.3.1. Пайдаланушылар орналастырған ақпарат, оның ішінде сипаттамалар, фотосуреттер, пікірлер, түсініктемелер және өзге де материалдар Пайдаланушылардың субъективті бағаларын қамтуы мүмкін.

9.3.2. Пайдаланушы мәміле жасалғанға немесе тиісті шарт жасалғанға дейін Сатушы, Орындаушы, тауар немесе қызмет туралы ақпараттың дұрыстығы мен жеткіліктілігін дербес бағалайды.

9.3.3. Қажет болған жағдайда Пайдаланушы мәміле жасалғанға дейін, егер мұндай ақпаратты ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе, екінші тараптан қосымша мәліметтерді, құжаттарды немесе түсіндірмелерді сұратуға құқылы.

9.3.4. Сатушы немесе Орындаушы туралы ақпаратты Платформада орналастыру, егер тиісті сервисте өзгеше тікелей көрсетілмесе, Оператор тарапынан ұсыным, сапаны жарнамалық растау немесе міндеттемелердің орындалуына кепілдік болып табылмайды.

9.3.5. Платформа арқылы алынған ақпаратты Пайдаланушы тиісті ұсыныстың сипатын, мәміле шарттарын, екінші тарап ұсынған мәліметтерді және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып пайдаланады.

9.4. Сатушы мен Орындаушы туралы ақпаратты өзгерту

9.4.1. Пайдаланушы Платформада өзі туралы орналастырылған мәліметтер өзгерген және олардың өзектілігі Платформаны пайдалану немесе жасалған шарттарды орындау үшін маңызды болған жағдайда, оларды уақтылы жаңартуға міндетті.

9.4.2. Пайдаланушы туралы мәліметтердің өзгеруі тиісті өзгерістер енгізілгенге дейін туындаған міндеттемелерден оны босатпайды.

9.4.3. Егер мәліметтерді өзгерту қосымша сәйкестендіруді немесе тексеруді талап етсе, Оператор осындай рәсім аяқталғанға дейін тиісті функцияны уақытша шектеуге құқылы.

9.4.4. Оператор ақпарат дұрыс емес, ескірген, заңнаманы, осы Офертаны немесе Платформа қағидаларын бұзатын болса, оның көрсетілуін немесе таралуын шектеуге құқылы.

9.5. Өзі туралы ақпарат үшін жауапкершілік

9.5.1. Сатушы тауарды сатуға байланысты өзі туралы орналастырылған ақпараттың дұрыстығына дербес жауап береді.

9.5.2. Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында тиісті талаптар көзделген болса, өзі, өз қызметтері, біліктілігі, рұқсаттары, лицензиялары және өзге де мән-жайлар туралы ақпараттың дұрыстығына дербес жауап береді.

9.5.3. Егер Платформаның тиісті функционалында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше тікелей көзделмесе, Оператор Пайдаланушы орналастырған әрбір мәлімдемені, тауар сипаттамасын, қызмет сипаттамасын немесе құжатты алдын ала тексеруге міндетті емес.

9.5.4. Оператордың сәйкестендіру, автоматты тексеру, модерация немесе жекелеген мәліметтерді тексеру рәсімдерін жүргізуі Пайдаланушыны өзі ұсынған ақпарат үшін жауапкершіліктен босатпайды.

9.5.5. Оператор мәліметтердің ықтимал дұрыс еместігі, заңнаманың немесе осы Офертаның бұзылуы туралы ақпарат алса, растаушы құжаттарды сұратуға, тиісті хабарландыруды, аккаунтты немесе функционалды шектеуге және осы Офертада көзделген өзге де шараларды қолдануға құқылы.

9.5.6. Оператордың Платформада көзделген тексеру рәсімдерін қолдануы Оператордың басқа Пайдаланушы алдында Сатушының немесе Орындаушының міндеттемелерін өзіне қабылдағанын білдірмейді.

9.5.7. Тұтынушы тауарға, жұмысқа немесе қызметке қатысты талап қойған кезде Сатушы немесе Орындаушы мұндай талапты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдер мен тәртіпте, оның ішінде талапқа дәлелді жазбаша жауап беруге қойылатын қолданылатын талаптарды сақтай отырып қарайды және жауап береді.

---

10. ПЛАТФОРМА АРҚЫЛЫ МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАСУДЫҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

10.1. Пайдаланушылар арасындағы нақты мәміле Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасында, тиісті хабарландырудың, тапсырыстың, ұсыныстың, аукционның немесе өзара іс-қимылдың өзге сценарийінің шарттарында және Пайдаланушылардың Платформа интерфейсінде жасаған әрекеттерімен көзделген тәртіппен жасалған болып есептеледі.

10.2. Таңдалған сценарийге байланысты мәміле тапсырысты ресімдеу, сатып алуды растау, ұсыныстыны қабылдау, кейіннен жеңімпазды айқындай отырып ставка жасау, қызмет көрсету шарттарын келісу немесе Платформада көзделген өзге де тәсіл арқылы жасалуы мүмкін.

10.3. Мәміле жасасудың тиісті сценарийінде көзделген Пайдаланушының әрекеті, оның ішінде тапсырысты ресімдеу, сатып алуды растау, ұсыныстыны қабылдау немесе ставка жасау Қазақстан Республикасының заңнамасына және тиісті мәміленің шарттарына сәйкес заңдық маңызға ие болуы мүмкін.

10.4. Тапсырысты ресімдеу, сатып алуды растау немесе көзделген өзге әрекетті жасау тараптарды тиісті мәміле бойынша туындаған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

10.5. Нақты мәміленің шарттары орналастырылған хабарландыруды, Пайдаланушы таңдаған тапсырыс параметрлерін, тараптар келіскен шарттарды, тиісті аукционның шарттарын немесе мәміле жасалатын өзге сценарийді ескере отырып айқындалады.

10.6. Мәмілені растағанға дейін Пайдаланушыға нақты сценарийде көзделген тиісті тауар, қызмет, баға, алу немесе жеткізу тәсілі және өзге де елеулі шарттар туралы өзіне қолжетімді ақпаратпен танысу мүмкіндігі беріледі.

10.7. Егер нақты мәмілені жасау немесе орындау үшін Платформа міндетті мәліметтерді ұсынуды талап етсе, Пайдаланушы мұндай мәліметтерді толық және дұрыс көлемде ұсынуға міндетті.

10.8. Тауарлық хабарландыруларға қатысты «Хабарландыруды жариялау» әрекетін басу немесе таңдау мүмкіндігі Сатушыға тауарды алу немесе жеткізудің таңдалған тәсілі үшін қажетті барлық міндетті деректер Платформаның функционалына сәйкес толтырылғаннан кейін беріледі.

10.9. Егер нақты хабарландыру үшін тек «Өзі алып кету» алу тәсілі таңдалса, егер тауар санатында немесе Платформа интерфейсінде өзгеше тікелей көзделмесе, тек жеткізуді ұйымдастыруға қажетті деректер талап етілмейді.

10.10. Осы Офертаның 10.8–10.9-тармақтарында көзделген тәртіп кәдімгі тауарлық хабарландыруларға да, аукцион сценарийлері шеңберінде орналастырылатын хабарландыруларға да қолданылады.

10.11. Электрондық хабарламалар, Пайдаланушылардың Платформа интерфейсіндегі әрекеттері және өзге де электрондық деректер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен тиісті әрекеттердің жасалғанын растау үшін пайдаланылуы мүмкін.

10.12. Оператор Платформа арқылы жасалған әрекеттер мен мәмілелер туралы ақпаратты осы Офертаға, қолданылатын заңнамаға және белгіленген сақтау мерзімдеріне сәйкес сақтауға құқылы.

10.13. Пайдаланушылар арасында дау туындаған кезде Оператор дауларды шешудің Платформада көзделген рәсімдері шеңберінде өзінде бар электрондық деректерді, интерфейстегі әрекеттер туралы мәліметтерді, хабарламаларды, тапсырыс деректерін, жеткізу деректерін және дауға қатысты өзге де материалдарды пайдалануға құқылы.

10.14. Егер нақты сценарийде Қауіпсіз мәмілені, аукционды, жеткізуді, қайтаруды, ішкі дауды шешуді немесе Платформаның өзге де арнайы тетігін пайдалану көзделсе, тиісті қатынастар осы Офертаның осындай тетікке қатысты ережелерімен қосымша реттеледі.

10.15. Платформаны хабарландыру орналастыру, тауарды немесе қызметті іздеу, тапсырысты ресімдеу, аукционға қатысу, айырбас, өтеусіз беру немесе өзге де өзара іс-қимыл үшін пайдалану Пайдаланушыны Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Офертаның ережелерін сақтау міндетінен босатпайды.

10.16. Оператор Пайдаланушылардың өзара іс-қимыл жасауына және Платформада көзделген әрекеттерді орындауына технологиялық мүмкіндік береді, алайда, егер осы Офертада немесе Оператордың нақты сервисінің шарттарында өзгеше тікелей белгіленбесе, мұндай техникалық мүмкіндікті ұсыну фактісінің өзінен ғана Пайдаланушылар арасындағы шарттың тарабына айналмайды.

10.17. Егер жекелеген қызметтер немесе цифрлық өнімдер тікелей Оператор тарапынан ұсынылса, оларды сатып алуға байланысты қатынастар осы Офертаның тиісті ережелерімен, нақты сервистің шарттарымен, жарияланған тарифтермен және Платформаның өзге де қолданылатын құжаттарымен реттеледі.

10.18. Осы бөлімнің жалпы ережелері мен нақты сервистің арнайы қағидалары арасында қайшылық болған жағдайда, осындай сценарийді реттейтін бөлігінде тиісті сервистің арнайы қағидалары қолданылады.

10.19. Қазақстан Республикасының заңнамасының императивтік талаптары тиісті ережелерді тараптардың келісімімен өзгертуге болмайтын жағдайларда осы Офертаның ережелерінен басым болады.

11. ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ

11.1. Төлемнің жалпы шарттары

11.1.1. Платформада тауарлар, қызметтер және Платформаның ақылы сервистері үшін төлем Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Офертаға, тиісті сервистің шарттарына және Платформада көрсетілген төлем жасау тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады.

11.1.2. Төлем жасау үшін Платформа тиісті төлем инфрақұрылымын пайдаланады.

11.1.3. Төлемді жүзеге асырудың нақты тәсілдері Платформаның функционалына және тиісті операция үшін қолжетімді төлем инфрақұрылымына байланысты айқындалады.

11.1.4. Төлем жасамас бұрын Пайдаланушы Платформа интерфейсінде көрсетілген тауардың немесе қызметтің құнын, қолданылатын комиссиялар мен алымдарды, жеткізу құнын және операцияның өзге де шарттарын тексеруге міндетті.

11.1.5. Егер жеткізу құны бөлек төленетін болса, егер тапсырыс интерфейсінде өзгеше тікелей көрсетілмесе, ол тауардың құнына енгізілмейді.

11.1.6. Оператор электрондық әмиян, төлем ұйымы немесе дербес төлем сервисі болып табылмайды. Пайдаланушылардың операциялары бойынша ақша қаражаты Оператордың есеп айырысу шотына Пайдаланушылардың қаражаты ретінде түспейді және Halyk ePay төлем инфрақұрылымы арқылы өңделеді. Оператор осы Офертада көзделген Сатушы комиссиясын, Safe Deal арбитраждық алымын және Платформаның өзінің ақылы сервистері үшін төлемдерді ғана алады.

11.1.7. Пайдаланушы төлем жасамас бұрын қорытынды соманың, таңдалған төлем тәсілінің және төлем алдында көрсетілетін операцияның өзге де шарттарының дұрыстығына дербес көз жеткізуге міндетті.

11.1.8. Егер нақты операция үшін қосымша комиссиялар немесе алымдар көзделсе, олар туралы ақпарат тиісті операцияны растағанға дейін көзделген интерфейс арқылы Пайдаланушының назарына жеткізіледі.

11.2. Төлем жасалған сәт

11.2.1. Төлем тиісті төлем операциясының төлем серіктесі тарапынан сәтті жүргізілгені туралы растауды Платформа алғаннан кейін жасалған болып есептеледі.

11.2.2. Егер төлем операциясын банк, төлем жүйесі немесе төлем инфрақұрылымының өзге де қатысушысы қабылдамаса, тапсырыс төленген болып есептелмеуі мүмкін.

11.2.3. Оператор өзіне байланысты емес себептер бойынша банктің немесе төлем жүйесінің төлем жүргізуден бас тартқаны үшін жауап бермейді.

11.2.4. Техникалық қате, қате немесе қайталама есептен шығару болған жағдайда Оператор төлем инфрақұрылымында көзделген операцияны қайтару немесе түзету рәсімін бастауға құқылы.

11.2.5. Пайдаланушыға төлем мәртебесінің көрсетілуі тиісті төлем инфрақұрылымынан алынған және Платформада бар мәліметтер негізінде жүзеге асырылады.

11.2.6. Интерфейсте көрсетілген мәртебе мен төлем операциясының нақты мәртебесі арасында айырмашылық болған жағдайда, Оператор операцияны тексеруге және оның мәртебесін тиісті төлем серіктесімен нақтылауға құқылы.

11.3. Платформа комиссиясы

11.3.1. Сәтті аяқталған тауарлық мәміле үшін Сатушыдан Мәміле құнының **10% мөлшерінде Платформа комиссиясы** алынады.

11.3.2. Сатушының 10% мөлшеріндегі комиссиясы Мәміле құнынан есептеледі және Платформаның төлемдік және техникалық инфрақұрылымында көзделген тәртіппен ұсталады.

11.3.3. Комиссия мөлшері және оны ұстап қалу тәртібі тиісті міндеттеме туындағанға дейін Платформа көздеген интерфейсте және/немесе тарифтерде тиісті Пайдаланушының назарына жеткізіледі.

11.3.4. Нақты операцияның шарттарында өзгеше тікелей көрсетілмесе, Платформа комиссиясы Сатушы белгілеген тауардың құнын өзгертпейді.

11.3.5. Платформаның нақты қосымша сервисіне қатысты комиссия осындай сервистің шарттарымен айқындалады және оны сатып алғанға дейін немесе тиісті міндеттеме туындағанға дейін Пайдаланушыға көрсетіледі.

11.3.6. Платформа тарифтері комиссияны есептеудің, көрсетудің және ұстап қалудың техникалық тәртібін айқындауы мүмкін, бірақ Офертаның жаңа редакциясында өзгеше мөлшер тікелей белгіленбесе, осы Офертада белгіленген **10% комиссия мөлшерін өзгертпейді**.

11.4. Төлем жүргізуден бас тарту

11.4.1. Төлем операциясын эмитент-банк, төлем жүйесі, төлем серіктесі немесе төлем инфрақұрылымының өзге де қатысушысы қабылдамауы мүмкін.

11.4.2. Төлем жүргізуден бас тарту себептері банктің немесе төлем жүйесінің шектеулерімен, ақша қаражатының жеткіліксіздігімен, техникалық себептермен, қауіпсіздік талаптарымен, операцияны тексеру нәтижелерімен немесе Оператордың бақылауынан тыс өзге де мән-жайлармен байланысты болуы мүмкін.

11.4.3. Төлем қабылданбаған жағдайда Пайдаланушы операцияны қайталауға, қолжетімді басқа төлем тәсілін пайдалануға немесе Платформа интерфейсінде көзделген өзге де әрекеттерді орындауға құқылы.

11.4.4. Төлемді қайталап жасау негізсіз қайталама міндеттеме жасау немесе Платформаның функционалын өзге де теріс пайдалану үшін қолданылмауға тиіс.

11.5. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу

11.5.1. Банк карталары және қолжетімді өзге де қолма-қол ақшасыз төлем тәсілдері арқылы есеп айырысу қосылған төлем инфрақұрылымы арқылы жүзеге асырылады.

11.5.2. Банк картасы пайдаланылған кезде эмитент-банктің, төлем жүйесінің және тиісті төлем серіктесінің қағидалары қолданылады.

11.5.3. Платформада көзделген жағдайларда жекелеген операцияларды жасау үшін банк картасын алдын ала байланыстыру талап етілуі мүмкін.

11.5.4. Картаны байланыстыру тәртібі осы Офертаның ережелерімен, төлем серіктесінің қолданылатын қағидаларымен және тиісті операцияның техникалық интерфейсімен реттеледі.

11.6. Төлем операциясы туралы ақпарат

11.6.1. Жасалған төлем операциялары туралы ақпаратты Оператор мәмілені орындау, тапсырыс мәртебесін көрсету, қайтаруды өңдеу, дауды қарау, алаяқтықтың алдын алу, заңнама талаптарын орындау және осы Офертада көзделген өзге де мақсаттар үшін пайдалана алады.

11.6.2. Пайдаланушы төлем операциясын жүргізу немесе сәйкестендіру үшін қажетті дұрыс мәліметтерді ұсынуға міндетті.

11.6.3. Оператор Платформаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету, алаяқтықтың алдын алу, төлем инфрақұрылымының талаптарын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын орындау қажет болған жағдайда жекелеген операцияны тоқтата тұруға немесе шектеуге құқылы.

11.6.4. Мұндай әрекеттер операцияны автоматты түрде заңсыз деп тануды немесе Пайдаланушының міндеттемелерді бұзғанын білдірмейді және операцияның түпкілікті мәртебесі анықталғанға дейін қолданылуы мүмкін.

11.7. Төлемнің арнайы шарттары

11.7.1. Операциялардың жекелеген санаттарына осы Офертада, тиісті сервистің қағидаларында немесе Платформа интерфейсінде белгіленген арнайы төлем шарттары қолданылуы мүмкін.

11.7.2. Арнайы сценарийлерге, атап айтқанда, Safe Deal, аукциондар, Платформаның ақылы қызметтері және төлемнің жеке тәртібі көзделген өзге де операциялар жатады.

11.7.3. Егер тиісті сервистің арнайы қағидаларында төлемнің өзгеше тәртібі белгіленсе, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде осындай тәртіп тиісті операцияға қолданылады.

11.8. Ақша қаражатын қайтару

11.8.1. Ақша қаражатын қайтару Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Офертада, нақты мәміленің шарттарында және қолданылатын төлем инфрақұрылымында көзделген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырылады.

11.8.2. Қайтаруды жүзеге асырудың техникалық тәсілі мен мерзімдері төлем серіктесіне, эмитент-банкке және төлем жүйесіне байланысты болуы мүмкін.

11.8.3. Оператордың қайтару қажеттілігі туралы шешім қабылдауы немесе мәміле тараптарының қайтаруды келісуі ақша қаражаты Пайдаланушының банк шотына әлдеқашан есептелгенін білдірмейді.

11.8.4. Қайтарылған ақша қаражатының нақты есептелу мерзімін тиісті төлем инфрақұрылымы және Пайдаланушының банкі айқындайды.

11.9. Арнайы қағидалардың басымдығы

11.9.1. Осы бөлімнің ережелері Safe Deal, аукциондар, қайтарулар, даулар, ақылы қызметтер және өзге де жекелеген сценарийлерді реттейтін осы Офертаның арнайы ережелерімен бірге қолданылады.

11.9.2. Егер арнайы бөлімде тиісті операция үшін төлемнің, комиссияның немесе қайтарудың жеке тәртібі көзделсе, осындай арнайы тәртіп қолданылады.

11.9.3. Осы Офертада реттелмеген бөлігінде тиісті төлем серіктесінің шарттары және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптары қолданылады.

12. ҚАУІПСІЗ МӘМІЛЕ (SAFE DEAL)

12.1. Жалпы ережелер

12.1.1. Safe Deal — мәмілені қорғаудың қосымша сервисі, оның шеңберінде Сатып алушы мен Сатушы арасындағы есеп айырысуларды орындау Платформада көзделген тауарды алғанын растау және ықтимал дауды шешу рәсімін ескере отырып жүзеге асырылады.

12.1.2. Safe Deal Платформаның функционалына байланысты тиісті тауарлар мен аукциондық мәмілелер үшін қолжетімді болуы мүмкін.

12.1.3. Safe Deal пайдалану тиісті опция нақты мәміле үшін қолжетімді болған жағдайда, Сатып алушының таңдауы бойынша жүзеге асырылады.

12.1.4. Safe Deal шарттары төлемді растағанға дейін Пайдаланушыға көрсетіледі.

12.1.5. Safe Deal Сатып алушы мен Сатушы арасындағы сатып алу-сату шартының құқықтық табиғатын өзгертпейді. Мұндай мәміленің тараптары тиісті Пайдаланушылар болып қала береді.

12.1.6. Оператор Safe Deal технологиялық инфрақұрылымын және осы Офертада көзделген дауды қарау тәртібін ұсынады, алайда осы сервисті пайдалану нәтижесінде тауардың сатушысына айналмайды.

12.2. Safe Deal құны

12.2.1. Safe Deal пайдаланғаны үшін Мәміле құнының **3% мөлшерінде арбитраждық алым** алынады.

12.2.2. Safe Deal арбитраждық алымы мәмілені қорғаудың тиісті тетігін пайдалану және Платформа шеңберінде ықтимал дауды қарау үшін төлем болып табылады.

12.2.3. Safe Deal арбитраждық алымы Сатушының комиссиясы болып табылмайды және тауар құнының бөлігі болып саналмайды.

12.2.4. Төлемді растағанға дейін Пайдаланушыға қолданылатын Safe Deal алымын қоса алғанда, қорытынды сома көрсетіледі.

12.2.5. Егер Safe Deal нақты мәміле үшін қолжетімді болмаса, тиісті арбитраждық алым алынбайды.

12.3. Safe Deal тәртібі

12.3.1. Safe Deal таңдаған кезде Сатып алушы тиісті опцияны растайды және Платформа көрсеткен қорытынды соманы төлейді.

12.3.2. Safe Deal таңдалған кезде тиісті мәміле бойынша ақша қаражаты тауарды алғанын растағанға дейін немесе осы Офертада көзделген өзге де оқиға басталғанға дейін төлем инфрақұрылымының эскроу-механизмінде бұғатталады. Мұндай ақша қаражаты Оператордың ақшасы болып табылмайды және оның билігіне түспейді.

12.3.3. Төлем расталғаннан кейін Сатушы тапсырысты орындау қажеттігі туралы хабарлама алады.

12.3.4. Сатушы тауарды Сатып алушыға таңдалған алу тәсілімен береді.

12.3.5. Тауарды алғаннан кейін Сатып алушы тауардың тапсырысқа, сипаттамаға және мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігін тексеруге міндетті.

12.3.6. Егер тауар мәміле шарттарына сәйкес келсе, Сатып алушы Платформада көзделген тәсілмен алғанын растайды.

12.3.7. Егер Сатып алушы проблема анықтаса, ол осы Офертада белгіленген мерзімде дау ашуға құқылы.

12.4. Тауарды тексеру мерзімі

12.4.1. Сатып алушыға тауарды алған сәттен бастап оны тексеру және тиісті негіз болған кезде дау ашу үшін **24 сағат** беріледі.

12.4.2. Көрсетілген мерзім ішінде Сатып алушы тауарды тексеруге және талап қоюға негіздер болған жағдайда Платформада көзделген интерфейс арқылы дау ашуға тиіс.

12.4.3. Егер Сатып алушы белгіленген мерзім ішінде дау ашпаса, Платформа қағидаларына сәйкес мәміле автоматты тәртіппен аяқталуы мүмкін.

12.4.4. Платформа белгілеген 24 сағаттық мерзім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келісіммен шектелмейтін өзге де құқықтардан Пайдаланушы бас тартты дегенді білдірмейді.

12.4.5. Safe Deal шеңберінде Платформа алғанын растағаннан кейінгі жеке **30 күндік қорғау кезеңін белгілемейді**.

12.5. Дауды ашу

12.5.1. Тауардың мәміле шарттарына сәйкес келмейтінін анықтаған кезде Сатып алушы Платформада көзделген функция арқылы дау ашуға құқылы.

12.5.2. Дау ашқан кезде Сатып алушы жүгіну себебін көрсетеді және қолда бар дәлелдемелерді ұсынады.

12.5.3. Даудың сипатына қарай Платформа тапсырыс, төлем, жеткізу туралы мәліметтерді, тараптардың хат алмасуын, фотосуреттерді, бейнежазбаларды және тиісті мәмілеге қатысты өзге де материалдарды пайдалана алады.

12.5.4. Сатып алушы дұрыс мәліметтер беруге және мәміле мән-жайлары туралы жалған түсінік қалыптастыратындай етіп дәлелдемелерді өзгертуге міндетті емес.

12.5.5. Дауларды шешу тәртібі тиісті мәміленің ерекшеліктерін ескере отырып, осы Офертаның **47–65-бөлімдерімен** айқындалады.

12.6. Safe Deal аяқталуы

12.6.1. Ашық дау болмаған және көзделген шарттар орындалған жағдайда мәміле Платформа белгілеген тәртіппен аяқталуы мүмкін.

12.6.2. Ашық дау болған жағдайда мәмілені орындаудың одан арғы тәртібі оны қарау нәтижелері және осы Офертаның қолданылатын ережелері ескеріле отырып айқындалады.

12.6.3. Safe Deal пайдалану Пайдаланушыларды өз құқықтарын қорғаудың заңнамада көзделген өзге де тәсілдерін пайдаланудан айырмайды.

12.6.4. Дауды қараудың ішкі рәсімі тиісті жағдайды Платформа шеңберінде шешуге арналған және құқықтарды қорғаудың заңнамада көзделген тәсілдерін алмастырмайды.

12.7. Safe Deal шектеулері

12.7.1. Safe Deal тиісті мүмкіндік Платформаның функционалында көзделген мәмілелерге ғана қолданылады.

12.7.2. Safe Deal Пайдаланушылардың барлық тауарларына, қызметтеріне немесе өзге де операцияларына автоматты түрде қолданылмайды.

12.7.3. Safe Deal болуы Сатушыны тауарды жасалған мәміленің шарттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес ұсыну міндетінен босатпайды.

12.7.4. Safe Deal болуы Сатып алушыны алынған тауарды уақтылы тексеру және анықталған проблемалар туралы белгіленген тәртіппен хабарлау міндетінен босатпайды.

12.8. Офертаның басқа бөлімдерімен өзара байланыс

12.8.1. Safe Deal пайдаланылатын мәмілелерге осы Офертаның төлемге, жеткізуге, тауарды алуға, қайтаруға, дауларға және өзге де тиісті рәсімдерге қатысты ережелері де қолданылады.

12.8.2. Осы Офертаның жалпы ережелері мен Safe Deal-дің арнайы қағидалары арасында қайшылық болған жағдайда, Safe Deal пайдалану бөлігінде осы бөлімнің арнайы ережелері қолданылады.

12.8.3. Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талаптары осы бөлімнің ережелерінен басым болады.

13. ҚАЙТАРУ ЖӘНЕ ДАУЛАР

13.1. Даулы мәміле бойынша жүгіну негіздері

13.1.1. Егер тауар жасалған мәміленің, хабарландырудың, сипаттаманың, мәлімделген сипаттамалардың немесе келісілген өзге де шарттардың талаптарына сәйкес келмесе, Сатып алушы тауарды, ақша қаражатын қайтару немесе өзге де реттеу мәселесі бойынша жүгінуге құқылы.

13.1.2. Жүгінуге тауардың кем шығуы, жиынтықтың сәйкес келмеуі, тауардың зақымдануы, Сатушы айтпаған кемшіліктердің болуы, басқа тауардың алынуы немесе мәміленің орындалуы үшін маңызы бар өзге де мән-жайлар негіз болуы мүмкін.

13.1.3. Safe Deal пайдаланылатын мәмілелер үшін дауды ашу тәртібі мен мерзімі осы Офертаның арнайы ережелерімен айқындалады.

13.1.4. Сатып алушының өзі жүгінуі оның талаптарының автоматты түрде негізді деп танылғанын білдірмейді.

13.1.5. Жүгінуді қарау кезінде нақты мәміленің шарттары, хабарландырудағы мәліметтер, тапсырыс туралы ақпарат, тараптардың әрекеттері және ұсынылған дәлелдемелер ескеріледі.

13.2. Тиісті сападағы тауарды қайтару

13.2.1. Тиісті сападағы тауарды айырбастау немесе қайтару мүмкіндігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, нақты мәміленің шарттарымен және Сатушының мәртебесімен айқындалады.

13.2.2. Егер нақты мәмілеге тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнаманың міндетті талаптары қолданылса, Сатушы Сатып алушының заңда көзделген құқықтарын қамтамасыз етуге міндетті.

13.2.3. Азық-түлікке жатпайтын тауарларға заңнамада көзделген айырбастау немесе қайтару шарттары, оның ішінде тауардың жай-күйіне қойылатын белгіленген талаптар және заңда көзделген ерекшеліктер қолданылады.

13.2.4. Платформа Қазақстан Республикасының заңнамасында тұтынушыға берілген міндетті құқықтарды шектей алмайды.

13.2.5. Егер тауарды қайтару тараптардың келісімі бойынша немесе заңнаманың міндетті талабы негізінде жүзеге асырылса, тауарды беру және ақша қаражатын қайтару тәртібі мәміленің нақты мән-жайларын ескере отырып айқындалады.

13.3. Тиісті емес сападағы тауарды қайтару

13.3.1. Егер Сатып алушы Сатушы айтпаған тауар кемшіліктерін анықтаса, Сатып алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында және жасалған мәміленің шарттарында көзделген талаптарды қоюға құқылы.

13.3.2. Кемшіліктің сипатына және қолданылатын заңнамаға байланысты талаптар сатып алу бағасын төмендетуді, кемшіліктерді жоюды, тиісті шығыстарды өтеуді, тауарды ауыстыруды немесе төленген ақша қаражатын қайтаруды қамтуы мүмкін.

13.3.3. Сатушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және шектерде тауардың кемшіліктері үшін жауап береді.

13.3.4. Егер заңнамада кепілдік мерзімдері, жарамдылық мерзімдері немесе талап қоюдың өзге де мерзімдері көзделсе, олар Платформадағы өтінішті өңдеудің ішкі мерзімдеріне қарамастан қолданылады.

13.3.5. Тиісті емес сападағы тауар қайтарылған кезде тауарды қайтаруға байланысты шығыстарға қатысты заңнамада көзделген қағидалар қолданылады.

13.4. Даулы мәміле бойынша жүгіну

13.4.1. Арбитражға жүгінгенге дейін Пайдаланушы, егер мұндай тәртіп тиісті операцияға қолданылса, мәміленің екінші тарапымен Платформада көзделген реттеу тәртібін пайдалануға тиіс.

13.4.2. Сатып алушы жүгіну себебін көрсетеді және қолда бар дәлелдемелерді ұсынады.

13.4.3. Даудың сипатына байланысты фотосуреттер, бейнежазбалар, құжаттар, жеткізу туралы деректер, жөнелтілім туралы мәліметтер, тараптардың хат алмасуы, тапсырыс туралы ақпарат, төлем туралы ақпарат және дауға қатысты өзге де материалдар пайдаланылуы мүмкін.

13.4.4. Сатып алушы дұрыс мәліметтер беруге және мәміле мән-жайлары туралы жалған түсінік қалыптастыратындай етіп дәлелдемелерді өзгертуге міндетті емес.

13.4.5. Сатушы өз түсіндірмелерін, дәлелдемелерін және дауды реттеу жөніндегі ұсынысын беруге құқылы.

13.5. Тауарды қайтару

13.5.1. Егер реттеу немесе дауды қарау нәтижесінде тауарды қайтару көзделсе, Сатып алушы тауарды Платформада көзделген немесе тараптар келіскен тәсілмен беруге міндетті.

13.5.2. Тауарды қайтарған кезде Сатып алушы даудың мән-жайларын анықтау үшін қажетті шектерде, анықталған кемшіліктің сипатын ескере отырып, оның жай-күйін, жиынтығын және керек-жарақтарын сақтауға міндетті.

13.5.3. Көзделген жағдайларда тауардың қайтарылғаны расталғаннан кейін Сатып алушыға ақша қаражатын қайтару басталады.

13.5.4. Егер анықталған кемшіліктің сипатына немесе өзге де объективті мән-жайға байланысты тауарды қайтару мүмкін болмаса, реттеу тәртібі дауды қарау нәтижелері бойынша айқындалады.

13.6. Ақша қаражатын қайтару

13.6.1. Мән-жайларға байланысты ақша қаражатын толық немесе ішінара қайтару жүзеге асырылуы мүмкін.

13.6.2. Қайтару, егер тиісті төлем операциясының техникалық және құқықтық шарттары мүмкіндік берсе, бастапқы операция жүзеге асырылған төлем инфрақұрылымы арқылы жүргізіледі.

13.6.3. Қайтарылатын ақша қаражатының нақты есептелу мерзімі төлем серіктесіне және эмитент-банкке байланысты болады және қайтару туралы шешім қабылдау мерзімінен өзгеше болуы мүмкін.

13.6.4. Егер мұндай кідіріс Оператордың әрекеттерінен туындамаса, Оператор банк, төлем жүйесі немесе төлем инфрақұрылымының өзге де қатысушыларының әрекеттерінен туындаған ақша қаражатының есептелуінің кешігуіне жауап бермейді.

13.7. Дау кезінде Сатушыға төлем жасау

13.7.1. Егер мәміле бойынша дау ашылса, тиісті ақша қаражатын Сатушыға төлеу дауды қарау рәсімі аяқталғанға дейін тоқтатыла тұруы мүмкін.

13.7.2. Дау аяқталғаннан кейін ақша қаражаты қабылданған шешімге және тиісті төлем операциясының шарттарына сәйкес бағытталады.

13.7.3. Егер шешім Сатушының пайдасына қабылданса, төлем Платформа мен төлем инфрақұрылымында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

13.7.4. Егер шешім Сатып алушыға ақша қаражатын толық немесе ішінара қайтаруды көздесе, тиісті сома осы Офертада және қолданылатын төлем инфрақұрылымында көзделген тәртіппен қайтарылады.

13.8. Safe Deal қолданылмайтын даулар

13.8.1. Егер нақты мәмілеге Safe Deal қолданылмаса, Пайдаланушылар арасындағы мүліктік талаптарды шешу тәртібі олардың арасында жасалған шарттың талаптарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

13.8.2. Оператор Пайдаланушыларға хабарламалармен, құжаттармен және өзге де ақпаратпен алмасуға арналған техникалық құралдарды ұсына алады.

13.8.3. Егер тиісті мәміле үшін ішкі Арбитраж көзделмесе, Оператор Пайдаланушылар арасындағы мүліктік дауды шешу міндетін өзіне алмайды.

13.8.4. Мүліктік даудың болуына немесе болмауына қарамастан, Оператор осы Офертаның, Платформа қағидаларының немесе заңнама талаптарының бұзылғаны туралы шағымды қарауға құқылы.

13.9. Ішкі дау мен заңнаманың арақатынасы

13.9.1. Платформадағы дауды қараудың ішкі тәртібі сот ісін жүргізу болып табылмайды.

13.9.2. Ішкі Арбитраждың шешімі Платформаның функционалы шеңберінде тиісті операцияны орындау тәртібін айқындайды және сот актісі болып табылмайды.

13.9.3. Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өз құқықтарын қорғау тәсілдерін пайдалану құқығын сақтайды.

13.9.4. Дауды ашудың немесе қараудың ішкі мерзімдерінің болуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келісіммен шектелмейтін құқықтардан Пайдаланушы бас тартты деп түсіндірілмеуге тиіс.

14. ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ АЛУ

14.1. Жалпы ережелер

14.1.1. Платформа Пайдаланушыларға сатып алынған тауарды Платформаға қосылған жеткізу қызметтері және тауарды алудың қолжетімді өзге де тәсілдері арқылы жеткізуді ұйымдастыру мүмкіндігін ұсына алады.

14.1.2. Қолжетімді жеткізу қызметтері мен алу тәсілдерінің нақты тізбесі тапсырысты ресімдеу кезінде Платформаның функционалымен айқындалады.

14.1.3. Оператор рәсімделген тапсырыстар бойынша туындаған міндеттемелерді нашарлатпайтын өзгерістер болған жағдайда, осы Офертаға өзгерістер енгізбестен жекелеген жеткізу қызметтерін қоса алады, ауыстыра алады, олардың жұмысын уақытша тоқтата алады немесе пайдалануды тоқтата алады.

14.1.4. Қолжетімді жеткізу тәсілдері, болжамды құны, мерзімдері және өзге де елеулі шарттар туралы ақпарат тиісті тапсырысты растағанға дейін Платформада қолжетімді көлемде Пайдаланушыға беріледі.

14.1.5. Жеткізу мүмкіндігі тауар санатына, жөнелту және алу мекенжайына, тауардың габариттері мен өзге де сипаттамаларына, тиісті жеткізу қызметінің қызмет көрсету аймағына және таңдалған тәсілдің техникалық қолжетімділігіне байланысты болады.

14.2. Жеткізу қызметі және жеткізу бойынша серіктес

14.2.1. Жеткізу қызметі — таңдалған алу тәсілі шеңберінде тауарды тасымалдауды, беруді немесе беріп жіберуді қамтамасыз ететін үшінші тарап ұйымы немесе өзге де субъект.

14.2.2. Жеткізу бойынша серіктес — тиісті жеткізу тәсілін ұсыну немесе ұйымдастыру үшін Оператор тартқан тұлға.

14.2.3. Оператор бір немесе бірнеше жеткізу қызметін бір мезгілде пайдалануға құқылы.

14.2.4. Нақты жеткізу қызметінің атауы тиісті жеткізу тәсілін таңдау кезінде Платформа интерфейсінде Пайдаланушыға көрсетіледі.

14.2.5. Нақты жеткізу қызметін таңдау тиісті тапсырыс үшін Платформа көрсететін қолжетімді нұсқалардың арасынан жүзеге асырылады.

14.2.6. Тасымалдау шарттары, жүкке қойылатын шектеулер, қызмет көрсету аймақтары және нақты жеткізу қызметінің арнайы қағидалары осындай қызметтің қағидаларымен қосымша айқындалуы мүмкін.

14.3. Жеткізу құны

14.3.1. Жеткізу құны таңдалған жеткізу тәсілімен және тиісті жеткізу қызметінің шарттарымен айқындалады.

14.3.2. Егер жеткізуді Сатып алушы тауардың құнынан бөлек төлесе, тиісті сома тапсырысты растағанға дейін көрсетіледі.

14.3.3. Егер Платформа тегін жеткізуді, жеңілдікті немесе өзге де арнайы шартты ұсынса, тиісті шарт тапсырысты ресімдегенге дейін Пайдаланушыға көрсетіледі.

14.3.4. Нақты операцияның шарттарында өзгеше тікелей көрсетілмесе, Оператор үшінші тарап жеткізуінің құнын Сатушыдан мәміле үшін алынатын комиссияға қоспайды.

14.3.5. Оператор серіктестердің шарттарына, тасымалдаушылардың тарифтеріне және техникалық қолжетімділікке байланысты жаңа тапсырыстар үшін қолжетімді жеткізу тәсілдері мен жеткізу құнын өзгертуге құқылы.

14.3.6. Жеткізу тарифтерінің өзгеруі, егер тиісті мәміленің немесе жеткізу қызметінің шарттарында өзгеше көзделмесе, бұрын ресімделген тапсырыстың құнын өзгертпейді.

14.4. Тауарды беру кезінде Сатушының міндеттері

14.4.1. Сатушы тауарды тапсырыс шарттарына сәйкес беруге дайындауға міндетті.

14.4.2. Сатушы:

- тауарды тапсырысқа сәйкес келетін мөлшерде, жиынтықта және жай-күйде ұсынуға;
- тауардың сипаттамалары мен таңдалған жеткізу тәсілін ескере отырып, оны тиісті түрде буып-түюге;
- жеткізу үшін қажетті дұрыс мәліметтерді ұсынуға;
- тауарды белгіленген мерзімде беруге;
- жеткізу қызметіне тыйым салынған немесе мәлімделген сипаттамаларға сәйкес келмейтін жөнелтілімдерді бермеуге;
- жөнелтілімді көзделген тәсілмен сәйкестендіру мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.

14.4.3. Егер тауар арнайы тасымалдау шарттарын талап етсе, Сатушы тапсырысты ресімдегенге дейін тиісті мәліметтерді көрсетуге және осындай шарттардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

14.4.4. Сатушы заңнамада және шартта белгіленген шектерде тауар туралы мәліметтердің дұрыстығына, оның қаптамасына және берілген жөнелтілімнің тапсырыс шарттарына сәйкестігіне жауап береді.

14.5. Жеткізу кезінде Сатып алушының міндеттері

14.5.1. Сатып алушы жеткізу және тауарды алу үшін қажетті дұрыс мәліметтерді ұсынуға міндетті.

14.5.2. Сатып алушы тауарды таңдалған тәсілмен алуға мүмкіндік болуын қамтамасыз етуге міндетті.

14.5.3. Тауарды алған кезде Сатып алушы қаптаманың бүтіндігін және ақылға қонымды шектерде алынған тауардың тапсырысқа сәйкестігін тексеруге міндетті.

14.5.4. Егер нақты жеткізу қызметінің қағидаларында қаптаманың немесе тауардың зақымдануы туралы акт жасау көзделсе, Сатып алушыға тиісті актіні тауарды алу кезінде тікелей ресімдеу ұсынылады.

14.5.5. Сатып алушыға байланысты себептермен тауарды алмау, оның ішінде дұрыс емес мәліметтерді көрсету, келісілген алу орнында болмау немесе көзделген негізсіз тауарды алудан бас тарту нақты жеткізу шарттарына және қолданылатын заңнамаға сәйкес қосымша шығыстарға әкеп соғуы мүмкін.

14.6. Тауарды жеткізу қызметіне беру

14.6.1. Сатушының тауарды жеткізу қызметіне беруі жөнелтілімнің тасымалдауға берілгенін растайды, бірақ өздігінен тауардың Сатып алушыға берілгенін білдірмейді.

14.6.2. Тауар жеткізу қызметіне берілген сәттен бастап жөнелтілімнің қозғалысы туралы мәліметтер тиісті жеткізу қызметі ұсынған көлемде Платформада көрсетілуі мүмкін.

14.6.3. Үшінші тараптың жеткізу қызметі ұсынған жеткізу мәртебесі туралы ақпарат техникалық кідіріспен жаңартылуы мүмкін.

14.6.4. Сатушы таңдалған жеткізу қызметі белгілеген жөнелтілімді ресімдеу, қаптау, таңбалау және тауарды беру талаптарын сақтауға міндетті.

14.7. Тауарды алған сәт

14.7.1. Тауарды алу деп тапсырыс шарттарында көзделген тәсілмен оның Сатып алушыға немесе Сатып алушы тауарды алуға уәкілеттік берген өзге тұлғаға нақты берілуі танылады.

14.7.2. Курьер арқылы жеткізу кезінде алу мынадай тәсілдермен расталуы мүмкін:

- жеткізу қызметінің белгісімен;
- растау кодымен;
- электрондық белгімен;
- қолтаңбамен;
- тиісті жеткізу қызметі көздеген өзге де тәсілмен.

14.7.3. Беру пункті арқылы алған кезде алу тиісті жеткізу қызметінің қағидаларына сәйкес расталады.

14.7.4. Өзі алып кеткен кезде алу тауардың Сатып алушыға нақты берілуімен немесе Платформада көзделген өзге де тәсілмен расталады.

14.7.5. Жеткізу қызметінен келіп түскен немесе Платформада қалыптастырылған алу туралы деректер дауды қарау кезінде тауарды алу сәтін айқындау үшін пайдаланылуы мүмкін.

14.8. Жеткізу кезінде тауардың зақымдануы немесе жоғалуы

14.8.1. Тауардың немесе қаптаманың зақымдануы анықталған кезде Сатып алушы зақымдану мән-жайларын қолжетімді тәсілмен тіркеуге және, егер жеткізу қызметінің қағидаларында көзделсе, тиісті актіні ресімдеуге міндетті.

14.8.2. Егер тауар жеткізілмесе, жоғалса немесе тасымалдау кезінде зақымданса, тараптар Платформада көзделген өтініш беру немесе дау ашу рәсімін бастауға құқылы.

14.8.3. Мұндай өтінішті қарау кезінде Оператор тиісті жеткізу қызметінен мәліметтерді сұратуға және ол ұсынған деректерді пайдалануға құқылы.

14.8.4. Тауардың жоғалуы немесе зақымдануы үшін жауапкершілікті бөлу тиісті мәміленің шарттарымен, жеткізу қызметінің қағидаларымен және Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасымен айқындалады.

14.8.5. Оператор Пайдаланушыға тиісті жеткізу қызметін таңдау мүмкіндігін бергенінің өзінен ғана тауарды тасымалдаушыға айналмайды.

14.9. Жеткізудің кешігуі

14.9.1. Жеткізу мерзімі таңдалған жеткізу тәсіліне, маршрутқа, жеткізу қызметінің шарттарына және тасымалдауға әсер ететін өзге де мән-жайларға байланысты болады.

14.9.2. Тапсырысты ресімдеу кезінде көрсетілген жеткізу мерзімі, егер оның кепілдік берілген мерзім екені тікелей көрсетілмесе, есептік мерзім болып табылады.

15. АУКЦИОНДАР

15.1. Жалпы ережелер

15.1.1. Платформа Пайдаланушыларға тауарларды аукцион арқылы сатуға және сатып алуға қатысу мүмкіндігін ұсынады.

15.1.2. Аукцион — сауда-саттық арқылы тауарды сату тәсілі, мұнда баға мен нәтижені анықтау тәртібі таңдалған форматқа байланысты болады.

15.1.3. Платформада аукционның мынадай форматтары пайдаланылуы мүмкін:

- ағылшын аукционы — бағаны көтеру арқылы;
- голланд аукционы — бағаны төмендету арқылы;
- мерзімсіз аукцион.

15.1.4. Аукционның нақты форматы, бастапқы бағасы немесе тиісті форматта көзделген өзге де параметрлері аукцион карточкасында көрсетіледі.

15.1.5. Қатысуды бастамас бұрын Пайдаланушы нақты аукционның шарттарымен, оның ішінде оның форматымен, бағасымен және қатысуға қолжетімді шарттарымен танысуға міндетті.

15.1.6. Платформа аукционға қатысу үшін техникалық талаптарды белгілеуге құқылы, егер мұндай талаптар тиісті әрекет жасалғанға дейін Пайдаланушыға көрсетілсе.

15.2. Аукционға қатысу

15.2.1. Аукционға қатысу үшін Пайдаланушының қолданыстағы есептік жазбасы болуы және Платформа белгілеген қатысу талаптарын орындауы қажет.

15.2.2. Аукциондық сауда-саттыққа қатысу үшін Пайдаланушы банк картасын Halyk ePay қорғалған төлем беті арқылы байланыстыруға міндетті.

15.2.3. Картаны байланыстыру кезінде төлем сервисі көздеген сәйкестендіру және растау рәсімдері жүргізіледі.

15.2.4. Картаны Платформаға байланыстырудың өзі аукционға қатысқаны үшін ақша қаражаты есептен шығарылады дегенді білдірмейді.

15.2.5. Банк картасының деректері, оның ішінде PAN, CVV/CVC және картаның қолданылу мерзімі Операторға берілмейді және Операторда сақталмайды. Оларды өңдеу тікелей Halyk ePay төлем инфрақұрылымында және төлем инфрақұрылымының тиісті қатысушыларында жүзеге асырылады.

15.2.6. Қатысушы қолданыстағы төлем құралының болуын және аукцион шарттарында көзделген төлемді жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.

15.2.7. Егер төлем картасы қолжетімсіз, бұғатталған, оның қолданылу мерзімі өтіп кеткен болса немесе төлем өзге себеппен жүргізіле алмаса, Пайдаланушы нақты аукционның қағидаларына сәйкес аукционға қатысу немесе мәмілені аяқтау мүмкіндігінен айырылуы мүмкін.

15.3. Ағылшын аукционы

15.3.1. Ағылшын аукционы бағаны көтеру қағидаты бойынша өткізіледі.

15.3.2. Қатысушылар Платформа интерфейсінде көзделген тәртіппен ағымдағы мөлшерлемеден жоғары бағаны кезекпен ұсынады.

15.3.3. Ағымдағы мөлшерлеме және сауда-саттыққа қатысу үшін қажетті өзге де ақпарат аукцион интерфейсінде көрсетіледі.

15.3.4. Ағылшын аукционының жеңімпазы тиісті аукционның қағидаларына сәйкес аукцион аяқталған сәтте қолданыстағы жеңімпаздық мөлшерлемесі бар қатысушы болып анықталады.

15.4. Ағылшын аукционындағы Anti-Sniper

15.4.1. Ағылшын аукционы үшін сауда-саттық уақытын автоматты түрде ұзарту механизмі қолданылады.

15.4.2. Егер жаңа мөлшерлеме аукционның белгіленген аяқталу уақытына дейінгі соңғы **30 секундта** түссе, аяқталу уақыты автоматты түрде тағы **2 минутқа** ұзартылады.

15.4.3. Егер ұзартылған кезең ішінде соңғы 30 секундта жаңа мөлшерлеме түссе, ұзарту механизмі қайтадан қолданылады.

15.4.4. Ұзарту жаңа мөлшерлемелер Anti-Sniper үшін белгіленген кезең ішінде түспей қалғанға дейін жалғасады.

15.4.5. Аукционның ағымдағы аяқталу уақыты қатысушыларға Платформа интерфейсінде көрсетіледі.

15.4.6. Интерфейсте ақпараттың техникалық кідіріспен көрсетілуі Платформаның ақпараттық жүйесі тіркеген мөлшерлеменің нақты тіркелу уақытын өзгертпейді.

15.5. Голланд аукционы

15.5.1. Голланд аукционы бағаны төмендету қағидаты бойынша өткізіледі.

15.5.2. Лоттың бағасы нақты аукционның белгіленген механизміне сәйкес біртіндеп төмендейді.

15.5.3. Қатысушы интерфейс пен тиісті аукционның қағидаларында осындай мүмкіндік көзделген жағдайда, ағымдағы уақытта ұсынылған бағаны қабылдауға құқылы.

15.5.4. Аукцион механизміне сәйкес ұсынылған бағаны тиісті түрде бірінші болып қабылдаған қатысушы жеңімпаз болып анықталады.

15.5.5. Бағаның өзгеруінің нақты тәртібі және голланд аукционының өзге де параметрлері тиісті аукционның шарттарында және Платформа интерфейсінде көрсетіледі.

15.6. Мерзімсіз аукцион

15.6.1. Мерзімсіз аукцион алдын ала белгіленген стандартты аяқталу мерзімінсіз өткізіледі.

15.6.2. Сауда-саттық нақты аукционның шарттарына сәйкес Платформада көзделген тәртіппен Сатушы оны аяқтағанға дейін жалғасады.

15.6.3. Мерзімсіз аукционды аяқтау шарттары Платформа интерфейсі арқылы Пайдаланушыларға жеткізіледі.

15.6.4. Мерзімсіз аукционның нәтижесі оны аяқтау шарттары мен қатысушылардың тіркелген әрекеттері негізінде анықталады.

15.7. Мөлшерлемелерді тіркеу

15.7.1. Әрбір мөлшерлеме немесе аукцион нәтижесін анықтау үшін маңызы бар қатысушының өзге де әрекеті Платформаның ақпараттық жүйесімен тіркеледі.

15.7.2. Даулы жағдайларды қарау кезінде мыналар ескерілуі мүмкін:

- мөлшерлеменің тіркелген уақыты;
- мөлшерлеме мөлшері;
- аукцион идентификаторы;
- мөлшерлемелердің кезектілігі;
- белгіленген аяқталу уақыты;
- Anti-Sniper механизмінің іске қосылуы;
- оқиғаны растау үшін қажетті техникалық мәліметтер.

15.7.3. Мөлшерлеме Платформаның ақпараттық жүйесінде тіркелгеннен және тиісті нәтиже Пайдаланушыға көрсетілгеннен кейін немесе интерфейсте көзделген өзге де тіркеу тәсілі арқылы белгіленгеннен кейін жасалған болып есептеледі.

15.7.4. Ақпараттық жүйе тіркемеген мөлшерлемені жасау әрекетінің өзі жасалған мөлшерлеме болып саналмайды.

15.8. Жеңімпазды анықтау

15.8.1. Жеңімпаз тиісті аукцион форматының қағидалары мен қатысушылардың жүйеде тіркелген әрекеттері негізінде автоматты түрде анықталады.

15.8.2. Ағылшын аукционында жеңімпаз сауда-саттық аяқталған сәтте қолданыстағы жеңімпаздық мөлшерлемесі бар қатысушы болып табылады.

15.8.3. Голланд аукционында жеңімпаз аукцион механизміне сәйкес ұсынылған бағаны тиісті түрде бірінші болып қабылдаған қатысушы болып табылады.

15.8.4. Мерзімсіз аукционның нәтижесі оны аяқтау шарттары мен қатысушылардың тіркелген әрекеттері негізінде анықталады.

15.8.5. Жеңімпаз анықталғаннан кейін Платформа Пайдаланушыға тиісті хабарламаны көрсетеді.

15.8.6. Платформаның ақпараттық жүйесі тіркеген аукцион нәтижесі, егер заңнамада немесе нақты аукционның шарттарында өзгеше көзделмесе, жеңімпаз бен Сатушы арасындағы мәмілені одан әрі ресімдеуге негіз болады.

15.9. Жеңімпаздың тауарды төлеу міндеті

15.9.1. Аукцион жеңімпазы деп танылған қатысушы сауда-саттық нәтижесінде қалыптасқан соңғы баға бойынша тауарды төлеу міндетін өзіне алады.

15.9.2. Аукцион аяқталғаннан кейін Платформа қосылған төлем сервисі арқылы жеңімпаздың байланыстырылған төлем құралынан қорытынды соманы төлеу операциясын бастайды.

15.9.3. Төлем операциясы сәтті жүргізілген жағдайда тапсырысты одан әрі орындау тиісті мәміленің шарттарына, оның ішінде таңдалған тауарды алу тәсіліне және, егер көзделсе, қолданылатын Safe Deal қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

15.9.4. Аукциондағы жеңіс тауарды кәдімгі алдын ала брондау болып табылмайды.

15.9.5. Қатысушы мөлшерлемені орналастырғанға дейін оны жасаудың қаржылық салдарын ескеруге міндетті.

15.9.6. Төлеу міндетін орындамау осы Офертада және Платформа қағидаларында көзделген салдарға, оның ішінде егер мұндай шаралар тиісті жағдайға қолданылатын болса, жекелеген функцияларды пайдалануды шектеуге әкеп соғуы мүмкін.

15.10. Сәтсіз төлем және шектеулер

15.10.1. Егер аукционның қорытынды бағасы төленбесе, егер мұндай мүмкіндік функционалда көзделсе, Платформа Пайдаланушыға сәтсіз операцияның себебін жою қажеттігі туралы хабарлауға құқылы.

15.10.2. Егер төлем жүргізу мүмкін болмаса, одан арғы әрекеттер нақты аукционның қағидаларымен және Платформа функционалымен айқындалады.

15.10.3. Егер нақты аукционның қағидаларында тікелей өзгеше көзделмесе, сәтсіз төлем тіркелген сауда-саттық нәтижесін автоматты түрде өзгертпейді.

15.10.4. Көзделген жағдайларда жеңімпаздың төлем міндетін орындамауы жекелеген аукциондарға қатысуға немесе Платформаның басқа функцияларын пайдалануға уақытша шектеу қоюға әкеп соғуы мүмкін.

15.11. Аукционды тоқтату және өзгерту

15.11.1. Аукционның шарттарын, оның ішінде оның форматы мен параметрлерін Сатушы Платформаның қолжетімді функционалы шегінде айқындайды.

15.11.2. Сауда-саттық басталғаннан кейін аукцион шарттарын өзгертуге Платформа функционалы мен тиісті аукционның қағидаларында көзделген жағдайларда және тәртіппен ғана жол беріледі.

15.11.3. Оператор техникалық қате, осы Офертаның, заңнаманың, аукцион қағидаларының бұзылуы немесе оны тиісті түрде өткізуге кедергі келтіретін өзге де мән-жайлар анықталған кезде аукционды тоқтатуға немесе шектеуге құқылы.

15.11.4. Егер аукцион техникалық қате немесе бұзушылық салдарынан тоқтатылса, Платформа тіркелген оқиғалар мен қолданылатын шарттарды ескере отырып, одан арғы әрекеттердің тәртібін айқындауға құқылы.

15.12. Аукционға қатысушылардың жауапкершілігі

15.12.1. Қатысушы өзінің есептік жазбасын пайдалану арқылы жасалған әрекеттер үшін жауап береді.

15.12.2. Мөлшерлемені орналастырғанға дейін Пайдаланушы оның мөлшерін және сауда-саттыққа қатысудың қаржылық салдарын дербес бағалауға міндетті.

15.12.3. Сатушы тауар туралы ақпараттың дұрыстығына, аукцион шарттарына және жеңімпаз алдындағы міндеттемелерді орындауға жауап береді.

15.12.4. Оператор Платформаның мүмкіндіктері шегінде аукцион функционалының техникалық жұмысын қамтамасыз етеді, бірақ тауардың сатушысы болып табылмайды.

15.13. Аукционнан кейінгі жеткізу және мәмілені орындау

15.13.1. Аукцион аяқталып, төлем сәтті жүргізілгеннен кейін тауар жеңімпазға таңдалған алу тәсіліне сәйкес беріледі.

15.13.2. Егер нақты аукционның шарттарында тікелей өзгеше көзделмесе, аукциондық мәмілеге осы Офертаның жеткізуге, тауарды алуға, Safe Deal-ге, қайтаруға және дауларды шешуге қатысты ережелері қолданылады.

15.13.3. Егер аукциондық мәмілеге Safe Deal қолданылса, Сатып алушы осы Офертада көзделген тауарды тексеру және дау ашу мерзімін алады.

15.13.4. Аукцион туралы ережелер Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасының және өзге де қолданылатын құқықтық қатынастардың міндетті талаптарын жоймайды.

16. АЙЫРБАС

16.1. Жалпы ережелер

16.1.1. Платформа Пайдаланушыларға өздеріне тиесілі тауарларды басқа Пайдаланушылардың тауарларына айырбастау туралы ұсыныстар орналастыру мүмкіндігін береді.

16.1.2. Айырбас Пайдаланушылар арасындағы өзара іс-қимылдың дербес түрі болып табылады және олардың арасында қол жеткізілген келісім негізінде жүзеге асырылады.

16.1.3. Егер айырбас кезінде ақшалай қосымша төлем көзделмесе, Платформа арқылы ақшалай есеп айырысу жүргізілмейді.

16.1.4. Оператор айырбас шартының тарапы, айырбасталатын тауарлардың меншік иесі немесе олардың сатушысы болып табылмайды.

16.1.5. Нақты айырбастың шарттарын Пайдаланушылар Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Платформа қағидаларында рұқсат етілген шектерде дербес айқындайды.

16.2. Айырбас туралы ұсынысты орналастыру

16.2.1. Айырбас туралы ұсынысты орналастыратын Пайдаланушы тауар туралы дұрыс ақпарат беруге міндетті.

16.2.2. Хабарландыруда мыналар көрсетілуі мүмкін:

- айырбасқа ұсынылатын тауар;
- тауардың сипаттамалары мен жай-күйі;
- фотосуреттер және өзге де материалдар;
- айырбасқа қажетті зат;
- айырбас шарттары;
- ақшалай қосымша төлемнің қажеттілігі немесе оның болмауы;
- тауарды беру тәсілі;
- Платформа функционалында көзделген өзге де ақпарат.

16.2.3. Пайдаланушы көрсеткен шарттар басқа Пайдаланушыларды жаңылыстырмауға тиіс.

16.2.4. Оператор айырбас туралы ұсыныстарды осы Офертаға және Платформа қағидаларына сәйкес модерациялауға құқылы.

16.3. Айырбас туралы келісімге қол жеткізу

16.3.1. Айырбас туралы ұсынысты орналастыру айырбас шарты автоматты түрде жасалды дегенді білдірмейді.

16.3.2. Айырбас туралы келісім Пайдаланушылар тиісті операцияның елеулі шарттарын Платформада көзделген нысанда немесе заңмен рұқсат етілген өзге тәсілмен келіскеннен кейін олардың арасында туындайды.

16.3.3. Елеулі шарттарға айырбасталатын тауарлар, олардың жай-күйі, ақшалай қосымша төлемнің болуы, беру тәртібі мен орны және нақты келісім үшін маңызы бар өзге де шарттар туралы мәліметтер жатуы мүмкін.

16.3.4. Платформа функционалындағы Пайдаланушылардың хат алмасуы және өзге де әрекеттері заңнама рұқсат еткен жағдайларда және шектерде қол жеткізілген келісімдерді растау үшін пайдаланылуы мүмкін.

16.3.5. Пайдаланушылар өздері арасында қол жеткізілген келісімнің мазмұны мен орындалуына дербес жауап береді.

16.4. Айырбас кезінде тауарларды беру

16.4.1. Әрбір тарап екінші тарапқа тауарды қол жеткізілген келісімге сәйкес беруге міндетті.

16.4.2. Егер тараптар өзгеше келіспесе, тауар айырбас туралы ұсыныста көрсетілген сипаттамаға, қасиеттерге және жай-күйге сәйкес болуға тиіс.

16.4.3. Пайдаланушы айырбас туралы шешімге әсер етуі мүмкін өзіне белгілі елеулі кемшіліктер туралы екінші тарапқа хабарлауға міндетті.

16.4.4. Тауарларды беру тәсілін тараптар дербес айқындайды немесе Платформаның қолжетімді мүмкіндіктерінің арасынан таңдайды.

16.4.5. Тауарды беру кезінде тараптарға оның жай-күйін, жиынтықтылығын және қол жеткізілген келісімге сәйкестігін тексеру ұсынылады.

16.5. Ақшалай қосымша төлеммен айырбас

16.5.1. Пайдаланушылар, егер мұндай формат Платформа функционалы мен заңнамада рұқсат етілсе, тараптардың бірінің ақшалай қосымша төлем жасауын көздей алады.

16.5.2. Мұндай операцияның ақшалай бөлігі, егер тиісті функционал нақты мәміле үшін қолжетімді болса, Платформаның стандартты транзакциялық моделі арқылы жүргізілуі мүмкін.

16.5.3. Операцияның ақшалай бөлігіне, егер таңдалған сценарийге қолданылса, осы Офертаның төлемге, комиссияға, Safe Deal-ге, қайтаруға және дауларды шешуге қатысты тиісті ережелері қолданылады.

16.5.4. Айырбастың ақшасыз бөлігі Платформаның пайдаланылуының нәтижесінде ғана сатып алу-сатуға айналмайды.

16.6. Айырбас кезінде тараптардың жауапкершілігі

16.6.1. Әрбір тарап өзіне тиесілі тауарға және ол туралы берілген ақпараттың дұрыстығына жауап береді.

16.6.2. Пайдаланушы заңнамада айналымына тыйым салынған немесе шектелген тауарды белгіленген талаптарды сақтамай беруге құқылы емес.

16.6.3. Айырбас туралы келісім бұзылған жағдайда мүдделі Пайдаланушы екінші тарапқа тікелей жүгінуге немесе Платформада қолжетімді коммуникация және өтініш беру құралдарын пайдалануға құқылы.

16.6.4. Егер тиісті операция үшін Safe Deal көзделмесе, Оператор айырбас тараптары арасындағы ақшалай немесе мүліктік дауға арбитраж жүргізбейді.

16.6.5. Оператор тараптар арасындағы мүліктік дауға қарамастан, осы Офертаның және Платформа қағидаларының бұзылуына қатысты хабарландыру немесе Пайдаланушының әрекеттері туралы шағымды қарауға құқылы.

16.7. Айырбасқа қойылатын шектеулер

16.7.1. Айырбасқа осы Офтада және Платформа қағидаларында белгіленген тыйым салынған тауарларға, қызметтерге және контентке қатысты шектеулер қолданылады.

16.7.2. Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тыйымдарды, шектеулерді немесе талаптарды айналып өту үшін айырбас функциясын пайдалануға құқылы емес.

16.7.3. Егер айырбасқа ұсынылған тауарды орналастыруға тыйым салынса немесе оның айналымы белгіленген талаптарды бұза отырып шектелсе, Оператор тиісті ұсынысты жоюға және осы Офертада көзделген шараларды қолдануға құқылы.

16.8. Платформаның рөлі

16.8.1. «Айырбас» функциясы шеңберінде Платформа ұсыныстарды орналастыру және Пайдаланушылардың өзара іс-қимылы үшін ақпараттық-технологиялық инфрақұрылымды ұсынады.

16.8.2. Егер Платформа функционалында тікелей өзгеше көзделмесе, Оператор айырбасқа ұсынылған әрбір тауарды алдын ала тексермейді.

16.8.3. Хабарландыруды, есептік жазбаны немесе Пайдаланушы ұсынған материалдарды тексеру Оператордың тауар немесе тараптардың келісімі үшін жауапкершілікті қабылдағанын білдірмейді.

16.8.4. Осы Оферта, Платформа қағидалары немесе заңнама талаптары бұзылған жағдайда Оператор нақты хабарландыруға немесе Пайдаланушыға қатысты айырбас функциясына қолжетімділікті шектеуге немесе тоқтатуға құқылы.

16.8.5. Айырбас функциясын пайдалану Пайдаланушыларды ұсынылатын тауар мен мәміле шарттарын дербес бағалау міндетінен босатпайды.

17. «СЫЙҒА БЕРЕМІН»

17.1. Жалпы ережелер

17.1.1. Платформа Пайдаланушыларға тауарларды басқа Пайдаланушыларға өтеусіз беру туралы ұсыныстарды орналастыру мүмкіндігін береді.

17.1.2. «Сыйға беремін» функциясы алушыдан тауардың өз құны үшін ақы алынбай, тауарды беруге арналған.

17.1.3. Тауарды беру ұсынысты орналастырған Пайдаланушы мен Алушы арасындағы келісім негізінде жүзеге асырылады.

17.1.4. Оператор өтеусіз беру туралы келісімнің тарапы, берілетін тауардың меншік иесі немесе оның сатушысы болып табылмайды.

17.1.5. Пайдаланушылар тауарды беру шарттарын Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Платформа қағидаларында рұқсат етілген шектерде дербес айқындайды.

17.2. Ұсынысты орналастыру

17.2.1. Тауарды өтеусіз беру туралы ұсынысты орналастыратын Пайдаланушы берілетін тауар туралы дұрыс ақпарат беруге міндетті.

17.2.2. Хабарландыруда мыналар көрсетілуі мүмкін:

- тауардың атауы және сипаттамасы;
- тауардың сипаттамалары мен жай-күйі;
- фотосуреттер және өзге де материалдар;
- беру шарттары;
- алу тәсілі мен орны;
- тауарға қатысты шектеулердің немесе ерекшеліктердің болуы туралы ақпарат;

- Платформа функционалында көзделген өзге де ақпарат.

17.2.3. Тауар туралы ақпарат Алушыны жаңылыстырмауға тиіс.

17.2.4. Пайдаланушы Алушының тауарды қабылдау туралы шешімі үшін маңызы болуы мүмкін, өзіне белгілі тауардың елеулі кемшіліктері туралы хабарлауға міндетті.

17.2.5. Оператор өтеусіз беру туралы ұсыныстарды осы Офертаға және Платформа қағидаларына сәйкес модерациялауға құқылы.

17.3. Тауарды алу

17.3.1. «Сыйға беремін» ұсынысын орналастыру тауардың нақты Пайдаланушыға автоматты түрде берілетінін білдірмейді.

17.3.2. Тауарды беру тараптар оны алу тәртібін келіскеннен кейін жүзеге асырылады.

17.3.3. Алушы Пайдаланушы орналастырған ақпаратты ескере отырып, ұсынылған тауарды қабылдау туралы шешімді дербес қабылдайды.

17.3.4. Қажет болған жағдайда Пайдаланушылар тауарды беру орнын, уақытын және тәсілін өзара келісе алады.

17.3.5. Егер тауарды алу үшін Платформада көзделген жеткізу тәсілі пайдаланылса, операцияның тиісті бөлігіне осы Офертаның жеткізуге қатысты ережелері қолданылады.

17.4. Беру шарттары

17.4.1. Тауарды беретін Пайдаланушының оған билік етуге заңды негіздері болуға тиіс.

17.4.2. Берілетін тауар тараптар келіскен шарттарды ескере отырып, хабарландыруда орналастырылған сипаттамаға сәйкес болуға тиіс.

17.4.3. Егер тауардың жай-күйі, жиынтықтылығы немесе өзге де сипаттамалары хабарландыруда көрсетілген ақпараттан ерекшеленсе, Пайдаланушы тауарды бермес бұрын бұл туралы Алушыға хабарлауға міндетті.

17.4.4. Алушы тауарды нақты алғанға дейін оны қабылдаудан бас тартуға құқылы.

17.4.5. Тауар берілгеннен кейін Пайдаланушылар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде өздері арасында қол жеткізілген келісімнің орындалуына дербес жауап береді.

17.5. Ақшалай есеп айырысудың болмауы

17.5.1. «Сыйға беремін» функциясын пайдаланған кезде тауардың өз құны төленбейді.

17.5.2. Оператор Алушыдан берілетін тауардың құны үшін ақша қаражатын ұстамайды.

17.5.3. Егер тауарды алу кезінде жеткізуге, буып-түюге немесе өзге де үшінші тарап қызметтеріне шығындар туындаса, оларды төлеу тәртібі тиісті шарттармен айқындалады

және, егер бұл техникалық тұрғыдан мүмкін болса, мұндай қызмет пайдаланылғанға дейін Пайдаланушыға жеткізіледі.

17.6. Пайдаланушылардың жауапкершілігі

17.6.1. Ұсынысты орналастырған Пайдаланушы берілетін тауарға билік етудің заңдылығына және жарияланған ақпараттың дұрыстығына жауап береді.

17.6.2. Алушы тауарды қабылдау туралы шешімді дербес қабылдайды.

17.6.3. Егер Оператор тауардың сатушысы немесе өзге де жауапты тұлғасы болмаса, Оператор Пайдаланушы беретін тауардың сапасына, жарамдылығына, қауіпсіздігіне немесе пайдалануға жарамдылығына кепілдік бермейді.

17.6.4. Платформа қағидалары бұзылған жағдайда Оператор хабарландыруды жоюға, оның таралуын шектеуге немесе осы Офертада көзделген өзге де шараларды қолдануға құқылы.

17.7. Тыйым салынған тауарлар

17.7.1. Тегін беру мүмкіндігі Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Платформа қағидаларында орналастыруға, беруге немесе айналымына тыйым салынған немесе шектелген тауарлар мен заттарға қолданылмайды.

17.7.2. Тыйым салынған тауар анықталған жағдайда Оператор оның сатылуына, айырбасталуына немесе өтеусіз берілуіне қарамастан ұсынысты жоюға және Пайдаланушының есептік жазбасына шектеу қоюға құқылы.

17.8. Платформаның рөлі

17.8.1. «Айырбас» және «Сыйға беремін» функциялары шеңберінде Платформа ұсыныстарды орналастыру және Пайдаланушылардың өзара іс-қимылы үшін ақпараттық-технологиялық инфрақұрылымды ұсынады.

17.8.2. Оператор Пайдаланушы беретін тауардың меншік иесі болмайды және ұсынысты Платформада орналастырудың өзі Оператордың тауарды сақтауға қабылдағанын білдірмейді.

17.8.3. Егер жекелеген сервис шарттарында тікелей өзгеше көзделмесе, Оператор тауардың нақты берілуіне, оның сапасына, жай-күйіне немесе Алушының күтулеріне сәйкестігіне кепілдік бермейді.

17.8.4. Хабарландыруды, есептік жазбаны немесе Пайдаланушы ұсынған материалдарды тексеру Оператордың берілетін тауар үшін жауапкершілікті қабылдағанын білдірмейді.

17.8.5. Оператор заңнаманы, осы Офертаны немесе Платформа қағидаларын бұзған жағдайда ұсынысты жоюға, оның таралуын шектеуге немесе Пайдаланушыға осы Офертада көзделген шараларды қолдануға құқылы.

18. ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУДЫҢ АРНАЙЫ ШАРТТАРЫ

18.1. Қолданылу саласы

18.1.1. Қызмет көрсету және жұмыстарды орындау туралы шарттарды орналастырудың, жасасудың және орындаудың жалпы шарттары осы Офертаның 8-бөлімінде белгіленген. Осы бөлім тиісті операцияларға қолданылатын арнайы шарттарды белгілейді.

18.1.2. Оператор қызметті немесе жұмысты Орындаушы болып табылмайды және, егер тиісті сервистің жекелеген шарттарында тікелей өзгеше көзделмесе, Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасындағы шарттың тарабы болмайды.

18.2. Қызметтер мен жұмыстар үшін есеп айырысу

18.2.1. «Қызметтер» санатының базалық моделінде Оператор қызметтің немесе жұмыстың өзі үшін төлем қабылдамайды, Тапсырыс берушінің ақша қаражатын ұстамайды және Орындаушыға сыйақы аудармайды.

18.2.2. Тиісті қызмет үшін Платформада жеке төлем функционалы көзделмесе, Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасындағы есеп айырысу олар таңдаған тәсілмен тікелей олардың арасында жүзеге асырылады.

18.2.3. Егер қызметтердің немесе жұмыстардың жекелеген санаты үшін Платформа арнайы төлем функционалын ұсынса, оны пайдалану шарттары, мөлшері мен төлеу, қайтару тәртібі және өзге де елеулі шарттар тиісті операция жасалғанға дейін Пайдаланушының назарына жеткізіледі.

18.3. Сапа, лицензиялау және орындау

18.3.1. Орындаушы қызметтің немесе жұмыстың мазмұнына, сапасына, қауіпсіздігіне, мерзімдеріне және нәтижесіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында олардың болуы талап етілсе, қажетті лицензиялардың, рұқсаттардың, сертификаттардың және біліктіліктің болуына дербес жауап береді.

18.3.2. Хабарландыруды орналастыру және Платформада сәйкестендіру рәсімінен өту Оператордың Орындаушының біліктілігін, оның лицензиясының болуын растағанын немесе қызмет не жұмыстың нәтижесіне кепілдік бергенін білдірмейді.

18.3.3. Тапсырыс беруші Орындаушының ұсынысын дербес бағалайды және шарт жасасқанға дейін Қазақстан Республикасының заңнамасы рұқсат ететін шектерде қажетті мәліметтер мен құжаттарды сұратуға құқылы.

18.4. Қызметтер мен жұмыстар бойынша даулар

18.4.1. Қызметтің немесе жұмыстың мазмұнына, сапасына, мерзімдеріне, құнына немесе нәтижесіне қатысты талаптар, егер заңнамада немесе тиісті сервистің арнайы шарттарында өзгеше көзделмесе, тікелей Орындаушыға қойылады.

18.4.2. «Қызметтер» санатының базалық моделінде Zakopeyki ішкі Арбитражы қызметтің немесе жұмыстың сапасына немесе нәтижесіне қатысты мүліктік талаптардың мәні

бойынша шешім қабылдамайды. Бұл ретте Оператор осы Офертаның, Платформа қағидаларының және заңнаманың бұзылуына қатысты шағымдарды қарауға және оларда көзделген шараларды қолдануға құқылы.

18.4.3. Платформа қағидаларын бұзу бойынша өтініш беру тәртібі осы Офертаның 20–21-бөлімдерімен, ал мүліктік талаптар бойынша құқықтарды қорғау тәртібі 59–65-бөлімдермен және қолданылатын заңнамамен айқындалады.

18.5. Пікірлер, контент және тыйым салынған қызметтер

18.5.1. Қызметтер мен жұмыстарға байланысты пікірлерге, бағаларға, хабарламаларға және өзге де пайдаланушылық контентке осы Офертаның пайдаланушылық контентке, рейтингтерге, модерацияға және шағымдарға қатысты жалпы ережелері қолданылады.

18.5.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе осы Офертаның 21-бөлімінде тыйым салынған қызметтер көрсету және жұмыстарды орындау туралы ұсыныстарды Платформада орналастыруға және таратуға жол берілмейді.

18.6. Жауапкершілік

18.6.1. Оператор, Орындаушы және Тапсырыс беруші арасындағы жауапкершілікті бөлу әрбір тұлғаның нақты рөлін және Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талаптарын ескере отырып, осы Офертаның 31–45-бөлімдерімен айқындалады.

18.6.2. Платформада хабарландырудың, профильдің, рейтингтің немесе пікірдің болуы шарт жасасуға, қызмет немесе жұмысты төлеуге, оны тиісінше орындауға немесе белгілі бір нәтижеге қол жеткізуге кепілдік болып табылмайды.

18.7. Платформаның рөлі

18.7.1. Платформа ұсыныстарды орналастыруға, Орындаушыларды іздеуге, Пайдаланушылардың өзара іс-қимылына, ақпарат беруге және қолжетімді өзге де функцияларды пайдалануға арналған технологиялық құралдарды ұсынады.

18.7.2. «Қызметтер» және «Жұмыстар» санаттарының қолжетімді функцияларының құрамы Платформаның ағымдағы функционалымен айқындалады және осы Офертада және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өзгертілуі мүмкін.

19. STORIES, SHORTS ЖӘНЕ LIVE COMMERCE

19.1. Жалпы ережелер

19.1.1. Платформа Пайдаланушыларға Stories, Shorts және Live Commerce форматтарында пайдаланушылық медиаконтент жасауға және көруге мүмкіндік береді.

19.1.2. Пайдаланушы жариялanатын материалдың мазмұнын дербес айқындайды және оның Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Офертаға және Платформа қағидаларына сәйкестігіне жауап береді.

19.1.3. Тауарды, қызметті немесе өзге де ақпаратты медиаконтентте орналастыру тиісті Пайдаланушының құқықтық мәртебесін өзгертпейді және, егер Платформаның жекелеген

шарттарында тікелей өзгеше көзделмесе, Операторды сатушыға, Орындаушыға немесе мәміленің өзге де қатысушысына айналдырмайды.

19.1.4. Орналастырылатын медиаконтентке Платформаның пайдаланушылық контентке, тыйым салынған тауарларға, қызметтерге және материалдарға қатысты жалпы талаптары қолданылады.

19.2. Stories

19.2.1. Stories Пайдаланушылардың Платформа көздеген форматта қысқа мерзімді медиаконтент жариялауына арналған.

19.2.2. Stories ішінде Пайдаланушы мәтінді, кескіндерді, бейнелерді, тауарлар мен қызметтер туралы ақпаратты және тиісті интерфейсте қолжетімді өзге де материалдарды орналастыра алады.

19.2.3. Пайдаланушы жарияланған Stories мазмұнына және оны орналастырудың заңдылығына дербес жауап береді.

19.2.4. Stories Платформаның модерация тетіктеріне сәйкес автоматты және/немесе қосымша тексеруден өтуі мүмкін.

19.2.5. Жарияланымды қосымша тексеруге жіберу бұзушылық фактісі анықталды дегенді білдірмейді.

19.2.6. Бұзушылық анықталған кезде Платформа жариялаудан бас тартуға, жарияланған материалды жасыруға немесе осы Оферта мен Платформа қағидаларына сәйкес өзге де шараларды қолдануға құқылы.

19.3. Shorts

19.3.1. Shorts Пайдаланушылардың қысқа бейнематериалдарын жариялауға арналған.

19.3.2. Пайдаланушы жарияланатын бейнематериалдың мазмұнын дербес айқындайды және оның мазмұнының заңдылығына жауап береді.

19.3.3. Shorts мынадай мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:

- тауарларды көрсету;
- шолулар;
- ұсыныстарды таныстыру;
- анонстар;
- жұмыстың нәтижелерін көрсету;
- аудиторияны ақпараттандыру;
- Платформаны пайдалануға байланысты өзге де заңды мақсаттар.

19.3.4. Егер Shorts-та тауар туралы ақпарат болса, Пайдаланушы оның тауардың нақты сипаттамаларына сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті.

19.3.5. Тауарды немесе ұсынысты Shorts-та орналастыру Сатушының құқықтық мәртебесін өзгертпейді және Операторды тиісті тауардың сатушысына айналдырмайды.

19.3.6. Егер жарияланымда онлайн-жарнама немесе заңнамаға сәйкес сәйкестендірілуге немесе таңбалануға тиіс өзге де контент болса, Пайдаланушы тиісті талаптарды сақтауға міндетті.

19.4. Live Commerce

19.4.1. Live Commerce — Пайдаланушы тауарларды көрсете алатын, көрермендермен өзара әрекеттесе алатын және сатып алуды ресімдеу үшін Платформада көзделген құралдарды пайдалана алатын тікелей трансляция.

19.4.2. Трансляция жүргізетін Пайдаланушы эфирдің мазмұнына және онда ұсынылатын тауарларға дербес жауап береді.

19.4.3. Трансляция басталғанға дейін Платформа Пайдаланушының есептік жазбасын және тауар санатын тексеруге құқылы.

19.4.4. Сатушы Платформада көзделген функция арқылы өзінің белсенді хабарландыруларының арасынан тауарды эфирге қоса алады.

19.4.5. Тауарды қосқан кезде Платформа оның мәртебесін, санатын және орналастыруға рұқсат етілуін тексеруге құқылы.

19.4.6. Тауар арнайы функция арқылы эфирге қосылмаған болса да, Платформа бұзушылықтарды анықтау үшін трансляция кескінін және оның өзге де мазмұнын автоматты түрде талдауға құқылы.

19.5. Трансляция кезінде тауар сатып алу

19.5.1. Егер нақты эфир үшін сатып алу мүмкіндігі көзделсе, көрермен қолжетімді интерфейс арқылы тапсырысты ресімдеуге өте алады.

19.5.2. Эфирде ұсынылған тауарды сатып алу тиісті тауарға және таңдалған мәміле тәсіліне қолданылатын шарттарда жүзеге асырылады.

19.5.3. Мұндай сатып алуға осы Офертаның төлемге, Safe Deal-ге, жеткізуге, тауарды алуға, қайтаруға және дауларды шешуге қатысты ережелері қолданылуы мүмкін.

19.5.4. Тауардың трансляцияда болуының өзі Оператордың оның сатушысы болып табылатынын білдірмейді.

19.5.5. Тауар туралы мәліметтер, оның бағасы, жай-күйі және сатып алу шарттары тиісті хабарландыруда орналастырылған ақпаратқа сәйкес болуға тиіс.

19.6. Live-ұтыс ойынына қатысу механикасы

19.6.1. Жекелеген трансляциялар шеңберінде Платформа Пайдаланушыларға көрермендердің реакцияларының санына байланысты ұтыс ойынына немесе өзге де белсенділікке қатысу мүмкіндігін ұсына алады.

19.6.2. Егер нақты трансляцияның шарттарында жүрекшелер арқылы қатысу көзделсе, қатысушы белгіленген санға — **500 жүрекшеге** жеткеннен кейін қатысу құқығын алады.

19.6.3. Жүрекшелер нақты трансляция шеңберінде Платформаның ақпараттық жүйесімен есепке алынады.

19.6.4. Нақты белсенділіктің шарттары, оның ішінде оның болуы, Пайдаланушыларға тікелей трансляция интерфейсінде көрсетіледі.

19.6.5. Жеңімпаз тиісті трансляция аяқталғаннан кейін нақты эфир үшін белгіленген механизмге сәйкес анықталады.

19.6.6. 500 жүрекшеге жетудің өзі жеңімпаздың дереу анықталатынын білдірмейді.

19.6.7. Платформа, егер тиісті белсенділіктің техникалық қағидаларында көзделсе, техникалық тұрғыдан дұрыс емес, автоматты түрде жасалған немесе тыйым салынған тәсілдермен алынған реакцияларды есепке алмауға құқылы.

19.7. Live кезіндегі пікірлер және өзара әрекеттесу

19.7.1. Көрермендер трансляция интерфейсінде қолжетімді пікірлер, реакциялар және өзге де құралдар арқылы жүргізушімен өзара әрекеттесе алады.

19.7.2. Пайдаланушы өзі орналастыратын пікірлер мен хабарламалардың мазмұнына жауап береді.

19.7.3. Пікірлерді мынадай мақсаттарда пайдалануға тыйым салынады:

- құқыққа қайшы контентті тарату;
- алаяқтық;
- спам;
- қорқыту;
- қорлау;
- тыйым салынған тауарлар мен қызметтерді жарнамалау;
- зиянды сілтемелерді тарату;
- Платформа шектеулерін айналып өту;
- өзге де тыйым салынған әрекеттер.

19.7.4. Оператор Платформа қағидалары бұзылған жағдайда пікірді жоюға, Пайдаланушының трансляциямен өзара әрекеттесу мүмкіндігін шектеуге немесе осы Офертада көзделген өзге де шараларды қолдануға құқылы.

19.8. Live-трансляцияларды модерациялау

19.8.1. Live-трансляциялар бұзушылықтарды анықтау мақсатында автоматты және/немесе қолмен мониторингтен өтуі мүмкін.

19.8.2. Мониторинг кезінде бейне, аудио, пікірлер және трансляцияның қолжетімді өзге де элементтері талдануы мүмкін.

19.8.3. Бұзушылық анықталған кезде Платформа бұзушылықтың сипатына қарай Пайдаланушыға ескерту жасауға, жекелеген функцияларды шектеуге немесе трансляцияны тоқтатуға құқылы.

19.8.4. Трансляцияны дереу тоқтатуды талап ететін бұзушылық болған жағдайда эфирді түзетуге қосымша уақыт берілместен тоқтатуға болады.

19.8.5. Live-трансляцияға қатысты шағымдарды тексеру үшін уақыт сәті және материалдың тиісті үзіндісі тіркелуі мүмкін.

19.9. Контентте көрсетілетін тауарларды бақылау

19.9.1. Егер Пайдаланушы Live-трансляцияға өзінің белсенді хабарландыруларының арасынан тауарды қосса, Платформа хабарландырудың мәртебесін, тауар санатын және оны орналастыру мүмкіндігін тексеруге құқылы.

19.9.2. Оператор тыйым салынуы мүмкін немесе мәлімделген ұсынысқа сәйкес келмеуі мүмкін тауарды анықтау үшін трансляция кескінін және оның өзге де мазмұнын автоматты түрде талдауға құқылы.

19.9.3. Сәйкессіздік анықталған жағдайда Платформа материалды қосымша тексеруге жіберуге немесе осы Офертада көзделген шараларды қолдануға құқылы.

19.9.4. Тауарды Live, Stories немесе Shorts-та орналастыру Пайдаланушыны тиісті хабарландыру үшін белгіленген талаптардан босатпайды.

19.10. Пайдаланушылардың шағымдары

19.10.1. Платформаның жария объектілерінде «Шағымдану» функциясы ұсынылуы мүмкін.

19.10.2. Шағым, атап айтқанда, мыналарға қатысты болуы мүмкін:

- тыйым салынған тауарға;
- алаяқтыққа;
- зорлық-зомбылыққа;
- сексуалдық контентке;
- есірткі құралдарына;
- қаруға;
- экстремистік контентке;
- қорлауға;
- спамға;
- авторлық құқықтарды бұзуға;
- Платформа қағидаларын айналып өтуге;
- өзге де бұзушылықтарға.

19.10.3. Шағымдар автоматты түрде мынадай басымдықтарға бөлінуі мүмкін:

- Critical;
- High;
- Medium;
- Low.

19.10.4. Шағымды өңдеу мерзімі оның басымдығына және жағдайдың сипатына байланысты болады.

19.10.5. Платформаның ішкі қағидаларына сәйкес шағымдарды өңдеудің болжамды мерзімдері:

- Critical — дереу;
- High, оның ішінде Live-трансляцияларға қатысты шағымдар — 5 минутқа дейін;
- Medium — 24 сағатқа дейін;
- Low — 72 сағатқа дейін.

19.10.6. Көрсетілген мерзімдер ішкі өңдеу мерзімдері болып табылады және тиісті кезең ішінде даудың мәні бойынша түпкілікті шешім шығарылатынына кепілдік бермейді.

19.11. Тыйым салынған контент

19.11.1. Stories, Shorts, Live және пікірлерде Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Платформа қағидаларында тыйым салынған контентті орналастыруға немесе таратуға тыйым салынады.

19.11.2. Атап айтқанда, есірткі құралдарының заңсыз айналымына, қаруға, жарылғыш заттарға, порнографияға, алаяқтыққа, зорлық-зомбылыққа шақыруға, экстремистік материалдарға және өзге де құқыққа қайшы мазмұнға байланысты контентті орналастыруға тыйым салынады.

19.11.3. Тыйым тиісті материал мәтін, кескін, аудио, бейне, пікір, сілтеме түрінде орналастырылғанына немесе тікелей эфирде көрсетілгеніне қарамастан қолданылады.

19.12. Жариялауды шектеу немесе тоқтату

19.12.1. Оператор осы Оферта немесе Платформа қағидалары бұзылған жағдайда жариялауды шектеуге, контентті жасыруға немесе жоюға, жекелеген функцияларды уақытша шектеуге немесе өзге де шаралар қабылдауға құқылы.

19.12.2. Бұзушылықтың сипатына қарай шаралар мынадай нақты объектіге қолданылуы мүмкін:

- Stories;
- Shorts;
- Live-трансляция;
- тауар;
- пікір;
- өзге де контент.

19.12.3. Жүйелі немесе елеулі бұзушылықтар болған жағдайда шектеулер Пайдаланушының есептік жазбасына да қолданылуы мүмкін.

19.12.4. Пайдаланушы модерация шешіміне осы Офертада және Платформа қағидаларында көзделген тәртіппен шағым жасауға құқылы.

19.13. Пайдаланушының жауапкершілігі

19.13.1. Пайдаланушы өзі орналастыратын Stories, Shorts, Live-трансляциялар, пікірлер және өзге де материалдар үшін дербес жауап береді.

19.13.2. Медиа-контентті орналастыру Пайдаланушыны Қазақстан Республикасының заңнамасы, осы Оферта және Платформа қағидалары талаптарын сақтау міндетінен босатпайды.

19.13.3. Тауарды немесе қызметті медиаконтентте көрсететін Пайдаланушы тиісті ақпараттың дұрыстығына және оны ұсынудың заңдылығына жауап береді.

19.13.4. Пайдаланушы хабарландыруларға, аукциондарға, мәмілелерге, жарнамаға немесе Платформаның өзге де функцияларына қойылған талаптарды айналып өту үшін медиаконтентті пайдалануға құқылы емес.

20. ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚ КОНТЕНТ, МОДЕРАЦИЯ, ШАҒЫМДАР ЖӘНЕ БҰҒАТТАУ

20.1. Пайдаланушылық контент

20.1.1. Пайдаланушылық контент — Пайдаланушы Платформада орналастыратын кез келген материалдар, оның ішінде:

- хабарландырулардың мәтіндері;
- фотосуреттер;
- кескіндер;
- бейнежазбалар;
- Stories;
- Shorts;
- Live-трансляция материалдары;
- пікірлер;
- пікірлер/бағалар;
- хабарламалар;
- сілтемелер;
- Платформа функционалында орналастырылуы көзделген өзге де материалдар.

20.1.2. Пайдаланушы өзі орналастыратын контенттің мазмұнын дербес айқындайды және оның Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Офертаға және Платформа қағидаларына сәйкестігіне жауап береді.

20.1.3. Пайдаланушы контентті орналастыру үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзбайтынына кепілдік береді.

20.1.4. Пайдаланушы Платформада орналастыратын тауарлар, қызметтер және өзге де ұсыныстар туралы дұрыс ақпарат беруге міндетті.

20.1.5. Платформаны көрінеу дұрыс емес ақпаратты, алаяқтық ұсыныстарды, жалған хабарландыруларды және Пайдаланушыларды жаңылыстыруға бағытталған өзге де материалдарды орналастыру үшін пайдалануға тыйым салынады.

20.2. Оператордың модерация жүргізу құқығы

20.2.1. Оператор пайдаланушылық контентті, хабарландыруларды, тауарларды, қызметтерді, операцияларды және Платформаның өзге де объектілерін осы Офертаға, Платформа қағидаларына және қолданылатын заңнамаға сәйкестігі тұрғысынан модерациялауға құқылы.

20.2.2. Модерация автоматты түрде, қолмен немесе автоматты және қолмен тексеруді ұштастыру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

20.2.3. Автоматты тексеру хабарландыруларды, Stories, Shorts, Live-трансляцияларды, пікірлерді және Платформаның өзге де объектілерін орналастыру кезінде пайдаланылуы мүмкін.

20.2.4. Қажет болған жағдайда Оператор материалды қосымша қолмен тексеруге жіберуге құқылы.

20.2.5. Материалдың автоматты түрде тексеруге жіберілуінің өзі бұзушылық анықталды дегенді білдірмейді.

20.3. Тәуекелді автоматты бағалау

20.3.1. Ішкі модерация мақсаттары үшін Платформа пайдаланушылық контент пен Пайдаланушының әрекеттеріне тәуекелді автоматтандырылған бағалауды пайдалана алады.

20.3.2. Модерацияның ішкі моделіне сәйкес тәуекелді бағалау 0-ден 100-ге дейінгі шкаланы пайдалануы мүмкін.

20.3.3. Алынған бағалауға байланысты өңдеудің мынадай ішкі деңгейлері қолданылады:

- **0–29** — рұқсат ету;
- **30–59** — қосымша мониторингпен рұқсат ету;
- **60–79** — қолмен тексеруге жіберу;
- **80–89** — уақытша шектеу;
- **90–100** — дереу бұғаттау.

20.3.4. Көрсетілген мәндер модерацияның ішкі жүйесінің параметрлері болып табылады және Пайдаланушының заңнаманы немесе осы Офертаны бұзғанының дербес дәлелі болып табылмайды.

20.3.5. Оператор бұзушылықтың сипатын, Пайдаланушының әрекеттер тарихын, келіп түскен шағымдарды және қолмен тексеру нәтижелерін қоса алғанда, өзге де мән-жайларды ескеруге құқылы.

20.3.6. Пайдаланушылардың қауіпсіздігіне елеулі қатер төндіретін немесе тыйым салынған контенттің аса ауыр санаттарына жататын сыни бұзушылықтар үшін Оператор алдын ала ескертусіз дереу бұғаттауды қолдануға құқылы.

20.4. Қолмен модерация

20.4.1. Қолмен модерация мынадай жағдайларда қолданылуы мүмкін:

- даулы жағдайларда;
- тәуекел деңгейі жоғары болған кезде;
- Пайдаланушылардың шағымдары бойынша;
- қайталама бұзушылықтар кезінде;
- шешімге шағым жасалған кезде;
- тауарды, хабарландыруды немесе контентті қосымша тексеру қажет болған кезде.

20. ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚ КОНТЕНТ, МОДЕРАЦИЯ, ШАҒЫМДАР ЖӘНЕ БҰҒАТТАУ

20.4. Қолмен модерация

20.4.2. Қолмен тексеру кезінде объектінің мазмұны, Пайдаланушының әрекеттер тарихы, алдыңғы бұзушылықтар туралы мәліметтер, шағым материалдары және қолжетімді өзге де мәліметтер ескерілуі мүмкін.

20.4.3. Модератор мынадай шешімдердің бірін қабылдауға құқылы:

- жариялауға рұқсат беру;
- жарияланымды шектеулермен сақтау;
- қосымша ақпарат сұрату;
- объектіні қосымша тексеруге жіберу;
- объектіні жасыру немесе жою;
- тиісті функцияны шектеу;
- осы Офертада және Платформа қағидаларында көзделген өзге де шараларды қолдану.

20.5. Live-трансляцияларды модерациялау

20.5.1. Live-трансляцияны іске қоспас бұрын Платформа Пайдаланушының есептік жазбасын және көрсетілетін тауардың санатын тексеруге құқылы.

20.5.2. Трансляция кезінде бұзушылықтарды анықтау үшін қажетті режимде бейне, аудио және пікірлер мәтіні мониторингтен өтуі мүмкін.

20.5.3. Бұзушылық анықталған жағдайда оның сипатына қарай мынадай шаралар қолданылуы мүмкін:

- жүргізушіге ескерту;
- жекелеген функцияларды шектеу;
- трансляцияның таралуын шектеу;
- трансляцияны тоқтату.

20.5.4. Трансляцияны дереу тоқтатуды талап ететін бұзушылық болған жағдайда эфирді түзетуге қосымша уақыт берілместен тоқтатуға болады.

20.5.5. Live-трансляцияға қатысты шағымдарды тексеру үшін уақыт сәті және материалдың тиісті үзіндісі тіркелуі мүмкін.

20.6. Stories және өзге де медиаконтентті модерациялау

20.6.1. Stories жарияланғанға дейін автоматты тексеруден өтуі мүмкін.

20.6.2. Тексеру кезінде мыналар талдануы мүмкін:

- мәтін;
- кескіндер;
- бейне;

- танылатын мәтін;
- сілтемелер;
- жарияланымның қолжетімді өзге де элементтері.

20.6.3. Тексеру нәтижелері бойынша материал:

- жариялануы;
- қосымша тексеруге жіберілуі;
- бұғатталуы мүмкін.

20.6.4. Айқын бұзушылық анықталған жағдайда жарияланым Пайдаланушыға хабарлау арқылы бұғатталуы мүмкін.

20.6.5. Осыған ұқсас тетіктер Shorts және пайдаланушылық медиаконтенттің өзге де форматтарына қолданылуы мүмкін.

20.7. Контентте көрсетілетін тауарларды бақылау

20.7.1. Егер Пайдаланушы Live-трансляцияға өзінің белсенді хабарландыруларының арасынан тауарды қосса, Платформа хабарландырудың мәртебесін, тауар санатын және оны орналастыру мүмкіндігін тексеруге құқылы.

20.7.2. Оператор тыйым салынуы мүмкін немесе мәлімделген ұсынысқа сәйкес келмеуі мүмкін тауарды анықтау үшін трансляция кескінін және оның өзге де мазмұнын автоматты түрде талдауға құқылы.

20.7.3. Сәйкессіздік анықталған жағдайда Платформа материалды қосымша тексеруге жіберуге немесе осы Офертада көзделген шараларды қолдануға құқылы.

20.7.4. Тауарды Live, Stories немесе Shorts-та орналастыру Пайдаланушыны тиісті хабарландыру үшін белгіленген талаптардан босатпайды.

20.8. Пайдаланушылардың шағымдары

20.8.1. Платформаның жария объектілерінде «Шағымдану» функциясы ұсынылуы мүмкін.

20.8.2. Шағым, атап айтқанда, мыналарға қатысты болуы мүмкін:

- тыйым салынған тауарға;
- алаяқтыққа;
- зорлық-зомбылыққа;
- сексуалдық контентке;
- есірткі құралдарына;
- қаруға;
- экстремистік контентке;
- қорлауға;
- спамға;
- авторлық құқықтарды бұзуға;
- Платформа қағидаларын айналып өтуге;
- өзге де бұзушылықтарға.

20.8.3. Шағымдар автоматты түрде мынадай басымдықтарға бөлінуі мүмкін:

- Critical;
- High;
- Medium;
- Low.

20.8.4. Шағымды өңдеу мерзімі оның басымдығына және жағдайдың сипатына байланысты болады.

20.8.5. Платформаның ішкі қағидаларына сәйкес шағымдарды өңдеудің болжамды мерзімдері:

- Critical — дереу;
- High, оның ішінде Live-трансляцияларға қатысты шағымдар — 5 минутқа дейін;
- Medium — 24 сағатқа дейін;
- Low — 72 сағатқа дейін.

20.8.6. Көрсетілген мерзімдер ішкі өңдеу мерзімдері болып табылады және тиісті кезең ішінде даудың мәні бойынша түпкілікті шешім шығарылатынына кепілдік бермейді.

20.8.7. Оператор жүйелі түрде берілетін жалған немесе теріс пайдаланушылық шағымдарға қатысты қосымша шаралар қолдануға құқылы.

20.9. Қағидаларды бұзған кездегі шаралар

20.9.1. Бұзушылықтың сипатына, оның салдарына және Пайдаланушының тарихына қарай мынадай шаралар қолданылуы мүмкін:

1. ескерту;
2. жекелеген функцияларды шектеу;
3. уақытша бұғаттау;
4. тұрақты бұғаттау;
5. нақты объектіні жою немесе жасыру.

20.9.2. Бірінші бұзушылық кезінде, жалпы жағдайда, ескерту қолданылуы мүмкін.

20.9.3. Қайталама бұзушылық кезінде жекелеген функциялар, оның ішінде Live өткізу, Stories жариялау немесе хабарландыруларды орналастыру мүмкіндігі шектелуі мүмкін.

20.9.4. Бұдан әрі бұзушылық орын алған жағдайда есептік жазбаны немесе жекелеген функцияларды уақытша бұғаттау қолданылуы мүмкін.

20.9.5. Ішкі қағидаларда мынадай мерзімдерге уақытша бұғаттау нұсқалары көзделген:

- 24 сағат;
- 3 күн;
- 7 күн;
- 30 күн.

20.9.6. Нақты мерзім бұзушылықтың сипаты мен мән-жайларын ескере отырып айқындалады.

20.9.7. Жүйелі немесе ауыр бұзушылықтар кезінде тұрақты бұғаттау қолданылуы мүмкін.

20.10. Жекелеген объектіні бұғаттау

20.10.1. Егер бұзушылық нақты объектіге қатысты болса және бүкіл есептік жазбаға шектеу қоюды талап етпесе, Оператор дәл сол тиісті объектіні шектеуге құқылы.

20.10.2. Мұндай объектілерге мыналар жатады:

- тауар;
- хабарландыру;
- Stories;
- Shorts;
- Live-трансляция;
- пікір;
- өзге де пайдаланушылық материал.

20.10.3. Жекелеген объектіні бұғаттау автоматты түрде есептік жазбаның бұғатталғанын білдірмейді.

20.10.4. Жүйелі бұзушылықтар немесе Платформаның немесе басқа Пайдаланушылардың қауіпсіздігіне әсер ететін бұзушылық болған жағдайда Оператор бүкіл есептік жазбаға шектеу қоюға құқылы.

20.11. Дереу бұғаттау

20.11.1. Оператор алдын ала ескерту немесе түзетуге уақыт беру қосымша қауіп тудыруы мүмкін болған кезде ауыр бұзушылық анықталған жағдайда дереу бұғаттауды қолдануға құқылы.

20.11.2. Дереу бұғаттау анықталған бұзушылықтың сипатына қарай контентке, жекелеген объектіге немесе Пайдаланушының есептік жазбасына қолданылуы мүмкін.

20.11.3. Дереу бұғаттау бұзушылықтың сипатына қарай нақты объектіге де, есептік жазбаға да қолданылуы мүмкін.

20.12. Қолданылған шаралар туралы хабарлау

20.12.1. Бұл техникалық және заңдық тұрғыдан мүмкін болған жағдайларда Пайдаланушыға қолданылған шара туралы Платформа интерфейсі, электрондық пошта, push-хабарлама немесе қолжетімді өзге де байланыс арнасы арқылы хабарланады.

20.12.2. Хабарламада мыналар қамтылуы мүмкін:

- шектелген объектіні көрсету;
- қолданылған шараның түрі;
- шараны қолданудың жалпы себебі;
- егер белгіленген болса, шектеу мерзімі;
- шағым жасау мүмкіндігі туралы ақпарат.

20.12.3. Оператор ішкі алгоритмдерді, автоматты тәуекелді бағалау параметрлерін, бұзушылықтарды анықтау әдістерін және ашылуы қауіпсіздік пен модерация жүйесін айналып өтуге ықпал етуі мүмкін өзге де мәліметтерді ашпауға құқылы.

20.13. Модерация шешіміне апелляция

20.13.1. Пайдаланушы Платформада көзделген тәртіппен модерация шешіміне шағым жасауға құқылы.

20.13.2. Апелляция басқа модератордың қайта тексеруіне немесе тексерудің екінші деңгейіне жіберілуі мүмкін.

20.13.3. Апелляцияны қарау кезінде мыналар қайта бағалануы мүмкін:

- даулы объектінің мазмұны;
- оны орналастыру мән-жайлары;
- шағым материалдары;
- бастапқы шешімнің негіздері;
- Пайдаланушы ұсынған қосымша мәліметтер.

20.13.4. Апелляцияны қараудың болжамды мерзімі 72 сағатқа дейін құрайды.

20.13.5. Қайта тексеру нәтижелеріне қарай шешім:

- өзгеріссіз қалуы;
- өзгертілуі;
- күшін жоюы;
- өзге шараны қолдануға әкелуі мүмкін.

20.13.6. Апелляция беру тексеру аяқталғанға дейін бұғатталған объектінің немесе есептік жазбаның автоматты түрде қалпына келтірілетінін білдірмейді.

20.14. Шектеулерді айналып өту үшін жауапкершілік

20.14.1. Пайдаланушы басқа есептік жазбаны жасау немесе пайдалану, тыйым салынған материалдың мазмұнын өзгерту, мұндай материалды Платформаның басқа функционалына ауыстыру немесе өзге де тәсіл арқылы қолданылған шектеулерді айналып өтуге құқылы емес.

20.14.2. Шектеулерді айналып өту әрекеті осы Офертаның дербес бұзушылығы ретінде қарастырылады.

20.15. Мәліметтерді техникалық тіркеу және сақтау

20.15.1. Оператор заңнаманы орындау, шағымдар мен апелляцияларды қарау, Платформаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету және даулы жағдайларды шешу үшін қажетті техникалық мәліметтерді сақтауға құқылы.

20.15.2. Мұндай мәліметтер жарияланым туралы ақпаратты, Пайдаланушының әрекеттерін, әрекеттер жасалған уақытты, модерация нәтижелерін, шағымдарды және тиісті тексеру үшін маңызы бар өзге де мән-жайларды қамтуы мүмкін.

20.15.3. Мұндай мәліметтерді өңдеу және сақтау Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасының талаптарын және қолданылатын өзге де талаптарды ескере отырып жүзеге асырылады.

20.15.4. Пайдаланушы тиісті мәліметтерді Платформаның жұмыс істеуі, модерация, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, шағымдарды қарау және Оператордың міндеттерін орындау үшін қажетті шектерде пайдалануға келіседі.

21. ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ТАУАРЛАР, ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ КОНТЕНТ

21.1. Жалпы ережелер

21.1.1. Платформада Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе осы Офертада айналымына немесе таралуына тыйым салынған тауарларды, қызметтерді және ақпаратты орналастыруға, сатуға ұсынуға, беруге, жарнамалауға немесе өзге де жолмен таратуға тыйым салынады.

21.1.2. Тыйым Платформаның барлық функционалдық мүмкіндіктеріне, оның ішінде мыналарға қолданылады:

- хабарландырулар;
- аукциондар;
- Stories;
- Shorts;
- Live-трансляциялар;
- пікірлер;
- хабарламалар;
- жарнамалық материалдар;
- Пайдаланушыларға қолжетімді өзге де жария немесе материалдар.

21.1.3. Тыйым салынған объект оны орналастыру тәсіліне қарамастан Платформа арқылы мәміле жасасу үшін пайдаланылмайды.

21.1.4. Пайдаланушы өзі ұсынатын тауардың, қызметтің немесе өзге де объектінің орналастыруға және айналымға жіберілетінін дербес тексеруге міндетті.

21.1.5. Егер белгілі бір тауар немесе қызмет үшін заңнамада арнайы талаптар, рұқсаттар, лицензиялар, сертификаттар немесе өзге де құжаттар белгіленсе, оларды тиісті сатушы немесе орындаушы ретінде әрекет ететін Пайдаланушы қамтамасыз етеді.

21.2. Алкоголь, темекі және никотинді қамтитын өнімдер

21.2.1. Платформада мыналарды орналастыруға және сатуға тыйым салынады:

- алкоголь өнімдері;
- темекі өнімдері;
- вейптер;
- электрондық темекілер;
- осы санаттағы Платформада орналастыруға тыйым салынған өзге де тауарлар.

21.2.2. Тыйым сондай-ақ көрсетілген тауарларды Stories, Shorts және Live арқылы жарнамалауға, ілгерілетуге және көрсетуге қолданылады.

21.3. Есірткі, психотроптық заттар және прекурсорлар

21.3.1. Мыналарды сатуға, беруге немесе сатып алуға қатысты ұсыныстарды орналастыруға тыйым салынады:

- есірткі құралдары;
- психотроптық заттар;
- прекурсорлар;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында айналымына тыйым салынған немесе шектелген өзге де заттар.

21.3.2. Мұндай заттарды заңсыз сатып алуды, беруді немесе таратуды ұйымдастыруға бағытталған ақпаратты орналастыруға да тыйым салынады.

21.4. Қару, оқ-дәрілер және жарылғыш заттар

21.4.1. Платформада мыналарды сатуға немесе беруге қатысты ұсыныстарды орналастыруға тыйым салынады:

- азаматтық қару;
- қызметтік қару;
- әскери қару;
- оқ-дәрілер;
- жарылғыш заттар;
- орналастыруға тыйым салынған арнайы құралдар мен жабдықтар;
- айналымына тыйым салынған немесе Платформа шарттарында рұқсат етілмейтін осы санаттағы өзге де заттар.

21.4.2. Тыйым тиісті хабарландыруларға, жарнамалық материалдарға, трансляцияларға және өзге де контентке де қолданылады.

21.5. Дәрілік заттар және айналымы шектелген медициналық тауарлар

21.5.1. Платформада мыналарды сатуға қатысты ұсыныстарды орналастыруға тыйым салынады:

- рецептімен берілетін дәрілік заттар;
- айналымы заңнамамен шектелген дәрілік препараттар;
- қатаң мақсаттағы медициналық техника;
- Платформа арқылы орналастыруға немесе сатуға жол берілмейтін өзге де медициналық тауарлар.

21.5.2. Пайдаланушының тауарға меншік құқығының болуы оның Платформада орналастырылуы мүмкін екенін білдірмейді.

21.5.3. Егер тиісті тауарды өткізу үшін арнайы рұқсаттар немесе шарттар қажет болса, олардың болуына Пайдаланушы жауап береді.

21.6. Қаржы пирамидалары және тыйым салынған қаржылық ұсыныстар

21.6.1. Платформада мыналарға байланысты ұсыныстарды орналастыруға тыйым салынады:

- қаржы пирамидаларына;
- заңсыз инвестициялық схемаларға;
- хайп-жобаларға;
- ақша қаражатын заңсыз тартуға;
- ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру қызметтеріне;
- ақша қаражатын транзиттік өткізу схемаларына;
- Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзатын өзге де ұқсас ұсыныстарға.

21.6.2. Платформаны жаңа қатысушыларды тарту есебінен негізінен ақша қаражатын алуды көздейтін схемаларға Пайдаланушыларды тарту үшін пайдалануға тыйым салынады.

21.7. Құмар ойындар және өзге де тыйым салынған қаржылық сервистер

21.7.1. Платформада заңсыз құмар ойындарға, букмекерлік қызметке немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша Платформа арқылы жүзеге асыруға жол берілмейтін қызметтің өзге де түрлеріне байланысты ұсыныстарды орналастыруға тыйым салынады.

21.7.2. Заңнамада белгіленген шектеулерді айналып өтуге бағытталған қызметтерді көрсету туралы ұсыныстарды орналастыруға да тыйым салынады.

21.7.3. Микрокредиттеу, қаржылық делдалдық, ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру және осыған ұқсас қызметтер туралы ұсыныстар Платформаның қолданыстағы моделі шеңберінде рұқсат етілмейді.

21.8. Криптовалюталық және ұқсас қаржылық ұсыныстар

21.8.1. Платформаның қолданыстағы моделі шеңберінде криптовалютаны сатуға, сатып алуға, айырбастауға немесе оған қатысты делдалдыққа байланысты ұсыныстарды орналастыруға, егер тиісті операция Платформаның жеке функционалымен көзделмесе және Қазақстан Республикасының заңнамасында оған жол берілмесе, тыйым салынады.

21.8.2. Пайдаланушы Платформада көзделмеген қаржылық операцияларды ұйымдастыру үшін хабарландыруларды, хабарламаларды, Stories, Shorts немесе Live функцияларын пайдалануға құқылы емес.

21.9. Порнографиялық және сексуалдық контент

21.9.1. Мыналарды орналастыруға тыйым салынады:

- порнографиялық материалдар;
- интимдік қызметтер туралы ұсыныстар;
- эскорт-қызметтер;
- стриптиз-қызметтер;
- осындай қызметтерді ұйымдастыруға немесе ілгерілетуге арналған материалдар.

21.9.2. Тыйым фотосуреттерге, бейнелерге, мәтіндерге, тікелей трансляцияларға, хабарландыруларға, пікірлерге, сілтемелерге және өзге де материалдарға қолданылады.

21.10. Экстремистік және террористік контент

21.10.1. Платформада мыналарды орналастыруға және таратуға тыйым салынады:

- экстремистік материалдар;
- террористік материалдар;
- зорлық-зомбылық жасауға шақырулар;
- террористік немесе өзге де тыйым салынған қызметті ұйымдастыруға бағытталған материалдар;
- мемлекеттік құрылысты күш қолдану арқылы өзгертуге шақырулар;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған материалдар.

21.10.2. Тыйым тиісті материалды орналастыру нысанына қарамастан қолданылады.

21.11. Контрафакт және зияткерлік меншік құқықтарын бұзу

21.11.1. Платформада үшінші тұлғалардың зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарын бұзатын тауарлар мен материалдарды орналастыруға тыйым салынады.

21.11.2. Атап айтқанда, егер Пайдаланушының оларды пайдалануға тиісті құқығы немесе заңды негізі болмаса, контрафактілік өнімдерді, заңсыз пайдаланылатын тауар белгілерін, авторлық құқық объектілерін және өзге де объектілерді орналастыруға тыйым салынады.

21.11.3. Пайдаланушы өзі орналастыратын материалдар мен тауарларға қажетті құқықтар мен рұқсаттардың болуына жауап береді.

21.12. Дербес деректер және құжаттар

21.12.1. Үшінші тұлғалардың дербес деректерін тиісті заңды негізсіз орналастыруға және таратуға тыйым салынады.

21.12.2. Егер оларды жариялаудың заңда көзделген негізі болмаса, жеке басын куәландыратын құжаттарды, банктік құжаттарды және үшінші тұлғалардың дербес деректерін қамтитын өзге де құжаттарды орналастыруға тыйым салынады.

21.12.3. Пайдаланушы хабарландыруларды, хабарламаларды, Stories, Shorts немесе Live функцияларын дербес деректерді заңсыз жинау, сату немесе тарату үшін пайдалануға құқылы емес.

21.13. Құжаттар мен деректердің заңсыз айналымына байланысты ұсыныстар

21.13.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін құжаттарды, есептік деректерді және өзге де материалдарды сатуға, беруге немесе алуға қатысты ұсыныстарға тыйым салынады.

21.13.2. Платформаны бөтен есептік жазбаларға, төлем деректеріне немесе өзге де қол жеткізу құралдарына рұқсатсыз қол жеткізу үшін пайдалануға тыйым салынады.

21.13.3. Сәйкестендіру, KYC немесе Платформаның өзге де міндетті тексеру рәсімдерін айналып өтуге бағытталған ұсыныстарды орналастыруға тыйым салынады.

21.14. Алдын ала тапсырыстар және орындаудың ұзақ мерзімдері

21.14.1. Платформаның қолданыстағы моделі шеңберінде, егер Платформаның жекелеген функционалымен және қолданылатын қағидалармен тікелей өзгеше көзделмесе, орындау мерзімі **30 күнтізбелік күннен асатын** алдын ала тапсырыстарға жол берілмейді.

21.14.2. Егер орындау мерзімі тиісті ұсыныстың елеулі шарты болып табылса, Пайдаланушы міндеттемені орындаудың дұрыс мерзімін көрсетуге міндетті.

21.14.3. Тауардың нақты болмауын жасыру немесе тауарларды орналастыру мен сатуға қойылатын талаптарды айналып өту үшін алдын ала тапсырысты пайдалануға тыйым салынады.

21. ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ТАУАРЛАР, ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ КОНТЕНТ

21.15. Тыйым салынған пайдаланушылық контент

21.15.1. Тыйым салынған тауарлар мен қызметтерден басқа, Платформада мынадай контентті орналастыруға тыйым салынады:

- құқыққа қайшы әрекеттер жасауға шақырулар;
- өмірге немесе денсаулыққа қауіп төндіретін қорқытулар;
- алаяқтық үшін пайдаланылатын контент;
- зиянды сілтемелер немесе өзге де қауіпті элементтер;
- үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзатын контент;
- тыйым салынған жарнама;
- Платформа шектеулерін айналып өту үшін пайдаланылатын контент;
- Пайдаланушыларды жаңылыстыруға бағытталған контент;
- Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзатын контент.

21.15.2. Тыйым мұндай контенттің орналастырылу нысанына қарамастан қолданылады.

21.16. Тыйымдарды айналып өту

21.16.1. Пайдаланушы шектеулерді мынадай жолдармен айналып өтуге құқылы емес:

- тауардың атауын өзгерту;
- әдейі бұрмаланған сипаттаманы пайдалану;
- тыйым салынған тауарды басқа тауар ретінде орналастыру;
- ұсыныстың нақты мақсатын жасыратын кескіндерді немесе мәтінді пайдалану;
- тыйым салынған ұсынысты Stories, Shorts, Live немесе хабарламаларға ауыстыру;
- тыйым салынған мәмілені жалғастыру мақсатында сыртқы ресурсқа сілтеме орналастыру;
- бұғаттауды айналып өту үшін бірнеше хабарландыру жасау;
- басқа аккаунтты пайдалану;
- тыйым салынған ұсынысты жасырудың өзге де тәсілдерін пайдалану.

21.16.2. Тыйымды айналып өту әрекеті осы Офертаның дербес бұзушылығы ретінде қарастырылады.

21.17. Тыйым салынған объект анықталған кездегі Оператордың әрекеттері

21.17.1. Тыйым салынған тауар, қызмет немесе контент анықталған кезде Оператор:

- жариялаудан бас тартуға;
- жарияланымды жасыруға немесе жоюға;
- Live-трансляцияны тоқтатуға;
- жариялау мүмкіндігін шектеуге;
- мәміле жасау мүмкіндігін шектеуге;
- есептік жазбаны уақытша шектеуге;
- есептік жазбаны бұғаттауға;
- техникалық және құқықтық мүмкіндік шегінде тиісті операцияны болдырмауға немесе тоқтата тұруға;
- Пайдаланушыдан қосымша құжаттар немесе мәліметтер сұратуға құқылы.

21.17.2. Қолданылатын шараны таңдау бұзушылықтың сипаты мен оның салдарына байланысты болады.

21.17.3. Қажет болған жағдайда Оператор Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлар мен тәртіпте ақпаратты құзыретті мемлекеттік органдарға беруге құқылы.

21.18. Мәмілеге салдары

21.18.1. Егер тауар немесе ұсыныс орналастырылғаннан кейін оның орналастырылуына тыйым салынғаны анықталса, Оператор тиісті мәмілені жасасу немесе орындау мүмкіндігін шектеуге құқылы.

21.18.2. Егер мәміле басталып қойған болса, одан әрі әрекеттер оның кезеңін, заңнама талаптарын, төлем шарттарын, жеткізу шарттарын және қолданылатын ақша қаражатын қайтару тәртібін ескере отырып айқындалады.

21.18.3. Тыйым салынған объектіні орналастырған Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Офертаға сәйкес мұндай орналастырудың салдары үшін жауап береді.

21.18.4. Егер мәмілені орындау заңнамаға немесе Платформаның қауіпсіздік талаптарына қайшы келсе, Оператор мәміленің аяқталуын қамтамасыз етуге міндетті емес.

21.19. Заңнаманың басымдығы

21.19.1. Осы бөлімнің тізбесі Zakopeyki.kz қолданыстағы моделі шеңберіндегі тыйым салынған санаттардың тізбесі болып табылады.

21.19.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында тауарлардың, қызметтердің немесе ақпараттың қосымша санатының айналымына тыйым салынса немесе шектеу қойылса, тиісті заңнамалық шектеу мұндай санат осы Офертада тікелей көрсетілгеніне немесе көрсетілмегеніне қарамастан қолданылады.

21.19.3. Құқықтық немесе техникалық тәуекелдер туындаған кезде Оператор тиісті санатты өткізу тәртібі айқындалғанға дейін тауар немесе қызмет санатын орналастыруды уақытша шектеуге құқылы.

21.19.4. Пайдаланушы тиісті тауардың немесе қызметтің Платформа интерфейсінде болуы немесе болмауына қарамастан Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын сақтауға міндетті.

22. РЕЙТИНГТЕР, БАҒАЛАР ЖӘНЕ ПІКІРЛЕР

22.1. Жалпы ережелер

22.1.1. Платформа Пайдаланушыларға қатысушылардың беделін қалыптастыруға және басқа Пайдаланушыларға бұрынғы өзара іс-қимыл тәжірибесі туралы ақпарат беруге арналған рейтингтер, бағалар және пікірлер функционалын ұсынады.

22.1.2. Рейтингтер мен пікірлер Платформаның ақпараттық құралы болып табылады және Платформаға қолжетімді Пайдаланушылардың өзара іс-қимылы, мәмілелер нәтижелері және қойылған бағалар туралы деректер негізінде қалыптастырылады.

22.1.3. Рейтингтің, бағалаудың немесе оң пікірдің болуы тауардың сапасына, Пайдаланушының адалдығына, міндеттемелердің орындалуына немесе болашақ мәміленің сәтті аяқталуына кепілдік болып табылмайды.

22.1.4. Пайдаланушы басқа Пайдаланушы туралы ақпаратты хабарландыру мазмұнын, мәміле шарттарын, құжаттарды, сәйкестендіру мәртебесін және оған қолжетімді өзге де мәліметтерді ескере отырып дербес бағалайды.

22.2. Мәміле аяқталғаннан кейінгі пікірлер

22.2.1. Пікір қалдыру мүмкіндігі тиісті мәміле Платформада көзделген тәртіппен аяқталғаннан кейін беріледі.

22.2.2. Пікір Пайдаланушылар арасындағы өзара іс-қимылдың нақты тәжірибесін көрсететін баға мен түсініктемені қамтуы мүмкін.

22.2.3. Пікір қалдырған кезде Пайдаланушы тиісті мәміленің нақты мән-жайларына сүйенуге және пікірлер жүйесін көрінеу дұрыс емес ақпаратты тарату үшін пайдаланбауға міндетті.

22.2.4. Қажет болған жағдайда Пайдаланушы, егер тиісті функционал Платформада көзделсе, өзі хабарлайтын мән-жайларды растайтын фотосуретті немесе өзге де дәлелді пікірге қоса алады.

22.2.5. Пікір тиісті мәмілеге қатысты болуға және өзара іс-қимыл мәніне қатысы жоқ ақпаратты жариялау үшін пайдаланылмауға тиіс.

22.3. Сатушы рейтингін қалыптастыру

22.3.1. Сатушы рейтингі Платформаға қолжетімді оның қызметі көрсеткіштерінің жиынтығы ескеріле отырып қалыптастырылады.

22.3.2. Сатушының беделін қалыптастыру кезінде Платформа пайдаланатын көрсеткіштерге, атап айтқанда, мыналар жатады:

1. сәтті аяқталған мәмілелер;

2. күшін жоюлар және қайтарулар;
3. тауарды жөнелту жылдамдығы;
4. сатып алушылардың бағалары;
5. KYC рәсімінен өту;
6. Verified Seller мәртебесінің болуы.

22.3.3. Қорытынды рейтингті техникалық есептеудің нақты тәртібі, оның ішінде жекелеген көрсеткіштерді өңдеу алгоритмдері Платформаның функционалының дамуын ескере отырып айқындалуы мүмкін.

22.3.4. Платформа мәтіндік пікірлердің болуына немесе санына қарамастан мәмілелердің нақты орындалуы туралы объективті деректерді ескеруге құқылы.

22.3.5. Жаңа мәмілелер, бағалар, күшін жоюлар, қайтарулар және жүйе ескеретін өзге де деректер пайда болған сайын рейтинг өзгеруі мүмкін.

22.4. Сатып алушылардың бағалауы

22.4.1. Сатып алушы тиісті мәміле аяқталғаннан кейін Сатушымен өзара іс-қимыл тәжірибесін бағалауға құқылы.

22.4.2. Баға тауарды сатып алудың және Сатушымен өзара іс-қимылдың нақты тәжірибесін көрсетуге тиіс.

22.4.3. Пайдаланушының беделін жасанды түрде жақсарту немесе нашарлату үшін, оның ішінде келісілген әрекеттер, жалған аккаунттарды жаппай жасау немесе рейтингтер жүйесін манипуляциялауға бағытталған өзге де әрекеттер арқылы бағаларды пайдалануға жол берілмейді.

22.4.4. Платформа бағалар мен пікірлерді осы Офертаның, Платформа қағидаларының және Қазақстан Республикасының заңнамасының бұзылуына қатысты тексеруге құқылы.

22.5. Пікірлердің мазмұнына қойылатын талаптар

22.5.1. Пікір тиісті мәміленің нақты тәжірибесіне байланысты болуға тиіс.

22.5.2. Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде өзі орналастырған пікірдің мазмұнына, оның ішінде өзі хабарлаған мәліметтердің дұрыстығына жауап береді.

22.5.3. Пікірлерде мыналарды орналастыруға тыйым салынады:

1. көрінеу жалған мәліметтер;
2. тиісті құқықтық негізсіз үшінші тұлғалардың дербес деректері;
3. заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтер;
4. қорқытулар, қорлау және басқа тұлғалардың құқықтарын бұзатын өзге де материалдар;
5. тиісті мәмілеге қатысы жоқ жарнамалық материалдар;
6. Платформа қағидаларын айналып өтуге бағытталған сілтемелер немесе материалдар;
7. тыйым салынған контент;
8. үшінші тұлғалардың зияткерлік меншік құқықтарын бұзатын материалдар.

22.5.4. Пікір мәміленің басқа тарабына негізсіз өтемақы, жеңілдік, қайтарым немесе өзге де артықшылық алу мақсатында қысым көрсету үшін пайдаланылмауға тиіс.

22.6. Пікірлер мен бағаларды модерациялау

22.6.1. Рейтингтер жүйесінде орналастырылатын пікірлер, түсініктемелер және өзге де материалдар Платформа қағидаларына сәйкес автоматты және/немесе қолмен модерациядан өтуі мүмкін.

22.6.2. Егер тиісті материал:

1. осы Офертаны немесе Платформа қағидаларын бұзса;
2. тыйым салынған контентті қамтыса;
3. тиісті мәмілеге қатысы болмаса;
4. рейтингті манипуляциялау белгілерін қамтыса;
5. басқа тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса;
6. Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын бұза отырып орналастырылса,

Платформа пікірдің немесе бағаның көрсетілуін шектеуге, оны жасыруға, жоюға немесе өзге де түрде өңдеуге құқылы.

22.6.3. Пікірді модерациялау Платформаның онда баяндалған мән-жайларды растағанын білдірмейді.

22.6.4. Егер заңда немесе тиісті өтінішті қараудың ішкі рәсімінде тікелей өзгеше көзделмесе, Платформа пайдаланушылық пікірдегі әрбір мәлімдеменің дұрыстығын растауға міндетті емес.

22.7. Рейтингті манипуляциялау

22.7.1. Пайдаланушыларға басқа Пайдаланушының рейтингін жасанды түрде қалыптастыруға, жақсартуға немесе нашарлатуға тыйым салынады.

22.7.2. Бұзушылықтарға, атап айтқанда, мыналар жатады:

1. жалған бағалар алу үшін бірнеше аккаунт жасау немесе пайдалану;
2. рейтингті қалыптастыру мақсатында ғана жалған мәмілелер жасау;
3. негізсіз оң немесе теріс бағаларды өзара қоюды ұйымдастыру;
4. белгілі бір бағаны алу мақсатында Пайдаланушыға қысым көрсету;
5. оң пікір үшін сыйақы ұсыну немесе негізсіз артықшылық алу үшін теріс пікірді жоюды талап ету;
6. беделді қалыптастырудың белгіленген тәртібін айналып өтуге бағытталған өзге де әрекеттер.

22.7.3. Манипуляция белгілері анықталған кезде Платформа тиісті деректерді рейтингті қалыптастыру кезінде есепке алмауға және осы Офертада көзделген шараларды қолдануға құқылы.

22.8. Рейтингтің Пайдаланушыны сәйкестендірумен байланысы

22.8.1. Сатушының беделін қалыптастыру кезінде Платформа Пайдаланушының Платформада көзделген сәйкестендіруден және KYC рәсімінен өту фактісін ескеруі мүмкін.

22.8.2. Verified Seller мәртебесі, егер ол Пайдаланушыға берілсе, Платформаның функционалына сәйкес көрсетіледі және жүйеде тиісті мәртебенің бар екенін растайды.

22.8.3. Verified Seller мәртебесі тауар сапасына, Сатушының міндеттемелерді орындауына немесе даулар мен талаптардың жоқтығына кепілдік болып табылмайды.

22.9. Мәмілелер бойынша пікірлер және даулар

22.9.1. Теріс пікірдің болуының өзі Пайдаланушылар арасындағы мүліктік даудың нәтижесін айқындамайды.

22.9.2. Егер Пайдаланушылар арасында тауарға, төлемге, жеткізуге, қайтаруға немесе мәміленің орындалуына қатысты дау туындаса, мұндай дау осы Офертада және тиісті Платформа қағидаларында көзделген тәртіппен қаралады.

22.9.3. Егер оның мазмұны қаралып отырған мән-жайларға қатысты болса, пікірді Платформа өтінішті қарау кезінде ақпараттық материалдардың бірі ретінде ескеруі мүмкін.

22.9.4. Дау бойынша шешім, егер Платформаның функционалында немесе тиісті тексеру нәтижесінде өзгеше көзделмесе, бұрын орналастырылған барлық пікірлердің немесе рейтингтік көрсеткіштердің автоматты түрде өзгеруіне әкелмейді.

22.10. Рейтингтердің ақпараттық сипаты

22.10.1. Рейтинг пен пікірлер Пайдаланушыларға Платформадағы өзара іс-қимыл тарихы туралы ақпарат беруге арналған.

22.10.2. Пайдаланушы қолжетімді ақпарат пен өзінің мән-жайларына сүйене отырып мәміле жасасу туралы шешімді дербес қабылдайды.

22.10.3. Платформа рейтингтің немесе жекелеген пікірдің тауардың, қызметтің, Пайдаланушы мінез-құлқының нақты сапасын немесе болашақ мәміле үшін маңызы болуы мүмкін өзге де мән-жайларды толық көрсететініне кепілдік бермейді.

22.10.4. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе осы Офертада өзгеше белгіленбесе, Платформа Пайдаланушылардың субъективті бағалары үшін жауап бермейді.

22.11. Рейтингтік көрсеткіштерді өзгерту

22.11.1. Рейтингтік көрсеткіштер мынадай жағдайлардың нәтижесінде өзгеруі мүмкін:

1. жаңа мәмілелердің аяқталуы;
2. жаңа бағалар мен пікірлердің пайда болуы;
3. мәмілелердің күшін жою;
4. қайтарулар;
5. сәйкестендіру мәртебесінің өзгеруі;

6. Verified Seller мәртебесінің өзгеруі;
7. Рейтингтер жүйесінде көзделген жаңа объективті деректердің Платформаға түсуі.

22.11.2. Платформа рейтингті қалыптастыру алгоритмдерін жетілдіруге құқылы, бұл ретте жүйенің жалпы мақсаты — Пайдаланушыларға қатысушылардың беделі туралы ақпарат беру — сақталады.

22.11.3. Алгоритмдердің өзгеруі Пайдаланушылар арасында бұрын жасалған шарттардың өзгергенін білдірмейді және тараптарды бұрын туындаған міндеттемелерден босатпайды.

22.12. Рейтингтер жүйесін пайдаланғаны үшін жауапкершілік

22.12.1. Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде өзі орналастырған бағалар мен пікірлердің дұрыстығы мен мазмұнына жауап береді.

22.12.2. Пайдаланушы рейтингтер жүйесін басқа Пайдаланушыларға қысым көрсету, негізсіз артықшылықтар алу немесе Платформа қағидаларын айналып өту үшін пайдалануға құқылы емес.

22.12.3. Бұзушылықтар анықталған кезде Платформа тиісті бағалар мен пікірлерді жоюға немесе есепке алмауға, Пайдаланушының функционалын шектеуге немесе осы Офертада көзделген өзге де шараларды қолдануға құқылы.

22.12.4. Рейтингтер жүйесін пайдалану Пайдаланушыны Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын және жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді сақтау міндетінен босатпайды.

23. АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТТЕР, ІЛГЕРІЛЕТУ, ЖАРНАМА ЖӘНЕ BUSINESS

23.1. Жалпы ережелер

23.1.1. Платформа Пайдаланушыларға хабарландырулардың көрініу деңгейін арттыруға, жарнама орналастыруға, каталогты басқару мүмкіндіктерін кеңейтуге, аналитика алуға, жекелеген операцияларды автоматтандыруға және Платформаның өзге де сервистерін пайдалануға бағытталған қосымша ақылы функционалдық мүмкіндіктер ұсына алады.

23.1.2. Ақылы қызметтердің тізбесі, мазмұны, құны, қолданылу мерзімі және өзге де шарттары Платформаның қолданыстағы тарифтерімен айқындалады.

23.1.3. Ақылы қызметті сатып алғанға дейін Пайдаланушыға тиісті қызмет, оның құны, қолданылу мерзімі және таңдалған сервиске қатысты өзге де елеулі шарттар туралы ақпарат беріледі.

23.1.4. Жекелеген қызметтің ақысын төлеу, егер тиісті қызмет шарттарында тікелей өзгеше көзделмесе, тауардың сатылуына, қаралымдар санына, тапсырыстар санына, хабарландырудың іздеу нәтижелеріндегі белгілі бір позициясына немесе өзге де коммерциялық нәтижеге кепілдік бермейді.

23.1.5. Пайдаланушы өзі орналастыратын хабарландырудың, жарнамалық материалдың немесе өзге де объектінің Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Офертаға және Платформа қағидаларына сәйкестігін дербес тексеруге міндетті.

23.2. Хабарландыруларды ілгерілету

23.2.1. Ілгерілету — Платформада хабарландырудың көріну деңгейін арттыруға арналған ақылы құралдар.

23.2.2. Платформаның қолданыстағы моделінде мынадай ілгерілету құралдары көзделген:

1. **Boost** — бір ілгерілету үшін **390 ₸**;
2. **3 Көтеру** — **990 ₸**, хабарландыруды 9 күн ішінде 3 күн аралықпен үш рет көтеру;
3. **Highlight** — 7 күн мерзімге **790 ₸**;
4. **Top Fixed** — 7 күн мерзімге **1 490 ₸**;
5. **Top Fixed XL** — 14 күн мерзімге **2 690 ₸**;
6. **VIP «Барлығы қамтылған»** — **2 290 ₸**.

23.2.3. Нақты ілгерілету құралы, оның құны, қолданылу мерзімі және пайдалану тәртібі тиісті қызметті ресімдеу алдында Пайдаланушыға көрсетіледі.

23.2.4. Ілгерілету таңдалған құралдың техникалық функционалына сәйкес хабарландыруға қолданылады.

23.2.5. Ілгерілету ақысын төлеу Сатушы мен Сатып алушы арасындағы мәміле шарттарын өзгертпейді және Сатушыны тиісті хабарландыру бойынша міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

23.2.6. Ілгерілету Платформаның хабарландыру туралы мәліметтердің дұрыстығын, тауардың сапасын, тауардың болуын немесе Сатушының адалдығын растағанын білдірмейді.

23.2.7. Егер хабарландыру осы Офертаны, Платформа қағидаларын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзса, Платформа хабарландыруды ілгерілетуді шектеуге немесе тоқтатуға құқылы.

23.2.8. Пайдаланушының осы Офертаны немесе Платформа қағидаларын бұзуы салдарынан хабарландыру жойылған немесе шектелген жағдайда, бұрын төленген ілгерілетуге қатысты салдар тиісті сервистің шарттарымен және қолданылатын заңнамамен айқындалады.

23.3. Жарнамалық қызметтер

23.3.1. Платформа жарнама берушілерге Платформаның жарнамалық құралдары арқылы жарнамалық материалдарды орналастыру мүмкіндігін ұсына алады.

23.3.2. Қолданыстағы бизнес-модельде жарнамалық баннерлердің мынадай форматтары көзделген:

Формат	Орналастыру	Құны
Басты бет (Hero)	Басты беттің жоғарғы ротаторында	**1 200 ₸ / CPM немесе 4 900 ₸ / күн**
Санаттардағы баннер	Каталог тізімдерінің ішіндегі өтпелі баннер	**800 ₸ / CPM**

Формат	Орналастыру	Құны
Тауар карточкасындағы баннер (Side Banner)	Басқа хабарландырулардың карточкаларындағы бүйірлік немесе төменгі блок	**600 ₸ / CPM**
Бөлімді брендтеу (Special Sponsor)	Санатты эксклюзивті рәсімдеу	**19 900 ₸ / апта**

23.3.3. Нақты жарнамалық формат, орналастыру орны, кезеңі, құны және өзге де параметрлер жарнаманы орналастыруға тапсырыс ресімделгенге дейін Пайдаланушыға көрсетіледі.

23.3.4. Жарнамалық материалды орналастыру оның осы Офертаға, Платформа қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі шартымен жүзеге асырылады.

23.3.5. Платформа жарнамалық материал белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда оны орналастырудан бас тартуға немесе орналастыруды тоқтатуға құқылы.

23.3.6. Жарнаманы орналастыру ақысын төлеу жарнама берушіні жарнамалық материалдың мазмұны және қолданылатын заңнаманы сақтау үшін жауапкершіліктен босатпайды.

23.3.7. Онлайн-жарнама оның сәйкестендірілуі мен таңбалануына қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып орналастырылады.

23.3.8. Платформа жарнамалық материалдардың форматына, өлшеміне, мазмұнына және орналастыру тәсіліне қосымша техникалық талаптар белгілеуге құқылы.

23.4. Push-хабарламалар және In-App таратылымдар

23.4.1. Платформа жарнама берушілерге және өзге де Пайдаланушыларға Платформа аудиториясы арасында функционалында көзделген форматтарда хабарламаларды ақылы ақпараттық тарату мүмкіндігін ұсына алады.

23.4.2. Қолданыстағы бизнес-модельде таратылымдардың мынадай түрлері көзделген:

Түрі	Аудитория / формат	Құны
Target Push	Қала, санат немесе қызығушылықтар бойынша таңдау, 10 000 пайдаланушыға дейін	**5 900 ₸ / таратылым**
Жаппай Push	Қазақстандағы қосымшаның барлық белсенді пайдаланушылар базасы	**14 900 ₸ / таратылым**
In-App хабарлама	Акциялық ұсыныстар бөліміндегі жеке кабинеттегі хабарлама, сегменттер бойынша қолжетімділікпен	**3 900 ₸ / таратылым**

23.4.3. Target Push үшін көзделген бизнес-модель механикасы шеңберінде бір санатқа күніне бір push-хабарламадан артық жіберуге жол берілмейді.

23.4.4. Жаппай Push-таратылым Платформада көзделген модерациядан өтуді талап етеді.

23.4.5. Платформа таратылымдардың мазмұнына, кезеңділігіне, көлеміне және аудиториясына қосымша шектеулер белгілеуге құқылы.

23.4.6. Таратылымға тапсырыс беретін Пайдаланушы таратылатын хабарламаның мазмұнына және оның Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Офертаға және Платформа қағидаларына сәйкестігіне жауап береді.

23.5. Business-пакет

23.5.1. Business-пакет орналастырудың, автоматтандырудың, каталогты басқарудың және аналитиканың кәсіби құралдары қажет Сатушыларға арналған.

23.5.2. Business-пакеттің базалық құны айына **29 900 ₸** құрайды.

23.5.3. Business-пакетке 6 немесе 12 айға ақы төленген кезде Пайдаланушыға жазылымды ресімдеу алдында көрсетілетін қолданыстағы төлем шарттарына сәйкес **15–20%** мөлшерінде жеңілдік қолданылуы мүмкін.

23.5.4. Business-пакет Платформаның қолданыстағы моделінде көзделген мынадай функционалдық мүмкіндіктерді қамтиды:

1. хабарландыруларды шектеусіз орналастыру;
2. XML, CSV және API арқылы тауарларды жаппай автоматты жүктеу;
3. AI-инфографика;
4. AI-SEO;
5. онлайн-киіп көру модулі;
6. кеңейтілген аналитика;
7. жеке менеджер.

23.5.5. Business-пакеттің жекелеген функцияларының қолжетімділігі Платформаның техникалық іске асырылуына және тиісті сервистердің ағымдағы жай-күйіне байланысты болады.

23.5.6. Business-пакет Пайдаланушыны тауарларға, хабарландыруларға, дербес деректерге, жарнамаға, модерацияға және Платформаның өзге де қағидаларына қойылатын талаптарды сақтаудан босатпайды.

23.6. Қосымша AI-слоттар

23.6.1. Business-пакет Пайдаланушыларына жекелеген AI-функциялардың қосымша ақылы көлемдері ұсынылуы мүмкін.

23.6.2. Қолданыстағы модельде мыналар көзделген:

1. **+500 AI-инфографика — 4 900 ₸**;
2. **+100 виртуалды киіп көру — 7 900 ₸**.

23.6.3. Егер тиісті қызметтің шарттарында тікелей өзгеше көрсетілмесе, қосымша AI-слоттар Business-пакеттің базалық құнынан бөлек сатып алынады.

23.6.4. AI-құралдар контентпен және каталогпен жүргізілетін жекелеген операцияларды автоматтандыруға арналған және Пайдаланушыны олардың жұмыс нәтижесін дербес тексеру міндетінен босатпайды.

23.6.5. Пайдаланушы AI-құралдарын пайдалану арқылы жасалған немесе өзгертілген мәліметтердің жарияланғанға немесе коммерциялық қызметте пайдаланылғанға дейінгі дұрыстығына дербес жауап береді.

23.7. Ақылы қызметтер көрсетудің жалпы шарттары

23.7.1. Егер қызметті ұсынудың шарты төлем жасау болса, ақылы қызмет Пайдаланушы интерфейсте көзделген әрекеттерді орындап, төлемнің сәтті расталуынан кейін тапсырыс берілген болып есептеледі.

23.7.2. Қызметтің қолданылу мерзімі тиісті тарифтің шарттарымен айқындалады және оны сатып алу кезінде көрсетілген тәртіппен есептеле бастайды.

23.7.3. Платформа техникалық, құқықтық немесе осы Офертада көзделген өзге де негіздер бойынша ақылы қызмет көрсетуді уақытша шектеуге құқылы.

23.7.4. Егер тиісті сервистің шарттарында өзгеше көзделмесе, жекелеген функцияның уақытша техникалық қолжетімсіз болуы қызметтің қолданылу мерзімінің автоматты түрде ұзартылуын білдірмейді.

23.7.5. Ақылы қызметтер Пайдаланушыға хабарландыруларды орналастыру қағидаларын, тауарлар мен қызметтерге қойылатын талаптарды, Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын немесе басқа Пайдаланушылардың құқықтарын бұзу құқығын бермейді.

23.7.6. Пайдаланушының осы Офертаны бұзуы салдарынан есептік жазбаның қолданылуы тоқтатылған немесе Платформаға қолжетімділік шектелген жағдайда, бұрын сатып алынған ақылы қызметтерге қатысты салдар осы Офертамен, тиісті сервистің шарттарымен және қолданылатын заңнамамен айқындалады.

23.8. Тарифтерді өзгерту

23.8.1. Оператор Платформаның дамуын, шығындардың өзгеруін, техникалық мүмкіндіктерді және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып, ақылы қызметтердің тізбесін, мазмұнын және құнын өзгертуге құқылы.

23.8.2. Жаңа тарифтер жарияланғаннан және Пайдаланушыға жеткізілгеннен кейін тиісті қызметтердің жаңа тапсырыстарына қолданылады.

23.8.3. Егер тиісті қызметтің шарттарында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей өзгеше көзделмесе, тарифтің кейіннен өзгеруіне байланысты бұрын төленген қызметтің шарттары өзгермейді.

23.8.4. Қолданыстағы тарифтер туралы ақпарат Пайдаланушыға Платформа интерфейсі, тиісті қызметтің беті немесе Платформада көзделген өзге де тәсіл арқылы беріледі.

23.9. Жарнамалық және коммерциялық материалдар үшін жауапкершілік

23.9.1. Жарнаманы, жарнамалық материалды, хабарландыруды немесе өзге де коммерциялық ұсынысты орналастыратын Пайдаланушы оның мазмұнына, дұрыстығына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігіне дербес жауап береді.

23.9.2. Ақылы ілгерілетуді, жарнаманы, Business-функцияларды немесе AI-құралдарды пайдалану Оператордың тиісті тауарды, қызметті, ұсынысты немесе жарнамалық материалды мақұлдағанын білдірмейді.

23.9.3. Егер модерация немесе өтінішті қарау барысында бұзушылықтар анықталса, Платформа осы Офертада көзделген шараларды материалдар мен есептік жазбаларға қолдануға құқылы.

23.9.4. Егер тиісті қызметтің шарттарында мұндай кепілдік тікелей белгіленбесе, Оператор сатылымдардың ұлғаюына, тапсырыстар санына, қаралымдарға, өтулерге, өтініштерге немесе өзге де көрсеткіштерге қатысты ақылы құралдарды пайдаланудан белгілі бір экономикалық нәтижеге қол жеткізуге кепілдік бермейді.

24. ЖАЗЫЛЫМДАР

24.1. Жалпы ережелер

24.1.1. Платформа Пайдаланушыларға өздерін қызықтыратын Сатушыларға жазылуға және олардың жаңа белсенділігі туралы хабарламалар алуға мүмкіндік береді.

24.1.2. Жазылым Платформаның ақпараттық функциясы болып табылады және жазылған Пайдаланушы мен жазылым рәсімделген тұлға арасында шарт жасалғанын білдірмейді.

24.1.3. Жазылым Пайдаланушыға жазылған Пайдаланушының тауарларына, хабарландыруларына, қызметтеріне немесе өзге де контентіне қандай да бір мүліктік құқық бермейді.

24.2. Жазылым мазмұны

24.2.1. Пайдаланушы таңдаған баптауларға байланысты жазылған Пайдаланушының жаңа белсенділігі туралы, оның ішінде:

1. жаңа тауарлар мен хабарландырулар;
2. Stories;
3. аукциондар;
4. Live Commerce тікелей эфирлері туралы хабарламалар келіп түсуі мүмкін.

24.2.2. Хабарламалар жіберілуі мүмкін белсенділік түрлерінің тізбесі Платформаның функционалымен айқындалады.

24.2.3. Пайдаланушы қолжетімді баптауларда өзіне қызықты хабарламалардың түрлерін дербес айқындайды.

24.2.4. Хабарламалар баптауларын өзгерту Пайдаланушы жазылымды тоқтату бойынша жеке әрекет жасамаған болса, жазылымның өзін тоқтатпайды.

24.3. Жазылымды рәсімдеу және тоқтату

24.3.1. Жазылым Пайдаланушының бетінде тиісті функция арқылы немесе интерфейсте көзделген өзге де тәсілмен рәсімделеді.

24.3.2. Пайдаланушы Платформаның қолжетімді баптаулары арқылы жазылымды өзгертуге немесе тоқтатуға құқылы.

24.3.3. Жазылымды тоқтату тиісті ақпараттық байланысты тоқтатуды білдіреді және Пайдаланушылар арасында бұрын жасалған мәмілелерге, міндеттемелерге немесе өзге де қатынастарға әсер етпейді.

24.3.4. Пайдаланушы басқа Пайдаланушыдан тауарлардың, Stories, аукциондардың немесе эфирлердің белгілі бір санын жариялауды талап ету құқығын иеленбейді.

24.4. Жазылымның ақпараттық сипаты

24.4.1. Жаңа белсенділік туралы хабарлама, егер тиісті хабарламаның мазмұны өздігінен оферта талаптарына сәйкес келмесе, шарт жасасуға ұсыныс болып табылмайды.

24.4.2. Пайдаланушы хабарландыруға өту, контентті қарау, аукционға қатысу немесе мәміле жасасу туралы шешімді дербес қабылдайды.

24.4.3. Хабарламаларды алуға құрылғының, операциялық жүйенің, желіге қосылудың баптаулары және өзге де техникалық мән-жайлар әсер етуі мүмкін болғандықтан, Платформа әрбір хабарламаның үздіксіз жеткізілуіне кепілдік бермейді.

24.4.4. Жазылым жазылған Пайдаланушы контентінің тұрақты қолжетімділігіне кепілдік болып табылмайды, өйткені тиісті Пайдаланушы Платформаның функционалы шегінде өз материалдарының мазмұны мен орналастыру кезеңділігін дербес айқындайды.

25. ТАҢДАУЛЫЛАР

25.1. Платформа Пайдаланушыларға қызықты ұсыныстарды «Таңдаулылар» бөлімінде сақтауға мүмкіндік береді.

25.2. Хабарландыруды «Таңдаулыларға» қосу Пайдаланушының жеке функциясы болып табылады және тауарды резервтеуді білдірмейді.

25.3. Тауарды «Таңдаулыларға» қосу:

1. тапсырысты ресімдеуді;
2. бағаны бекітуді;
3. тауарды брондауды;
4. Сатушының тауарды Пайдаланушы үшін сақтап қою міндеттемесінің туындауын;
5. сатып алу-сату шартының туындауын

білдірмейді.

25.4. Хабарландыру «Таңдаулыларға» қосылғаннан кейін тауардың бағасы, болуы, жеткізу шарттары және ұсыныстың өзге де талаптары өзгеруі мүмкін.

25.5. Тапсырысты ресімдеу немесе мәміле жасасудың өзге тәсілін қолдану алдында Пайдаланушы ұсыныстың өзекті шарттарын дербес тексереді.

25.6. Егер хабарландыру қолжетімсіз болып қалса, жойылса немесе өзге де негіздер бойынша тоқтатылса, оны «Таңдаулылар» арқылы одан әрі пайдалану мүмкіндігі Платформаның тиісті функционалымен шектелуі мүмкін.

26. ПАЙДАЛАНУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ХАБАРЛАМАЛАР ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ

26.1. Жалпы ережелер

26.1.1. Платформа Пайдаланушыларға кіріктірілген хабарламалар арқылы өзара қарым-қатынас жасау мүмкіндігін ұсынады.

26.1.2. Хабарламалар ұсыныс туралы қосымша ақпарат алу, шарттарды талқылау, тауардың немесе қызметтің сипаттамаларын нақтылау және Пайдаланушылардың өзара іс-қимылына байланысты өзге де мәселелер үшін пайдаланылуы мүмкін.

26.1.3. Қызметтер үшін хабарламалар тапсырыс беруші мен орындаушының тікелей қарым-қатынасы және қызмет көрсету шарттарын келісуі үшін пайдаланылуы мүмкін.

26.1.4. Егер хат алмасудың мазмұны мен Пайдаланушылардың әрекеттерінен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзгеше туындамаса, хабарламалар алмасу фактісінің өзі шарт жасалғанын білдірмейді.

26.2. Хабарламаларды пайдалану кезіндегі Пайдаланушылардың міндеттері

26.2.1. Пайдаланушы хабарламалар жүйесін адал және осы Офертаға сәйкес пайдалануға міндетті.

26.2.2. Хабарламаларда:

1. тыйым салынған контентті таратуға;
2. қорқытуларды, қорлауды және басқа тұлғалардың құқықтарын бұзатын өзге де материалдарды жіберуге;
3. алаяқтық әрекеттер жасауға немесе басқа тұлға ретінде танысуға;
4. тиісті құқықтық негізсіз үшінші тұлғалардың дербес деректерін таратуға;
5. жаппай қалаусыз хабарламалар жіберуге;
6. Платформаның шектеулерін немесе бұғаттауларын айналып өту үшін хабарламаларды пайдалануға;
7. Платформа белгілеген мәміле жасау тәртібін айналып өтуге арналған сілтемелерді немесе ұсыныстарды жіберуге;
8. зияткерлік меншік құқықтарын бұзатын материалдарды таратуға;
9. хабарламаларды Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Платформа қағидаларында тыйым салынған өзге де әрекеттер үшін пайдалануға

тыйым салынады.

26.3. Мәмілелерге қатысты коммуникация

26.3.1. Пайдаланушы тауарға, хабарландыруға, жеткізуге, алу шарттарына және болжамды мәміленің өзге де мән-жайларына қатысты сұрақтар қоюға құқылы.

26.3.2. Хат алмасу тараптарды Платформада көзделген тәртіппен тауар және оны сатып алу шарттары туралы міндетті ақпаратты ұсыну міндетінен босатпайды.

26.3.3. Егер мәміле Платформаның функционалы арқылы жасалса, мәміленің елеулі шарттары тиісті хабарландырумен, тапсырыспен, растаумен және Пайдаланушылардың жүйеде көзделген өзге де әрекеттерімен айқындалады.

26.3.4. Пайдаланушылар хабарламалар арқылы банк карталарының деректемелерін, парольдерді, растау кодтарын және Платформада тиісті әрекетті орындау үшін талап етілмейтін өзге де мәліметтерді бермеуге тиіс.

26.3.5. Платформа белгісіз сілтемелерге өтуді немесе банктерден, төлем жүйелерінен немесе Платформадан алынған растау кодтарын үшінші тұлғаларға беруді ұсынбайды.

26.4. Хабарламаларды модерациялау

26.4.1. Пайдаланушылардың хабарламалары қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алаяқтықтың алдын алу, осы Офертаның және Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайларда және көлемде Платформада көзделген автоматты және/немесе қолмен тексеруге ұшырауы мүмкін.

26.4.2. Платформа тыйым салынған материалдар немесе функционалды теріс пайдалану белгілері бар хабарламаларды жіберуді, алуды немесе көрсетуді шектеуге құқылы.

26.4.3. Хабарламаларға қатысты шаралар жекелеген хабарламаға да, модерация туралы бөлімде белгіленген тәртіппен тиісті Пайдаланушыға да қолданылуы мүмкін.

26.4.4. Пайдаланушы хабарламалар жүйесін өзіне қолданылған шектеулерді айналып өту үшін пайдалануға құқылы емес.

26.5. Қызметтер көрсетілген кездегі хабарламалар

26.5.1. Қызметтер санатында хабарламалар тапсырыс беруші мен орындаушының тікелей өзара іс-қимылы үшін пайдаланылады.

26.5.2. Тараптар қызметтің мазмұнын, мерзімдерін, құнын, көрсетілетін орнын немесе аумағын, нәтижесін және өзге де шарттарын дербес келіседі.

26.5.3. Егер Платформаның функционалында тікелей өзгеше көзделмесе, Оператор тапсырыс беруші мен орындаушы арасындағы есеп айырысуға қатыспайды және қызмет көрсету шартының тарабы болып табылмайды.

26.5.4. Тараптар арасында келісілген қызмет шарттарын орындау үшін жауапкершілікті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде тиісті тараптар көтереді.

27. ХАБАРЛАМАЛАР

27.1. Хабарламалардың мақсаты

27.1.1. Платформа Пайдаланушыға оның аккаунтын, хабарландыруларын, тапсырыстарын, мәмілелерін, жазылымдарын, аукциондарын, Stories, Live Commerce, хабарламаларын

және Платформаның өзге де функцияларын пайдалануға байланысты хабарламалар жібере алады.

27.1.2. Хабарламалар Пайдаланушыға жүйеде көзделген әрекетті орындау қажеттілігі туралы ақпарат беру үшін пайдаланылуы мүмкін.

27.1.3. Хабарламалардың тізбесі Пайдаланушы пайдаланатын функцияларға және Платформаның ағымдағы функционалына байланысты болады.

27.2. Мәмілелер бойынша хабарламалар

27.2.1. Тауар мәмілесі шеңберінде Пайдаланушы оның өтуінің елеулі кезеңдері туралы, оның ішінде тапсырыс, төлем, жеткізу, алу, дау және соған байланысты өзге де әрекеттер жүйеде тіркелген кезде хабарламалар ала алады.

27.2.2. Хабарлама Пайдаланушыға ақпарат беру тәсілі болып табылады және егер мұндай әрекет бөлек талап етілсе, шартта немесе интерфейсте көзделген әрекетті орындауды алмастырмайды.

27.2.3. Пайдаланушы өз тапсырыстары мен мәмілелерінің мәртебесін жеке кабинетінде дербес бақылауға міндетті.

27.3. Жазылымдар және контент туралы хабарламалар

27.3.1. Пайдаланушы өзі жазылған пайдаланушылардың жаңа белсенділігі туралы хабарламалар ала алады.

27.3.2. Мұндай белсенділікке, атап айтқанда:

1. жаңа тауарлар;
2. Stories;
3. аукциондар;
4. тікелей эфирлер

жатады.

27.3.3. Пайдаланушы қолжетімді хабарламалар санаттарын баптауға құқылы.

27.4. Хабарламаларды баптау

27.4.1. Пайдаланушы Платформада көзделген функциялар арқылы қолжетімді хабарлама баптауларын басқаруға құқылы.

27.4.2. Жекелеген ақпараттық хабарламалардан бас тарту мәмілені орындау, аккаунт қауіпсіздігін қамтамасыз ету немесе заңнаманың міндетті талаптарын орындау үшін қажет хабарламалардан, егер мұндай хабарламалар Платформаның функционалында көзделсе, бас тартуды білдірмейді.

27.4.3. Егер Пайдаланушы белгілі бір хабарлама арнасын өшірсе, ақпарат жеке кабинетте немесе Платформаның тиісті бөлімінде қолжетімді болып қалуы мүмкін.

27.5. Техникалық шектеулер

27.5.1. Хабарламаларды жеткізу Платформаның техникалық қолжетімділігіне, байланыс желісіне, Пайдаланушының құрылғысына, операциялық жүйе баптауларына және өзге де сыртқы факторларға байланысты.

27.5.2. Жекелеген хабарламаның алынбауы, егер тиісті ақпарат Пайдаланушыға Платформаның басқа арнасы арқылы қолжетімді болған болса, өздігінен Пайдаланушының міндеттемелерін өзгертпейді.

27.5.3. Пайдаланушы Платформада көзделген хабарламаларды алу үшін қажетті байланыс деректері мен баптауларды өзекті күйде ұстауға міндетті.

28. КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАРЫ

28.1. Жазылымдар, «Таңдаулылар», хабарламалар және хабарламалар жөнелту функциялары Платформаның қосалқы функциялары болып табылады және Пайдаланушылар арасындағы шарттардың дербестігін өзгертпейді.

28.2. Пайдаланушы көрсетілген функцияларды мәмілені ресімдеуге, модерацияға, сәйкестендіруге, төлемге немесе Платформаның өзге де міндетті рәсімдеріне қойылатын талаптарды айналып өту үшін пайдалануға құқылы емес.

28.3. Платформа теріс пайдалану, қауіпсіздікке қатер, осы Офертаның немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының бұзылуы анықталған кезде тиісті функцияларды уақытша шектеуге құқылы.

28.4. Коммуникациялық функцияны шектеу Пайдаланушының жасалған мәмілелер бойынша бұрын туындаған міндеттемелерін автоматты түрде тоқтатпайды.

28.5. Жекелеген коммуникациялық функцияны шектеу, тоқтата тұру немесе тоқтату Пайдаланушыны осы Офертаның, Платформа қағидаларының және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтаудан босатпайды.

29. КОММУНИКАЦИЯ КЕЗІНДЕ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ

29.1. Жазылымдарды, «Таңдаулыларды», хабарламаларды және хабарламалар жөнелтуді пайдалану кезінде Платформа Пайдаланушылардың дербес деректерін осы Офертаның, Құпиялылық саясатының және Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасының талаптарына сәйкес өңдейді.

29.2. Пайдаланушы басқа тұлғалардың дербес деректеріне қатысты құқықтарды сақтауға және жария немесе басқа Пайдаланушыларға қолжетімді функцияларда таратуға заңды негізі жоқ мәліметтерді орналастырмауға міндетті.

29.3. Үшінші тұлғаларға, оның ішінде Платформа серіктестеріне деректерді беру заңнамада, тиісті шарттарда және деректерді өңдеу талаптарында көзделген жағдайларда және тәртіппен ғана жүзеге асырылады.

29.4. Осы бөлімнің ережелері дербес деректерге қатысты тиісті қатынастарды неғұрлым егжей-тегжейлі реттейтін осы Офертаның 5-бөлімінің ережелерін өзгертпейді.

30. ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

30.1. Жалпы ережелер

30.1.1. Платформа Zakopeyki.kz функционалын қамтамасыз ету және дамыту үшін жасанды интеллект, машиналық оқыту технологияларын және өзге де алгоритмдік жүйелерді пайдалана алады.

30.1.2. AI-функциялар:

1. дербестендірілген ұсынымдар;
2. интеллектуалды іздеу және ранжирлеу;
3. пайдаланушылық мінез-құлықты талдау;
4. күдікті белсенділік пен алаяқтық схемаларды анықтау;
5. контентті автоматты модерациялау;
6. мәтінді, кескіндерді, бейнені және аудионы талдау;
7. кіріктірілген AI-ассистенттің жұмысы;
8. хабарландыруларды жасау және өңдеу кезіндегі жекелеген операцияларды автоматтандыру;
9. Платформаның ағымдағы нұсқасында көзделген өзге де функциялар

үшін қолданылуы мүмкін.

30.1.3. AI-функциялардың нақты тізбесі Платформаның дамуымен өзгеруі мүмкін.

30.1.4. AI-құралдарын пайдалану Пайдаланушының құқықтық мәртебесін өзгертпейді және оны өзі жасаған әрекеттер үшін жауапкершіліктен босатпайды.

30.2. Дербестендірілген ұсынымдар

30.2.1. Платформа тауарлар мен өзге де ұсыныстар бойынша дербестендірілген ұсынымдар қалыптастыру үшін алгоритмдік жүйелерді пайдалана алады.

30.2.2. Ұсынымдарды қалыптастыру кезінде заңнамада және дербес деректерді өңдеу шарттарында көзделген шектерде Платформаға қолжетімді Пайдаланушының Платформамен өзара іс-қимылы туралы деректер, оның ішінде қаралымдар, сатып алулар, жазылымдар тарихы және өзге де мінез-құлық деректері ескерілуі мүмкін.

30.2.3. Ұсынымдар Пайдаланушыны қызықтыратын ұсыныстарды іздеуді жеңілдетуге арналған.

30.2.4. Тауардың ұсынымдарда көрсетілуі:

1. оның сапасына кепілдікті;
2. хабарландырудағы барлық мәліметтердің дұрыстығын растауды;
3. Платформаның мәміле жасауға ұсынымын;
4. мәміле жасасуға немесе оның сәтті орындалуына кепілдікті

білдірмейді.

30.2.5. Пайдаланушы тиісті ұсыныстың шарттарымен танысқаннан кейін тауарды сатып алу немесе қызметті пайдалану туралы шешімді дербес қабылдайды.

30.3. Интеллектуалды іздеу және ранжирлеу

30.3.1. Платформа іздеу сұрауларын түсіну және іздеу нәтижелерін қалыптастыру үшін алгоритмдік жүйелерді пайдалана алады.

30.3.2. Ұсыныстарды ранжирлеу кезінде іздеу сұрауының мағынасы, санат, баға диапазоны, релеванттылық және Платформа алгоритмдерінде көзделген өзге де параметрлер ескерілуі мүмкін.

30.3.3. Іздеу нәтижелерін көрсету тәртібі дербестендіруге және өзге де техникалық факторларға байланысты болуы мүмкін.

30.3.4. Хабарландырудың іздеу нәтижелеріндегі позициясы тауар сапасына немесе Сатушының адалдығына кепілдік болып табылмайды.

30.3.5. Платформа сервистің, қауіпсіздіктің және іздеу нәтижелерінің сапасын жақсарту үшін іздеу және ранжирлеу алгоритмдерін өзгертуге құқылы.

30.4. AI-ассистент

30.4.1. Платформа Пайдаланушыға Zakopeyki.kz-пен өзара іс-қимылды сүйемелдеуге арналған кіріктірілген AI-ассистент ұсына алады.

30.4.2. AI-ассистент Пайдаланушының табиғи тілдегі сұрауларын өңдеп, өзіне қолжетімді функционал шегінде ақпараттық жауаптар мен ұсынымдар бере алады.

30.4.3. AI-ассистент:

1. тауарды орналастыру кезінде көмек көрсету;
2. тауардың фотосуреттерін талдау;
3. сипаттаманы қалыптастыру немесе ұсыну;
4. қолжетімді нарықтық деректер негізінде бағаны ұсыну;
5. санаттар мен тегтерді таңдау;
6. мәтіндік немесе дауыстық сұрау бойынша тауарларды іздеу;
7. дербестендірілген топтаманы қалыптастыру;
8. мәміле кезеңдерін түсіндіру;
9. көзделген әрекетті орындау қажеттілігі туралы еске салу;
10. дау ашу немесе қайтаруды ресімдеу кезінде көмек көрсету;
11. сатылым статистикасын талдау;
12. хабарландыруларды жақсарту бойынша ұсынымдар қалыптастыру;
13. Платформада көзделген өзге де міндеттер

үшін пайдаланылуы мүмкін.

30.4.4. AI-ассистент функцияларының нақты жиынтығы Платформаның ағымдағы функционалымен айқындалады.

30.5. Хабарландырулар жасау кезінде AI

30.5.1. Хабарландыру жасау кезінде AI-құралдар хабарландырудың жекелеген элементтерін автоматты түрде қалыптастыру үшін Пайдаланушы ұсынған фотосуреттерді, мәтінді және өзге де деректерді пайдалана алады.

30.5.2. AI:

1. тауардың сипаттамасын;
2. санатты;
3. тегтерді;
4. болжамды бағаны;
5. функционалда көзделген тауар карточкасының өзге де элементтерін

ұсына алады.

30.5.3. AI ұсынымдары көмекші нәтиже болып табылады және жариялау алдында Пайдаланушының тексеруін талап етеді.

30.5.4. Пайдаланушы дербес түрде:

1. сипаттаманың дұрыстығына;
2. тауар сипаттамаларының дұрыстығына;
3. көрсетілген бағаға;
4. таңдалған санатқа;
5. тауарға және хабарландыру материалдарына қажетті құқықтардың болуына;
6. хабарландырудың заңнамаға және Платформа қағидаларына сәйкестігіне

жауап береді.

30.5.5. Мәтінді немесе хабарландырудың өзге де элементтерін автоматты түрде қалыптастыру олардың дұрыстығын Платформа растағанын білдірмейді.

30.6. Сатып алушыларға арналған AI-іздеу

30.6.1. Пайдаланушы AI-ассистентке тауарларды іздеу туралы сұраулармен, оның ішінде сипаттамаларын, бюджетін, санатын, орналасқан жерін және өзге де қалауларын көрсете отырып жүгіне алады.

30.6.2. Сұрау негізінде AI-ассистент қолжетімді каталогтан ұсыныстар топтамасын қалыптастыра алады.

30.6.3. Тапсырысты ресімдеу алдында Пайдаланушы таңдалған тауардың карточкасын, оның сипаттамаларын, бағасын, жеткізу шарттарын және Сатушы туралы мәліметтерді дербес тексеруге міндетті.

30.6.4. AI-топтама дербес сатып алу-сату шарты болып табылмайды және Платформада көзделген тапсырысты ресімдеу рәсімін алмастырмайды.

30.7. Мәмілені AI арқылы сүйемелдеу

30.7.1. AI-ассистент Пайдаланушыға мәміле кезеңдері туралы ақпарат беріп, Платформада көзделген әрекеттер тәртібін түсіндіре алады.

30.7.2. AI-ассистент Пайдаланушыға тауарды алғанын растау, дау ашу немесе өзге де әрекетті орындау қажеттілігі туралы еске сала алады.

30.7.3. AI-ассистенттің ақпараты анықтамалық сипатта болады және осы Офертаның ережелерін, Платформа қағидаларын, нақты мәміле шарттарын немесе Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын алмастырмайды.

30.7.4. AI-ассистенттің жауабы мен осы Офертаның шарттары немесе заңнаманың міндетті талаптары арасында қайшылық болған жағдайда Офертаның және заңнаманың тиісті шарттары қолданылады.

30.7.5. Егер тиісті өзгеріс Платформада көзделген тәсілмен ресімделмесе, Пайдаланушы AI-ассистенттің автоматты жауабын жасалған шарттың талаптарын дербес өзгерту ретінде қарастыра алмайды.

30.8. Сатушыларды AI арқылы қолдау

30.8.1. Сатушылар үшін AI-құралдар сатылым статистикасын талдау және хабарландыруларды жақсарту бойынша ұсынымдар қалыптастыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

30.8.2. AI мына мәселелер бойынша ұсынымдар қалыптастыра алады:

1. хабарландырудың мазмұны;
2. тауарды ұсыну тәсілі;
3. санаттарға сұраныс;
4. тиісті AI-функцияға қолжетімді өзге де көрсеткіштер.

30.8.3. AI ұсынымдары көмекші сипатта болады және сатылымдардың, сұраныстың немесе өзге де коммерциялық нәтижелердің артуына кепілдік болып табылмайды.

30.8.4. Сатушы коммерциялық шешімдерді дербес қабылдайды және оларды қолданудың салдары үшін жауап береді.

30.9. AI-модерациясы және қауіпсіздік

30.9.1. Платформа пайдаланушылық контентті автоматты түрде талдау үшін AI-модельдерді пайдалана алады.

30.9.2. Талдауға мәтін, кескіндер, бейне және аудио, оның ішінде тиісті функционал шегінде тікелей эфирлердің мазмұны ұшырауы мүмкін.

30.9.3. AI-модельдер тыйым салынған контентті, күдікті белсенділікті және Платформа қағидаларының өзге де бұзушылықтарын анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін.

30.9.4. Автоматты талдау нәтижелері:

1. жариялауға рұқсат беру;
2. материалды қосымша тексеруге жіберу;
3. көрсетуді шектеу;
4. уақытша шектеу;
5. бұғаттау;
6. Платформа қағидаларында көзделген өзге де әрекеттер

үшін пайдаланылуы мүмкін.

30.9.5. Платформа қағидаларында көзделген жағдайларда автоматты талдау нәтижелері уәкілетті қызметкер тарапынан қосымша тексерілуі мүмкін.

30.9.6. AI-модерациясын қолдану қабылданған шешімді кейіннен Платформада белгіленген тәртіппен қайта қарау мүмкіндігін жоққа шығармайды.

30.10. Автоматтандырылған шешімдер

30.10.1. Платформа контентке, аккаунттарға, операцияларға және цифрлық ортаның өзге де элементтеріне қатысты шешімдер қабылдай алатын немесе шешім қабылдауға ықпал ете алатын алгоритмдік жүйелерді қолдануы мүмкін.

30.10.2. Алгоритмдік жүйелерді қолдану Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын, оның ішінде кемсітушілікке жол бермеу және заңда көзделген бақылау мен шешімдерді қайта қарау мүмкіндіктерін қамтамасыз ету талаптарын ескере отырып жүзеге асырылады.

30.10.3. Егер заңнамада немесе келісімде толық автоматтандырылған шешімге байланысты Пайдаланушының құқықтары көзделсе, тиісті құқықтар белгіленген тәртіппен беріледі.

30.10.4. Пайдаланушы заңнамада, осы Офертада немесе Платформа қағидаларында мұндай өтініш көзделген жағдайларда шешімді қарау үшін Платформада көзделген арна арқылы жүгіне алады.

30.10.5. Модерацияға және аккаунтты шектеуге байланысты шешімдерді қайта қарау тәртібі осы Офертаның 20-бөлімімен қосымша реттеледі.

30.11. AI синтетикалық нәтижелері

30.11.1. AI жұмысының жекелеген нәтижелері автоматты түрде жасалған мәтін, кескін, сипаттама, ұсыным немесе өзге де синтетикалық нәтиже болуы мүмкін.

30.11.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында Пайдаланушыға жасанды интеллект жүйесі қызметінің синтетикалық нәтижесі туралы ақпарат беру көзделсе, мұндай ақпараттандыруды Платформа көзделген тәсілмен жүзеге асырады.

30.11.3. Егер жасалған AI-нәтиже мәмілеге, бағаға, тауардың сипаттамаларына немесе өзге де заңдық маңызы бар мән-жайларға әсер етуі мүмкін болса, Пайдаланушы оны жариялау немесе пайдалану алдында дербес тексеруге міндетті.

30.12. AI-функцияларының шектеулері

30.12.1. AI-функциялар қолжетімді деректер мен автоматтандырылған өңдеу нәтижелерінің негізінде жұмыс істейді және қателерді, дәлсіздіктерді немесе толық емес мәліметтерді қамтуы мүмкін.

30.12.2. AI-ассистент Сатушы, Сатып алушы, қызмет орындаушы, қаржылық кеңесші, заңгер немесе Пайдаланушылар арасындағы мәміленің өзге де тарабы болып табылмайды.

30.12.3. AI-дың жауабы немесе ұсынымы Пайдаланушылар мен Платформа арасындағы жауапкершілікті бөлу тәртібін өзгертпейді.

30.12.4. Пайдаланушы тиісті ақпаратты тексерместен, заңдық, қаржылық немесе коммерциялық тұрғыдан маңызды шешімдерді тек AI-дың автоматты жауабы негізінде қабылдамауға тиіс.

30.13. Дербес деректер және AI

30.13.1. AI-функцияларын пайдалану кезінде дербес деректерді өңдеу осы Офертаға, дербес деректерді өңдеу шарттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

30.13.2. Платформа AI-жүйелері өңдейтін деректерді қорғау үшін заңнамада көзделген шараларды қабылдайды.

30.13.3. Пайдаланушы AI-ассистентке үшінші тұлғалардың дербес деректерін немесе өзге де қолжетімділігі шектеулі ақпаратты, егер мұндай беруге заңда көзделген негіз болмаса, бермеуге тиіс.

30.13.4. AI-функцияларын пайдалану Платформаға қолданылатын заңнамада, деректерді өңдеу шарттарында немесе осы Офертада көзделмеген мақсаттар үшін дербес деректерді өңдеу құқығын бермейді.

30.14. Зияткерлік меншік және AI нәтижелері

30.14.1. Пайдаланушы AI-құралдарымен өңдеу үшін Платформаға беретін бастапқы материалдардың заңдылығы үшін жауап береді.

30.14.2. Егер Пайдаланушы фотосуреттерді, кескіндерді, мәтіндерді немесе өзге де материалдарды ұсынса, оның оларды пайдалануға қажетті құқықтары мен заңды негіздері болуға тиіс.

30.14.3. Пайдаланушы AI-нәтижесін жариялау алдында оның үшінші тұлғалардың құқықтарына сәйкестігін дербес тексереді.

30.14.4. AI-құралдары қолданыстағы зияткерлік меншік объектілерімен сәйкестіктердің болмауына немесе нәтиженің пайдаланылуына өзге де шектеулердің болмауына кепілдік бермейді.

30.15. AI-функционалын өзгерту

30.15.1. Платформа жекелеген AI-функцияларын өзгертуге, толықтыруға, уақытша тоқтатуға немесе тоқтатуға құқылы.

30.15.2. Алгоритмдерді өзгерту Пайдаланушылар арасында жасалған шарттардың өзгеруі болып табылмайды.

30.15.3. Платформа іздеу, ұсынымдар, қауіпсіздік, модерация және өзге де функциялардың сапасын арттыру үшін модельдер мен алгоритмдерді жаңартуға құқылы.

30.15.4. Егер шартта немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей өзгеше көзделмесе, Пайдаланушы нақты модельді, алгоритмді, AI-ассистент нұсқасын немесе ұсынымдарды қалыптастыру тәсілін сақтауды талап ету құқығына ие болмайды.

30.16. Заңнаманың және Платформа құжаттарының басымдығы

30.16.1. AI-функцияларын пайдалану Қазақстан Республикасының жасанды интеллект, цифрлық орта, дербес деректер, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, электрондық сауда және зияткерлік меншік саласындағы заңнамасын сақтай отырып жүзеге асырылады.

30.16.2. Осы бөлімнің ережелері Офертаның дербес деректер, модерация, пайдаланушылық контент, мәмілелер және жауапкершілік туралы бөлімдерімен бірге қолданылады.

30.16.3. AI автоматты түрде қалыптастырған ұсыным мен Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талабы арасында қайшылық болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасы қолданылады.

31. ЖАУАПКЕРШІЛІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

31.1. Пайдаланушы, Оператор, Сатушы, Сатып алушы, Тапсырыс беруші және Орындаушы өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін осы Офертаға, тиісті мәміленің талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

31.2. Жауапкершілікті бөлу тиісті тұлғаның нақты өзара іс-қимылдағы нақты рөлі негізінде айқындалады.

31.3. Оператор Платформаның жұмыс істеуі шеңберінде тікелей өзіне қабылдаған міндеттемелері бойынша жауап береді.

31.4. Оператор Платформаны мәмілені жасасу және орындау үшін ұсынуының өзі ғана негізінде Пайдаланушылар арасындағы тауарды сатып алу-сату шартының, қызмет көрсету шартының, айырбас шартының немесе өзге де шарттың тарабына айналмайды.

31.5. Осы бөлімнің ережелері Операторды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес босатуға болмайтын жауапкершіліктен босату немесе оның жауапкершілігін негізсіз шектеу үшін қолданылмайды.

32. ОПЕРАТОРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

32.1. Оператор Платформаның көзделген функционалдығын ұсыну бойынша өзінің міндеттемелерін тиісінше орындағаны үшін жауап береді.

32.2. Оператор Платформаның жұмыс қабілеттілігін, деректердің қауіпсіздігін және көзделген сервистердің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ақылға қонымды техникалық және ұйымдастырушылық шараларды қабылдайды.

32.3. Оператор мыналарға кепілдік бермейді:

1. Платформаның барлық функцияларының үздіксіз және іркіліссіз жұмыс істеуіне;
2. техникалық қателердің болмауына;
3. жекелеген функциялардың тұрақты қолжетімділігіне;
4. интерфейстің немесе алгоритмдердің өзгеріссіз қалуына;
5. ақпаратты өңдеу кезінде уақытша кідірістердің болмауына;
6. сыртқы сервистер мен интеграциялардың тұрақты қолжетімділігіне.

32.4. Техникалық ақау анықталған жағдайда Оператор оны жою жөнінде шаралар қабылдауға, тиісті функцияны уақытша шектеуге немесе техникалық жұмыстар жүргізуге құқылы.

32.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Оператор ақылға қонымды бақылауынан тыс мән-жайлардан туындаған салдарлар үшін жауап бермейді.

33. САТУШЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

33.1. Сатушы орналастырған тауарға және ол туралы мәліметтерге дербес жауап береді.

33.2. Сатушы, атап айтқанда, мыналарға жауап береді:

1. тауардың болуына және оған билік ету құқығының болуына;
2. тауардың хабарландыруда көрсетілген сипаттамасы мен қасиеттеріне сәйкестігіне;
3. тауар туралы ақпараттың дұрыстығына;
4. тиісті тауарды сатуға қойылатын заңнама талаптарының сақталуына;
5. айналымына тыйым салынған немесе айналымы шектелген тауарлардың болмауына;
6. егер олар міндетті болса, қажетті рұқсаттардың, лицензиялардың, сертификаттардың және өзге де құжаттардың болуына;
7. тауардың тиісті түрде қапталуына және Жеткізу үшін берілуіне;
8. Сатып алушы алдындағы міндеттемелердің уақтылы орындалуына;
9. тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнама тиісті қатынастарға қолданылатын жағдайларда оның талаптарының сақталуына;
10. өзі орналастырған фотосуреттердің, мәтіндердің, бейнематериалдардың және өзге де материалдардың заңдылығына.

33.3. Сатушы ақпарат Платформаның AI-құралдары арқылы автоматты түрде қалыптастырылғанына, егер мұндай ақпаратты ол өз атынан жариялаған болса, сілтеме жасай алмайды.

33.4. Автоматты ұсынымдарды, шаблондарды немесе Платформа құралдарын пайдалану Сатушыны жарияланған хабарландырудың мазмұны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

34. САТЫП АЛУШЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

34.1. Сатып алушы тапсырысты ресімдеу және орындау үшін қажетті өзі ұсынған деректердің дұрыстығына жауап береді.

34.2. Сатып алушы:

1. байланыс және Жеткізу үшін дұрыс деректерді көрсетуге;
2. тапсырысты ресімдеу алдында тауар туралы мәліметтерді дербес тексеруге;
3. төлем жасау қағидаларын сақтауға;
4. тауарды уақтылы алуға;
5. тауарды тексерудің және дау ашудың белгіленген тәртібін сақтауға;
6. талап-арызды ресімдеу кезінде көрінеу жалған мәліметтерді ұсынбауға;
7. Платформаны алаяқтық немесе өзге де құқыққа қайшы әрекеттер үшін пайдаланбауға міндетті.

34.3. Дұрыс емес деректерді, негізсіз талаптарды немесе көрінеу жалған мәліметтерді ұсыну Офертаның модерация, бұғаттау және жауапкершілік туралы бөлімдерінде көзделген шаралардың қолданылуына әкеп соғуы мүмкін.

35. ҚЫЗМЕТТЕРДІ ОРЫНДАУШЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

35.1. Орындаушы өзі көрсететін қызмет үшін дербес жауап береді.

35.2. Орындаушы мыналарға жауап береді:

1. қызмет туралы ақпараттың дұрыстығына;
2. қажетті рұқсаттар мен лицензиялардың болуына;
3. көрсетілген қызметтің сапасы мен көлеміне;
4. заңнаманың сақталуына;
5. Тапсырыс берушімен келісілген талаптардың сақталуына;
6. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Тапсырыс берушіге келтірілген зиянға.

35.3. Платформа Орындаушының қызметті орындау бойынша міндеттемелерін өзіне алмайды.

35.4. Платформада қызмет туралы хабарландыруды орналастыру, егер Платформада өзгеше тікелей көрсетілмесе, Орындаушыда нақты біліктіліктің, лицензияның, сертификаттың немесе өзге де рұқсаттың бар екендігін растау болып табылмайды.

36. ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТАУАРЛАРЫ, ҚЫЗМЕТТЕРІ ЖӘНЕ ӘРЕКЕТТЕРІ

36.1. Егер тиісті ұсыныста өзгеше тікелей көрсетілмесе, Оператор Пайдаланушы орналастырған тауардың меншік иесі, өндірушісі немесе Сатушысы болып табылмайды.

36.2. Оператор тауардың тұтынушылық қасиеттерін, оның жай-күйін, жиынтықтылығын, шығу тегін немесе сапасын дербес айқындамайды.

36.3. Қызметтерге қатысты Оператор Орындаушы болып табылмайды және Пайдаланушының қызметті тікелей көрсетуі үшін жауап бермейді.

36.4. Тек Сатушының, Сатып алушының немесе Орындаушының бақылау саласына жататын әрекеттер үшін тиісті Пайдаланушы жауап береді.

36.5. Платформа өзінің функционалдығында көзделген өзара іс-қимыл жасау, шағым беру, дау ашу, арбитраж және ақпарат алу құралдарын ұсынады.

37. ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ СЕРВИСТЕРІ

37.1. Егер Жеткізу Жеткізу жөніндегі Серіктесті тарта отырып жүзеге асырылса, тасымалдау талаптары мен тиісті міндеттемелер нақты жөнелтілімге қолданылатын осындай Серіктестің қағидаларымен де айқындалады.

37.2. Егер Оператор нақты жағдайда мұндай рөлді өзіне тікелей қабылдамаса, Оператор тасымалдаушы болып табылмайды.

37.3. Егер заң немесе шарт бойынша тиісті әрекет үшін тікелей орындаушы жауап беретін болса, Оператор Жеткізу жөніндегі Серіктестің айрықша бақылау саласына жататын мән-жайлар, оның ішінде оның қызметкерлері мен мердігерлерінің әрекеттері үшін жауап бермейді.

37.4. Бұл ретте Оператор дербес деректерді өңдеу талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жеткізуді ұйымдастыру үшін қажетті мәліметтерді Жеткізу жөніндегі Серіктеске беруге құқылы.

37.5. Жеткізуге байланысты проблемалар туындаған кезде Пайдаланушы тиісті жағдайды қолдау және реттеу үшін Платформада қолжетімді құралдар арқылы жүгіне алады.

38. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕЛЕРІ ЖӘНЕ БАНКТІК СЕРВИСТЕР

38.1. Платформаны пайдалану кезінде төлемдерді өңдеу Halyk ePay төлем инфрақұрылымын және нақты операцияны жүргізуге қатысатын тиісті банктік және өзге де қаржылық ұйымдарды тарта отырып жүзеге асырылады.

38.2. Halyk ePay және төлем инфрақұрылымының тиісті қатысушылары көзделген төлем операцияларын өздерінің шарттары, қағидалары және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптары шеңберінде жүргізуді, растауды және өңдеуді қамтамасыз етеді.

38.3. Осы Оферта күшіне енген күнгі жағдай бойынша Платформада көзделген операциялар үшін Halyk ePay төлем инфрақұрылымы пайдаланылады. Қолжетімді төлем тәсілдері және оларға қолданылатын талаптар тиісті операция жасалғанға дейін Платформа интерфейсінде Пайдаланушыға көрсетіледі.

38.4. Оператор электрондық әмиян болып табылмайды және Пайдаланушылардың ақша қаражатын электрондық әмиян ретінде дербес сақтауды жүзеге асырмайды.

38.5. Пайдаланушылардың операциялары бойынша ақша қаражаты тиісті банктердің, төлем ұйымдарының және төлем инфрақұрылымының өзге де қатысушыларының қағидалары мен рәсімдеріне сәйкес өңделеді.

38.6. Жекелеген төлем функцияларының жұмысы тиісті төлем сервисінің, банктік инфрақұрылымның, төлем жүйесінің, байланыс құралдарының техникалық құралдарының және операцияны жүргізуге қатысатын басқа да сыртқы компоненттердің қолжетімділігіне байланысты болады.

38.7. Жекелеген операцияларды жасау үшін Пайдаланушыдан банк, төлем картасын шығарған эмитент немесе тиісті төлем қызметтерін жеткізуші көздеген төлемді растау, қосымша сәйкестендіру немесе аутентификация талап етілуі мүмкін.

38.8. Банктік картаны пайдаланған кезде оның деректемелері Halyk ePay және төлем инфрақұрылымының тиісті қатысушыларының қорғалған жағында өңделеді. Оператор PAN, CVV/CVC және картаның қолданылу мерзімін алмайды және сақтамайды, сондай-ақ Пайдаланушының банктік шотына дербес билік ету құқығын алмайды.

38.9. Банктік картаны байланыстыру кезінде Пайдаланушы көзделген растау рәсімдерінен өту үшін тиісті банктің немесе төлем сервисінің қорғалған бетіне қайта бағытталуы мүмкін. Растаудың нақты тәртібін тиісті төлем қызметтерін жеткізуші айқындайды.

38.10. Банктік картаны байланыстыру фактісінің өзі, егер операция жасалғанға дейін Пайдаланушыға көрсетілген нақты операцияның талаптарында өзгеше тікелей көзделмесе, ақша қаражатының автоматты түрде есептен шығарылуын білдірмейді.

38.11. Платформаның функционалдығында көзделген жағдайларда Пайдаланушы төлемді бастау немесе өзге де көзделген операцияны жүзеге асыру үшін қажетті келісімдер мен растауларды береді. Мұндай келісімнің көлемі нақты операциямен және оны растағанға дейін Пайдаланушыға көрсетілген ақпаратпен айқындалады.

38.12. Оператор Пайдаланушының PAN, CVV/CVC және банктік картасының қолданылу мерзімін алмайды және сақтамайды. Ақша қаражаты мен төлем деректемелері Halyk ePay жағында және төлем инфрақұрылымының тиісті қатысушылары жағында өңделеді.

38.13. Егер мұндай бас тарту Оператордың бақылауынан тыс мән-жайлардан, оның ішінде карта бойынша шектеулерден, ақша қаражатының жеткіліксіздігінен, банк белгілеген лимиттерден, қауіпсіздік талаптарынан, операцияны тексеру нәтижелерінен немесе тиісті қатысушы жағындағы техникалық мән-жайлардан туындаса, Оператор банктің, карта эмитентінің, төлем провайдерінің немесе төлем инфрақұрылымының өзге қатысушысының операцияны жүргізуден бас тартуы үшін жауап бермейді.

38.14. Оператор кез келген банктік картаның, банктік шоттың, төлем құралының немесе төлем тәсілінің кез келген уақытта Платформада пайдалануға қолжетімді болатынына кепілдік бермейді.

38.15. Техникалық қате немесе операцияның көрсетілетін мәртебесі мен төлемнің нақты мәртебесі арасында сәйкессіздік туындаған жағдайда Оператор қолжетімді техникалық және ақпараттық құралдар арқылы осындай операция туралы ақпаратты қосымша тексеруге құқылы.

38.16. Платформа интерфейсінде көрсетілетін төлем мәртебесі тиісті төлем және банктік сервистерден, сондай-ақ Платформаның техникалық жүйелерінен алынған ақпарат негізінде қалыптастырылады. Қажет болған жағдайда операцияның түпкілікті мәртебесі төлем инфрақұрылымының тиісті қатысушысынан нақтылануы мүмкін.

38.17. Банктің немесе төлем сервисінің операцияны жүргізуден бас тартуы автоматты түрде Оператор тарапынан міндеттеменің бұзылғанын білдірмейді.

38.18. Егер төлем тоқтатылса, қайтарылса, оған дау айтылса немесе ол жасалмаған деп танылса, тиісті мәмілеге қатысты одан арғы әрекеттер осы Офертаға, нақты мәміленің талаптарына, қолданылатын төлем сервисінің қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

38.19. Операцияға қатысты дау туындаған жағдайда Пайдаланушы Платформада көзделген жүгіну, дау ашу және Арбитраж тетіктерін, сондай-ақ заңнамада көзделген банкке, төлем сервисіне немесе өзге де құзыретті ұйымдарға жүгіну тәсілдерін пайдалана алады.

38.20. Банктік немесе төлем инфрақұрылымында көзделген өзге де тетік арқылы төлемге дау айтылғаны туралы ақпарат алынған кезде Оператор осындай операцияға байланысты әрекеттерді уақытша шектеуге және тиісті жағдайды қарау үшін Пайдаланушылардан қажетті мәліметтер мен құжаттарды сұратуға құқылы.

38.21. Осы Офертада және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Оператор даулы операцияға қатысты мәліметтер мен құжаттарды оны қарау және қатысушылардың заңды мүдделерін қорғау үшін қажетті шектерде банкке, төлем провайдеріне немесе төлем инфрақұрылымының өзге де уәкілетті қатысушысына беруге құқылы.

38.22. Оператор операция мәртебесін дұрыс көрсету және Платформада көзделген әрекеттерді өңдеу үшін өзіне қолжетімді шараларды қабылдайды, алайда ақпаратты ұсыну тек банктің, төлем провайдерінің немесе өзге де сыртқы қатысушының құзыретіне жататын жағдайда оның дұрыстығы немесе толықтығы үшін жауап бермейді.

38.23. Банктердің, төлем сервистерінің және төлем инфрақұрылымының өзге де қатысушыларының комиссиялары олардың тарифтері мен талаптарына сәйкес қолданылуы мүмкін. Егер мұндай комиссияны Пайдаланушы төлеуге тиіс болса және ол операция жасалғанға дейін Платформаға белгілі болса, тиісті ақпарат операцияны растағанға дейін Пайдаланушыға көрсетіледі.

38.24. Оператор жекелеген Платформа функцияларын пайдаланғаны үшін тікелей белгілейтін комиссиялар мен төлемдер Платформаның тиісті талаптарымен айқындалады және ақылы операция жасалғанға дейін Пайдаланушыға көрсетіледі.

38.25. Нақты мәміленің талаптары, оның ішінде тауардың немесе қызметтің бағасы, қолданылатын комиссиялар, Жеткізу құны және өзге де төлемдер Платформада көзделген көлемде тиісті операцияны растағанға дейін Пайдаланушыға көрсетіледі.

38.26. Оператор Пайдаланушының өз банкімен жасалған банктік шарттың, банктік картаны қызмет көрсету шартының немесе Пайдаланушының банкпен не төлем қызметтерін жеткізушімен тікелей жасасқан өзге шарттың тарабы болып табылмайды.

38.27. Банктік картаны, банктік шотты қызмет көрсету, төлемдерді жүргізу, лимиттерді белгілеу, картаны бұғаттау, қосымша сәйкестендіру және өзге де банктік операциялардың талаптарын тиісті банк немесе төлем қызметтерін жеткізуші айқындайды және олар жеке шарттармен және қағидалармен реттелуі мүмкін.

38.28. Пайдаланушы банктік қосымшаларға, төлем құралдарына, растау кодтарына және аутентификацияның өзге де құралдарына қол жеткізу құралдарының сақталуын дербес қамтамасыз етуге және оларды үшінші тұлғаларға бермеуге міндетті.

38.29. Оператор Пайдаланушыдан банктік қосымшадағы парольдерді, банктік карталардың PIN-кодтарын, CVV/CVC-кодтарын немесе өзге де құпия деректерді сұратпайды, егер оларды ұсыну тікелей тиісті қорғалған төлем сервисіне қажет болмаса.

38.30. Егер Пайдаланушы Оператордың, банктің немесе төлем сервисінің қызметкері ретінде таныстырып, құпия төлем деректерін сұрайтын хабарлама немесе өтініш алса, Пайдаланушы оларды беруден бас тартуға және мұндай өтінішті тексеру үшін тиісті сервистің ресми байланыс арналарына жүгінуге міндетті.

38.31. Платформа пайдаланатын төлем инфрақұрылымы өзгерген, жаңа төлем провайдері қосылған немесе бұрын қолжетімді болған сервис пайдаланудан шығарылған жағдайда тиісті өзгерістерді Платформа интерфейсінде және өзге де қолданылатын құжаттарда көрсетуге болады және мұндай өзгеріс тараптардың бұрын туындаған міндеттемелеріне әсер етпесе, Пайдаланушымен бұрын жасалған әрбір шартқа өзгерістер енгізу міндетті болмайды.

38.32. Осы бөлім Операторды, банкті, төлем провайдерін, Сатушыны немесе өзге де жауапты тұлғаны Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей белгіленген және тиісті қатынастарға қолданылатын міндеттер мен жауапкершілікті орындаудан босатпайды.

39. ПЛАТФОРМАНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ АҚАУЛАРЫ ЖӘНЕ ОҒАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

39.1. Платформаның жұмысында жекелеген функциялардың уақытша үзілістері, шектеулері немесе қолжетімділігінің өзге де бұзылулары туындауы мүмкін, олар мыналармен байланысты болуы ықтимал:

1. профилактикалық жұмыстармен;
2. бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңартумен;
3. техникалық ақауларды жоюмен;
4. жоғары жүктememен;
5. жабдықтың істен шығуымен;
6. байланыс арналарының істен шығуымен;
7. сыртқы инфрақұрылым жеткізушілерінің әрекеттерімен;
8. кибершабуылдармен және ақпараттық қауіпсіздіктің өзге де инциденттерімен;
9. Платформаның жекелеген функцияларының жұмыс істеуі үшін қажетті сыртқы сервистердің істен шығуымен немесе шектелуімен;
10. өзге де техникалық мән-жайлармен.

39.2. Оператор Платформаның, Пайдаланушылардың, деректердің, төлем операцияларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету немесе техникалық жұмыстар жүргізу үшін қажет болған жағдайда жекелеген функцияға немесе бүкіл Платформаға қолжетімділікті уақытша шектеуге құқылы.

39.3. Мүмкіндік болған жағдайда Оператор Платформаның немесе оның жекелеген функцияларының қолжетімділігіне әсер етуі мүмкін жоспарлы техникалық жұмыстар туралы Пайдаланушыларға алдын ала хабарлауы мүмкін.

39.4. Жекелеген функцияның уақытша қолжетімсіз болуының өзі Пайдаланушылар жасасқан шарттардың бұзылуын білдірмейді және Пайдаланушылар арасында туындаған міндеттемелерді автоматты түрде тоқтатпайды.

39.5. Егер техникалық ақау нақты операцияға тікелей әсер етсе, Оператор өз құзыреті шегінде оның нақты мәртебесін анықтау және салдарын жою жөнінде шаралар қабылдайды.

39.6. Техникалық ақау туындаған кезде Оператор операцияны жалғастыру ақша қаражатының қате есептен шығарылуына, операцияның қайталанып жүргізілуіне, деректердің жоғалуына немесе өзге де елеулі тәуекелге әкелуі мүмкін болса, нақты жай-күйі анықталғанға дейін жекелеген операцияларды жүргізуді уақытша тоқтатуға құқылы.

39.7. Егер техникалық ақаудың салдарынан төлемнің, тапсырыстың, аукциондағы ставканың, Жеткізудің, қайтарудың немесе Пайдаланушының өзге де әрекетінің мәртебесін нақты анықтау мүмкін болмаса, Оператор тиісті сыртқы сервистен растайтын ақпаратты сұратуға және операцияның нақты мәртебесін айқындау үшін алынған мәліметтерді пайдалануға құқылы.

39.8. Операцияның нақты мәртебесі анықталғанға дейін Пайдаланушы, егер Платформа интерфейсі немесе қолдау қызметі мұндай әрекетті орындаудан бас тартуды ұсынса, ұқсас операцияны қайталап жасаудан бас тартуға міндетті.

39.9. Егер Пайдаланушы төлемнің, тапсырыстың, хабарландырудың, аукциондық ставканың, Жеткізудің немесе өзге де әрекеттің мәртебесінің қате көрсетілгенін анықтаса, ол мүмкіндігінше бұл туралы Платформада қолжетімді қолдау арналары арқылы Операторға хабарлауға міндетті.

39.10. Егер тиісті функция уақытша дұрыс жұмыс істемесе немесе оны пайдалану қауіпсіздіктің бұзылуына не қате операциялардың туындауына қауіп төндірсе, Оператор хабарландыруларды орналастыру, мәмілелер жасау, төлемдер жүргізу, аукциондарға қатысу, Жеткізуді ресімдеу немесе өзге де функцияларды пайдалану мүмкіндігін уақытша шектеуге құқылы.

39.11. Техникалық деректер, операциялар журналдары, әрекеттердің жасалған уақыты туралы мәліметтер, жүйелік жазбалар және Операторға қолжетімді өзге де мәліметтер даулы немесе қате операцияның нақты мән-жайларын анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін.

39.12. Платформаның жұмысын қалпына келтіру қажет болған жағдайда Оператор резервтік көшірмелерді, резервтік техникалық қуаттарды және деректер мен функционалдылықты қалпына келтірудің ішкі рәсімдерінде көзделген өзге де құралдарды пайдалануға құқылы.

39.13. Оператор Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасына сәйкес Платформаны және өңделетін деректерді жоғалудан, зақымданудан, құқыққа қайшы қол жеткізуден және өзге де қауіптерден қорғау үшін ақылға қонымды ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

39.14. Бұл ретте Пайдаланушы ешбір ақпараттық жүйе барлық ықтимал техникалық ақаулардан, кибершабуылдардан, Пайдаланушылардың қателерінен, жабдықтың істен

шығуынан, байланыс арналары жұмысының бұзылуынан және өзге де болжанбаған мән-жайлардан абсолютті кепілдікпен қорғала алмайтынын түсінеді.

39.15. Ақпараттық қауіпсіздік инциденті анықталған кезде Оператор қауіп-қатерді оқшаулау үшін қажетті шараларды, оның ішінде Платформаның жекелеген аккаунттарына, функцияларына, операцияларына немесе техникалық ресурстарына қолжетімділікті уақытша шектеуді қабылдауға құқылы.

39.16. Егер ақпараттық қауіпсіздік инциденті Пайдаланушылардың дербес деректеріне әсер етсе, Оператордың әрекеттері Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып жүзеге асырылады.

39.17. Қажет болған жағдайда Оператор Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен зардап шеккен Пайдаланушыларға, құзыретті органдарға немесе өзге де тұлғаларға инциденттер туралы хабарлауға құқылы.

39.18. Оператор Пайдаланушыларға Платформаның ішкі қорғау тетіктері, архитектурасы, жүйелердің конфигурациясы, қауіптерді анықтау тәсілдері, осалдықтар және жария етілуі Платформаның немесе Пайдаланушылардың қауіпсіздігіне қосымша тәуекел тудыруы мүмкін өзге де техникалық мәліметтер туралы ақпаратты ашуға міндетті емес.

39.19. Жоспарлы техникалық жұмыстар, бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту және Платформаның жекелеген функцияларын өзгерту интерфейстің, жекелеген функцияларды пайдалану тәртібінің өзгеруімен немесе тиісті функцияның уақытша қолжетімсіз болуымен қатар жүруі мүмкін.

39.20. Оператор Платформаны дамыту, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, заңнаманы сақтау немесе өзге де негізделген себептер бойынша Платформаның жекелеген техникалық функцияларын өзгертуге, жаңғыртуға, уақытша тоқтатуға немесе тоқтатуға құқылы.

39.21. Жекелеген функцияның өзгертілуі немесе тоқтатылуы, егер заңнамада, нақты мәміленің талаптарында немесе тиісті міндеттемені одан әрі орындаудың объективті мүмкін еместігінде өзгеше көзделмесе, Пайдаланушылардың бір-бірінің алдындағы бұрын туындаған міндеттемелерін автоматты түрде тоқтатпайды.

39.22. Егер техникалық ақау операцияны аяқтаудың мүмкін еместігіне әкелсе, Оператор мүмкіндігіне қарай Пайдаланушыға операцияның қолжетімді мәртебесі және Пайдаланушы жүзеге асыра алатын одан арғы әрекеттер туралы ақпарат береді.

39.23. Егер техникалық ақау нәтижесінде операция қайталанып орындалса, қате көрсетілсе немесе оның мәртебесі нақты жағдайға сәйкес келмесе, тиісті операцияны түзету мәселесін Оператор техникалық деректерді, сыртқы сервистердің ақпаратын, нақты мәміленің талаптарын және Қазақстан Республикасының заңнамасын ескере отырып қарайды.

39.24. Төлем операциясына әсер ететін техникалық ақау болған жағдайда ақша қаражатының түпкілікті мәртебесі осы Офертаның 38-бөліміне сәйкес банктің, төлем провайдерінің немесе төлем инфрақұрылымының өзге де қатысушысының ақпаратын ескере отырып айқындалуы мүмкін.

39.25. Жеткізуге әсер ететін техникалық ақау болған жағдайда жөнелтілімнің мәртебесі туралы ақпарат тиісті Жеткізу жөніндегі Серіктестен қосымша тексерілуі мүмкін.

39.26. Аукционға әсер ететін техникалық ақау болған жағдайда Оператор, егер мұндай мәліметтер Платформаның техникалық жүйелерінде сақталған болса, ставканың жасалған фактісі мен уақытын, бағаның өзгеруін немесе өзге де әрекетті анықтау үшін қолда бар жүйелік жазбаларды пайдалануға құқылы.

39.27. Егер операцияның нақты мән-жайларын тек Платформаның техникалық деректері негізінде анықтау мүмкін болмаса, Оператор тиісті сыртқы сервистердің ақпаратын және Пайдаланушылар ұсынған құжаттарды немесе мәліметтерді пайдалануға құқылы.

39.28. Оператор Платформаның іркіліссіз жұмыс істеуіне, техникалық қателердің болмауына немесе әрбір функцияның тұрақты қолжетімділігіне кепілдік бермейді, алайда Платформаның жұмыс қабілеттілігін сақтау және анықталған ақауларды жою үшін өз құзыреті шеңберінде көзделген шараларды қабылдайды.

39.29. Осы бөлімде көзделген шектеулер Операторды Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей белгіленген және шартпен шектелуі мүмкін емес жауапкершіліктен босатпайды.

39.30. Осы бөлім Пайдаланушының қолдау қызметіне жүгіну, Платформада көзделген дауды ашу, Арбитраж рәсімін пайдалану, банкке, мемлекеттік органдарға немесе сотқа Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен жүгіну құқықтарын шектемейді.

40. ОПЕРАТОРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН ШЕКТЕУ

40.1. Оператор мыналар үшін жауап бермейді:

1. Пайдаланушылар орналастырған мәліметтердің дұрыс еместігі үшін, егер Оператор олардың дұрыс еместігін білмесе және білуге тиіс болмаса немесе заң бойынша тиісті шараларды қабылдауға міндетті болмаса;
2. егер Оператор оның Сатушысы болып табылмаса, тауардың сапасы, қауіпсіздігі, заңдылығы немесе тұтынушылық қасиеттері үшін;
3. егер Оператор оның Орындаушысы болып табылмаса, қызметтің сапасы немесе нәтижесі үшін;
4. Пайдаланушының басқа Пайдаланушы алдындағы міндеттемелерін орындамауы үшін;
5. Оператор заң бойынша жауап бермейтін үшінші тұлғалардың әрекеттері үшін;
6. міндеттемені орындаудың еңсерілмейтін күш мән-жайлары салдарынан мүмкін болмауы үшін;
7. Оператордың бақылауынан тыс себептерге байланысты сыртқы ақпараттық, банктік, төлемдік, телекоммуникациялық немесе логистикалық жүйелердің қолжетімсіздігі үшін.

40.2. Егер тиісті нәтиже кепілдендірілген көрсеткіші бар жеке ақылы қызметтің тікелей нысанасы болып табылмаса, Оператор Пайдаланушының Платформаны пайдаланудан белгілі бір табыс, сатылымдар, қаралымдар, жауаптар, жазылушылар санын немесе өзге де коммерциялық нәтижелерді алуына кепілдік бермейді.

40.3. Платформаны пайдалану Пайдаланушы орналастырған хабарландыруды белгілі бір адамдар саны қарайтынына, мәміле жасалуына немесе Пайдаланушының белгілі бір табыс алуына кепілдік бермейді.

40.4. Іздеу нәтижелері, ұсынымдар, рейтингтер, AI-жауаптар және автоматты түрде қалыптастырылатын өзге де нәтижелер ақпараттық және технологиялық сипатқа ие және нақты коммерциялық нәтижеге қол жеткізуге кепілдік болып табылмайды.

40.5. Автоматты ұсынымдар, іздеу нәтижелері, сұрыптау, рейтингтер және алгоритмдер арқылы қалыптастырылатын өзге де нәтижелер Платформаның техникалық параметрлеріне, Пайдаланушы баптауларына, ақпараттың қолжетімділігіне, орналастырылған хабарландырулардың сипаттамаларына және өзге де факторларға байланысты болуы мүмкін және көрсетудің бірдей тәртібін сақтау кепілдігінсіз өзгеруі мүмкін.

40.6. Оператор Пайдаланушының іздеу нәтижелеріне, ұсынымдарға, рейтингтерге, пікірлерге, AI-функцияларға немесе автоматты түрде қалыптастырылған өзге де ақпаратқа ғана негізделіп қабылдаған шешімдері үшін жауап бермейді. Пайдаланушы заңдық немесе қаржылық тұрғыдан маңызды әрекет жасамас бұрын алынған ақпаратты дербес бағалайды.

40.7. Оператор Пайдаланушының басқа Пайдаланушыларға дұрыс емес, толық емес немесе жаңылыстыратын ақпарат беруінен туындаған салдарлар үшін жауап бермейді.

40.8. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында Оператордың тиісті жауапкершілігі белгіленбесе, Оператор Пайдаланушы өзінің аккаунтына, телефонына, электрондық поштасына, аутентификация құралдарына немесе өзге де қол жеткізу құралдарына қолжетімділікті үшінші тұлғаларға беруі салдарынан жасаған әрекеттері үшін жауап бермейді.

40.9. Егер Оператор тиісті ресурстың мазмұнын бақыламаса, Оператор Пайдаланушылар орналастыруы мүмкін немесе үшінші тарап сервистерімен интеграция шеңберінде көрсетілуі мүмкін сыртқы сайттардың, сервистердің және ақпараттық ресурстардың мазмұны үшін жауап бермейді.

40.10. Егер Платформада өзгеше тікелей көрсетілмесе, Платформада сыртқы сервиске байланысты сілтеменің, интеграцияның, карточканың немесе өзге де техникалық элементтің болуының өзі Оператордың мұндай сыртқы сервистің сапасын, қауіпсіздігін, заңдылығын немесе өзге де сипаттамаларын растауын білдірмейді.

40.11. Егер Платформаның жекелеген функциясын пайдалану үшін банктің, төлем провайдерінің, Жеткізу қызметінің, байланыс операторының, сәйкестендіру сервисінің немесе өзге де сыртқы жеткізушінің жұмысы қажет болса, Оператор мұндай жеткізушінің айрықша бақылау саласына жататын мән-жайлар үшін жауап бермейді.

40.12. Оператор өз құзыреті шеңберінде Платформаның жұмыс қабілеттілігін сақтау, Пайдаланушылардың өтініштерін өңдеу, Платформада көзделген дауларды қарау және анықталған техникалық бұзушылықтарды жою үшін көзделген шараларды қабылдайды.

40.13. Егер Оператор Пайдаланушының заңнаманы, осы Офертаны немесе Платформаның міндетті қағидаларын бұзғаны туралы ақпарат алса, Оператор осы Офертада және Платформаның өзге де құжаттарында көзделген ден қою шараларын қабылдауға құқылы.

40.14. Оператордың модерация, бұғаттау, хабарландыруды жою, функционалдылықты шектеу немесе шағымды қарау шараларын қабылдауы Оператордың Пайдаланушылардың

барлық әрекеттерін және олар орналастырған барлық материалдарды толық бақылау жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдауын білдірмейді.

40.15. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше тікелей көзделмесе, Оператор әрбір бұзушылықты, әрбір дұрыс емес ақпаратты немесе Пайдаланушының әрбір ықтимал құқыққа қайшы әрекетін алдын ала анықтауға міндетті емес.

40.16. Заңда немесе осы Офертада көзделген бұзушылық туралы хабарламаны алғаннан кейін Оператор өз құзыреті шеңберінде тексеру жүргізуге және тиісті шараларды қабылдауға құқылы.

40.17. Осы бөлімде белгіленген Оператор жауапкершілігінің шектеулері Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген шектерде ғана қолданылады.

40.18. Осы Оферта Операторды Қазақстан Республикасының заңнамасында жауапкершілік белгіленген жағдайларда өзінің әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін жауапкершіліктен босатпайды.

40.19. Атап айтқанда, осы бөлімнің ережелері заңнаманың міндетті талаптарын бұзғаны үшін, егер мұндай зиян үшін жауапкершілік заң бойынша Операторға жүктелсе, зиян келтіргені үшін немесе міндеттемелерді қасақана бұзғаны үшін Оператордың жауапкершілігін алып тастау немесе негізсіз шектеу үшін қолданылмайды.

40.20. Егер осы Офертаның жауапкершілікті шектеу туралы жекелеген ережесі Қазақстан Республикасының заңнамасының императивтік нормасына қайшы келсе, Қазақстан Республикасының тиісті императивтік нормасы қолданылады.

40.21. Егер жауапкершіліктің жекелеген шектеуі нақты қатынастарға қолданылмайтын немесе заңда белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылса, осы бөлімнің қалған ережелері заңнамаға қайшы келмейтін бөлігінде қолданысын сақтайды.

40.22. Осы бөлімнің ешбір ережесі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тұтынушының Сатушыға, Орындаушыға немесе тауарға, жұмысқа немесе қызметке жауапты өзге тұлғаға талап қою құқықтарын шектемейді.

40.23. Оператор өзін Сатушының немесе Орындаушының орнына қоймайды және тек хабарландыруды орналастыруға, мәміле жасасуға, төлем жасауға, Жеткізуге, дау ашуға немесе Платформаның өзге де функцияларын пайдалануға техникалық мүмкіндік бергені үшін олардың міндеттемелерін өзіне қабылдамайды.

40.24. Егер нақты жағдайда Оператор тауардың Сатушысы, қызметті Орындаушы, тасымалдаушы ретінде дербес әрекет етсе немесе өзге міндеттемені өзіне қабылдаса, осы бөлімнің тиісті ережелері Оператор іс жүзінде қабылдаған міндеттемені және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып қолданылады.

40.25. Пайдаланушы қолдау қызметіне жүгіну, Платформада көзделген дау және Арбитраж рәсімдерін пайдалану, банкке, мемлекеттік органдарға және сотқа Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен жүгіну құқығын сақтайды.

40.26. Осы бөлім Сатушыны, Орындаушыны, Сатып алушыны немесе өзге Пайдаланушыны өзінің әрекеттері және басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелерін бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

41. АЛЫНБАҒАН ПАЙДА ЖӘНЕ ЖАНАМА САЛДАР

41.1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Оператор Платформаның жекелеген функцияларын пайдаланудың немесе пайдалану мүмкіндігінің болмауының жанама салдары, оның ішінде Пайдаланушының болжамды алынбаған пайдасы үшін жауап бермейді.

41.2. Осы ереже заң бойынша мұндай өтеу міндетті болып табылатын жағдайларда Пайдаланушының зиянды немесе залалды өтеу құқықтарын шектемейді.

41.3. Осы бөлім Сатушыны, Орындаушыны немесе өзге де жауапты тұлғаны тұтынушы алдындағы заңда көзделген жауапкершіліктен босатпайды.

41.4. Егер мұндай нәтижеге қол жеткізу Оператордың жеке шартында немесе ақылы қызметінде тікелей көзделмесе, Оператор Пайдаланушының Платформаны пайдаланудан белгілі бір табыс, пайда, сатылымдар, тапсырыстар, қаралымдар, жауаптар, жазылушылар, клиенттер санын немесе өзге де коммерциялық нәтижені алуына кепілдік бермейді.

41.5. Хабарландыруды орналастырудың, аукционға қатысудың, ақылы ілгерілетуді, жазылымды, жарнамалық құралдарды, ұсынымдарды немесе Платформаның өзге де функцияларын пайдаланудың өзі мәміле жасасуға немесе Пайдаланушының белгілі бір қаржылық нәтижеге қол жеткізуіне кепілдік болып табылмайды.

41.6. Егер Пайдаланушы тауардың немесе қызметтің бағасын, ұсыныс талаптарын, орындау мерзімдерін, басқа Пайдаланушымен өзара іс-қимыл жасау тәсілін немесе өзге де коммерциялық талаптарды дербес айқындаса, Оператор Пайдаланушы қабылдаған шешімнің экономикалық тиімділігіне кепілдік бермейді.

41.7. Жасалмаған, жүзеге аспаған, күші жойылған, бұзылған немесе басқа Пайдаланушы орындамаған мәміледен алынуы болжанған табыс Платформаны пайдаланудың кепілдендірілген нәтижесі болып табылмайды.

41.8. Егер тиісті нәтиже Оператор тарапынан өзінің шарттық міндеттемесі ретінде тікелей қабылданбаса, Оператор Пайдаланушының мәміле, клиент, тапсырыс, жазылушы, қаралым, жауап немесе өзге де коммерциялық нәтижені алмауына байланысты болжамды алынбаған пайда үшін жауап бермейді.

41.9. Егер тиісті тұлға заң немесе шарт бойынша осындай әрекеттер үшін дербес жауап беретін болса, Оператор Пайдаланушының, Сатушының, Сатып алушының, Орындаушының, Жеткізу жөніндегі Серіктестің, банктің, төлем провайдерінің немесе өзге де үшінші тұлғаның шешімдері немесе әрекеттері салдарынан ғана туындаған жанама салдарлар үшін жауап бермейді.

41.10. Осы бөлім шеңберіндегі жанама салдарға, атап айтқанда, болашақ сатылымдардың, клиенттердің, іскерлік мүмкіндіктердің, беделдік немесе өзге де коммерциялық артықшылықтардың болжамды жоғалуы жатқызылуы мүмкін, егер олар Оператордың міндеттемені бұзуының тікелей дәлелденген салдары болып табылмаса.

41.11. Осы бөлім Пайдаланушының Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген жағдайда залалды өтеуді талап ету құқығынан автоматты түрде бас тартуын белгілемейді.

41.12. Егер Пайдаланушы алынбаған пайданы қоса алғанда, залалды өтеу туралы талап қойса, тиісті залалдардың болуы, құрамы, себептік байланысы және мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасына, қолданылатын шарттың талаптарына және нақты жағдайдың мән-жайларына сәйкес айқындалады.

41.13. Егер Операторға болжамды алынбаған пайдаға байланысты талап қойылса, Оператор бұзушылық фактісін, Оператордың әрекеттері мен мәлімделген салдарлар арасындағы себептік байланыстың болуын, сондай-ақ мәлімделген талаптың мөлшерін растайтын құжаттар мен мәліметтерді сұратуға құқылы.

41.14. Егер мәлімделген салдарлар Оператордың бақылауынан тыс мән-жайлардан, оның ішінде басқа Пайдаланушының, банктің, төлем провайдерінің, Жеткізу жөніндегі Серіктестің, байланыс операторының, сыртқы техникалық сервистің әрекеттерінен немесе еңсерілмейтін күш мән-жайларынан туындаса, заңда өзгеше белгіленбесе, Оператор болжамды алынбаған пайда үшін жауап бермейді.

41.15. Егер Пайдаланушы бұзушылықтың ықтимал салдарын болдырмау немесе азайту үшін ақылға қонымды шараларды дербес қабылдамаған болса, мұндай мән-жай Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өтелуге жататын залалдың мөлшерін айқындау кезінде ескерілуі мүмкін.

41.16. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Оператор тиісті міндеттеменің сипатын және Операторға қолжетімді техникалық және ұйымдастырушылық құралдарды ескере отырып, ақылға қонымды түрде болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған салдарлар үшін жауап бермейді.

41.17. Платформада статистиканың, болжамдардың, ұсынымдардың, рейтингтердің, талдамалық көрсеткіштердің, AI-нәтижелерінің немесе өзге де ақпараттық деректердің болуы тиісті коммерциялық нәтижеге берілген уәде немесе кепілдік болып табылмайды.

41.18. Егер Оператордың жекелеген ақылы қызметі нақты кепілдендірілген көрсеткішті немесе өзге де кепілдендірілген нәтижені тікелей көздесе, Оператордың осындай нәтижеге қатысты жауапкершілігі тиісті қызметтің талаптарымен және Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасымен айқындалады.

41.19. Осы бөлімде көзделген шектеулер Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген шектерде ғана қолданылады.

41.20. Осы бөлім Оператордың өзінің міндеттемесін бұзғаны, зиян келтіргені немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілігі тараптардың келісімімен шектелмейтін өзге де бұзушылығы үшін жауапкершілігін алып тастау үшін қолданылмайды.

41.21. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына байланысты осы бөлімнің жекелеген ережесі нақты жағдайда қолданылмайтын немесе жарамсыз болып қалса, осы бөлімнің қалған ережелері заңнамаға қайшы келмейтін бөлігінде қолданысын сақтайды.

41.22. Осы бөлім Пайдаланушының Платформаның қолдау қызметіне жүгіну, Платформада көзделген дау және Арбитраж рәсімдерін пайдалану, банкке, мемлекеттік органдарға немесе сотқа Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен жүгіну құқығын шектемейді.

42. САТУШЫҒА АҚША ҚАРАЖАТЫ ТӨЛЕНГЕННЕН КЕЙІНГІ ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛАПТАР

42.1. Мәміле аяқталғаннан, Сатушыға ақша қаражаты төленгеннен немесе есеп айырысу өзге де тәсілмен аяқталғаннан кейін ақша қаражатын қайтару туралы негізді талап туындаса, мұндай талап осы Офертаға, тиісті мәміленің талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасына сәйкес қаралады.

42.2. Сатушыға ақша қаражатының төленуі осы Офертада, мәміле талаптарында, Арбитраж нәтижесінде, қолданылатын заңнамада немесе өзге де міндетті негізде қайтару көзделген жағдайларда Сатушының ақша қаражатын қайтару жөніндегі міндеттемелерін тоқтатпайды және жоймайды.

42.3. Сатушыға ақша қаражаты төленгеннен кейін Сатып алушыға ақша қаражатын қайтаруға негіз болуы мүмкін мән-жайлар белгілі болса, Оператор тиісті талапты қарау үшін қажетті құжаттарды, мәліметтерді және өзге де дәлелдемелерді Пайдаланушылардан сұратуға құқылы.

42.4. Егер Арбитраждың немесе осы Офертада көзделген өзге де рәсімнің нәтижесінде Сатушының Сатып алушыға ақша қаражатын қайтаруға міндетті екені анықталса, Сатушы тиісті міндеттемені белгіленген мерзімде орындауға міндетті.

42.5. Егер ақша қаражатын қайтару туралы талап банк, карта эмитенті, төлем провайдері немесе төлем инфрақұрылымында көзделген өзге де тетік арқылы төлемге дау айтумен байланысты болса, мұндай талап тиісті төлем сервисінің қағидалары мен Қазақстан Республикасының заңнамасын да ескере отырып қаралады.

42.6. Оператор өз құзыреті шеңберінде даулы төлем операциясын қарауға қатысуға, оның ішінде тиісті банкке, төлем провайдеріне немесе өзге де уәкілетті қатысушыға мәміле, төлем, Жеткізу, хат алмасу, дау және операцияға қатысты өзге де мән-жайлар туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсынуға құқылы.

42.7. Осы бөлімде көзделген жағдайларда мәліметтер мен құжаттарды беру Қазақстан Республикасының дербес деректер, банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпия туралы заңнамасының талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады.

42.8. Егер көзделген рәсімнің нәтижесінде Сатушының ақша қаражатын қайтаруға міндетті екені анықталса, Оператор Сатушыға туындаған берешек туралы хабарлауға және оған тиісті міндеттемені ерікті түрде орындау мүмкіндігін беруге құқылы.

42.9. Егер Сатушы белгіленген ақша қаражатын қайтару жөніндегі міндеттемені ерікті түрде орындамаса, Оператор мұндай шаралар міндеттемені орындамауға байланысты болса және Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілсе, осы Офертада көзделген Сатушы аккаунтының функционалдығына қатысты шараларды қолдануға құқылы.

42.10. Заңда және шартта көзделген жағдайларда Оператор тиісті берешекті кейіннен Платформада көзделген есеп айырысу инфрақұрылымы арқылы Сатушыға аударылуға жататын ақша қаражаты есебінен есепке жатқызуға, егер мұндай есепке жатқызудың құқықтық және шарттық негізі болса, құқылы.

42.11. Оператор Сатып алушының кез келген өтінішін Сатушының автоматты түрде расталған берешегі ретінде қарауға құқылы емес. Сатушының мүліктік мүдделеріне әсер ететін шараларды қолданғанға дейін тиісті талап осы Офертада көзделген тәртіппен немесе заңнамада белгіленген өзге де міндетті тәртіппен қаралуға тиіс.

42.12. Талапты қарау кезінде, атап айтқанда, мыналар ескерілуі мүмкін:

1. жасалған мәміле туралы мәліметтер;
2. төлем туралы мәліметтер;
3. тауар немесе қызмет туралы мәліметтер;
4. тауарды Жеткізу немесе алу туралы мәліметтер;
5. ашылған дау туралы мәліметтер;
6. Арбитраж нәтижелері;
7. мәмілеге қатысты хат алмасу және өзге де материалдар;
8. банктің, төлем провайдерінің немесе төлем инфрақұрылымының өзге де қатысушысының мәліметтері;
9. жол берілетін өзге де дәлелдемелер.

42.13. Егер даулы операция рұқсат етілмеген төлеммен, қате операциямен, алаяқтықпен немесе өзге де мән-жаймен байланысты болса, ақша қаражатын қайтару тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасының арнайы талаптарын және тиісті төлем инфрақұрылымының қағидаларын ескере отырып айқындалады.

42.14. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында қате немесе рұқсат етілмеген төлем бойынша ақша қаражатын қайтарудың арнайы тәртібі көзделсе, мұндай тәртіп осы бөлімнің жалпы ережелерінен басым болады.

42.15. Егер төлем бойынша дау Платформаның Арбитраж рәсіміне қарамастан банк немесе төлем инфрақұрылымының өзге де қатысушысы тарапынан қаралса, Оператор, егер бұл қолданылатын қағидалар мен заңнамада рұқсат етілсе, одан арғы әрекеттерді айқындау үшін қажетті ақпарат алынғанға дейін осындай операцияға байланысты ішкі рәсімдерді тоқтата тұруға құқылы.

42.16. Сатып алушының дау ашуы, банкке жүгінуі немесе төлемге дау айту рәсімін бастауы Сатушыны даулы операцияға қатысты дұрыс ақпарат пен құжаттарды ұсыну міндетінен босатпайды.

42.17. Сатушы Платформа арқылы жасалған мәмілеге байланысты негізді талаптарды қарауға осы Оферта бойынша өз міндеттемелері шегінде жәрдем көрсетуге міндетті.

42.18. Егер Сатушының Сатып алушы алдындағы берешегі белгіленген тәртіппен расталса, заңда, дауды қарау нәтижесінде немесе нақты мәміленің талаптарында өзге мөлшер немесе тәртіп белгіленбесе, Сатушы тиісті соманы толық көлемде қайтаруға міндетті.

42.19. Егер берешек ерікті түрде өтелмесе, Оператор заңда көзделген негіздер болған кезде өз құқықтарын және тиісті талап пайда болған тұлғалардың құқықтарын қорғаудың

заңнамада көзделген тәсілдерін, оның ішінде сотқа немесе өзге де құзыретті органдарға жүгінуді пайдалануға құқылы.

42.20. Осы бөлімді қолдану Сатып алушының банкке, төлем сервисіне, мемлекеттік органдарға немесе сотқа жүгінуге қатысты заңды құқықтарын шектемейді.

42.21. Осы бөлімді қолдану Оператордың мәміле талаптары немесе заңнама бойынша Сатушы не өзге де жауапты тұлға қайтаруға міндетті ақша қаражатын Сатып алушыға жеке өзі өтеу міндетін қабылдағанын білдірмейді.

42.22. Егер ақша қаражаты Сатып алушыға тікелей банк, төлем провайдері немесе төлем инфрақұрылымының өзге де уәкілетті қатысушысы тарапынан қайтарылса, бір соманы екі рет қайтаруға жол бермеу және міндеттеменің нақты мөлшерін айқындау кезінде тиісті мән-жай ескеріледі.

42.23. Сатып алушыға ақша қаражаты қайтарылғаннан кейін Оператор, Сатушы, банк немесе төлем инфрақұрылымының өзге де қатысушысы арасындағы өзара есеп айырысуларды реттеу қажет болса, мұндай есеп айырысулар қолданылатын шарттарға, тиісті төлем инфрақұрылымының қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

42.24. Егер берешектің одан әрі туындауын болдырмау, расталған міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету немесе Платформа қатысушыларын қорғау үшін қажет болса, мұндай шектеу осы Офертада көзделген және Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген жағдайда, Оператор Сатушы аккаунтында жаңа мәмілелер жасау, төлемдер алу немесе жекелеген функцияларды пайдалану мүмкіндігін уақытша шектеуге құқылы.

42.25. Осы бөлімнің негіздері бойынша аккаунт функционалдығын шектеу Сатушыны бұрын туындаған ақша міндеттемелерін орындау міндетінен босатпайды.

42.26. Оператор осы бөлімнің ережелерін осы Офертада, жеке шартта немесе заңнамада көзделмеген негізде ақша қаражатын ұстап қалу үшін пайдалануға құқылы емес.

42.27. Осы бөлім Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сот арқылы қорғау құқықтарын шектемейді.

42.28. Егер осы бөлімнің жекелеген ережесі Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талаптарына қайшы келсе, тиісті заңнама талабы қолданылады, ал бөлімнің қалған ережелері заңнамаға қайшы келмейтін бөлігінде қолданысын сақтайды.

43. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ МӘН-ЖАЙЛАРЫ

43.1. Егер мұндай орындамау Қазақстан Республикасының заңнамасында түсіндірілетін еңсерілмейтін күш мән-жайларынан тікелей туындаса, Тараптар міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

43.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп тиісті жағдайларда төтенше және алдын алуға болмайтын, нақты міндеттемені орындауға объективті түрде кедергі келтіретін мән-жайлар түсініледі.

43.3. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына төтенше табиғи және техногендік оқиғалар, дүлей зілзалалар, әскери іс-қимылдар, төтенше жағдай және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өлшемдерге сәйкес келетін өзге де оқиғалар жатқызылуы мүмкін.

43.4. Осы бөлімде көрсетілген мән-жайлар тізбесі толық болып табылмайды. Нақты мән-жайдың құқықтық сараланууы Қазақстан Республикасының заңнамасын және оның туындауының нақты мән-жайларын ескере отырып айқындалады.

43.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, қажетті ақша қаражатының, тауарлардың, сұраныстың, персоналдың, жабдықтың, әдеттегі ресурстардың немесе міндеттемені орындаудың коммерциялық мүмкіндігінің болмауы өздігінен еңсерілмейтін күш мән-жайы болып табылмайды.

43.6. Кәдімгі кәсіпкерлік тәуекел, сұраныстың төмендеуі, нарықтық жағдайдың өзгеруі, өзіндік құнның өсуі, валюта бағамының өзгеруі, Пайдаланушыда қажетті ақша қаражатының болмауы немесе тиісті қызметке тән әдеттегі тәуекелдерге жататын өзге де мән-жай, егер оның өзі заңда белгіленген еңсерілмейтін күш өлшемдеріне сәйкес келмесе, еңсерілмейтін күш мән-жайы болып табылмайды.

43.7. Платформаның, банктің, төлем провайдерінің, Жеткізу қызметінің немесе өзге де сыртқы сервистің техникалық ақауы автоматты түрде еңсерілмейтін күш мән-жайы болып танылмайды. Оның құқықтық бағасы нақты мән-жайларды, міндеттеменің сипатын және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып жүзеге асырылады.

43.8. Еңсерілмейтін күш мән-жайына сілтеме жасайтын Тарап мүмкіндігінше екінші Тарапқа осындай мән-жайдың туындағаны, оның міндеттемені орындауға болжамды әсері және оның әрекет ету ұзақтығы туралы қолжетімді ақпарат жөнінде хабарлауға тиіс.

43.9. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туралы хабарлама осы Офертада немесе тиісті шарттың талаптарында көзделген қолжетімді байланыс тәсілдері арқылы жүзеге асырылады.

43.10. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына сілтеме жасайтын Тарап мүмкіндігінше тиісті мән-жайдың болуын және оның нақты міндеттемені орындауға тікелей әсерін растайтын мәліметтерді немесе құжаттарды ұсынуға тиіс.

43.11. Төтенше оқиғаның болуының өзі Тарапты жауапкершіліктен босатпайды, егер мұндай оқиға нақты міндеттемені орындау мүмкіндігіне тікелей әсер етпесе немесе Тарап қолжетімді құралдармен оның салдарын ақылға қонымды түрде болдырмауы немесе еңсеруі мүмкін болса.

43.12. Тарап өзінің мүмкіндіктері шегінде еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдарын болдырмау, азайту және жою үшін ақылға қонымды шаралар қабылдауға міндетті.

43.13. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайы міндеттемені орындауға тек белгілі бір бөлігінде кедергі келтірсе, егер заңнан немесе міндеттеменің мәнінен өзгеше туындамаса, жауапкершіліктен босату тек тиісті мән-жай тікелей әсер еткен міндеттеменің бөлігіне және кезеңіне қатысты қолданылады.

43.14. Еңсерілмейтін күш мән-жайларының туындауы осындай мән-жайларға қарамастан объективті түрде орындалуы мүмкін бұрын туындаған міндеттемелерді орындаудан Тарапты босатпайды.

43.15. Еңсерілмейтін күш мән-жайларының туындауы, егер тиісті мән-жайлар тоқтағаннан кейін оларды орындау мүмкін болса, ақша немесе өзге де міндеттемелерді автоматты түрде тоқтатпайды.

43.16. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдарынан міндеттемені орындау объективті түрде мүмкін болмай қалса, мұндай мүмкін еместіктің салдары Қазақстан Республикасының заңнамасына және тиісті шарттың талаптарына сәйкес айқындалады.

43.17. Егер орындаудың мүмкін еместігі тараптардың ешқайсысы жауап бермейтін мән-жайдан туындаса, бұрын орындалғанды қайтару, тиісті міндеттемені тоқтату немесе өзгерту мәселесі Қазақстан Республикасының заңнамасына және нақты мәміленің талаптарына сәйкес шешіледі.

43.18. Егер тиісті мән-жай Оператордың міндеттемесін орындауға тікелей кедергі келтірсе және жауапкершіліктен босатуға Қазақстан Республикасының заңнамасы рұқсат етсе, Оператор еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары үшін сол бөлікте жауап бермейді.

43.19. Оператордың еңсерілмейтін күш мән-жайларына байланысты жауапкершіліктен босатылуы Сатып алушы мен Сатушы, Орындаушы немесе өзге де Пайдаланушы арасындағы міндеттемелердің автоматты түрде тоқтатылуын білдірмейді.

43.20. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайлары Пайдаланушылар арасындағы мәмілеге әсер етсе, міндеттемелерді одан әрі орындау, өзгерту немесе тоқтату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасын және орындаудың нақты мүмкіндігін ескере отырып, тиісті мәміле тараптарымен айқындалады.

43.21. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайлары Жеткізуге, тауарды тасымалдау мерзіміне немесе мүмкіндігіне әсер етсе, тиісті салдарлар нақты мән-жайларды, нақты Жеткізу талаптарын және егер мұндай Серіктес тасымалдауға қатысса, Жеткізу жөніндегі Серіктестің қағидаларын ескере отырып айқындалады.

43.22. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайлары төлемнің жүргізілуіне әсер етсе, тиісті операцияның мәртебесі банктің, төлем провайдерінің және төлем инфрақұрылымының өзге де қатысушыларының ақпаратын ескере отырып айқындалады.

43.23. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайлары Платформаның жұмысына әсер етсе, Оператор қауіпсіздік мақсатында және операциялардың дұрыстығын сақтау үшін тиісті функцияларға қолжетімділікті уақытша шектеуге құқылы.

43.24. Еңсерілмейтін күш мән-жайларының әрекеті тоқтаған кезде, егер орындау мүмкін болып қалса және тиісті міндеттеме заң немесе шарт бойынша тоқтатылмаса, Тарап өз міндеттемелерін ақылға қонымды мерзімде орындауды қайта бастауға тиіс.

43.25. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайлары ұзақ уақыт бойы жалғасып, міндеттемені одан әрі орындауға елеулі түрде кедергі келтірсе, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тиісті міндеттемені өзгерту немесе тоқтату тәсілдерін пайдалануға құқылы.

43.26. Еңсерілмейтін күш мән-жайларының әрекет ету ұзақтығының өзі Операторға, егер кедергі жойылғаннан кейін мұндай міндеттемелер орындалуы мүмкін болса, Пайдаланушы алдындағы міндеттемелерді белгісіз мерзімге тоқтата тұру құқығын бермейді.

43.27. Оператор Платформаның жұмысына, операциялардың жүргізілуіне немесе міндеттемелердің орындалуына әсер еткен мән-жайларды растау үшін қажетті техникалық және құжаттық мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген шектерде сақтауға құқылы.

43.28. Егер бұзушылық іс жүзінде еңсерілмейтін күш мән-жайынан туындамаса немесе заңнама талап еткен жағдайларда Тарап өзі сілтеме жасап отырған мән-жайлардың бар екенін дәлелдемесе, осы бөлім Тарапты міндеттемені бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

43.29. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және шектерде міндеттемені қасақана бұзғаны үшін жауапкершіліктен алдын ала босатуға жол берілмейді.

43.30. Осы бөлімнің ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген шектерде ғана қолданылады. Егер заңнаманың міндетті нормасы еңсерілмейтін күш мән-жайларының немесе орындаудың мүмкін еместігінің өзге салдарын белгілесе, тиісті заңнама нормасы қолданылады.

44. КИБЕРИНЦИДЕНТТЕР ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК

44.1. Оператор Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Офертада және ішкі рәсімдерде көзделген Платформаны, ақпараттық жүйелерді, Пайдаланушылардың аккаунттарын және өңделетін деректерді құқыққа қайшы қол жеткізуден, жоғалудан, өзгертілуден, жойылудан, бұғатталудан және ақпараттық қауіпсіздіктің өзге де қатерлерінен қорғау шараларын қабылдайды.

44.2. Қауіпсіздік шаралары өңделетін ақпараттың сипатын, Платформа пайдаланатын ақпараттық жүйелерді және анықталған қауіптерді ескере отырып қолданылады. Егер мұндай өзгерістер Пайдаланушылардың заңнамада көзделген құқықтарын нашарлатпаса, қауіпсіздіктің нақты техникалық және ұйымдастырушылық шараларын Оператор осы Офертаға өзгерістер енгізбестен өзгерте алады.

44.3. Қабылданған шараларға қарамастан, Оператор киберқауіптердің, зиянды бағдарламалық қамтамасыз етудің, шабуылдардың, құқыққа қайшы қол жеткізу әрекеттерінің, техникалық осалдықтардың немесе ақпараттық қауіпсіздіктің өзге де инциденттерінің толық болмауына абсолютті кепілдік бере алмайды.

44.4. Осы Оферта мақсаттары үшін киберинцидент деп Платформаның ақпараттық ресурстарының, жүйелерінің немесе деректерінің қолжетімділігін, тұтастығын, құпиялылығын немесе белгіленген өзге де қорғау режимін бұзуға әкелуі мүмкін оқиға түсініледі.

44.5. Ақпараттық қауіпсіздік инциденті анықталған немесе оған негізді күдік болған жағдайда Оператор Пайдаланушыға алдын ала хабарламай-ақ Платформаның жекелеген функцияларын уақытша шектеуге, жекелеген операцияларды тоқтата тұруға, күдікті

белсенділікті бұғаттауға, аккаунтқа қолжетімділікті шектеуге немесе ықтимал зиянды болдырмау немесе азайту үшін өзге де қажетті шараларды қолдануға құқылы.

44.6. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге байланысты функцияларды немесе аккаунтты уақытша шектеудің өзі Пайдаланушы тарапынан бұзушылық фактісінің анықталғанын білдірмейді және алдын алу немесе қорғау шарасы ретінде қолданылуы мүмкін.

44.7. Оператор Платформаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету, Пайдаланушыларды қорғау және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын орындау үшін қажетті шектерде күдікті белсенділікті, онымен байланысты операцияларды және техникалық оқиғаларды тексеруге құқылы.

44.8. Дербес деректерге әсер ететін инцидент туындаған жағдайда Оператор Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген осындай инцидентке қатысты әрекеттерді, оның ішінде дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және, егер мұндай міндет туындаса, тиісті тұлғаларға немесе уәкілетті органдарға хабарлау жөніндегі заңда көзделген шараларды жүзеге асырады.

44.9. Қауіпсіздікке қатер туындаған жағдайда Оператор қатер жойылғанға немесе оны оқшаулау бойынша жеткілікті шаралар қабылданғанға дейін жекелеген деректерге, операцияларға немесе функцияларға қолжетімділікті уақытша шектеуге құқылы.

44.10. Оператор ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін тергеу, оқиғалардың реттілігін растау, Платформаны қорғау және инцидентке байланысты дауларды шешу үшін қажетті техникалық мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген шектерде және мерзімдерде сақтауға құқылы.

44.11. Пайдаланушы Платформаны пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтауға және өзінің аккаунтын, құрылғыларын және қол жеткізу құралдарын қорғау үшін ақылға қонымды шаралар қабылдауға міндетті.

44.12. Пайдаланушы өзінің аккаунтына қол жеткізу деректерінің құпиялылығын сақтауға және оларды үшінші тұлғаларға бермеуге міндетті, бұған мұндай беру Платформаның функционалдылығында тікелей көзделген немесе тиісті сервисті пайдалану үшін қажет болатын жағдайлар кірмейді.

44.13. Пайдаланушы Платформаға қол жеткізу үшін басқа тұлғаның аккаунт деректерін пайдалануға, басқа Пайдаланушылардың немесе Оператордың аккаунттарына, деректеріне, функцияларына немесе ақпараттық жүйелеріне құқыққа қайшы қол жеткізуге немесе мұндай қол жеткізуді алуға әрекет жасауға құқылы емес.

44.14. Пайдаланушы аккаунттың бұзылғанын, рұқсат етілмеген қол жеткізуді, күдікті белсенділікті немесе қауіпсіздіктің бұзылғанын көрсетуі мүмкін өзге де жағдайды анықтаған немесе оған күдік болған жағдайда Операторға дереу хабарлауға міндетті.

44.15. Егер Пайдаланушы өзінің аккаунтының құқыққа қайшы пайдаланылу белгілерін анықтаса, ол мүмкіндігінше бұзылған қол жеткізу құралдарын одан әрі пайдалануды тоқтатуға және аккаунтты қалпына келтіру немесе қорғау үшін Платформада көзделген тәсілдерді пайдалануға тиіс.

44.16. Егер мұндай беру оның кінәсінен немесе белгіленген қауіпсіздік талаптарын сақтамауы салдарынан орын алса, Пайдаланушы өзінің қол жеткізу деректерін үшінші тұлғаларға беру салдары үшін жауап береді.

44.17. Пайдаланушы Платформаның жұмыс қабілеттілігін бұзуға, қолданылатын қауіпсіздік тетіктерін айналып өтуге, жабық функцияларға немесе деректерге қол жеткізуге, зиянды бағдарламалық қамтамасыз етуді таратуға немесе Платформаның ақпараттық жүйелеріне жоғары жүктеме жасауға бағытталған әрекеттерді жасауға құқылы емес.

44.18. Платформаны шабуылдар жүргізу, тиісті рұқсатсыз осалдықтарды сканерлеу, зиянды кодты, фишингтік материалдарды, құқыққа қайшы қол жеткізу құралдарын тарату немесе Платформаның қауіпсіздігін не үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзатын өзге де әрекеттер үшін пайдалануға тыйым салынады.

44.19. Негіздер болған жағдайда Оператор инцидент туралы мәліметтерді және онымен байланысты материалдарды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен немесе тиісті тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау қажеттілігіне байланысты мемлекеттік органдарға, құқық қорғау органдарына, банктерге, төлем ұйымдарына, техникалық немесе өзге де қажетті сервистерді жеткізушілерге беруге құқылы.

44.20. Инцидентті тергеуге байланысты ақпаратты беру Қазақстан Республикасының дербес деректер, құпиялылық және заңмен қорғалатын өзге де ақпарат туралы заңнамасының талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады.

44.21. Егер ақпараттық қауіпсіздік инцидентінің салдарынан Платформаның жекелеген деректері, операциялары немесе функциялары уақытша қолжетімсіз болса, Оператор қолда бар техникалық мүмкіндіктер және қолданылатын заңнама талаптары шеңберінде жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру үшін ақылға қонымды шаралар қабылдайды.

44.22. Қажет болған жағдайда Оператор олардың жалғастырылуы Пайдаланушылардың, ақша қаражатының, деректердің немесе ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін болса, жекелеген төлем, сауда, аукцион, қайтару немесе өзге де операцияларды уақытша тоқтатуға құқылы.

44.23. Ақпараттық қауіпсіздік негіздері бойынша операцияны тоқтата тұру мұндай операцияның жарамсыз немесе құқыққа қайшы деп автоматты түрде танылғанын білдірмейді. Нақты операцияның салдары оның нақты мәртебесін, инциденттің мән-жайларын және қолданылатын заңнаманы ескере отырып айқындалады.

44.24. Егер аккаунттың бұзылуы Пайдаланушының кінәлі әрекеттері немесе әрекетсіздігі салдарынан, оның ішінде қол жеткізу деректерін үшінші тұлғаларға беру, тиісті емес қорғау құралдарын пайдалану немесе рұқсат етілмеген қол жеткізудің айқын белгілерін елемеу салдарынан орын алса, Оператор аккаунттың бұзылу салдары үшін жауап бермейді.

44.25. Осы бөлімде көзделген жауапкершілікті шектеулер Қазақстан Республикасының заңнамасында қолдануға жол берілмейтін бөлігінде қолданылмайды.

44.26. Осы бөлімнің ережелері Операторды дербес деректерді қорғау жөніндегі міндеттерден және Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей белгіленген өзге де міндеттерден босатпайды.

44.27. Қолжетімділікті немесе жекелеген функцияларды шектеуге себеп болған мән-жайлар жойылған кезде Оператор Платформаның тиісті мүмкіндіктерін толық немесе ішінара қалпына келтіруге құқылы.

44.28. Пайдаланушы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету Оператор мен Пайдаланушының тиісті мүмкіндіктері, міндеттері және бақылау салалары шегіндегі ортақ міндеті екенін түсінеді және қабылдайды.

44.29. Жекелеген инцидент түрлері туындаған кездегі нақты әрекет ету тәртібі Оператордың ішкі рәсімдерімен айқындалуы мүмкін және жария етілуі Платформаның немесе Пайдаланушылардың қауіпсіздігіне қосымша қатер тудыруы мүмкін мәліметтер бөлігінде міндетті түрде ашылуға жатпайды.

44.30. Осы бөлімнің ережелері мен Қазақстан Республикасының заңнамасының императивтік талаптары арасында қайшылық болған жағдайда тиісті заңнама талаптары қолданылады.

45. ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУДІ ТЕРІС ПАЙДАЛАНУҒА ЖОЛ БЕРМЕУ

45.1. Осы Офертаның ешбір ережесі Пайдаланушыны, Сатушыны, Орындаушыны, Операторды немесе өзге де тұлғаны Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей белгіленген және тараптардың келісімімен алып тастауға немесе шектеуге болмайтын жауапкершіліктен босату ретінде түсіндірілмеуге тиіс.

45.2. Атап айтқанда, осы Офертаның ережелері:

1. заңда көзделген жағдайларда мұндай жауапкершілікті шартпен шектеуге болмайтын болса, Сатушыны, Орындаушыны немесе өзге де міндетті тұлғаны Пайдаланушының өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне зиян келтіргені үшін заңда көзделген жауапкершіліктен босату үшін;
2. заңнамада белгіленген тұтынушы құқықтарын алып тастау немесе негізсіз шектеу үшін;
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында мұндай босатуға тыйым салынған жағдайларда міндеттемені қасақана бұзғаны үшін Тарапты жауапкершіліктен босату үшін;
4. Пайдаланушыны мемлекеттік органдарға, тұтынушылар дауларын сотқа дейін реттеу субъектілеріне немесе сотқа жүгіну құқығынан айыру үшін;
5. Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талаптарын айналып өтуге бағытталған шарттық талаптарды белгілеу үшін;
6. Пайдаланушыны Қазақстан Республикасының заңнамасында берілген өзге де императивтік құқықтарынан айыру үшін қолданылмайды.

45.3. Осы Офертада көзделген Оператор жауапкершілігінің шектеулері Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген шектерде ғана қолданылады және мұндай жауапкершілік заңнаманың міндетті нормаларында тікелей көзделген жағдайларда Операторды жауапкершіліктен босатпайды.

45.4. Оператор мен Пайдаланушылар арасында жауапкершілікті бөлуді айқындайтын осы Офертаның ережелері тиісті тұлғаның нақты құқықтық рөлін өзгертпейді. Егер нақты қатынастарда тұлға іс жүзінде Сатушы, Орындаушы, тасымалдаушы, төлем ұйымы немесе заң бойынша дербес міндеттер атқаратын өзге де субъект ретінде әрекет етсе, Қазақстан Республикасының тиісті заңнама нормалары қолданылады.

46. ЗАҢНАМАНЫҢ БАСЫМДЫҒЫ

46.1. Осы Оферта Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолданылады.

46.2. Осы Офертаның жекелеген ережесі Қазақстан Республикасының заңнамасының императивтік нормасына қайшы келген барлық жағдайларда тиісті заңнама нормасы қолданылады.

46.3. Осы Оферта қабылданғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында Пайдаланушы мен Оператордың тиісті қатынастарын реттейтін міндетті талаптар белгіленген жағдайда, мұндай талаптар заңнамада көзделген тәртіппен күшіне енген сәттен бастап қолданылады.

46.4. Осы Офертаның ережелері тиісті қатынастарға қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті нормаларының әрекетін өзгерте, жоя немесе шектей алмайды.

46.5. Осы Офертаның жекелеген ережесі жарамсыз, заңсыз, қолданылмайтын немесе нақты мән-жайларда қолдануға жатпайтын деп танылған жағдайда, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше тікелей көзделмесе немесе тиісті ереженің мәнінен өзгеше туындамаса, бұл жалпы Офертаның жарамсыз болуына әкелмейді.

46.6. Жарамсыз немесе қолданылмайтын ереже Қазақстан Республикасының заңнамасы рұқсат ететін бөлікте және шектерде ғана қолданылады.

46.7. Егер жекелеген ереженің мазмұны бірнеше түсіндіру нұсқасына жол берсе, Қазақстан Республикасының міндетті нормаларына сәйкес келетін және Пайдаланушының заңмен белгіленген құқықтарын бұзбайтын түсіндіру басым болады.

46.8. Платформа Пайдаланушылары арасындағы қатынастарды реттейтін осы Офертаның ережелері тиісті мәміле түрін реттейтін заңнаманы, оның ішінде нақты қатынастарға қолданылатын болса, тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнаманы ескере отырып қолданылады.

46.9. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгілі бір шарттың, мәміленің немесе міндеттеменің нысанына, мазмұнына, жасалуына, орындалуына, өзгертілуіне немесе тоқтатылуына арнайы талаптар белгіленсе, мұндай талаптар осы Офертаның жалпы ережелерінен басым болады.

46.10. Егер мәмілені жасасу немесе орындау үшін Платформаның белгілі бір функциясы пайдаланылса, тиісті функция мәміленің өзіне қойылатын заңнаманың міндетті талаптарын өзгертпейді және мұндай мәміле тараптарын заңда көзделген жауапкершіліктен босатпайды.

46.11. Белгілі бір тұлғаның жауапкершілігі оның тиісті құқықтық қатынастардағы нақты рөлін, оның жасаған әрекеттерінің немесе әрекетсіздігінің сипатын, сондай-ақ Қазақстан

Республикасының қолданылатын заңнамасының нормаларын ескере отырып айқындалады.

46.12. Егер Пайдаланушы Платформада бір мезгілде құқықтық қатынастардың бірнеше түріне қатысса, олардың әрқайсысына нақты құқықтық қатынастың іс жүзіндегі сипатын ескере отырып, тиісті заңнама нормалары қолданылады.

46.13. Егер заңнама Пайдаланушылардың белгілі бір санаты үшін, оның ішінде тұтынушылар үшін міндетті құқықтар немесе кепілдіктер көздесе, мұндай құқықтар мен кепілдіктер осы Офертаның ережелеріне қарамастан сақталады.

46.14. Осы Офертада Платформаны пайдалану, қайтару, даулар, жауапкершілік, төлем, Жеткізу немесе өзге де сервистер тәртібінің көзделуі тиісті қатынастарды реттейтін арнайы міндетті заңнама нормаларының қолданылуын жоққа шығармайды.

46.15. Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгеруі осы Офертаның жекелеген ережелерін өзгерту қажеттілігіне әкелуі мүмкін. Тиісті өзгерістер енгізілгенге дейін міндетті күші бар бөлігінде заңнама қолданылады.

46.16. Оператор Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістерге сәйкес осы Офертаның мәтінін осы Офертаның 71-бөлімінде көзделген тәртіппен сәйкестендіруге құқылы.

46.17. Егер заңнамада өтпелі кезең, норманың күшіне енуін кейінге қалдыру немесе оны қолданудың өзге де арнайы қағидалары көзделсе, тиісті норма осындай қағидаларды ескере отырып қолданылады.

46.18. Осы Офертадағы Қазақстан Республикасының заңнамасына жасалған сілтемелер тиісті құқықтық қатынас туындаған, өзгерген, орындалған немесе тоқтатылған сәтте қолданыста болған және осы қатынасқа қолданылатын заңнамаға жасалған сілтемелер ретінде түсіндіріледі.

46.19. Егер осы Офертаның жекелеген ережесі Платформада тікелей реттелмеген мәселені реттейтін болса, тиісті қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасы қолданылады.

46.20. Осы бөлім Пайдаланушының немесе өзге де мүдделі тұлғаның Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен мемлекеттік органдарға, тұтынушылар дауларын сотқа дейін реттеу субъектілеріне немесе сотқа жүгіну құқығын шектемейді.

46.21. Дауларды шешу кезінде осы Офертаның ережелері Қазақстан Республикасының міндетті нормаларымен өзара байланыста және тиісті даудың нақты мән-жайларын ескере отырып қолданылады.

46.22. Егер осы Офертаның жекелеген ережесі құқықты жүзеге асырудың немесе міндетті орындаудың неғұрлым нақты тәртібін көздесе, мұндай тәртіп Қазақстан Республикасының міндетті талаптарына қайшы келмейтін дәрежеде қолданылады.

46.23. Осы Офертаның ешбір ережесі Пайдаланушының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес одан бас тартуға құқығы жоқ құқықтан, кепілдіктен немесе құқықтарын қорғау тәсілінен бас тартуы ретінде түсіндірілмеуге тиіс.

46.24. Осы Оферта мен Қазақстан Республикасының императивтік нормасы арасында қайшылық болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасы басым болады, ал Офертаның тиісті ережесі заңнамаға қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.

46.25. Егер Офертаның арнайы бөлімімен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше белгіленбесе, осы бөлім осы Офертамен реттелетін барлық қатынастарға қолданылады.

47. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

47.1. Платформаны пайдалануға, мәмілелерді жасасуға, орындауға немесе тоқтатуға байланысты Пайдаланушылар арасында туындайтын даулар осы Офертада және Платформаның тиісті қағидаларында белгіленген жағдайларда және тәртіппен Платформада көзделген өзара іс-қимыл, қайтару, өтініштерді қарау және ішкі Арбитраж рәсімдерін пайдалану арқылы шешілуі мүмкін.

47.2. Тауарлық мәмілелер бойынша, егер тиісті мәміле үшін осындай механизм қолжетімді болса, Платформа Сатып алушы мен Сатушы арасындағы дауды шешудің ішкі механизмін басым тәртіппен пайдалануды көздейді.

47.3. Дауды шешудің ішкі механизмі нақты мәміленің мән-жайларын тараптар мен Платформада тиісті операция шеңберінде қолжетімді мәліметтер, құжаттар және өзге де материалдар негізінде қарауға арналған.

47.4. Платформаның ішкі механизмін пайдалану Оператордың тауарды Сатушыға айналуын, тауарға меншік құқығын иеленуін немесе негізгі мәміле бойынша Сатушының міндеттерін өзіне қабылдауын білдірмейді, егер жеке келісімде өзгеше тікелей көзделмесе.

47.5. Дауды ішкі тәртіппен қарау Пайдаланушының Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау тәсілдерін, оның ішінде Сатушыға немесе Орындаушыға, банкке немесе тиісті төлем ұйымына, тұтынушылар дауларын сотқа дейін реттеу субъектілеріне, мемлекеттік органдарға немесе сотқа жүгінуін жоққа шығармайды.

47.6. Егер дау тұтынушы мен Сатушы немесе Орындаушы арасындағы қатынастарға қатысты болса, Платформаның ішкі механизмін пайдалануға қарамастан, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тұтынушы құқықтары сақталады.

47.7. Платформаның ішкі механизмі тұтынушының заңнамада көзделген талаптармен тікелей Сатушыға немесе Орындаушыға жүгіну мүмкіндігін жоққа шығармайды.

47.8. Қызметтер бойынша даулар үшін Платформаның базалық моделі Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында тікелей реттеуді көздейді, өйткені Оператор тиісті сервистің жеке талаптарында өзгеше тікелей белгіленбесе, қызмет көрсету шартының тарапы болып табылмайды.

47.9. Қызметке қатысты дау туындаған жағдайда Тапсырыс беруші мен Орындаушы тиісті шарттың орындалу мән-жайларын анықтау үшін қажетті ақпарат пен дәлелдемелерді мүмкіндігінше бір-біріне ұсынуға тиіс.

47.10. Оператор тараптарға өтініштерді жіберу, хабарламалармен, құжаттармен, фотосуреттермен, бейнежазбалармен және дауға қатысты өзге де ақпаратпен алмасу үшін техникалық құралдар ұсынуға құқылы.

47.11. Егер дау Платформа арқылы қаралса, әрбір тарап дұрыс мәліметтер ұсынуға міндетті және мәміленің мән-жайларын қасақана бұрмалауға, елеулі мәліметтерді жасыруға немесе жалған материалдарды ұсынуға құқылы емес.

47.12. Дауды қарау кезінде хабарландыру, тауар немесе қызмет сипаттамасы, Платформа арқылы тараптардың хат алмасуы, мәміле талаптары, төлем, Жеткізу, тауарды беру, қайтару, Пайдаланушылар әрекеттерінің расталуы және Платформа шеңберінде қолжетімді немесе тараптар ұсынған дауға қатысты өзге де мәліметтер ескерілуі мүмкін.

47.13. Егер дауды қарау үшін банкке, төлем ұйымына, Жеткізу қызметіне немесе өзге де үшінші тұлғаға тиесілі мәліметтер қажет болса, Оператор тиісті тарапқа мұндай мәліметтерді өз бетінше алуды ұсынуға немесе Операторға қолжетімді заңды алу тәсілдерін пайдалануға құқылы.

47.14. Дауды Платформа арқылы қарау тараптардың бірінің талаптарын автоматты түрде негізді деп тануды білдірмейді.

47.15. Ішкі дау бойынша шешім нақты мәміленің талаптарын, ұсынылған материалдарды, нақты мән-жайларды және Платформаның қолданылатын қағидаларын, ал заңда көзделген жағдайларда — Қазақстан Республикасының міндетті нормаларын ескере отырып қабылданады.

47.16. Егер ұсынылған материалдар даудың мән-жайларын анықтау үшін жеткіліксіз болса, Оператор тараптардан қосымша мәліметтер мен құжаттарды сұратуға немесе дауды қараудың қолданылатын тәртібі шеңберінде қолда бар деректер негізінде шешім қабылдауға құқылы.

47.17. Әрбір тарап өзі ұсынған құжаттардың, өтініштердің, фотосуреттердің, бейнежазбалардың және өзге де дәлелдемелердің дұрыстығы үшін жауап береді.

47.18. Платформа арқылы дәлелдемелерді ұсыну олардың талаптарды жеткілікті растау ретінде міндетті түрде қабылданатынына кепілдік бермейді. Дәлелдемелерді бағалау нақты дауға қатысты жүзеге асырылады.

47.19. Егер дау төлемге қатысты болса, тиісті төлем жүйесінің, банктің немесе өзге де қаржы ұйымының қағидалары бір мезгілде қолданылуы мүмкін.

47.20. Егер дау Жеткізуге қатысты болса, егер мұндай мәліметтер қолжетімді және даудың мәніне қатысты болса, оны қарау кезінде тиісті Жеткізу қызметінің деректері мен қағидалары ескерілуі мүмкін.

47.21. Ақша қаражатын немесе тауарды қайтарудың жекелеген қағидалары мәміленің сипатына, төлем тәсіліне, Жеткізу тәсіліне, операция мәртебесіне және нақты тапсырыстың мән-жайларына байланысты болуы мүмкін.

47.22. Мәмілелердің жекелеген санаттары үшін осы Офертада немесе тиісті сервис қағидаларында осы бөлімнің жалпы ережелеріне қосымша қолданылатын дауларды шешудің арнайы рәсімдері белгіленуі мүмкін.

47.23. Мұндай арнайы рәсімдерге, атап айтқанда, Safe Deal тәртібі, қайтару рәсімдері, ішкі Арбитраж, аукциондық мәмілелердің ерекшеліктері немесе Платформада көзделген өзге де механизмдер жатқызылуы мүмкін.

47.24. Егер нақты мәміле үшін дауды шешудің арнайы тәртібі белгіленсе, Пайдаланушы тиісті Платформа функционалын осы мәміле үшін белгіленген мерзім мен талаптар шегінде пайдалануға міндетті болуы мүмкін.

47.25. Платформа белгілеген ішкі дау механизміне жүгіну мерзімдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тараптардың келісімімен шектелмейтін құқықтардан Пайдаланушының бас тартуы ретінде түсіндірілмеуге тиіс.

47.26. Платформаның ішкі механизмін пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен сотқа немесе заңда көзделген өзге де органдарға жүгінуге кедергі келтірмейді.

47.27. Егер мемлекеттік органға немесе сотқа жүгінгенге дейін заңнамада Сатушыға, Орындаушыға немесе өзге де тарапқа міндетті түрде жүгіну тәртібі белгіленсе, мұндай тәртіп Платформаның ішкі механизмі болғанына қарамастан қолданылады.

47.28. Тұтынушылық даулар бойынша Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сотқа дейінгі реттеу механизмдерін пайдалана алады. Атап айтқанда, заңнама тұтынушының Сатушыға, дайындаушыға немесе Орындаушыға талап қою құқығын, сондай-ақ тұтынушылық дауды сотқа дейін шешудің заңда көзделген механизмдерін пайдалануды көздейді.

47.29. Оператор ішкі дауды қарау кезінде қабылданған шешімді орындау мүмкіндігін сақтау, одан әрі зиян келтірудің алдын алу немесе мәмілеге қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін қажет болса, даудың мәніне байланысты жекелеген операцияларды уақытша шектеуге құқылы.

47.30. Дауды қарау шеңберіндегі операцияны уақытша шектеу тиісті тараптың кінәсін анықтау болып табылмайды және тиісті рәсім үшін қажетті шектерде ғана қолданылады.

47.31. Дауды шешудің ішкі механизмі тараптардың келісімімен, тауарды немесе ақша қаражатын қайтарумен, Платформа қағидаларында көзделген өзге де нәтижемен немесе одан әрі қарау үшін жеткілікті негіздер болмаған жағдайда қарауды тоқтатумен аяқталуы мүмкін.

47.32. Егер тараптар өз бетінше келісімге қол жеткізсе, мұндай тоқтату міндетті заңнама талаптарын немесе үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзбайтын жағдайда, олар Платформада көзделген тәртіппен ішкі дауды тоқтатуға құқылы.

47.33. Оператор тек Платформаға жүгіну фактісіне немесе Пайдаланушының мәртебесіне байланысты дауды қандай да бір тараптың пайдасына шешуге міндетті емес.

47.34. Егер дауды Платформада қолжетімді мәліметтер негізінде шешу мүмкін болмаса немесе оны қарау ішкі механизмнің функционалдық шегінен шықса, тараптар заңнамада көзделген құқықтарын қорғаудың өзге тәсілдерін пайдалануға құқылы.

47.35. Осы бөлім Пайдаланушының төлемге дау айту мәселелері бойынша банкке немесе төлем ұйымына жүгіну құқығын шектемейді. Бұл ретте мұндай дау айтудың тәртібі мен салдары тиісті банктің немесе төлем жүйесінің қағидаларымен айқындалуы мүмкін.

47.36. Осы бөлім осы Офертаның Safe Deal, қайтару, Арбитраж, төлем, Жеткізу, аукциондар және қатысушылардың жауапкершілігін реттейтін бөлімдерімен бірге қолданылады.

47.37. Осы бөлімнің ережелері Қазақстан Республикасының императивтік нормаларына қайшы келген жағдайда тиісті заңнама нормалары қолданылады.

47.38. Платформаның ішкі механизмін пайдалану Пайдаланушының сот арқылы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес одан бас тартуға құқығы жоқ құқықтарды қорғаудың өзге тәсілдері арқылы қорғаудан бас тартуын білдірмейді.

48. ТАУАРЛЫҚ МӘМІЛЕ БОЙЫНША ДАУ АШУ НЕГІЗДЕРІ

48.1. Сатып алушы тиісті мәміле бойынша Сатушының міндеттемелерін тиісінше орындамағанын көрсетуі мүмкін мән-жайлар болған кезде Платформада көзделген тәртіппен тауарлық мәміле бойынша дауды бастауға құқылы.

48.2. Дауды ашуға, атап айтқанда, мыналар негіз болуы мүмкін:

1. тауарды Сатып алушы алмаған;
2. тауар Сатушы хабарландыруда орналастырған немесе тараптар келіскен сипаттамаға елеулі түрде сәйкес келмейді;
3. Сатушы ұсынған ақпаратпен салыстырғанда тауардың жиынтықталуында, сипаттамаларында немесе жай-күйінде елеулі айырмашылықтар бар;
4. Сатушы көрсетпеген және Сатып алушы тауарды алған кезде кәдімгі қарап тексеру кезінде анықтай алмаған жасырын ақау анықталған;
5. төлем немесе тиісті операцияны өңдеу кезінде техникалық қате орын алған;
6. нақты мәміленің талаптарында, Платформаның тиісті сервисінің қағидаларында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де мән-жайлар.

48.3. Осы Офертаның 48.2-тармағында көрсетілген негіздер тізбесі, егер олар нақты мәміленің орындалуына тікелей қатысты болса және Платформаның қолданылатын қағидаларында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделсе, өзге де мән-жайларды қарау мүмкіндігін жоққа шығармайды.

48.4. Тауардың сипаттамаға, сипаттамаларына, жиынтықталуына немесе жай-күйіне сәйкессіздігінің елеулілігі хабарландырудың мазмұнын, нақты мәміленің талаптарын, тауардың сипатын және оны беру кезіндегі нақты мән-жайларды ескере отырып бағаланады.

48.5. Егер тауардың белгілі бір кемшілігі немесе ерекшелігі мәміле жасалғанға дейін Сатушы тарапынан тікелей көрсетіліп, Сатып алушының онымен танысуына мүмкіндік болған болса, мұндай ерекшеліктің болуының өзі ғана оның болуына байланысты даудың негізі болып табылмайды.

48.6. Осы бөлімнің ережелері Сатушыны Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе нақты мәміленің талаптарына сәйкес Сатып алушыға ұсынуға міндетті тауар туралы мәліметтер үшін жауапкершіліктен босатпайды.

48.7. Егер тауардың тұтынушылық қасиеттеріне әсер ететін жеке ерекшеліктері, пайдалану іздері, ақаулары, функционалдық шектеулері немесе өзге де мән-жайлары болса, дау ашуға негіздің бар-жоғы мұндай мән-жайлардың мәміле жасалғанға дейін Сатып алушыға тиісінше ашылғанын ескере отырып қаралады.

48.8. Тауардың жай-күйіне қатысты дау болған кезде тараптар мәміле жасалғанға дейін иеленген мәліметтер, оның ішінде тауар сипаттамасы, фотосуреттер, сипаттамалар, хат алмасу және мәмілеге қатысты өзге де материалдар ескеріледі.

48.9. Егер дау тауардың жеткізілмеуіне қатысты болса, оны қарау кезінде жөнелтілім туралы мәліметтер, Жеткізу мәртебесі, тауардың берілгенін растау, Жеткізу қызметінің деректері және қолжетімді өзге де мәліметтер ескерілуі мүмкін.

48.10. Егер дау төлем кезіндегі техникалық қатеге қатысты болса, төлем туралы мәліметтер, төлем операциясының мәртебесі және тиісті төлем ұйымының ақпараты қосымша ескерілуі мүмкін.

48.11. Сатып алушы Сатушының бұзушылықтың бар екенін мойындауына қарамастан дауды ашуға құқылы.

48.12. Дауды ашу үшін негіздің болуы Сатып алушының талаптарын автоматты түрде қанағаттандыруды, Сатушы тарапынан бұзушылықты мойындауды немесе ақша қаражатын қайтару туралы автоматты шешім қабылдауды білдірмейді.

48.13. Дауды ашу тиісті өтінішті қарау рәсімінің басталуы болып табылады және оның нәтижесін алдын ала анықтамайды.

48.14. Дауды қарау кезінде нақты мәміленің мәніне қатысты тараптар ұсынған мән-жайлар мен дәлелдемелер бағаланады.

48.15. Әрбір тарап Платформада көзделген тәртіппен өз ұстанымын негіздеу үшін мәліметтер мен дәлелдемелер ұсынуға құқылы.

48.16. Сатушы тауардың сипаттамаға сәйкестігін, оны беру кезіндегі жай-күйін, жиынтықталуын, жөнелтілгенін немесе дау үшін маңызы бар өзге де мән-жайларды растайтын мәліметтерді ұсынуға құқылы.

48.17. Сатып алушы тауардың жеткізілмегенін, сипаттамаға сәйкес келмейтінін, кемшіліктердің бар екенін, жиынтықталуда айырмашылықтар болғанын немесе өзі сілтеме жасап отырған өзге де мән-жайларды растайтын мәліметтерді ұсынуға құқылы.

48.18. Дауды қарау кезінде тиісті мәмілеге қатысы жоқ екені алдын ала белгілі материалдар, адастыру мақсатында ұсынылған материалдар немесе мәміленің мән-жайлары туралы жалған түсінік қалыптастыру үшін өзгертілген материалдар ескерілмеуге тиіс.

48.19. Дәлелдемелерді ұсынатын Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде өзі ұсынған мәліметтердің дұрыстығы үшін жауап береді.

48.20. Даудың мән-жайларын растау үшін тауардың алынған күнін, тәсілін немесе фактісін анықтау қажет болса, тиісті мәліметтер Платформаның, Жеткізу қызметінің

деректерімен, құжаттармен, тараптардың хабарламаларымен және жол берілетін өзге де материалдармен расталуы мүмкін.

48.21. Егер тауарды Сатып алушы алған болса, оны алу және кәдімгі қарап тексеру кезінде анықталған мән-жайлар мүмкіндігінше Платформада көзделген мерзімде және тәсілмен Сатып алушы тарапынан тіркелуге тиіс.

48.22. Тауарды алғаннан кейін кемшіліктің анықталуының өзі кемшіліктің Сатушының кінәсінен пайда болғанын білдірмейді. Дауды қарау кезінде кемшіліктің сипаты, тауарды беру мән-жайлары және қолда бар дәлелдемелер ескеріледі.

48.23. Пайдаланушыға берілгеннен кейін пайдалану, сақтау, орнату немесе Пайдаланушының өзге де әрекеттері салдарынан жай-күйі өзгеруі мүмкін тауарлар бойынша дауды қарау кезінде тауар алынғаннан кейін оны пайдалану мән-жайлары ескерілуі мүмкін.

48.24. Сатып алушы негізсіз талап қоюға негіз жасау мақсатында тауардың немесе дәлелдемелердің жай-күйін қасақана өзгертуі мүмкін әрекеттерді жасамауға тиіс.

48.25. Егер заңнамаға немесе мәміле талаптарына сәйкес тиісті ақпаратты ұсыну міндеті туындаса, Сатушы тауардың жай-күйіне, шығу тегіне, жиынтықталуына немесе сипаттамаларына қатысты елеулі мән-жайларды жасырмауға тиіс.

48.26. Егер дау бір мезгілде бірнеше негізге қатысты болса, Сатып алушы дауды ашу кезінде олардың әрқайсысын көрсете отырып, оларға қатысты мәліметтер мен дәлелдемелерді ұсынуға құқылы.

48.27. Егер даудың жекелеген негізі қолда бар материалдармен расталмаса, егер олар мәміленің мәніне қатысты болса, Сатып алушы мәлімдеген өзге де мән-жайларды қарауға бұл кедергі болмайды.

48.28. Тауарды қайтару, ақша қаражатын толық немесе ішінара қайтару, тауарды ауыстыру немесе дауды реттеудің өзге де тәсілі туралы мәселе дауды қарау нәтижелеріне, нақты мәміленің талаптарына, Платформаның қолданылатын қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

48.29. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында тауарлардың белгілі бір санатына қатысты талап қоюдың арнайы негіздері немесе тәртібі белгіленсе, тиісті арнайы нормалар қолданылады.

48.30. Егер дау тұтынушылық құқықтарға қатысты болса, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген Сатып алушының құқықтары Платформадағы ішкі дауды ашу және қарау тәртібіне қарамастан сақталады.

48.31. Осы бөлімде белгіленген негіздер Платформадағы ішкі дауды ашуға қатысты және Пайдаланушының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоюға құқығы бар барлық талаптардың толық тізбесі ретінде түсіндірілмеуге тиіс.

48.32. Егер нақты мәмілеге Safe Deal-дің арнайы талаптары қолданылса, олар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде осы бөліммен бірге қолданылады.

48.33. Дауды ашу тәртібі, оны қарау мерзімдері және реттеудің кейінгі кезеңдері осы Офертаның келесі бөлімдерімен және Платформаның тиісті функцияларымен айқындалады.

48.34. Осы бөлім мен Қазақстан Республикасының императивтік нормасы арасында қайшылық туындаған жағдайда тиісті заңнама нормасы қолданылады.

49. ТАУАРДЫ АЛҒАННАН КЕЙІН ДАУ АШУ МЕРЗІМІ

49.1. Safe Deal механизмі шеңберінде Сатып алушы тауарды алғаннан кейін оны қарап тексеруге және Платформа арқылы дау ашуға **24 сағат** уақыт алады.

49.2. Көрсетілген 24 сағаттық кезең Сатып алушыға алынған тауарды, оның жиынтықталуын, жай-күйін және хабарландыруда және тиісті мәміле талаптарында көрсетілген ақпаратқа сәйкестігін тексеруге мүмкіндік беру үшін белгіленген.

49.3. 24 сағаттық кезеңнің есебі Сатып алушының тауарды Платформаның, Жеткізу қызметінің деректеріне немесе тиісті мәміле үшін пайдаланылатын тауарды беру туралы өзге де растауға сәйкес іс жүзінде алғанынан кейін басталады.

49.4. Егер тауар Сатушыдан тікелей өзі алып кету кезінде немесе тауардың берілу фактісі Жеткізу қызметінің қатысуынсыз тіркелетін өзге тәсілмен алынған болса, егер нақты мәміле талаптарында өзгеше көзделмесе, алу сәті тауардың Сатып алушыға іс жүзінде берілген сәті болып есептеледі.

49.5. Белгіленген кезең ішінде Сатып алушы мүмкіндігінше мыналарды тексеруге тиіс:

1. тауардың сипаттамаға сәйкестігін;
2. жиынтықталуын;
3. мәлімделген сипаттамаларын;
4. тауардың көрінетін жай-күйін;
5. анық көрінетін зақымдардың болуын;
6. тауарды алған кезде кәдімгі қарап тексеру арқылы анықталуы мүмкін өзге де мән-жайларды.

49.6. Егер Сатып алушы мәселе анықтаса, ол мүмкіндігінше оны фотосуреттер, бейнежазба, құжаттар, хабарламалар немесе қолжетімді өзге де дәлелдемелер арқылы дереу тіркеуге тиіс.

49.7. Қаптаманың немесе тауардың сыртқы зақымдануы анықталған жағдайда Сатып алушыға тауарды одан әрі пайдалануды бастамас бұрын оларды тіркеу және, егер қолданылса, бұл туралы Жеткізу қызметіне хабарлау ұсынылады.

49.8. Егер тауардың белгілі бір қасиетін тексеру үшін оны пайдалану, орнату немесе өзге де әрекеттерді орындау қажет болса, Сатып алушы мұндай әрекеттер тауардың жай-күйін және кемшіліктің пайда болу мән-жайларын объективті бағалау мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін екенін ескеруі тиіс.

49.9. Сатып алушы кемшілікті анықтау немесе дәлелдемелер алу үшін тауардың жай-күйін қасақана өзгертуге міндетті емес.

49.10. Егер мәселе тауарды кәдімгі қарап тексеру кезінде анықталуы мүмкін болса, Сатып алушы оны белгіленген 24 сағаттық кезең ішінде тексеріп, қажет болған жағдайда Платформа арқылы дау ашқаны жөн.

49.11. Егер Сатып алушы мәселені тауарды пайдалана бастағаннан кейін анықтаса, одан әрі пайдалану зақымның ұлғаюына немесе даудың мән-жайларын анықтауды қиындатуы мүмкін болса, ол мүмкіндігінше пайдалануды тоқтатуға тиіс.

49.12. Дау тиісті тапсырыс үшін Платформада көзделген функция арқылы ашылады.

49.13. Дауды ашу үшін Сатып алушы өтініштің себебін көрсетеді және мәлімделген мән-жайды қарауға мүмкіндік беретін көлемде қолда бар дәлелдемелерді ұсынады.

49.14. Егер дау 24 сағаттық кезең ішінде ашылса, тиісті өтінішті одан әрі қарау бастапқы 24 сағаттық кезеңнен тыс жалғасқан жағдайда да, дауды шешудің белгіленген рәсіміне сәйкес жүзеге асырылады.

49.15. 24 сағат өткеннен кейін Safe Deal механизмі арқылы ішкі дауды ашу мүмкіндігі тиісті мәміленің техникалық талаптарына сәйкес тоқтатылуы мүмкін.

49.16. Белгіленген 24 сағаттық кезең ішінде дау ашылмауы тиісті Safe Deal ішкі рәсімінің оның талаптарына сәйкес аяқталуына әкелуі мүмкін.

49.17. 24 сағаттық кезеңнің өтуіне байланысты Safe Deal ішкі рәсімінің аяқталуы тауардың барлық жағынан шартқа, сипаттамаға немесе заңнама талаптарына автоматты түрде сәйкес келеді деп тануды білдірмейді.

49.18. Платформа белгілеген 24 сағаттық мерзім Safe Deal-дің ішкі механизміне қатысты және жалпы талап қою мерзімін белгілеу немесе Пайдаланушының Қазақстан Республикасының заңнамасының императивтік нормаларында берілген құқықтарынан бас тартуы ретінде түсіндірілмеуге тиіс.

49.19. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында нақты тауар, шарт немесе тұтынушылар санаты үшін талап қоюдың өзге де міндетті тәртібі немесе арнайы мерзімдері белгіленсе, тиісті заңнама талаптары Safe Deal-дің ішкі мерзіміне қарамастан қолданылады.

49.20. Егер заңнамаға сәйкес Safe Deal-дің ішкі мерзімі өткеннен кейін де мәні сақталатын мән-жайлар анықталса, Пайдаланушы заңда көзделген құқықтары мен оларды қорғау тәсілдерін сақтайды.

49.21. Сатып алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе олардың арасында жасалған мәміле талаптарында көзделген талаптармен Сатушыға тікелей жүгінуге құқылы.

49.22. Төлемге банктік дау айту мүмкіндігіне қатысты мәселелер тиісті төлем жүйесінің, банктің немесе өзге де төлем ұйымының қағидаларымен де реттеледі.

49.23. Төлемге банктік дау айту Сатып алушының талаптарын автоматты түрде қанағаттандыруды білдірмейді және тиісті қаржы ұйымының қағидаларына сәйкес құжаттар мен өзге де растауларды ұсынуды талап етуі мүмкін.

49.24. Дауды қарау кезінде тауарды алу мән-жайлары, даудың ашылған сәті, тапсырыс туралы мәліметтер және тиісті операцияға қатысты өзге де деректер ескеріледі.

49.25. Егер дауды ашудың техникалық мүмкін еместігі Платформаның бақылауындағы себептерден туындаса, тиісті жағдай Оператор тарапынан техникалық деректер мен нақты мән-жайларды ескере отырып қаралуы мүмкін.

49.26. Пайдаланушы дауды қарау аяқталғанға дейін оған қатысты материалдарды, оның ішінде фотосуреттерді, бейнежазбаларды, құжаттарды, хат алмасуды және Жеткізу туралы мәліметтерді мүмкіндігінше сақтауға тиіс.

49.27. Егер Сатып алушы тауарды алғаннан кейін Сатушымен дауды реттеудің өзге тәсілін өз бетінше келіскен болса, егер мұндай бас тартуға Қазақстан Республикасының заңнамасы жол бермесе, мұндай келісімді өзге құқықтардан бас тарту ретінде автоматты түрде түсіндірмеу керек.

49.28. Егер тиісті құқық тараптардың келісімімен шектелмейтін болса, Сатушы Сатып алушыдан Safe Deal-дің ішкі мерзімі өткеніне ғана негізделіп, заңда көзделген құқықтардан бас тартуды талап ете алмайды.

49.29. Оператор нақты мәмілеге қатысты осындай тәсілдер тиісті мерзімдерді анықтауға мүмкіндік берген жағдайда, тауарды алу сәтін және 24 сағаттық кезеңнің аяқталуын көрсетудің техникалық тәсілдерін белгілеуге құқылы.

49.30. Егер тауарды алу уақыты туралы мәліметтер әртүрлі жүйелерде өзгеше болса, мәселені қарау кезінде нақты операция бойынша қолжетімді растаулар мен техникалық деректер ескеріледі.

49.31. 24 сағаттық мерзім дәл Safe Deal шеңберінде тауарды қарап тексеру және ішкі дау ашу мерзімі болып табылады және Оператор тауардың барлық ықтимал кемшіліктерін осы кезең ішінде анықтауға кепілдік беретін кезең болып табылмайды.

49.32. Осы бөлім дауды ашу негіздері, дауды ашу тәртібі, Сатушымен реттеу және Zakopeyki ішкі Арбитражы туралы бөлімдермен бірге қолданылады.

49.33. Осы бөлімнің ережелері мен Қазақстан Республикасының императивтік нормалары арасында қайшылық туындаған жағдайда тиісті заңнама нормалары қолданылады.

50. ДАУДЫ АШУ ТӘРТІБІ

50.1. Дауды ашу үшін Сатып алушы Платформада көзделген тиісті тапсырыс функциясын пайдаланады.

50.2. Жүгінген кезде Сатып алушы дауды ашу себебін көрсетеді және мәлімделген мән-жайларға қатысты өзінде бар дәлелдемелерді ұсынады.

50.3. Даудың сипатына қарай материалдар ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін:

1. тауардың, қаптаманың немесе анықталған кемшіліктердің фотосуреттері;
2. бейнежазбалар;
3. құжаттар;
4. Жеткізу туралы деректер;

5. жөнелтілім туралы мәліметтер;
6. тараптардың хат алмасуы;
7. тапсырыс туралы ақпарат;
8. төлем туралы ақпарат;
9. дауға қатысты өзге де материалдар.

50.4. Ұсынылатын материалдар дауы ашылып отырған нақты мәмілеге қатысты болуға тиіс.

50.5. Сатып алушы дұрыс мәліметтерді ұсынуға және мәміле мән-жайлары туралы жалған түсінік қалыптастыратындай етіп дәлелдемелерді өзгертуге тиіс емес.

50.6. Егер Сатып алушыда мәлімделген мән-жайды растайтын бірнеше материал болса, ол оларды бір мезгілде немесе дауды қарау барысында сұрату бойынша қосымша ұсынуға құқылы.

50.7. Дауды ашу кезінде Сатып алушы мүмкіндігінше жүгінуге себеп болған мән-жайды нақты көрсетуге және анықталған мәселені оны түсіну үшін қажетті көлемде сипаттауға тиіс.

50.8. Егер дау тауардың сипаттамаға сәйкес келмеуіне байланысты болса, Сатып алушы мұндай сәйкессіздіктің нақты неден тұратынын көрсетуі және тиісті материалдарды қоса беруі ұсынылады.

50.9. Егер дау тауардың зақымдануына немесе кемшілігіне байланысты болса, Сатып алушыға тауардың тиісті жай-күйін тіркеу және қолда бар фотосуреттерді, бейнежазбаларды немесе өзге де материалдарды ұсыну ұсынылады.

50.10. Егер дау тауардың алынбауына байланысты болса, оны қарау кезінде тапсырыс, жөнелтілім, Жеткізу және тауарды беру мәртебесі туралы мәліметтер пайдаланылуы мүмкін.

50.11. Егер дау төлемге байланысты болса, өтінішке төлем операциясы, оның мәртебесі және төлем мән-жайларын растайтын қолжетімді өзге де материалдар қатысты болуы мүмкін.

50.12. Дау ашылғаннан кейін тиісті өтініш Платформада көзделген қарау рәсіміне жіберіледі.

50.13. Даудың сипатына қарай Платформа мәлімделген мән-жайларды қарау үшін қажет болған жағдайда Сатып алушыдан қосымша мәліметтерді немесе материалдарды сұрата алады.

50.14. Қосымша материалдарды сұрату Сатып алушының талаптары негізді деп танылғанын білдірмейді.

50.15. Сатып алушы дауды бастапқы ашқаннан кейін пайда болған немесе оған қолжетімді болған қосымша мәліметтер мен дәлелдемелерді ұсынуға құқылы.

50.16. Егер Сатып алушыда қандай да бір құжат немесе өзге материал болмаса, даудың мән-жайлары басқа қолжетімді тәсілдермен анықталуы мүмкін болған жағдайда, мұндай

материалдың болмауы өздігінен дауды қараудан автоматты түрде бас тартуды білдірмейді.

50.17. Оператор Платформада бұрыннан бар және тиісті мәмілеге қатысты мәліметтерді, оның ішінде хабарландыру, тапсырыс, төлем, Жеткізу және тараптардың коммуникациясы туралы мәліметтерді ескеруге құқылы.

50.18. Хат алмасуды дәлелдеме ретінде пайдалануға оның тиісті мәмілеге қатысты және дау үшін маңызы бар мән-жайларды анықтауға мүмкіндік беретін бөлігіне жол беріледі.

50.19. Тараптар басқа мәмілеге, басқа тауарға немесе басқа Пайдаланушыға көрінеу қатысты материалдарды ұсынбауға тиіс.

50.20. Дауды қарау кезінде жаңылыстыру мақсатында материалдарды қасақана редакциялауға, ауыстыруға немесе бұрмалауға жол берілмейді.

50.21. Ұсынылған материалдардың өзгертілгеніне немесе даулы мәмілеге қатысы жоқ екеніне негіздер болса, мұндай мән-жайлар өтінішті қарау кезінде ескерілуі мүмкін.

50.22. Сатып алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде өзі ұсынған мәліметтердің дұрыстығы үшін жауап береді.

50.23. Даудың ашылуы ақша қаражатын автоматты түрде қайтаруды, мәмілені жоюды, тауарды тиісті емес деп тануды немесе Сатушыны міндеттемелерін бұзды деп тануды білдірмейді.

50.24. Дау бойынша шешім қабылданғанға дейін тараптар туындаған жағдайды өз бетінше реттеу туралы келісімге қол жеткізуге құқылы, егер мұндай келісім Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талаптарын және үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзбаса.

50.25. Егер тараптар тікелей хат алмасу барысында немесе Платформада көзделген өзге тәсілмен келісімге қол жеткізсе, мұндай келісім туралы мәліметтер тиісті рәсімді аяқтау үшін пайдаланылуы мүмкін.

50.26. Қажет болған жағдайда Платформа Сатушыға дауға қатысты мәліметтер мен материалдарға тараптардың ұстанымдарын қарау және қорғау үшін қажетті көлемде, дербес деректер туралы заңнаманың және заңмен қорғалатын өзге де ақпараттың талаптарын сақтай отырып, қолжетімділік бере алады.

50.27. Сатып алушы өзі ұсынған материалдардың дауды қарау шеңберінде Сатушыға берілуі мүмкін екенін, егер мұндай беру оны қарау үшін қажет және Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген болса, растайды.

50.28. Егер материалдарда үшінші тұлғалардың дербес деректері болса, Пайдаланушы Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасының талаптарын ескеруге және заң бойынша таратуға жол берілмейтін мәліметтерді ұсынбауға тиіс, мұндай мәліметтерді ұсыну қажет әрі заңды болып табылатын жағдайларды қоспағанда.

50.29. Дауды шешу үшін Жеткізу қызметінен, банктен, төлем ұйымынан немесе мәміленің орындалуына қатысатын басқа тұлғадан мәліметтер қажет болса, тиісті мәліметтер осы

Офертада және тиісті сервистің қолданылатын қағидаларында көзделген тәртіппен ескерілуі мүмкін.

50.30. Дау ашылғаннан кейін оны одан әрі қарау дауды шешудің белгіленген реттілігіне сәйкес жүзеге асырылады, оның ішінде осы Офертада көзделген Сатушымен реттеу және қажет болған жағдайда Zakopeyki ішкі Арбитражын тарту кезеңдері қамтылады.

50.31. Егер өтініш тауарлық мәмілеге қатысты болмаса, Платформа оны қызметтер, төлемдер, Жеткізу, аукциондар немесе өзге де сервистер үшін көзделген тиісті рәсімге қайта бағыттауға құқылы.

50.32. Платформа арқылы ішкі дауды ашу тәртібі Сатып алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәсілдермен тікелей Сатушыға немесе өзге де құзыретті органдарға немесе ұйымдарға жүгіну мүмкіндігін жоққа шығармайды.

50.33. Егер дау тұтынушылық талаптарға қатысты болса, Платформаның ішкі тәртібі Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасының міндетті талаптарын ескере отырып қолданылады.

50.34. Осы бөлім дауды ашу негіздері және Safe Deal бойынша 24 сағаттық мерзім туралы бөлімдермен бірге қолданылады.

50.35. Осы бөлімнің ережелері мен Қазақстан Республикасының императивтік нормалары арасында қайшылық туындаған жағдайда тиісті заңнама нормалары қолданылады.

51. 1-КЕЗЕҢ — САТУШЫМЕН РЕТТЕУ

51.1. Дау ашылғаннан кейін тиісті өтініш Платформада көзделген тәртіппен Сатушыға жіберіледі.

51.2. Сатушы Сатып алушы мәлімдеген мән-жайлармен танысуға және қойылған талаптарды тиісті өтінішті алған сәттен бастап **3 (үш) жұмыс күні** ішінде қарауға міндетті. Көрсетілген мерзім Платформадағы дауды реттеудің бірінші кезеңінің ішкі мерзімі болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдер мен кепілдіктерді алмастырмайды, қысқартпайды және шектемейді.

51.3. Өтінішті қарау шеңберінде Сатушы:

1. Сатып алушының талаптарымен толық келісуге;
2. ақша қаражатын толық қайтаруды ұсынуға;
3. даулы жағдайдың сипаты мұндай реттеуге мүмкіндік берсе, ақша қаражатын ішінара қайтаруды ұсынуға;
4. мұндай ауыстыру объективті түрде мүмкін болса, тауарды ауыстыруды ұсынуға;
5. өз түсініктемелері мен дәлелдемелерін ұсынуға;
6. нақты мәміле шеңберінде тараптар келісе алатын өзге де шешімді ұсынуға құқылы.

51.4. Сатушы ұсынған шешім Сатып алушы тарапынан автоматты түрде қабылданды деп есептелмейді. Қол жеткізілген келісім негізінде дауды аяқтау үшін тараптар тиісті шешімді Платформада көзделген тәсілмен немесе қол жеткізілген келісімді тіркеуге мүмкіндік беретін өзге тәсілмен растауға тиіс.

51.5. Егер тараптар келісімге қол жеткізсе, мәміле және оған қатысты дау рәсімі қол жеткізілген келісімнің талаптарына және Платформа белгілеген тәртіпке сәйкес жабылады.

51.6. Тараптардың келісімі тікелей даулы мәмілеге қатысты болуға және Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талаптарын немесе үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзбауға тиіс.

51.7. Егер Сатушы Сатып алушының талаптарын негізсіз деп есептесе, ол өз қарсылығын және өз ұстанымын растайтын материалдарды ұсынуға құқылы.

51.8. Сатушының қарсылығында тауардың сипаттамалары, хабарландыру талаптары, тауардың жай-күйі, оны беру тәртібі, тараптардың хат алмасуы, Жеткізу, төлем және дауға қатысты өзге де мән-жайлар туралы мәліметтер болуы мүмкін.

51.9. Сатушы дұрыс мәліметтерді ұсынуға және дауды қарау үшін ұсынылатын материалдарды өзгертуге, ауыстыруға немесе бұрмалауға тиіс емес.

51.10. Өтінішті қарау үшін Сатушыға Сатып алушыдан қосымша мәліметтер алу қажет болса, ол мұндай мәліметтерді Платформада көзделген коммуникациялық функциялар арқылы сұрата алады.

51.11. Қосымша мәліметтерді сұрату, егер Платформаның қолданылатын рәсімінде тікелей өзгеше көзделмесе немесе тараптар келіспесе, белгіленген өтінішті қарау мерзімін автоматты түрде ұзартпайды.

51.12. Сатып алушы Сатушының ұстанымына жауап ретінде даулы мәмілеге қатысты болса, қосымша материалдарды ұсынуға құқылы.

51.13. Тараптар дауды адал қарауға қатысуға және дауды шешу рәсімін көрінеу дұрыс емес мәліметтерді ұсыну немесе жасанды мән-жайлар жасау үшін пайдаланбауға міндеттенеді.

51.14. Оператор дауды қарауға байланысты тараптардың әрекеттерін, оның ішінде жіберілген өтініштерді, жауаптарды, ұсыныстарды, растауларды және Платформада қолжетімді өзге де мәліметтерді тіркеуге құқылы.

51.15. Мұндай мәліметтер дауды кейінгі кезеңдерде реттеу тарихына қатысты материалдар ретінде пайдаланылуы мүмкін.

51.16. Егер Сатушы ақша қаражатын толық қайтаруға келіскен болса, қайтару тиісті мәміле, төлем тәсілі және Платформаның қолданылатын рәсімі үшін көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

51.17. Егер тараптар ішінара қайтаруға келіскен болса, оның мөлшері мен талаптары тиісті рәсім аяқталғанға дейін тараптармен айқындалуға тиіс.

51.18. Егер тараптар тауарды ауыстыруға келіскен болса, мұндай ауыстырудың талаптары, оның ішінде бастапқы тауарды беру және ауыстырылатын тауарды алу тәртібі мәміленің нақты мән-жайларын ескере отырып айқындалуға тиіс.

51.19. Егер тиісті әрекет Платформаның функционалына жатпаса немесе Оператор мұндай міндеттемені тікелей өзіне алмаса, Оператор Сатып алушы мен Сатушы арасындағы келісімді өз бетінше орындауға міндетті емес.

51.20. Егер тараптар келіскен шешімді орындау үшін төлем ұйымының, банктің, Жеткізу қызметінің немесе өзге де үшінші тұлғаның қатысуы қажет болса, тиісті орындау мұндай қатысушының қағидалары мен техникалық мүмкіндіктерін ескере отырып жүзеге асырылады.

51.21. Егер Сатушы белгіленген мерзім ішінде жауап ұсынбаса, Сатып алушы бұл үшін белгіленген шарттар болған жағдайда дауды шешудің ішкі рәсімінің келесі кезеңіне өтуге құқылы.

51.22. Сатушының **3 (үш) жұмыс күні** ішінде жауап бермеуі автоматты түрде Сатып алушының талаптары негізді немесе қанағаттандырылуға тиіс екенін білдірмейді.

51.23. Сатушы жауап бермеген жағдайда Оператор жауаптың болмау фактісін қарау рәсімінің мән-жайы ретінде ескеруге құқылы, алайда талаптарға түпкілікті баға қолда бар мәліметтер мен дәлелдемелерді ескере отырып беріледі.

51.24. Егер Сатушы жауап берген, бірақ тараптар келісімге қол жеткізбеген болса, Сатып алушы осы Офертада көзделген рәсімнің келесі кезеңіне өтуді сұрауға құқылы.

51.25. Келесі кезеңге өткен кезде бастапқы өтініштің материалдары, Сатып алушының ұстанымы, Сатушының жауабы және дауға қатысты өзге де мәліметтер Zakopeyki ішкі Арбитражының қарауына берілуі мүмкін.

51.26. Дау келесі кезеңге берілгенге дейін тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасы мен нақты мәміленің талаптары жол берсе, жағдайды өз бетінше реттеу туралы келісуге құқылы.

51.27. Егер тараптар Арбитражға жүгінгеннен кейін келісімге қол жеткізсе, тиісті функция қолжетімді болған жағдайда, олар бұл туралы Платформада көзделген механизм арқылы хабарлауға міндетті.

51.28. Тараптардың келісімге қол жеткізуі Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талаптарын, оның ішінде тараптардың келісімімен жойылмайтын талаптарды айналып өту үшін пайдаланылмауға тиіс.

51.29. Егер дау тұтынушылық талаптарға байланысты болса, Платформадағы реттеу рәсімі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген Сатып алушының міндетті құқықтарын ескере отырып қолданылады.

51.30. Сатушымен реттеу тәртібі Сатып алушыны өз құқықтарын қорғаудың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәсілдерін пайдаланудан айырмайды.

51.31. Сатушымен реттеу тәртібі Сатушыны өз ұстанымын қорғау үшін дәлелдемелерді, қарсылықтарды және өзге де материалдарды ұсыну құқығынан айырмайды.

51.32. Тараптардың ешқайсысы дауды ашу, талап қою немесе екінші тараптың жауап бермеу фактісінің өзіне ғана негізделіп, автоматты түрде дауда жеңген болып есептелмейді.

51.33. Егер мәміленің мән-жайлары үшінші тұлғалардан ақпарат алуды талап етсе, мұндай ақпарат заңнамаға және тиісті сервистің қағидаларына жол беретін шектерде дауды шешудің кейінгі кезеңдерінде ескерілуі мүмкін.

51.34. Сатушымен реттеу кезеңі аяқталғаннан кейін дау:

1. тараптар келісімге келіп, ол белгіленген тәртіппен орындалған жағдайда — жабылады;
2. немесе келісім болмаған жағдайда — дауды шешудің ішкі рәсімінің келесі кезеңіне беріледі;
3. немесе өтініштің сипаты тауарлық дау рәсімін одан әрі қолдануға мүмкіндік бермесе, Платформада көзделген өзге тәртіппен қаралады.

51.35. Zakopeyki ішкі рәсімдері Пайдаланушылар арасындағы дауларды шешуді ұйымдастыру үшін қолданылады және тараптардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқық қорғау тәсілдеріне жүгіну құқықтарын өзгертпейді.

52. 2-КЕЗЕҢ — ZAKOPEYKI ІШКІ АРБИТРАЖЫ

52.1. Егер Сатушымен реттеу кезеңінде тараптар келісімге қол жеткізбесе немесе Сатушы белгіленген мерзімде жауап ұсынбаса, Сатып алушы Платформада көзделген тәртіппен дауды Zakopeyki ішкі Арбитражының қарауына беруді сұрауға құқылы.

52.2. Дауды ішкі Арбитраждың қарауына беру Платформаның тиісті функциясы арқылы немесе Платформада көзделген өзге тәсілмен жүзеге асырылады.

52.3. Дау Арбитраждың қарауына берілген кезде алдыңғы реттеу кезеңінде қалыптастырылған материалдар, оның ішінде:

1. Сатып алушының бастапқы өтініші;
2. Сатып алушы көрсеткен дау негіздері;
3. Сатып алушы ұсынған дәлелдемелер;
4. Сатушының жауабы мен қарсылықтары, егер олар ұсынылған болса;
5. тараптардың реттеу бойынша ұсыныстары;
6. тапсырыс және мәміле туралы мәліметтер;
7. дау үшін маңызы болған жағдайда, төлем және Жеткізу туралы мәліметтер;
8. Платформада қолжетімді дауға қатысты өзге де материалдар

ұсынылады.

52.4. Арбитраж дауды қолда бар материалдар негізінде қарайды және мәміленің мән-жайларын анықтау үшін қажет болса, тараптардан қосымша мәліметтерді сұратуға құқылы.

52.5. Әрбір тарап дау нысанасына қатысты өз ұстанымын және дәлелдемелерін ұсынуға құқылы.

52.6. Тараптар дұрыс мәліметтерді ұсынуға және мәміленің мән-жайларын қасақана бұрмалауға немесе дауға қатысы жоқ материалдарды дәлелдеме ретінде ұсынуға тиіс емес.

52.7.

Дауды қарау кезінде мыналар ескерілуі мүмкін:

1. тауар туралы хабарландырудың мазмұны;
2. Сатушы көрсеткен тауардың сипаттамалары;
3. хабарландырудағы фотосуреттер және өзге де материалдар;
4. тапсырыс туралы мәліметтер;
5. төлем туралы мәліметтер;
6. тауарды беру туралы мәліметтер;
7. жеткізу туралы мәліметтер;
8. тараптардың хат-хабарлары;
9. фотосуреттер мен бейнежазбалар;
10. тараптар ұсынған құжаттар және өзге де материалдар;
11. Платформаның техникалық жүйелерінде қамтылған мәліметтер;
12. нақты дауға маңызы бар өзге де мән-жайлар.

52.8.

Дауды бағалау кезінде, егер талаптың сипатынан өзгеше туындамаса, тиісті мәмілені жасасу және орындау сәтінде болған мән-жайлар ескеріледі.

52.9.

Арбитраж мәміле жасалғанға дейін қандай тауар сипаттамалары мәлімделгенін анықтау кезінде хабарландырудың мазмұнын және Сатушы ұсынған ақпаратты ескеруге құқылы.

52.10.

Егер тауардың белгілі бір сипаттамасы Сатушы тарапынан хабарландыруда тікелей көрсетілсе немесе мәміле жасалғанға дейін тараптар келіскен болса, мұндай ақпарат дауды қарау кезінде ескерілуі мүмкін.

52.11.

Егер қандай да бір мән-жай қолда бар материалдармен расталмаса, Арбитраж дәлелдемелер жиынтығын бағалау кезінде тиісті растаудың болмауын ескеруге құқылы.

52.12.

Арбитраж шешімді тек тараптардың бірінің ұстанымына негіздеуге міндетті емес және қолда бар материалдарды жиынтық түрде қарайды.

52.13.

Тараптардың бірінің дәлелдеме ұсынуы оның құрамындағы мәліметтердің дұрыстығын автоматты түрде мойындауды білдірмейді.

52.14.

Бір-біріне қайшы келетін материалдар болған жағдайда Арбитраж олардың мазмұнын, қайнаркөзін, нақты мәмілеге қатыстылығын және бағалау үшін маңызы бар өзге де мән-жайларды ескеруге құқылы.

52.15.

Егер дауды қарау үшін жеткізу қызметінен, банктен, төлем ұйымынан немесе мәмілені орындауға қатысатын басқа тұлғадан мәліметтер қажет болса, тиісті мәліметтер заңнамада және тиісті сервистің қағидаларында рұқсат етілген шектерде сұратылуы немесе ескерілуі мүмкін.

52.16.

Егер дау жеткізуге байланысты болса, Арбитраж нақты жағдай үшін маңызы болған кезде тауарды беру, оның қозғалысы, жеткізу мәртебесі және алынуы туралы қолжетімді мәліметтерді ескереді.

52.17.

Егер дау төлемге байланысты болса, Арбитраж төлем, оның мәртебесі, қайтарылуы, күшін жоюы немесе тиісті мәмілеге қатысты өзге де операциялар туралы мәліметтерді ескеруге құқылы.

52.18.

Егер дау тауардың сапасына, жинақтылығына, жай-күйіне немесе сипаттамаға сәйкестігіне байланысты болса, Арбитраж мәлімделген тауар сипаттамаларын және тауардың нақты жай-күйін растайтын материалдарды ескереді.

52.19.

Арбитраж тауардың мәлімделген кемшіліктері немесе ерекшеліктері Сатып алушыға алдын ала ашылғанын ескеруге құқылы.

52.20.

Сатып алушы мәміле жасалғанға дейін тиісті түрде хабардар етілген тауардың кемшілігі, ерекшелігі немесе шектеуі қайтару туралы талапты қанағаттандыру үшін автоматты түрде негіз болып табылмайды.

52.21.

Бұл ретте нақты бағалау хабарландырудың мазмұнын, тараптардың хат-хабарларын, тауардың сипатын және тиісті мәміленің өзге де мән-жайларын ескере отырып жүргізіледі.

52.22.

Арбитраж Сатып алушыдан тауарды нақты алғанын және дауды ашуға себеп болған мән-жайларды растауды сұратуға құқылы.

52.23.

Арбитраж Сатушыдан тауардың сипаттамаларын, оны бергенге дейінгі жай-күйін, жөнелту мән-жайларын және мәмілеге қатысты өзге де мән-жайларды растауды сұратуға құқылы.

52.24.

Егер сұратылған материалдар объективті түрде тиісті тараптың иелігінде болса немесе оның иелігінде болуы тиіс болса, тараптың оларды ұсынбауы дауды қарау кезінде ескерілуі мүмкін.

52.25.

Материалды ұсынбаудың өзі екінші тараптың талаптарын автоматты түрде қанағаттандыруды білдірмейді.

52.26.

Дауды қарау кезінде, егер тиісті мәміле Safe Deal шеңберінде жасалған болса, Safe Deal бойынша дауды ашу үшін белгіленген мерзім ескеріледі.

52.27.

Safe Deal мәмілелері бойынша Сатып алушының тауарды тексеруге және тауарды алғаннан кейін осы Офертада белгіленген 24 сағаттық кезең ішінде дауды ашуға мүмкіндігі болуы тиіс.

52.28.

Көрсетілген мерзімнің өтуі Safe Deal бойынша ішкі дауды ашу мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін, алайда егер тиісті жағдайға қолданылса, Пайдаланушының заңнамада көзделген қорғау тәсілдеріне құқығын өздігінен жоймайды.

52.29.

Арбитраж мәмілені жасасу және орындау, ақпарат беру және дауды шешу рәсіміне қатысу кезінде тараптардың адал әрекет етуін ескеруге құқылы.

52.30.

Арбитраж рәсімін екінші тарапқа әдейі залал келтіру, дәлелдемелерді жасанды түрде қалыптастыру немесе негізсіз артықшылық алу үшін пайдалануға жол берілмейді.

52.31.

Тарап ұсынған елеулі мәліметтердің дұрыс еместігі анықталған кезде мұндай мәліметтер дәлелдемелерді бағалаудан шығарылуы немесе анықталған мән-жайларды ескере отырып бағалануы мүмкін.

52.32.

Қарау нәтижелері бойынша Арбитраж Платформа ұсынған рәсімдер және мәмілеге қолданылатын қағидалар шеңберінде шешім қабылдайды.

52.33.

Даудың мән-жайларына қарай шешім мыналарды көздеуі мүмкін:

1. Сатып алушының талаптарын толық қанағаттандыру;
2. Сатып алушының талаптарын ішінара қанағаттандыру;
3. талаптарды қанағаттандырудан бас тарту;
4. тауар мен ақшалай қаражатты белгіленген тәртіппен қайтару;
5. ақшалай қаражатты ішінара қайтару;
6. нақты мәміленің мән-жайларына сәйкес келетін, рәсімде көзделген дауды реттеудің өзге тәсілі.

52.34.

Таңдалған реттеу тәсілі анықталған мән-жайдың сипатына және қолда бар материалдарға сәйкес болуы тиіс.

52.35.

Ішкі Арбитраж мемлекеттік сот болып табылмайды және Қазақстан Республикасының мемлекеттік немесе сот органдарын алмастырмайды.

52.36.

Дауды ішкі Арбитраждың қарауы Пайдаланушының Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқықтарын қорғау тәсілдерін пайдалану құқығынан айырмайды.

52.37.

Егер қолданылатын заңнама тарапқа келісім немесе Платформа қағидалары арқылы бас тарта алмайтын құқықтар берсе, ішкі Арбитраждың шешімі осындай міндетті құқықтарды ескере отырып қолданылады.

52.38.

Дауды қарау кезінде Арбитраж нақты мәміленің талаптарын, осы Офертаны, Платформаның қолданылатын қағидаларын, ұсынылған дәлелдемелерді және қолданылатын бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

52.39.

Егер даудың мән-жайларын қолда бар материалдар негізінде жеткілікті дәрежеде айқындықпен анықтау мүмкін болмаса, Арбитраж қосымша мәліметтерді сұратуға немесе қолжетімді дәлелдемелер жиынтығы негізінде шешім қабылдауға құқылы.

52.40.

Оператор Арбитраж шешімін және онымен байланысты әрекеттерді Платформаның ақпараттық жүйесінде тіркеуге құқылы.

52.41.

Қабылданған шешім туралы ақпарат тараптарға Платформада көзделген хабардар ету тәсілдері арқылы беріледі.

52.42.

Шешімді орындау, егер тиісті әрекет Платформа функционалына жататын болса, оның мазмұнына және Платформаның техникалық мүмкіндіктеріне сәйкес жүзеге асырылады.

52.43.

Егер шешімді орындау Сатып алушының, Сатушының, банктің, төлем ұйымының, жеткізу қызметінің немесе басқа үшінші тұлғаның әрекеттерін талап етсе, орындаудың тиісті бөлігі осындай қатысушының өз міндеттері мен қолданылатын қағидалары шегінде жүзеге асырылады.

52.44.

Үшінші тұлғаның шешімді немесе мәмілені орындауға қатысуына байланысты ғана Оператор мұндай үшінші тұлғаның міндеттемелерін өзіне қабылдамайды.

52.45.

Егер шешім ақшалай қаражатты қайтаруды көздесе, мұндай қайтару тәртібі пайдаланылған төлем тәсілі мен тиісті төлем инфрақұрылымын ескере отырып айқындалады.

52.46.

Егер шешім тауарды қайтаруды көздесе, тараптар Платформада көзделген жағдайда нақты мәміле үшін белгіленген қайтару тәртібін сақтауға міндетті.

52.47.

Қажет болған жағдайда Оператор тараптардан шешімнің орындалғанын растайтын құжаттарды немесе мәліметтерді сұратуға құқылы.

52.48.

Шешім орындалғаннан кейін тиісті ішкі дау Платформаның ақпараттық жүйесінде жабылуы мүмкін.

52.49.

Ішкі даудың жабылуы Пайдаланушының тараптардың келісімімен немесе Платформа қағидаларымен шектелуі мүмкін емес құқықтарынан бас тартуын білдірмейді.

52.50.

Шешім қабылданғаннан кейін бұрын объективті түрде ұсынылуы мүмкін болмаған жаңа елеулі мән-жайлар анықталған жағдайда, қосымша қарау мүмкіндігі туралы мәселе Платформаның қолданылатын рәсімімен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

52.51.

Ішкі Арбитраж жұмысының тәртібі Платформаны жетілдіру мақсатында Оператор тарапынан техникалық түрде өзгертілуі мүмкін, бұл ретте заңнаманың міндетті талаптары сақталуға және Пайдаланушыларға көзделген құқықтар сақталуға тиіс.

52.52.

Ішкі Арбитраж, ең алдымен, Платформа арқылы жасалған мәмілелер бойынша дауларды шешу тетігі ретінде қолданылады және Сатып алушы мен Сатушы арасындағы қатынастардың құқықтық табиғатын өзгертпейді.

52.53.

Оператордың дауды қарауға қатысу фактісінің өзі Оператордың Пайдаланушылар арасындағы негізгі мәміленің сатушысы, өндірушісі, орындаушысы немесе өзге тарапы болатынын білдірмейді.

52.54.

Егер Оператор нақты мәміленің тарапы ретінде тікелей әрекет етсе, Оператордың осындай мәміледегі нақты мәртебесіне сәйкес келетін қағидалар қолданылады.

52.55.

Осы бөлім осы Офертаның дауды ашу негіздері, Safe Deal мерзімдері, қайтару, Арбитраж, тараптардың жауапкершілігі және шешімдерді орындау тәртібі туралы бөлімдерімен бірге қолданылады.

53. АРБИТРАЖ ШЕШІМДЕРІ

53.1.

Дауды қарау нәтижелері бойынша Платформа мынадай шешім қабылдауы мүмкін:

1. Сатып алушыға ақшалай қаражатты толық қайтару туралы;
2. Сатып алушыға ақшалай қаражатты ішінара қайтару туралы;
3. қайтару үшін негіздердің жоқтығы және мәмілені Сатушының пайдасына аяқтау туралы;
4. Платформаның қолданылатын қағидаларымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілетін дауды реттеудің өзге тәсілі туралы.

53.2.

Шешім қабылдау кезінде Платформаға қолжетімді және тиісті дауды қарау шеңберінде тараптар ұсынған материалдар ескеріледі.

53.3.

Шешім қабылдау кезінде ескерілуі мүмкін материалдарға, атап айтқанда:

1. хат-хабар тарихы;
2. фотосуреттер мен бейнематериалдар;
3. хабарландыру туралы ақпарат;

4. тапсырыс туралы ақпарат;
5. жеткізу және қадағалау деректері;
6. құжаттар;
7. төлем туралы мәліметтер;
8. тауарды алғанын растайтын құжаттар;
9. тараптардың түсіндірмелері;
10. дауға қатысты өзге де материалдар жатады.

53.4.

Арбитраж істі қарау үшін қажетті қосымша мәліметтерді немесе құжаттарды тараптардан сұратуға құқылы.

53.5.

Тараптар дұрыс ақпарат беруге және өз мүмкіндіктері шегінде дауды қарауға жәрдемдесуге міндетті.

53.6.

Шешім қабылдау кезінде Арбитраж хабарландырудың мазмұнын, тараптар келіскен талаптарды, тапсырыс туралы мәліметтерді, ұсынылған дәлелдемелерді және Платформаның қолданылатын қағидаларын ескереді.

53.7.

Шешім нақты даулы мәмілеге қатысты болуы және тиісті дауды қарау кезінде анықталған мән-жайларды ескеруі тиіс.

53.8.

Егер дауды қарау нәтижесінде қолданылатын қағидаларға және мәміленің мән-жайларына сәйкес толық қайтару үшін негіздер анықталса, шешімде ақшалай қаражатты толық қайтару көзделуі мүмкін.

53.9.

Анықталған мән-жайлар мәміле құнын толық қайтармай дауды реттеуге мүмкіндік берген кезде, шешімде ақшалай қаражатты ішінара қайтару көзделуі мүмкін.

53.10.

Қайтару үшін негіздердің жоқтығы туралы шешім қабылданған жағдайда, қабылданған шешім шеңберінде ақшалай қаражат қайтарылмай, тиісті ішкі рәсім аяқталады.

53.11.

Дауды реттеудің өзге тәсілі Платформаның қолданылатын қағидаларымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген жағдайда ғана қолданылуы мүмкін.

53.12.

Арбитраж шешімі қатысушыларға Платформада көзделген байланыс арналары арқылы жеткізіледі.

53.13.

Қолжетімді функционалға қарай шешім туралы хабарлама жеке кабинет, хабарламалар, хабарлар немесе Платформада көзделген өзге арна арқылы жіберілуі мүмкін.

53.14.

Шешім қатысушылардың назарына жеткізілген сәттен бастап тараптар қарау нәтижесі және одан әрі жасалуы тиіс әрекеттер туралы ақпарат алады.

53.15.

Арбитраж шешімі тиісті мәміле бойынша Платформаның ішкі шешімі болып табылады және Платформаға қолжетімді функционал шеңберінде даулы операцияны орындау тәртібін айқындайды.

53.16.

Платформаның ішкі шешімі мемлекеттік сот шешімі болып табылмайды және Пайдаланушыларды заңнамада көзделген құқықтарын қорғаудың өзге тәсілдерін пайдаланудан айырмайды.

53.17.

Егер шешім ақшалай қаражатты қайтаруды көздесе, тиісті операция Платформа пайдаланатын төлем инфрақұрылымы арқылы оның техникалық және шарттық мүмкіндіктеріне сәйкес жүзеге асырылады.

53.18.

Қайтарылатын ақшалай қаражаттың нақты есепке түсу мерзімі пайдаланылатын төлем ұйымына, банкке, төлем жүйесіне және төлем операциясының өзге қатысушыларына байланысты болуы мүмкін.

53.19.

Оператор үшінші тараптардың төлем инфрақұрылымына қатысушыларының әрекеттеріне байланысты айқындалатын ақшалай қаражаттың есепке түсу мерзіміне кепілдік бере алмайды.

53.20.

Егер пайдаланылатын төлем инфрақұрылымының техникалық немесе шарттық мүмкіндіктері нақты қайтару тәсілін тікелей Платформа арқылы орындауға мүмкіндік бермесе, одан әрі орындау тәртібі тиісті төлем сервисінің қолданылатын қағидалары мен Қазақстан Республикасының заңнамасын ескере отырып айқындалады.

53.21.

Егер шешім ішінара қайтаруды көздесе, қайтарылатын соманың мөлшері қабылданған шешімге сәйкес айқындалады және қатысушыларға Платформада көзделген тәртіппен көрсетіледі.

53.22.

Егер шешім қайтару үшін негіздердің жоқтығын көздесе, осындай шешім шеңберінде қайтару операциясы жүргізілмейді.

53.23.

Егер шешім дауды реттеудің өзге тәсілін көздесе, қатысушыларға Платформаның қолжетімді функционалы шеңберінде тиісті талаптар мен орындау тәртібі жеткізіледі.

53.24.

Егер шешімді орындау Сатушының немесе Сатып алушының әрекеттерін талап етсе, тиісті тарап қажетті әрекеттерді белгіленген тәртіппен орындауға міндетті.

53.25.

Егер шешімді орындау банкке, төлем ұйымына, жеткізу қызметіне немесе басқа үшінші тұлғаға байланысты болса, орындаудың тиісті бөлігі осындай қатысушы тарапынан оның өкілеттіктері мен қолданылатын қағидалары шегінде жүзеге асырылады.

53.26.

Оператордың шешімді орындауды ұйымдастыруға қатысуы оның үшінші тұлғалардың міндеттемелерін өзіне қабылдауын білдірмейді.

53.27.

Қажет болған жағдайда Платформа қабылданған шешімнің орындалу мәртебесін және онымен байланысты операцияларды тіркеуге құқылы.

53.28.

Шешімде көзделген әрекеттер орындалғаннан кейін тиісті дау Платформаның ақпараттық жүйесінде жабылуы мүмкін.

53.29.

Ішкі даудың жабылуы Пайдаланушының осы Офертамен, тараптардың келісімімен немесе Платформа қағидаларымен шектелуі мүмкін емес құқықтарынан бас тартуын білдірмейді.

53.30.

Шешім қабылданғаннан кейін оны орындауға техникалық кедергілер туындаған жағдайда тиісті операция осындай кедергілер жойылғанға дейін уақытша кейінге қалдырылуы мүмкін.

53.31.

Шешімді бастапқыда көзделген тәртіппен орындау техникалық тұрғыдан мүмкін болмаған жағдайда, Оператор шешімнің мазмұнына және қолданылатын талаптарға сәйкес келетін өзге техникалық қолжетімді орындау тәсілін пайдалануға құқылы.

53.32.

Арбитраж шешімі Сатып алушы мен Сатушы арасындағы негізгі мәміленің құқықтық табиғатын өзгертпейді және нақты операция үшін өзгеше тікелей белгіленбесе, Операторды мұндай мәміленің тарабына айналдырмайды.

53.33.

Шешімді орындау кезінде нақты операцияға қатысты Safe Deal, төлем инфрақұрылымы және өзге де қолданылатын қағидалар ескеріледі.

53.34.

Егер Қазақстан Республикасының міндетті нормалары құқықтарды қорғаудың немесе тиісті талапты орындаудың өзге тәртібін белгілесе, мұндай нормалар қолданылады.

53.35.

Тараптарға қабылданған шешімнің орындалуына жасанды түрде кедергі келтіруге немесе бір операция бойынша екі рет қайтарым алуға бағытталған әрекеттер жасауға тыйым салынады.

53.36.

Арбитраж шешімін орындау тәртібі Платформаның және мәмілеге тиісті қатысушылардың техникалық және шарттық мүмкіндіктері шегінде қолданылады.

54. АРБИТРАЖДЫҢ ҚАРАУ МЕРЗІМІ

54.1.

Ішкі Арбитраждың дауды қарауының әдеттегі мерзімі қарау үшін қажетті барлық материалдар алынғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінен аспайды.

54.2.

Қарау мерзімі тиісті дауды қарау үшін қажетті материалдар алынғаннан кейін есептеле бастайды.

54.3.

Күрделі жағдайларда даудың мән-жайларын анықтау үшін қосымша тексеру қажет болса, қарау мерзімі 10 (он) жұмыс күніне дейін болуы мүмкін.

54.4.

Күрделі жағдайларға мыналарды талап ететін даулар жатуы мүмкін:

1. қосымша құжаттарды алу;
2. жеткізу туралы мәліметтерді тексеру;
3. материалдардың үлкен көлемін талдау;
4. тараптардың хат-хабарларын қосымша зерделеу;
5. төлем туралы ақпаратты тексеру;
6. үшінші тұлғалармен өзара әрекеттесу;
7. нақты даудың мән-жайларын анықтау үшін объективті түрде қажетті өзге де әрекеттер.

54.5.

Егер дауды қарау үшін Сатып алушыдан немесе Сатушыдан қосымша материалдар алу қажет болса, Арбитраж мұндай материалдарды сұратуға құқылы.

54.6.

Қосымша материалдар ұсыну қажет болған жағдайда қарау мерзімі қажетті мәліметтер алынған сәттен бастап есептелуі мүмкін.

54.7.

Егер сұратылған материалдар оларды ұсыну үшін белгіленген мерзімде тараппен берілмесе, егер бұл даудың мән-жайларын анықтауға мүмкіндік берсе, Арбитраж дауды қолда бар материалдар негізінде қарауға құқылы.

54.8.

Қосымша материалдарды ұсынбау екінші тараптың талаптарының негізділігін автоматты түрде білдірмейді.

54.9.

Егер материалдар банктен, төлем ұйымынан, Жеткізу бойынша серіктестен немесе басқа үшінші тұлғадан келіп түссе, қарау мерзімі тиісті ақпаратты алу уақытына байланысты болуы мүмкін.

54.10.

Қосымша тексеру қажет болған жағдайда Платформа қатысушыларға дауды қараудың жалғасып жатқаны туралы хабарлауға құқылы.

54.11.

Қараудың ұзартылғаны туралы хабарлама тараптардың бірінің ұстанымын мойындауды білдірмейді.

54.12.

Қарау аяқталғаннан кейін Арбитраж шешімі қатысушылардың назарына Платформада көзделген арналар арқылы жеткізіледі.

54.13.

Арбитраждың қарау мерзімі Платформаның ішкі рәсіміне қатысты және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өтініш беру, талап қою немесе құқықтарды қорғаудың өзге тәсілдерін пайдалану мерзімдерін өзгертпейді.

54.14.

Егер даудың сипаты төлемге, жеткізуге немесе басқа сыртқы сервиске байланысты жеке рәсімді қолдануды талап етсе, тиісті рәсім осындай сервистің қағидаларымен айқындалатын мерзімдерде жүзеге асырылуы мүмкін.

54.15.

Оператор нақты өтініштің сипаты мен күрделілігін ескере отырып, дауды белгіленген мерзімде қарау үшін ақылға қонымды шаралар қабылдайды.

54.16.

Егер техникалық мән-жайлар дауды қарауға уақытша кедергі келтірсе, тиісті ақпарат қатысушылардың назарына Платформада көзделген арналар арқылы жеткізілуі мүмкін.

54.17.

Қарауға кедергі келтірген мән-жайлар жойылғаннан кейін рәсім осы Офертаға және Платформаның қолданылатын қағидаларына сәйкес жалғасады.

54.18.

Ішкі қарау мерзімі даудың белгілі бір нәтижесіне кепілдік болып табылмайды.

54.19.

Шешім қолжетімді материалдарды, нақты мәміленің мән-жайларын, тараптардың ұстанымдарын және Платформаның қолданылатын қағидаларын ескере отырып қабылданады.

54.20.

Осы бөлім осы Офертаның дауды ашу, Арбитраждың қарауы, тауар мен ақшалай қаражатты қайтару туралы ережелерімен бірге қолданылады.

55. ТАУАРДЫ ҚАЙТАРУ

55.1.

Егер тараптардың келісімі немесе ішкі Арбитраж шешімі нәтижесінде тауарды қайтару көзделсе, оны физикалық қайтару тәртібі нақты мәміленің мән-жайларын ескере отырып айқындалады.

55.2.

Қайтару тәртібі тауарды бастапқы беру тәсіліне, таңдалған жеткізу тәсіліне, тауардың сипаттамаларына және тараптар келіскен талаптарға байланысты болуы мүмкін.

55.3.

Егер нақты рәсімнің талаптарында немесе тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, Сатып алушы тауарды қайтару кезінде оны тиісті түрде орауға міндетті.

55.4.

Қайтару кезіндегі қаптама тауардың сипаты мен оны беру тәсілін ескере отырып, ақылға қонымды мүмкіндіктер шегінде оның сақталуын қамтамасыз етуге тиіс.

55.5.

Егер нақты тауарды орау немесе беру ерекшеліктері болса, Сатып алушы қайтаруды ұйымдастыру кезінде осындай ерекшеліктерді ескеруге тиіс.

55.6.

Қажет болған жағдайда тауарды қайтару Жеткізу бойынша серіктесті пайдалану арқылы немесе тараптар келіскен не Платформаның тиісті рәсімінде көзделген өзге тәсілмен жүзеге асырылуы мүмкін.

55.7.

Егер қайтару Жеткізу бойынша серіктес арқылы жүзеге асырылса, жөнелтімді ресімдеу және физикалық беру бөлігінде осындай серіктестің тиісті қағидалары қолданылады.

55.8.

Оператор Жеткізу бойынша серіктес арқылы тауарды қайтаруды ұйымдастырудың техникалық мүмкіндігін бергені үшін ғана тасымалдаушыға айналмайды.

55.9.

Егер қайтару тараптар келіскен өзге тәсілмен жүзеге асырылса, егер тиісті әрекет Платформа функционалына жатпаса, тараптар тауарды беру үшін қажетті әрекеттерді өздері қамтамасыз етеді.

55.10.

Сатып алушы қайтарылатын тауарды белгіленген қайтару тәртібіне сәйкес және қайтаруға негіз болған мән-жайларға сәйкес келетін күйде беруге міндетті.

55.11.

Егер нақты рәсімде өзгеше тәртіп көзделмесе, тауарды қайтару кезінде Сатып алушы оның жай-күйін немесе жинақтылығын қасақана өзгертуге тиіс емес.

55.12.

Егер тауарда нақты рәсімнің талаптарына сәйкес тауармен бірге қайтарылуға тиіс керек-жарақтар, құжаттар, жиынтықтаушылар немесе өзге де заттар болса, Сатып алушы оларды тауармен бірге беруге тиіс.

55.13.

Егер тауардың жинақтылығының болмауы немесе өзгеруі Сатып алушы тауарды алғанға дейін туындаған мән-жайларға байланысты болса, тиісті мән-жайлар қайтаруды қарау кезінде ескеріледі.

55.14.

Қайтарылатын тауарды берген кезде Сатып алушы, егер мұндай құжат немесе растау тиісті қайтару тәсілінде көзделсе, оны жөнелткені немесе бергені туралы растау алуға құқылы.

55.15.

Қайтарылатын тауарды алған кезде Сатушы рәсімді аяқтау үшін осындай растау талап етілетін жағдайларда оны алғанын растауға міндетті.

55.16.

Тауарды беру немесе алу фактісін растау Платформа арқылы, жеткізу қызметі арқылы немесе көзделген өзге тәсілмен жүзеге асырылуы мүмкін.

55.17.

Егер тауарды қайтару үшін ол Жеткізу бойынша серіктеске берілсе, жөнелту туралы мәліметтер және оның мәртебесі қайтару фактісі мен күнін анықтау кезінде пайдаланылуы мүмкін.

55.18.

Егер Сатушы қайтарылған тауарды алғанын растамаса, тиісті жағдайды қарау кезінде қадағалау деректері, жеткізілгенін растау және қолжетімді өзге материалдар ескерілуі мүмкін.

55.19.

Тауарды қайтару фактісіне қатысты дау туындаған жағдайда тараптар өздерінде бар растайтын материалдарды ұсынуға міндетті.

55.20.

Оператор пайдаланылатын жеткізу сервисі арқылы Платформаға қолжетімді болған жағдайда қайтару жөнелтімі туралы мәліметтерді ескеруге құқылы.

55.21.

Ақшалай қайтару тиісті рәсімнің қажетті шарттары орындалғаннан кейін жүзеге асырылады.

55.22.

Егер Арбитраж шешімімен немесе тараптардың келісімімен алдымен тауар қайтарылуға тиіс екені көзделсе, егер шешімде немесе келісімде өзгеше тәртіп тікелей белгіленбесе, ақшалай қаражат тиісті шарт орындалғаннан кейін қайтарылады.

55.23.

Егер шешім немесе келісім тараптардың міндеттемелерін бір мезгілде немесе дәйекті түрде орындаудың өзге тәртібін көздесе, осындай шешімде немесе келісімде белгіленген тәртіп қолданылады.

55.24.

Қажет болған жағдайда Платформа ақшалай қайтару рәсімі аяқталғанға дейін қайтарылатын тауардың жөнелтілгенін, берілгенін немесе алынғанын тіркеуге құқылы.

55.25.

Қайтарылатын ақшалай қаражаттың нақты есепке түсу мерзімі пайдаланылатын төлем инфрақұрылымына және банктің немесе өзге төлем ұйымының әрекеттеріне байланысты болуы мүмкін.

55.26.

Егер тауарды қайтару объективті себептер бойынша мүмкін болмаса, тараптар Платформада көзделген тиісті мәселені шешу рәсіміне жүгіне алады.

55.27.

Егер қайтарудың мүмкін болмауы тараптардың бірінің әрекеттерінен немесе әрекетсіздігінен туындаса, тиісті мән-жайлар дауды қарау және одан әрі орындау тәртібін анықтау кезінде ескерілуі мүмкін.

55.28.

Егер тауар Сатып алушыға жеткізу арқылы берілсе, кері беруді ұйымдастыру кезінде тиісті Жеткізу бойынша серіктестің қағидалары ескерілуі мүмкін.

55.29.

Егер тауар өзі алып кету арқылы берілсе, оны кері беру тәртібі тараптардың келісімімен немесе Арбитраж шешімімен айқындалуы мүмкін.

55.30.

Егер тараптар тауарды қайтару тәсілін өздері келіскен болса, мұндай тәсіл Арбитраж шешіміне, заңнаманың міндетті талаптарына және үшінші тұлғалардың құқықтарына қайшы келмеген жағдайда қолданылады.

55.31.

Егер тиісті функциялар Платформада тікелей көзделмесе немесе Оператор оларды жеке қабылдамаған болса, Оператор қайтарылатын тауарды өз бетінше қабылдауға, сақтауға, тасымалдауға немесе тексеруге міндетті емес.

55.32.

Егер қайтару үшінші тұлға арқылы жүзеге асырылса, мұндай тұлғаның жауапкершілігі тиісті қызмет көрсету жөніндегі өзінің талаптарымен және қолданылатын заңнамамен айқындалады.

55.33.

Тауарды қайтару кезінде тараптар адал әрекет етуге және қайтару рәсімін тауар мен ақшалай қаражатты бір мезгілде негізсіз иемдену үшін пайдаланбауға тиіс.

55.34.

Егер заңда немесе төлемді даулау жөніндегі жеке рәсімнің нәтижелерінде өзгеше көзделмесе, бір мәміле бойынша ақшалай қаражатты екі рет қайтаруды талап етуге жол берілмейді.

55.35.

Платформаның ішкі рәсімі шеңберінде тауарды қайтару Пайдаланушыларды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқықтарынан айырмайды.

55.36.

Егер заңнаманың міндетті нормалары тауарды қайтарудың арнайы тәртібін белгілесе, тиісті бөлігінде осындай тәртіп қолданылады.

55.37.

Осы бөлім осы Офертаның Safe Deal, даулар, Арбитраж шешімдері, толық және ішінара қайтару, жеткізу және төлемдер туралы ережелерімен бірге қолданылады.

56. ТОЛЫҚ ЖӘНЕ ІШІНАРА ҚАЙТАРУ

56.1.

Толық қайтару кезінде Сатып алушыға тиісті Арбитраж шешімінің немесе тараптардың келісімінің талаптарында айқындалған сома қайтарылады.

56.2.

Толық қайтару мөлшері нақты мәміленің талаптарын, жүргізілген төлем сомасын және қабылданған шешімнің немесе қол жеткізілген келісімнің мазмұнын ескере отырып айқындалады.

56.3.

Ішінара қайтару кезінде тараптар келіскен немесе дауды қарау нәтижесінде белгіленген сома қайтарылады.

56.4.

Егер Сатып алушы тауарды өзінде сақтап қалса, ал тараптар немесе Арбитраж мәміле сомасын тиісті мөлшерде азайтуды белгілесе, ішінара қайтару қолданылуы мүмкін.

56.5.

Ішінара қайтару мөлшері нақты мәміленің мән-жайларымен және оны қарау кезінде анықталған мән-жайлармен байланысты болуы тиіс.

56.6.

Егер тараптар ішінара қайтару мөлшерін өздері келіскен болса, мұндай мөлшер Платформада көзделген тәртіппен тіркеледі.

56.7.

Егер ішінара қайтару мөлшері Арбитраж тарапынан белгіленсе, ол тиісті шешімде көрсетіледі.

56.8.

Тауар мен ақшалай қаражатты толық қайтару кезінде міндеттемелерді өзара орындау тәртібі тараптардың келісімімен немесе Арбитраж шешімімен айқындалады.

56.9.

Егер ақшалай қаражатты қайтару тауарды алдын ала қайтаруға байланысты болса, егер шешімде немесе келісімде өзгеше белгіленбесе, ақшалай қайтару тиісті шарт орындалғаннан кейін жүзеге асырылады.

56.10.

Егер тараптар тауарды физикалық қайтармай-ақ ақшалай қаражатты қайтаруға келіскен болса, мұндай тәртіп нақты мәміле үшін рұқсат етілген және қолданылатын қағидаларға сәйкес болған жағдайда қолданылады.

56.11.

Комиссияларды, жеткізу құнын және қайтару кезінде өзге де төлемдерді көрсету тәртібі қайтарудың себебін, тиісті қызметтің талаптарын және қолданылатын заңнаманы ескере отырып айқындалады.

56.12.

Комиссияның немесе жеткізу құнының болуының өзі тиісті соманың қайтарылуға жататынын анықтамайды.

56.13.

Қайтару сомасын анықтау кезінде нақты мәміленің талаптары, шешімнің немесе тараптардың келісімінің мазмұны және тиісті төлем немесе өзге қызметтің қолданылатын қағидалары ескеріледі.

56.14.

Егер белгілі бір комиссияны немесе төлемді үшінші тұлға іс жүзінде ұстап қалса, оны қайтару мүмкіндігі тиісті сервистің талаптары мен қолданылатын заңнамаға байланысты болуы мүмкін.

56.15.

Егер төлем ұйымы өз қағидаларына байланысты ақшалай қаражатты толық көлемде қайтармаса, тиісті жағдай төлем операциясының талаптарын ескере отырып жеке қарауды талап етуі мүмкін.

56.16.

Платформа ішкі комиссияны Қазақстан Республикасының тұтынушыға ақшалай қаражатты қайтаруға қатысты заңнамасының міндетті талаптарын шектеуге негіз ретінде түсіндіре алмайды.

56.17.

Егер қолданылатын заңнама тиісті соманы тұтынушыға міндетті түрде қайтаруды көздесе, Платформаның ішкі қағидалары мұндай құқықты жоққа шығара алмайды.

56.18.

Толық қайтару кезінде мәміле көзделген шарттар орындалғаннан кейін қабылданған шешімге сәйкес аяқталуы мүмкін.

56.19.

Ішінара қайтару кезінде, егер тараптардың келісімінде немесе Арбитраж шешімінде тікелей өзгеше көзделмесе, Сатып алушы тауарды өзінде сақтайды.

56.20.

Келісілген немесе белгіленген ішінара қайтару жүзеге асырылғаннан кейін тиісті сома Платформаның ішкі рәсімі шеңберінде орындалды деп есептеледі.

56.21.

Егер тараптар ақшалай қаражатты қайтарудан басқа қосымша міндеттемелерді орындауға келіскен болса, мұндай шарттар жеке айқындалуға және нақты даулы мәмілеге қатысты болуға тиіс.

56.22.

Платформа тараптардың өздері қабылдаған және Платформа функционалына жатпайтын міндеттемелердің орындалуына кепілдік бермейді.

56.23.

Ақшалай қаражатты қайтару пайдаланылатын төлем инфрақұрылымы арқылы оның техникалық және шарттық мүмкіндіктерін ескере отырып жүзеге асырылады.

56.24.

Қайтарылатын ақшалай қаражаттың нақты түсу мерзімі банкке, төлем ұйымына немесе өзге төлем инфрақұрылымына байланысты болуы мүмкін.

56.25.

Егер қайтару Арбитраж шешімінің нәтижесінде жүзеге асырылса, тиісті операция туралы ақпарат тапсырыста немесе Платформаның өзге интерфейсінде көрсетілуі мүмкін.

56.26.

Егер қайтару тараптардың келісімі бойынша жүзеге асырылса, келісілген сома мен шарттар туралы ақпарат Платформада көзделген тәртіппен тіркелуі мүмкін.

56.27.

Егер жеке рәсімнің нәтижелерімен тікелей өзгеше көзделмесе, бір негіз бойынша бір мәміле бойынша толық және ішінара қайтаруды бір мезгілде алуға жол берілмейді.

56.28.

Егер бір мәміле бойынша Платформаның ішкі рәсімі мен төлемді даулау жөніндегі банктік рәсім бір мезгілде ашылса, тиісті рәсімдер олардың әрқайсысының қағидаларын ескере отырып бөлек қаралады.

56.29.

Бір рәсім арқылы ақшалай қаражатты алу екінші рәсім арқылы сол соманы негізсіз қайталап қайтаруға әкелмеуге тиіс.

56.30.

Қате немесе қайталанған қайтару анықталған кезде Платформа тиісті операцияны тіркеуге және жағдайды реттеу үшін заңда және қолданылатын талаптарда көзделген шараларды қабылдауға құқылы.

56.31.

Ақшалай қаражатты қайтару тәртібі Пайдаланушыны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқықтарынан айырмайды.

56.32.

Егер заңнаманың міндетті талаптары ақшалай қаражатты қайтарудың өзге тәртібін көздесе, осындай тәртіп қолданылады.

56.33.

Осы бөлім осы Офертаның Safe Deal, даулар, Арбитраж шешімдері, тауарды қайтару, төлемдер және төлемді банктік даулау туралы ережелерімен бірге қолданылады.

57. CHARGEBACK ЖӘНЕ ТӨЛЕМДІ БАНКТІК ДАУЛАУ

57.1.

Сатып алушы тиісті банк немесе төлем жүйесі белгілеген қағидалар мен қолданылатын заңнамада көзделген жағдайларда және тәртіппен төлем операциясына даулау рәсімін пайдалануға құқылы.

57.2.

Chargeback — жеке банктік немесе төлем рәсімі болып табылады және Zakopeyki ішкі Арбитражы болып табылмайды.

57.3.

Егер тиісті банк немесе төлем жүйесінің қағидаларында тікелей жүгіну мүмкіндігі көзделсе, Сатып алушының Chargeback рәсімін пайдалануына дейін ішкі Арбитраж шешімін алуы талап етілмейді.

57.4.

Платформадағы дауды ішкі қарау және төлемді банктік даулау — әртүрлі негіздері, мерзімдері, қарау тәртібі және салдары болуы мүмкін дербес рәсімдер.

57.5.

Төлемнің дауланғаны туралы ақпарат алған кезде Платформа:

1. тиісті операцияны даулы ретінде тіркеуге;
2. Платформаға қолжетімді функционал шегінде тиісті ақшалай қаражатқа билік етуді шектеуге;
3. дәлелдемелік материалдарды қалыптастыруға;
4. көзделген тәртіппен төлем ұйымына немесе банкке мәліметтер беруге;
5. тиісті негіздер болған жағдайда аккаунттың жекелеген функцияларын уақытша шектеуге құқылы.

57.6.

Ақшалай қаражатқа билік етуді немесе аккаунттың жекелеген функцияларын уақытша шектеу Платформаға қолжетімді көлемде ғана және қолданылатын шарттар мен Қазақстан Республикасының заңнамасын ескере отырып жүзеге асырылады.

57.7.

Chargeback туралы хабарламаны алу фактісінің өзі Сатып алушы талаптарының негізділігін автоматты түрде мойындауды білдірмейді.

57.8.

Төлемнің дауланғаны туралы хабарламаны алу Сатушы немесе Оператор тарапынан бұзушылықтың автоматты түрде мойындалуын да білдірмейді.

57.9.

Chargeback өңдеу кезінде Платформа даулы төлем операциясына қатысты мәліметтерді, оның ішінде оның мәртебесі мен онымен байланысты әрекеттерді тіркеуге құқылы.

57.10.

Дәлелдемелік пакетке мыналар кіруі мүмкін:

1. тапсырыс туралы мәліметтер;
2. төлем туралы мәліметтер;
3. жеткізу деректері;
4. тауардың алынғанын растау;
5. тараптардың хат-хабарлары;
6. егер оларды беруге заңнама рұқсат етсе, Пайдаланушыны сәйкестендіру туралы мәліметтер (KYC);
7. хабарландыру туралы мәліметтер;
8. тауарды қайтару туралы мәліметтер;
9. өткізілген ішкі дау туралы мәліметтер;
10. тиісті операцияға қатысты өзге де деректер.

57.11.

Банкке немесе төлем ұйымына мәліметтерді беру Платформаның құзыреті шегінде және дербес деректер, банктік құпия және заңмен қорғалатын өзге ақпарат туралы заңнама талаптарын ескере отырып жүзеге асырылады.

57.12.

Егер мұндай беру қолданылатын қағидаларда көзделсе немесе заңнамада рұқсат етілсе, Платформа төлем ұйымына немесе банкке төлемді даулау үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді ұсынуға құқылы.

57.13.

Платформа Chargeback мәселелері бойынша тиісті төлем инфрақұрылымымен өз құзыреті шегінде өзара әрекеттеседі.

57.14.

Егер тиісті шешім банкке, төлем ұйымына немесе төлем жүйесіне қатысты болса, Оператор банктік дау бойынша олардың орнына шешім қабылдамайды.

57.15.

Chargeback нәтижесін тиісті банк, төлем ұйымы немесе төлем жүйесі өзі қолданатын рәсімге сәйкес айқындайды.

57.16.

Zakopeyki ішкі Арбитражының шешімі Chargeback рәсімі бойынша банк немесе төлем жүйесінің шешімін алмастырмайды.

57.17.

Сол сияқты банктік даулаудың нәтижесі тиісті мән-жайлар Платформаның ішкі рәсімі шеңберінде дербес бағалауды талап етсе, Сатып алушының барлық талаптарын автоматты түрде мойындауды білдірмейді.

57.18.

Егер Chargeback нәтижесінде Сатушы немесе Сатып алушы тарапынан қосымша әрекеттер қажет болса, тиісті ақпарат Платформада көзделген арналар арқылы оған жеткізілуі мүмкін.

57.19.

Егер даулы операция бойынша ақшалай қаражат Сатушыға бұрын аударылған болса, Платформа Chargeback-тың қаржылық салдарын кейін өңдеу кезінде тиісті фактіні өзіне қолжетімді тетіктер шегінде ескеруге құқылы.

57.20.

Қажет болған жағдайда Платформа қолданылатын талаптарда көзделсе және даулы операцияға байланысты негіз болса, Сатушы аккаунтының жекелеген функцияларын уақытша шектеуге құқылы.

57.21.

Аккаунт функцияларын шектеу Пайдаланушы тарапынан берешек немесе міндеттемені бұзу фактісін түпкілікті мойындау ретінде қарастырылмауға тиіс.

57.22.

Chargeback-тың қаржылық салдары банктік рәсімнің нәтижесіне, тараптардың шарттық қатынастарына және қолданылатын заңнамаға сәйкес қаралады.

57.23.

Платформада ішкі дауды ашудың ішкі мерзімінің өтуі заңда немесе банк қағидаларында көзделген төлем операциясына даулау мүмкіндіктерін өздігінен жоймайды.

57.24.

Егер Пайдаланушы Safe Deal бойынша ішкі дауды ашудың 24 сағаттық мерзімі өткеннен кейін банкке жүгінсе, банктік даулау мүмкіндігі тиісті банктің немесе төлем жүйесінің қағидаларымен және қолданылатын заңнамамен айқындалады.

57.25.

Платформа тиісті негіздер болған және тиісті рәсім қолжетімді болған жағдайда банктік рәсімге қарамастан мәміле мән-жайларын ішкі қарауды жалғастыруға құқылы.

57.26.

Ішкі даудың және Chargeback-тың бір мезгілде болуы ақшалай қаражатты автоматты түрде екі рет қайтаруды білдірмейді.

57.27.

Егер бір операция бойынша ақшалай қаражат бір рәсім шеңберінде қайтарылса, негізсіз қайталанған қайтаруға жол бермеу мақсатында бұл ақпарат екінші рәсімді қарау кезінде ескерілуі мүмкін.

57.28.

Пайдаланушы даулы операцияға байланысты жасалған қайтарулар және өзге де елеулі әрекеттер туралы Платформаға дұрыс мәлімет беруге міндетті.

57.29.

Банктік даулау, қайтару немесе мәміле мәртебесі туралы көрінеу дұрыс емес мәліметтер беруге жол берілмейді.

57.30.

Тиісті негіздер болған кезде Платформа қолданылатын заңнама мен төлем инфрақұрылымының қағидаларында рұқсат етілген шектерде Chargeback нәтижесін немесе тиісті рәсімнің мәртебесі туралы мәліметтерді растауды сұратуға құқылы.

57.31.

Егер банктік рәсім белгілі бір мерзім ішінде жауап беруді талап етсе, Платформа қажетті материалдарды өз мүмкіндіктері шегінде белгіленген мерзімде жіберуге құқылы.

57.32.

Егер банкке немесе төлем ұйымына жауап беру үшін Пайдаланушыдан қажетті материалдарды алу керек болса, Платформа тиісті материалдарды сұратуға құқылы.

57.33.

Пайдаланушының сұратылған материалдарды ұсынбауы тиісті банктік рәсім шеңберіндегі Платформаның ұстанымының толықтығына әсер етуі мүмкін.

57.34.

Платформа Chargeback нәтижесіне кепілдік бермейді, өйткені түпкілікті шешімді тиісті банк, төлем ұйымы немесе төлем жүйесі қабылдайды.

57.35.

Банктік даулау тәртібі пайдаланылатын төлем тәсіліне және нақты төлем инфрақұрылымына қарай ерекшеленуі мүмкін.

57.36.

Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Пайдаланушы банк немесе төлем жүйесі белгілеген жүгіну рәсімдері мен мерзімдерін сақтауға өзі жауапты.

57.37.

Осы бөлім Пайдаланушының заңда көзделген құқықтарын қорғау тәсілдерін пайдалану құқығын шектемейді.

57.38.

Егер міндетті заң нормалары немесе тиісті төлем жүйесінің қағидалары төлемді даулау рәсімін өңдеудің өзге тәртібін көздесе, тиісті бөлігінде осындай нормалар мен қағидалар қолданылады.

57.39.

Қанағаттандырылған Chargeback-тың қаржылық салдары осы Офертаның 58-бөлімінің, сондай-ақ қолданылатын шарттық талаптар мен Қазақстан Республикасының заңнамасының ережелерімен реттеледі.

58. CHARGEBACK-ТЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ САЛДАРЫ

58.1.

Егер банктік рәсім нәтижесінде Сатып алушыға ақшалай қаражатты қайтару міндеті белгіленсе, тиісті тарап үшін қаржылық салдар осындай рәсімнің нәтижелерімен, операцияға қатысушылардың шарттық қатынастарымен және Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасымен айқындалады.

58.2.

Егер ақшалай қаражат бұрын Сатушыға аударылған болса, Сатушы қолданылатын талаптарда көзделген жағдайлар мен тәртіпте ақшалай қаражатты қайтару бойынша туындаған міндеттемені орындауға міндетті.

58.3.

Банктік дау нәтижесін алғанға дейін ақшалай қаражаттың Сатушыға аударылуының өзі тиісті рәсімнің нәтижесіне байланысты туындаған Сатушының міндеттемелерін тоқтатпайды.

58.4.

Шартта және заңнамада көзделген жағдайларда Платформа Сатушының берешегін болашақ түсімдер есебінен есепке жатқызуға немесе берешек реттелгенге дейін оның функционалын уақытша шектеуге құқылы.

58.5.

Берешекті болашақ түсімдер есебінен есепке жатқызуға қолданылатын шарттық талаптар мен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлар мен шектерде ғана жол беріледі.

58.6.

Егер шартта немесе заңнамада көзделген негіздер болса, Сатушының функционалын уақытша шектеу берешек реттелгенге дейін қолданылуы мүмкін.

58.7.

Функционалды уақытша шектеудің өзі Сатушыны туындаған міндеттемені орындаудан босатпайды.

58.8.

Берешек болған кезде Платформа Сатушыға тиісті соманы, оның туындау негізін және оны реттеу қажеттілігін хабарлауға құқылы.

58.9.

Берешек сомасын анықтау кезінде банктік рәсімнің нәтижесін ескеру қажет болса, Платформа тиісті төлемді даулау шеңберінде алынған мәліметтерді пайдалануға құқылы.

58.10.

Сатушы туындаған берешекке қатысты, егер олар оны анықтау немесе реттеу үшін маңызды болса, құжаттар мен өзге де мәліметтерді ұсынуға құқылы.

58.11.

Chargeback салдары бойынша қаржылық есеп айырысулар бір операция бойынша ақшалай қаражатты негізсіз қайталап қайтаруға жол бермеу үшін бұрын жүргізілген қайтаруларды ескеруге тиіс.

58.12.

Егер Сатып алушыға басқа рәсім шеңберінде ақшалай қаражат қайтарылған болса, тиісті мән-жай Chargeback-тың қаржылық салдарын анықтау кезінде ескерілуі мүмкін.

58.13.

Егер банктік даулау нәтижесінде Сатып алушыға ақшалай қаражатты қайтару көзделмесе, қаржылық салдар тиісті рәсімнің нәтижесін және өзге қолданылатын негіздерді ескере отырып айқындалады.

58.14.

Платформа Chargeback берілген фактісін Сатушының берешегінің сөзсіз туындау негізі ретінде қарастырмайды.

58.15.

Қаржылық салдарды анықтаудың негізі тиісті рәсімнің нәтижесі, қолданылатын шарттық талаптар, операцияның расталған мән-жайлары және Қазақстан Республикасының заңнамасы болып табылады.

58.16.

Егер Сатушының берешегі қанағаттандырылған банктік даулау нәтижесінде туындаса, Сатушы тиісті міндеттемені белгіленген тәртіппен орындауға міндетті.

58.17.

Берешекті ерікті түрде реттеу мүмкін болмаған жағдайда Платформа оны өндіріп алудың заңнамада көзделген тәсілдерін пайдалануға құқылы.

58.18.

Заңда көзделген өндіріп алу тәсілдерін қолдану тиісті тараптың сот арқылы және заңнамада көзделген өзге де тәсілдермен өз құқықтарын қорғау құқығын шектемейді.

58.19.

Егер мәміле қатысушылары арасында жеке шарт болса, мұндай шарттың талаптары міндетті заң талаптарына қайшы келмейтін бөлігінде Chargeback-тың қаржылық салдарын анықтау кезінде ескеріледі.

58.20.

Егер қолданылатын шарттық талаптарда немесе заңнамада өзгеше көзделмесе, Chargeback-тың қаржылық салдары тек тиісті даулы операцияға және онымен байланысты міндеттемелерге қатысты болуы мүмкін.

58.21.

Егер мұндай шектеу қолданылатын талаптарда көзделсе, Платформа реттелмеген берешектің болуын Сатушыға жекелеген функцияларды ұсыну кезінде ескеруге құқылы.

58.22.

Берешек толық реттелген кезде тиісті шектеулер Платформаның функционалында және қолданылатын талаптарда көзделген тәртіппен тоқтатылуға тиіс.

58.23.

Егер банктік рәсімнің нәтижесін қайта қарау немесе заңдық маңызы бар өзге мән-жайлар салдарынан берешек мөлшері өзгерсе, Платформа тиісті қаржылық есептеулерді түзетуге құқылы.

58.24.

Берешек сомасына қатысты келіспеушіліктер туындаған жағдайда тараптар Платформада көзделген реттеу тәсілдерін, сондай-ақ заңнамада көзделген өзге де құқықтарды қорғау тәсілдерін пайдалануға құқылы.

58.25.

Егер шартта немесе заңнамада мұндай негіз болмаса, осы бөлім ақшалай қаражатты өндіріп алудың дербес негізін белгілемейді.

58.26.

Егер тиісті шарттық қатынастарда немесе заңнамада тікелей өзгеше көзделмесе, Платформа Chargeback-ты техникалық өңдеу фактісінің негізінде ғана Сатушы міндеттемесі бойынша кредитор мәртебесін иеленбейді.

58.27.

Платформаның Chargeback-тың қаржылық салдарына байланысты барлық әрекеттері оның құзыреті және қолжетімді техникалық тетіктері шегінде жүзеге асырылады.

58.28.

Заңнаманың міндетті талаптары болған жағдайда тиісті ережелер осы бөлімнің ережелерінен басым болады.

58.29.

Егер мұндай міндеттемелер шартқа немесе заңнамаға сәйкес сақталса, Chargeback мәміле қатысушыларының өзге міндеттемелерін тоқтатпайды.

58.30.

Осы бөлім осы Офертаның төлемдер, Safe Deal, қайтарулар, даулар, жауапкершілік және келіспеушіліктерді шешу туралы ережелерімен бірге қолданылады.

59. ҚЫЗМЕТТЕР БОЙЫНША ДАУЛАР

59.1.

Платформадағы «Қызметтер» санаты — қызметтер туралы хабарландыруларды орналастыру және іздеу сервисі болып табылады, оның шеңберінде Пайдаланушы өз қызметі туралы ұсынысты орналастыра алады, ал басқа Пайдаланушы осындай ұсынысты тауып, Орындаушымен байланыса алады.

59.2.

Платформа хабарландыруларды орналастыруға, қызметтер бойынша ұсыныстарды іздеуге, жарияланған ақпаратты қарауға, Пайдаланушылармен байланысуға және Платформада көзделген коммуникациялық құралдарды пайдалануға техникалық мүмкіндік береді.

59.3.

Егер нақты сервистің талаптарында тікелей өзгеше көрсетілмесе, Платформа Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында жасалатын қызмет көрсету шартының тарабы болып табылмайды.

59.4.

Платформада қызмет туралы хабарландырудың орналастырылуы, егер мұндай растау Платформа функционалында тікелей көзделмесе, Оператордың Пайдаланушыда қажетті біліктіліктің, лицензияның, рұқсаттың, тәжірибенің немесе өзге де сипаттамалардың бар екенін растауын білдірмейді.

59.5.

Егер Орындаушы Тапсырыс берушімен тікелей өзгеше келіспесе, ұсынылатын қызметтің мазмұнын, оның құнын, орындау мерзімдерін, шарттарын және өзге де елеулі талаптарын дербес айқындайды.

59.6.

Тапсырыс беруші Орындаушыны таңдау және онымен қызмет көрсету шарттарын келісу туралы шешімді дербес қабылдайды.

59.7.

Платформа қызметтің нәтижесін айқындамайды және нәтижесі Орындаушының бақылауында болатын қызметтің сапасына, орындау мерзімдеріне, Тапсырыс берушінің күтуіне сәйкестігіне немесе нәтижесінің өзге сипаттамаларына кепілдік бермейді.

59.8.

Қызметтің сапасына, мерзімдеріне, нәтижесіне, құнына, көлеміне, орындалу тәртібіне және өзге де талаптарына қатысты талаптар қызмет көрсетуге келіскен Орындаушыға тікелей қойылады.

59.9.

Тапсырыс беруші мен Орындаушы Платформада қолжетімді хат-хабарды және өзге құралдарды қызмет көрсету бойынша келісімдерді талқылау және тіркеу үшін пайдалана алады.

59.10.

Егер тараптар қызмет көрсетуді Платформадан тыс жүзеге асыруға келіскен болса, тиісті талаптар, есеп айырысулар және міндеттемелерді орындау олардың келісімдерімен және қолданылатын заңнамамен реттеледі.

59.11.

Егер Платформа қызмет бойынша мәмілені ресімдеу, төлеу немесе сүйемелдеудің жеке функционалын ұсынса, оны пайдалану тәртібі тиісті функционалдың қағидалары мен талаптарымен айқындалады.

59.12.

Платформада қызмет туралы хабарландырудың болуы Оператордың тиісті Орындаушыны ұсынатынын немесе Пайдаланушылар арасында шарт жасалуына кепілдік беретінін білдірмейді.

59.13.

Егер тиісті сервистің қағидаларында тікелей өзгеше көзделмесе, Платформа әрбір қызмет туралы хабарландырудағы барлық мәліметтердің дұрыстығын алдын ала тексеруге міндетті емес.

59.14.

Орындаушы хабарландыруда көрсетілген мәліметтердің, оның ішінде қызмет сипаттамасының, оны орындау шарттарының, құнының, шектеулерінің және Пайдаланушыларға беретін өзге ақпараттың дұрыстығына өзі жауапты.

59.15.

Егер нақты қызметті көрсету үшін заңнама лицензияны, рұқсатты, арнайы біліктілікті немесе өзге міндетті талаптарды сақтауды талап етсе, мұндай талаптардың болуына және сақталуына Орындаушы өзі жауапты.

59.16.

Тапсырыс беруші шарт жасасу немесе ақшалай қаражат беру туралы шешім қабылдағанға дейін қызмет және Орындаушы туралы ақпаратты дербес бағалайды.

59.17.

Платформа қызмет туралы хабарландыруға, Пайдаланушының әрекеттеріне, хабарландыруларды орналастыру қағидаларының, пайдаланушы контентінің немесе Платформаның өзге қағидаларының бұзылуына қатысты шағымды қарауға құқылы.

59.18.

Шағымды қарау нәтижелері бойынша тиісті негіздер болған кезде Платформа Платформа қағидаларында көзделген шараларды хабарландыруға немесе Пайдаланушы аккаунтына қатысты қолдануға құқылы.

59.19.

Хабарландыруға немесе Пайдаланушыға қатысты шағымды қарау Платформаның қызмет көрсету шарты бойынша Орындаушының міндеттемелерін өзіне қабылдауын білдірмейді.

59.20.

Платформа шағымды қарау немесе Платформа қағидаларының бұзылу мән-жайларын анықтау үшін қажетті қосымша мәліметтерді немесе материалдарды Пайдаланушыдан сұратуға құқылы.

59.21.

Шағымды қарау кезінде Платформа қолданылатын заңнама шегінде Платформаны пайдалану барысында қалыптасқан мәліметтерді, оның ішінде хабарландыруды, хат-хабарларды, әрекеттер тарихын және қолжетімді өзге материалдарды ескеруі мүмкін.

59.22.

Егер дау тек қызметтің сапасына немесе нәтижесіне қатысты болса, тиісті хабарландыру Zakopeyki.kz сайтында орналастырылғаны үшін ғана Оператор мұндай даудың тарабына айналмайды.

59.23.

Платформаның шағымды ішкі қарауы Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасындағы дауды шарттық реттеуді алмастырмайды және заңнамада көзделген құқықтарды қорғау тәсілдерін жоққа шығармайды.

59.24.

Егер Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында қызметті орындауға қатысты дау туындаса, тараптар оны келіссөздер, хат-хабарлар және қолжетімді өзге тәсілдер арқылы өздері реттей алады.

59.25.

Егер заңнамада тиісті қызметке қатысты тұтынушы құқықтарын қорғаудың арнайы рәсімдері көзделсе, Пайдаланушы мұндай рәсімдерді пайдалануға құқылы.

59.26.

Осы бөлімнің талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасында тиісті қызмет көрсететін тұлға ретінде Орындаушыға тікелей жүктелген міндеттерден Орындаушыны босатпайды.

59.27.

Осы бөлімнің талаптары Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасымен берілген құқықтарды да шектемейді.

59.28.

Егер дау қызметті тиісінше көрсетпеуге емес, Платформа қағидаларының бұзылуына байланысты туындаса, Платформа өз өкілеттіктері шегінде хабарландыру тақтасының және тиісті сервистердің операторы ретінде бұл мәселені қарайды.

59.29.

Егер дау бір мезгілде қызмет көрсетуге және Платформа қағидаларының бұзылуына қатысты болса, Платформа Платформа қағидаларының сақталуын және Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасындағы қатынастарды бөлек қарауға құқылы.

59.30.

Оператор орналастырылған хабарландырудың қызмет көрсету шартын жасасуға, табыс алуға, Тапсырыс берушілер тартуға немесе өзге коммерциялық нәтижеге әкелетініне кепілдік бермейді.

59.31.

Егер тиісті әрекеттер Оператордың бақылауында болмаса және олар үшін жауапкершілік заңмен немесе жеке шартпен Операторға жүктелмесе, Оператор Пайдаланушылардың қызмет көрсету жөніндегі келісімдер шеңберінде жасаған әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін жауап бермейді.

59.32.

Егер Пайдаланушы Платформаны тек хабарландыру орналастыру және ықтимал Тапсырыс берушімен байланыс орнату үшін пайдаланса, егер заңнамада немесе нақты сервистің талаптарында өзгеше көзделмесе, қызмет көрсету шарты тиісті Пайдаланушылар арасында тікелей және олар келіскен талаптарда жасалады.

59.33.

Егер мұндай әрекеттер Платформаның өз қағидаларын бұзуға байланысты болмаса, Платформа Тапсырыс берушінің қызмет нәтижесін қабылдауға, Орындаушымен ынтымақтастықты жалғастыруға немесе одан әрі өзара әрекеттесуден бас тартуға тиіс екенін айқындамайды.

59.34.

Платформа сервистің жұмыс істеуі, қауіпсіздік, шағымдар мен дауларды қарау, сондай-ақ заңнамада көзделген міндеттерді орындау үшін қажетті шектерде Пайдаланушылардың өзара әрекеттесуі туралы мәліметтерді сақтауға құқылы.

59.35.

Осы бөлім осы Офертаның тауарлар, хабарландырулар, коммуникациялар, пайдаланушы контенті, дербес деректер, жауапкершілік және Платформаның өзге де тиісті сервистері туралы ережелерін ескере отырып қолданылады.

59.36.

Осы бөлімнің ережелері мен Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талаптары арасында қайшылық болған жағдайда тиісті міндетті заң талаптары қолданылады.

60. ОПЕРАТОРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

60.1.

Операторға тікелей қойылатын талаптар Платформада көзделген қолдау арналары арқылы немесе Оператордың байланыс деректері бойынша жіберілуі мүмкін.

60.2.

Талап Оператордың әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне, Платформаның жұмысына немесе Оператор ұсынатын функциялар мен сервистерге қатысты болуы тиіс.

60.3.

Егер өтініш тек тауардың сапасына, қызмет көрсетуге, Сатушының, Орындаушының немесе басқа Пайдаланушының әрекеттеріне қатысты болса, егер заңнамада өзгеше көзделмесе, тиісті талаптар тиісті міндеттемеге жауапты тұлғаға тікелей қойылады.

60.4.

Талапта мыналарды көрсету ұсынылады:

1. өтініш берушінің аты және байланыс деректері;
2. егер талап аккаунтқа байланысты болса, аккаунт туралы мәліметтер;
3. егер ол бар болса, тапсырыс нөмірі немесе операцияның өзге идентификаторы;
4. мән-жайлардың сипаттамасы;
5. нақты талап;
6. болған жағдайда құжаттар және өзге дәлелдемелер.

60.5.

Егер өтініш нақты хабарландыруға, тапсырысқа, төлемге, жеткізуге, дауға немесе Платформадағы өзге әрекетке қатысты болса, Пайдаланушыға тиісті идентификаторды немесе өтініш мән-жайларын анықтауға мүмкіндік беретін өзге мәліметтерді көрсету ұсынылады.

60.6.

Оператор талапты қарау үшін қажетті қосымша мәліметтер мен құжаттарды өтініш берушіден сұратуға құқылы.

60.7.

Қосымша мәліметтерді сұрату талапты қараудан бас тартуды білдірмейді.

60.8.

Өтініште жекелеген мәліметтердің болмауы, егер қолда бар деректер бойынша істің мән-жайларын анықтау мүмкін болса, Пайдаланушыны жүгіну құқығынан айырмайды.

60.9.

Оператор талапты Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе тиісті өтінішке қолданылатын талаптарда белгіленген мерзімде қарайды және жауап береді.

60.10.

Талапты қарау кезінде Оператор қолжетімді Платформа деректері шегінде тиісті операцияға, аккаунтқа, хабарландыруға немесе өзге мән-жайға қатысты мәліметтерді тексеруге құқылы.

60.11.

Талапты қарау үшін заңнамада пайдалануға рұқсат етілген жағдайда жарияланымдар, тапсырыстар, хабарламалар, төлемдер, жеткізу, аккаунт әрекеттері туралы және Платформаны пайдалану барысында қалыптасқан өзге де мәліметтер пайдаланылуы мүмкін.

60.12.

Егер талап Платформаның техникалық жұмысына қатысты болса, Оператор қолжетімді деректер шегінде тиісті техникалық мәліметтер мен әрекеттер журналдарын тексеруге құқылы.

60.13.

Егер талапты қарау үшін Пайдаланушылар арасындағы өзара әрекеттесу мән-жайларын анықтау қажет болса, Оператор заңнамада рұқсат етілген шектерде тиісті өзара әрекеттесу туралы қолда бар мәліметтерді пайдалануға құқылы.

60.14.

Оператор Пайдаланушыдан талапта баяндалған мән-жайларды растайтын қосымша құжаттарды сұратуға құқылы.

60.15.

Пайдаланушы дұрыс мәліметтер беруге және талапты қарау үшін маңызы бар мән-жайларды қасақана бұрмалауға міндетті.

60.16.

Талапты қарау үшін құжаттар немесе мәліметтер ұсыну Оператордың өтініш берушінің талаптарын автоматты түрде мойындауын білдірмейді.

60.17.

Талапты қарау нәтижелері бойынша Оператор Пайдаланушыға өзі ашуға құқылы ақпарат шегінде қабылданған шаралар туралы хабарлауға құқылы.

60.18.

Егер өтініштің мән-жайлары Сатушының, Орындаушының, банктің, төлем ұйымының, жеткізу қызметінің немесе басқа үшінші тұлғаның құзыретіне жатса, Оператор Пайдаланушыға тиісті тұлғаға жүгіну қажеттілігі туралы хабарлауға құқылы.

60.19.

Егер бір мезгілде Оператордың және тиісті қатынастардың басқа қатысушысының қарауына негіздер болса, Платформаның өз құзыретіне жататын мәселені қарауы Пайдаланушының тиісті тұлғаға талап қою құқығын тоқтатпайды.

60.20.

Оператордың талапты қарауы, егер жеке талаптарда тікелей өзгеше көзделмесе, Оператордың өзін Пайдаланушылар арасындағы сатып алу-сату шартының, қызмет көрсету шартының, жеткізу шартының немесе өзге шарттың тарабы деп мойындауын білдірмейді.

60.21.

Егер талап Платформаның жеке сервисінің жұмысына қатысты болса, ол осындай сервистің талаптарын, осы Офертаны және қолданылатын заңнаманы ескере отырып қаралады.

60.22.

Егер талап төлем операциясына қатысты болса, оны қарау кезінде Оператордың құзыреті шегінде тиісті төлем инфрақұрылымының мәліметтері ескерілуі мүмкін.

60.23.

Егер талап жеткізуге қатысты болса, Оператор қолжетімді ақпарат шегінде тиісті жеткізу серіктесінен алынған мәліметтерді ескеруге құқылы.

60.24.

Егер талап хабарландыруға қатысты болса, Оператор Пайдаланушының хабарландыруларды орналастыру қағидаларын және Платформаның өзге қағидаларын сақтауын тексеруге құқылы.

60.25.

Егер қарау нәтижесінде Пайдаланушы тарапынан Платформа қағидаларының бұзылғаны анықталса, Оператор осы Офертада және Платформаның өзге қағидаларында көзделген шараларды қолдануға құқылы.

60.26.

Пайдаланушыға қатысты осындай шараларды қолдану Пайдаланушылар арасындағы азаматтық-құқықтық дауды автоматты түрде шешуді білдірмейді.

60.27.

Пайдаланушының құқығын қорғау үшін Оператор өз бетінше жасай алмайтын әрекеттер қажет болса, Пайдаланушыға банкке, төлем ұйымына, мемлекеттік органға, сотқа немесе басқа құзыретті тұлғаға жүгіну мүмкіндігі түсіндірілуі мүмкін.

60.28.

Осы бөлім Пайдаланушының Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мемлекеттік органдарға, дауларды сотқа дейін реттеу субъектілеріне немесе сотқа жүгіну құқықтарын шектемейді.

60.29.

Егер заңнама тиісті талаптар санатын қараудың арнайы тәртібін белгілесе, осындай тәртіп қолданылады.

60.30.

Осы бөлімнің жекелеген ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талаптарына қайшы келген жағдайда, тиісті міндетті заң талаптары қолданылады.

61. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРҒА ЖӘНЕ СОТҚА ЖҮГІНУ

61.1.

Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз құқықтарын қорғау үшін мемлекеттік органдарға, тұтынушылық дауларды сотқа дейін реттеу субъектілеріне немесе сотқа жүгінуге құқылы.

61.2.

Пайдаланушының осы Офертада көзделген ішкі өтініштерді, талаптарды және дауларды қарау тетіктерін пайдалануы оны заңнамада көзделген құқықтарды қорғаудың өзге тәсілдерін пайдаланудан айырмайды.

61.3.

Тұтынушылық даулар бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген соттылық қағидалары және даулардың тиісті санатын қараудың өзге қағидалары қолданылады.

61.4.

Атап айтқанда, азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнама заңда көзделген жағдайларда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы талаптарды талап қоюшының тұрғылықты жері бойынша немесе шарт жасалған не орындалған жер бойынша қою мүмкіндігін көздейді.

61.5.

Пайдаланушы туындаған даудың сипатын және оған қолданылатын заңнама нормаларын ескере отырып, өз құқығын қорғаудың заңда көзделген тәсілін дербес айқындайды.

61.6.

Zakopeyki ішкі рәсімдерін пайдалану туралы осы Офертаның шарты Пайдаланушыны заңда көзделген құзыретті мемлекеттік органға немесе сотқа жүгіну құқығынан айырмауы тиіс.

61.7.

Zakopeyki ішкі Арбитражы Платформаның функционалы шеңберінде тиісті дауларды жедел қарауға арналған және мемлекеттік сот болып табылмайды.

61.8.

Ішкі Арбитраж шешімі сот актісі болып табылмайды және құзыретті мемлекеттік органның немесе соттың шешімін алмастырмайды.

61.9.

Егер Пайдаланушы дауды қараудың ішкі рәсімін пайдаланса, бұл оның заңнамада көзделген сот арқылы немесе өзге қорғау тәсілдерінен бас тартуын білдірмейді.

61.10.

Пайдаланушының мемлекеттік органға немесе сотқа жүгінуі оны тиісті іс жүргізу шеңберінде дұрыс мәліметтер мен құжаттарды ұсыну міндетінен босатпайды.

61.11.

Қажет болған жағдайда Пайдаланушы заңнамада рұқсат етілген болса, Платформаны пайдалануға байланысты құжаттар мен мәліметтерді пайдалана алады.

61.12.

Мұндай мәліметтерге хабарландыру, тапсырыс, төлем, жеткізу, хат-хабар, алынғанын растау, қайтару және тиісті операцияға байланысты өзге әрекеттер туралы деректер жатуы мүмкін.

61.13.

Платформа Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен құзыретті мемлекеттік органға немесе сотқа мәліметтер мен құжаттарды беруге құқылы.

61.14.

Мәліметтерді беру кезінде дербес деректер, банктік құпия, құпия ақпарат және заңмен қорғалатын өзге мәліметтер туралы заңнаманың талаптары ескеріледі.

61.15.

Егер мемлекеттік органның немесе соттың өтінішті қарауы үшін Платформада жасалған әрекеттерді растау қажет болса, Оператор заңнамада рұқсат етілген шектерде өзінде бар мәліметтерді беруге құқылы.

61.16.

Оператор даудың соттылығын айқындамайды және Пайдаланушыны заңда көзделген құзыретті органды таңдауды шектеуге құқылы емес.

61.17.

Егер дау Пайдаланушылар арасындағы қатынастарға жатса, мемлекеттік органға немесе сотқа жүгіну даулы құқықтық қатынастың тарабы болып табылатын тиісті тұлғаға тікелей жасалуы мүмкін.

61.18.

Егер дау Оператордың әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне қатысты болса, Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Операторға тиісті талаптар қоюға құқылы.

61.19.

Егер дау тауардың сапасына, оның сипаттамаларына, қызметтің орындалуына немесе Сатушының не Орындаушының өзге міндеттемелеріне қатысты болса, талаптар құқықтық қатынастардың сипаты мен заңнаманы ескере отырып тиісті тұлғаға қойылады.

61.20.

Егер дау төлем операциясына байланысты болса, Пайдаланушы заңнамада және тиісті банк немесе төлем ұйымының қағидаларында көзделген жүгіну тәсілдерін де пайдалануға құқылы.

61.21.

Егер дау жеткізуге байланысты болса, Пайдаланушы тиісті жеткізу қатысушысына қатысты қолданылатын қағидалар мен заңнамада көзделген құқықтарын қорғау тәсілдерін пайдалана алады.

61.22.

Платформада дауды қараудың ішкі рәсімінің болуы Оператордың тиісті құқықтық қатынастың басқа қатысушысына тиесілі міндеттемелерді немесе жауапкершілікті өзіне қабылдайтынын білдірмейді.

61.23.

Егер бұл құзыретті мемлекеттік органның немесе соттың істі қарауына кедергі келтірмесе және тиісті рәсім қолданылуын жалғастырса, Платформа Пайдаланушының өтінішін ішкі қарауды жалғастыра алады.

61.24.

Егер қаралып жатқан дауға байланысты ішкі рәсімді жалғастыру мүмкін болмаса немесе орынсыз болса, Платформа қолданылатын заңнама мен талаптар рұқсат ететін шектерде тиісті ішкі қарауды тоқтата тұруға құқылы.

61.25.

Бұл ретте мұндай шешім Пайдаланушының құзыретті мемлекеттік органға немесе сотқа жүгіну құқығын шектемейді.

61.26.

Егер мұндай тәртіп заңнамада немесе нақты құқықтық қатынасқа қолданылатын талаптарда тікелей көзделмесе, осы бөлім міндетті сотқа дейінгі тәртіпті белгілемейді.

61.27.

Егер заңнама даудың тиісті санаты үшін міндетті сотқа дейінгі тәртіп белгілесе, Пайдаланушы және тиісті құқықтық қатынастың өзге қатысушылары заңда көзделген бөлігінде осындай тәртіпті сақтауға міндетті.

61.28.

Егер заңнама Пайдаланушыға Платформаның ішкі тетіктерін алдын ала пайдаланбай-ақ сотқа немесе мемлекеттік органға тікелей жүгіну құқығын берсе, осы Оферта мұндай құқықты шектемейді.

61.29.

Zakopeyki ішкі рәсімдері дауларды жедел реттеуге арналған және заңнамада көзделген құқықтарды қорғау тәсілдерін алмастырмайды.

61.30.

Осы бөлімнің талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талаптарына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.

61.31.

Егер заңнама құқықты қорғаудың өзге міндетті тәртібін, мерзімін немесе тәсілін белгілесе, тиісті заңнамалық талап қолданылады.

61.32.

Осы бөлімнің ережелері Пайдаланушының банкке, төлем ұйымына, мемлекеттік органға, сотқа дейінгі реттеу субъектісіне немесе сотқа жүгіну құқығын шектемейді.

61.33.

Пайдаланушы мемлекеттік органға, сотқа, банкке немесе басқа құзыретті ұйымға жүгіну кезінде процестік мерзімдерді және өзге талаптарды сақтауға өзі жауапты.

61.34.

Оператор Пайдаланушыға Платформаның тиісті ішкі құралдарының бар екендігі туралы ақпарат беруге құқылы, алайда мұндай ақпарат беру заңнамада белгіленбеген жағдайда заңгерлік консультация немесе құқықты қорғаудың міндетті тәсіліне нұсқау ретінде қарастырылмауы тиіс.

61.35.

Егер осы бөлімнің жекелеген ережелері заңнаманың өзгеруіне немесе құзыретті органның шешіміне байланысты қолданылмайтын деп танылса, Офертаның қалған ережелері тиісті бөлігінде күшін сақтайды.

62. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ӘРЕКЕТТЕРДІ ТІРКЕУ

62.1.

Ішкі дауларды қарау кезінде Платформа Платформаның жұмысы барысында қалыптасқан мәліметтерді, оның ішінде:

1. тапсырыс туралы мәліметтерді;
2. жарияланым туралы мәліметтерді;
3. хабарламалар тарихын;
4. тапсырыс мәртебелері туралы мәліметтерді;
5. жеткізу деректерін;
6. төлем туралы мәліметтерді;
7. алынғанын растайтын мәліметтерді;
8. тараптар ұсынған құжаттар мен материалдарды;
9. заңнамада рұқсат етілген шектердегі техникалық әрекеттер журналдарын пайдалануға құқылы.

62.2.

Пайдаланушы мұндай мәліметтерді мәмілеге техникалық қызмет көрсету, дауларды қарау, алаяқтықтың алдын алу және Оператордың міндеттерін орындау үшін пайдалануға келіседі.

62.3.

Деректерді өңдеу және беру Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасын және қолданылатын өзге талаптарды сақтай отырып жүзеге асырылады.

62.4.

Дау сипатына қарай Платформа тиісті операцияға дейін, оның барысында немесе одан кейін қалыптасқан мәліметтерді, егер олар мән-жайларды анықтау үшін маңызды болса, ескеруі мүмкін.

62.5.

Дауды қарау кезінде әрекеттердің жасалған уақыты, мәртебелердің өзгеруі, хабарландырудың орналастырылуы немесе өзгертілуі, хабарламалардың жіберілуі және Платформаның техникалық құралдарымен тіркелген өзге әрекеттер туралы мәліметтер ескерілуі мүмкін.

62.6.

Егер дау төлемге байланысты болса, Платформа қолданылатын заңнамаға сәйкес оларды пайдалануға рұқсат етілген жағдайда төлем операциясының фактісі мен мәртебесі туралы өзінде бар мәліметтерді ескеруге құқылы.

62.7.

Егер дау жеткізуге байланысты болса, Платформа жеткізу мәртебесі, жөнелтімді беру, алғанын растау және жеткізуге қатысты өзге оқиғалар туралы өзінде бар мәліметтерді ескеруге құқылы.

62.8.

Егер дау орналастырылған хабарландыруға байланысты болса, Платформа хабарландырудың мазмұны, оны орналастыру уақыты, өзгерістері және жүйеде тіркелген өзге әрекеттер туралы мәліметтерді ескеруге құқылы.

62.9.

Егер дау Пайдаланушылардың хат-хабарларына байланысты болса, Платформа заңнамада және деректерді өңдеу қағидаларында рұқсат етілген шектерде тиісті мәліметтерді ескеруге құқылы.

62.10.

Пайдаланушы дауға қатысты қосымша құжаттарды, фотосуреттерді, бейнежазбаларды, хат-хабарларды және өзге материалдарды ұсына алады.

62.11.

Пайдаланушы ұсынатын материалдар қаралып жатқан дауға қатысты болуы және өтініште көрсетілген мән-жайларды анықтауға мүмкіндік беруі тиіс.

62.12.

Пайдаланушы заңнамада және осы Офертада көзделген шектерде өзі ұсынатын мәліметтер мен материалдардың дұрыстығына жауап береді.

62.13.

Тиісті негіздер болған кезде Платформа даудың мән-жайларын анықтау үшін қосымша материалдарды сұратуға құқылы.

62.14.

Қосымша материалдарды ұсынбау, егер мұндай материалдар тиісті мән-жайларды анықтау үшін объективті түрде қажет болса, дауды қарау кезінде ескерілуі мүмкін.

62.15.

Платформа тараптар ұсынған мәліметтерді Платформаның жұмысы барысында қалыптасқан мәліметтермен салыстыруға құқылы.

62.16.

Тараптар ұсынған мәліметтер мен техникалық тіркелген деректер арасында айырмашылық анықталған жағдайда Платформа мұндай айырмашылықтарды дауды қарау кезінде ескеруге құқылы.

62.17.

Оқиғаны техникалық тіркеудің өзі Пайдаланушының кінәсін анықтауды білдірмейді және барлық қолда бар материалдар мен мән-жайларды ескере отырып бағаланады.

62.18.

Дауды қарау кезінде Платформа жеке хабарламаны, құжатты немесе техникалық жазбаны ғана емес, қолжетімді материалдардың жиынтығын ескеруге құқылы.

62.19.

Егер мән-жайлар тексеруді талап етсе, Платформа Пайдаланушы ұсынған кез келген мәлімдемені өзге қолда бар мәліметтерді ескермей дұрыс деп қабылдауға міндетті емес.

62.20.

Платформа техникалық журналдар мен өзге мәліметтерді Платформаның жұмыс істеуі, қауіпсіздік, дауларды қарау, Оператордың міндеттерін орындау және заңда көзделген өзге мақсаттар үшін қажетті мерзімдер ішінде сақтауға құқылы.

62.21.

Деректердің жекелеген санаттарын сақтаудың нақты мерзімі қолданылатын заңнамамен, Платформаның ішкі рәсімдерімен және тиісті деректердің сипатымен айқындалуы мүмкін.

62.22.

Техникалық журналдарға, ішкі жүйелік деректерге және өзге қызметтік ақпаратқа қолжетімділік заңнамада, осы Офертада немесе өтінішті қараудың қажетті рәсімдерінде көзделген жағдайлар мен көлемде ғана беріледі.

62.23.

Оператор Платформаның ішкі қауіпсіздік тетіктері, техникалық архитектурасы және ашылуы Платформаның қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін өзге деректер туралы мәліметтерді Пайдаланушыға ашуға міндетті емес.

62.24.

Бұл ретте ішкі техникалық ақпаратқа қолжетімділіктің шектелуі Пайдаланушыны заңда кепілдік берілген өзінің дербес деректері мен өзге деректерін алуға құқығынан айырмайды.

62.25.

Қажет болған жағдайда Платформа Жеткізу бойынша серіктестерден, төлем ұйымдарынан және тиісті операцияның өзге қатысушыларынан алынған мәліметтерді осы Офертаның 64-бөлімінде көзделген тәртіппен пайдалануға құқылы.

62.26.

Мемлекеттік органдарға, сотқа, банкке, төлем ұйымына немесе басқа құзыретті тұлғаға материалдарды беру заңнамада рұқсат етілген немесе талап етілген жағдайларда және көлемде жүзеге асырылады.

62.27.

Дәлелдемелік материалдарды пайдалану кезінде дербес деректерді өңдеу және беру Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасын сақтай отырып жүзеге асырылады.

62.28.

Дауды қарау үшін мәліметтерді пайдалану тараптарды өздерінде бар және өз құқықтарын қорғау үшін маңызды болуы мүмкін құжаттар мен өзге материалдарды өздері сақтау міндетінен босатпайды.

62.29.

Пайдаланушы даудың мән-жайларын растау үшін оларды сақтау қажет болса, өзінде бар материалдарды жоймауға, өзгертпеуге немесе қасақана құртуға тиіс емес.

62.30.

Ішкі дау шеңберінде материалдарды ұсыну Пайдаланушының мұндай материалдарды заңда көзделген өзге рәсімдерде пайдалану құқығынан бас тартуын білдірмейді.

62.31.

Платформаның ішкі деректері оларды өңдеу мен пайдалануға заңнамада және осы Офертада рұқсат етілген мақсаттар шегінде ғана пайдаланылуы мүмкін.

62.32.

Дауды қарау кезінде Платформа тиісті әрекеттердің жасалған күні мен уақытын, егер мұндай мәліметтер оның жүйелерінде қолжетімді болса, ескеруге құқылы.

62.33.

Егер техникалық деректер объективті себептер бойынша болмаса, бүлінсе немесе қолжетімсіз болса, бұл жағдай тараптардың бірінің ұстанымын автоматты түрде мойындауды білдірмейді.

62.34.

Мұндай жағдайда Платформа қолжетімді өзге дәлелдемелер мен материалдарды пайдалануға құқылы.

62.35.

Осы бөлім осы Офертаның дербес деректер, коммуникациялар, қауіпсіздік, даулар, жауапкершілік және үшінші тұлғалармен өзара әрекеттесу туралы ережелерімен бірге қолданылады.

62.36.

Осы бөлімнің жекелеген ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талаптарына қайшы келген жағдайда, тиісті міндетті заң талаптары қолданылады.

63. ДАУДЫ ШЕШУ КЕЗІНДЕ ТАРАПТАРДЫҢ АДАЛДЫҒЫ

63.1.

Тараптар дауды шешуге адал қатысуға және тиісті операцияның мән-жайларын анықтау үшін маңызды мәліметтерді ұсынуға міндетті.

63.2.

Әрбір тарап мәміленің мән-жайлары, өзінің әрекеттері және өзінде бар материалдар туралы дұрыс ақпарат беруге міндетті.

63.3.

Мыналарға тыйым салынады:

1. көрінеу жалған дәлелдемелер ұсыну;
2. адастыру мақсатында материалдарды өзгерту;
3. мәміленің елеулі мән-жайларын жасыру;
4. қайтаруға негіздерді жасанды түрде жасау;
5. дауды негізсіз қаржылық пайда алу үшін пайдалану;
6. бір операция бойынша бірнеше жалған өтініш жасау.

63.4.

Дауды қарау үшін ұсынылатын хат-хабарлардың, құжаттардың, фотосуреттердің, бейнежазбалардың немесе өзге материалдардың мазмұнын қасақана бұрмалауға жол берілмейді.

63.5.

Пайдаланушы бір даудың шеңберінде басқа операцияға қатысты материалдарды, егер бұл қаралып жатқан мәміленің мән-жайлары туралы жалған түсінік қалыптастыруы мүмкін болса, ұсынуға тиіс емес.

63.6.

Егер Пайдаланушы бұрын берген ақпаратта қате анықтаса, ол бұл туралы алғашқы ақылға қонымды мүмкіндік болған кезде хабарлауға міндетті.

63.7.

Толық емес ақпарат беру, егер Пайдаланушының елеулі мән-жайды жасыру ниеті болмаса және тиісті сұраудан кейін ақпаратты түзетсе немесе толықтырса, өздігінен теріс пайдаланушылық деп танылмайды.

63.8.

Тараптар мәміленің нақты мән-жайларын анықтауға кедергі келтірмеуге және дауды қарауды жасанды түрде қиындатуға бағытталған әрекеттер жасамауға міндетті.

63.9.

Сатып алушы тауарды қасақана бүлдіруге, оның жай-күйін өзгертуге немесе кейіннен қайтару үшін жасанды негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін өзге мән-жайлар жасауға құқылы емес.

63.10.

Сатушы қаралып жатқан дауға маңызы бар тауарға, оның жай-күйіне, жинақтылығына немесе мәміле талаптарына байланысты елеулі мән-жайларды қасақана жасыруға құқылы емес.

63.11.

Қызмет Орындаушысы қаралып жатқан өтініш үшін маңызды болса, қызметтің нақты орындалуы туралы көрінеу дұрыс емес мәліметтер беруге құқылы емес.

63.12.

Пайдаланушы ақшалай қаражат, бонустар, өтемақылар немесе өзге артықшылықтар алу мақсатында жалған мәмілелер, өтініштер немесе өзге жасанды мән-жайлар жасауға құқылы емес.

63.13.

Дауды тек негізсіз қаржылық пайда алу тәсілі ретінде пайдалануға тыйым салынады.

63.14.

Дауды қарау нәтижесіне әсер ету мақсатында бір операция бойынша бірнеше өтініш жасауға жол берілмейді.

63.15.

Егер бір операция бойынша бірнеше ішкі өтініш бір мезгілде қаралса, Платформа қолжетімді функционал шегінде байланысты өтініштерді біріктіруге немесе оларды бірге қарауға құқылы.

63.16.

Бір операция бойынша бірнеше өтініштің болуы, егер олар объективті себептермен туындаса және әртүрлі мән-жайлар немесе нақтылаулар қамтыса, өздігінен теріс пайдаланушылықтың дәлелі болып табылмайды.

63.17.

Теріс пайдаланушылық белгілерінің анықталуы осы Офертада және Платформа қағидаларында көзделген шараларды қолдануға әкелуі мүмкін.

63.18.

Бұзушылықтың сипатына қарай мұндай шараларға жалған немесе қайталанған өтінішті тиісті бөлігінде қараудан бас тарту, Платформаның жекелеген функцияларын шектеу немесе қағидаларда көзделген өзге шаралар жатуы мүмкін.

63.19.

Болжамды теріс пайдаланушылыққа байланысты шараларды қолдану нақты жағдайдың мән-жайларын ескеруге тиіс және Пайдаланушының мәміле бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін кінәлі екенін автоматты түрде білдірмейді.

63.20.

Егер даудың мән-жайларын анықтау үшін қосымша мәліметтер алу қажет болса, Платформа оларды тиісті тараптан сұратуға құқылы.

63.21.

Пайдаланушы мүмкіндігінше дауды қарауға жәрдемдесуге және даулы операцияға қатысты өзінде бар материалдарды ұсынуға міндетті.

63.22.

Пайдаланушыда белгілі бір құжаттың немесе материалдың болмауы, егер мұндай құжат объективті түрде жоқ болса немесе оны алу мүмкін болмаса, автоматты түрде адал емес әрекет деп танылмайды.

63.23.

Платформа тараптар ұсынған мәліметтерді қолжетімді өзге материалдармен жиынтықта бағалайды.

63.24.

Тараптардың мәліметтері арасында қайшылықтар анықталған кезде Платформа қосымша растаулар мен түсіндірмелер сұратуға құқылы.

63.25.

Пайдаланушы дауға қатысты материалдарды ұсыну кезінде болжамды, бағалау пікірін немесе расталмаған мәлімдемені анықталған факт ретінде көрсетуге құқылы емес.

63.26.

Тараптар дауды бастапқы реттеу кезеңінде өзара келіссөздер жүргізу кезінде де адалдық қағидаларын сақтауға міндетті.

63.27.

Дауды ерікті келісім арқылы реттеуге әрекет жасау жалған дәлелдемелер жасау немесе негізсіз артықшылықтар алу үшін пайдаланылмауы тиіс.

63.28.

Егер тараптар дау бойынша келісімге келсе, әрбір тарап Платформадағы тиісті рәсімді дұрыс аяқтау үшін қажет болған жағдайда осы келісімнің елеулі орындалуы туралы адал түрде хабарлауға міндетті.

63.29.

Даулы операция бойынша Пайдаланушы ақшалай қаражатты қайтаруды немесе талапты өзге жолмен қанағаттандыруды алған болса, егер мұндай ақпарат қайталап қайтарудың немесе өзге негізсіз қаржылық нәтижеге жол бермеу үшін қажет болса, бұл туралы Платформаға хабарлауға тиіс.

63.30.

Адал емес мінез-құлық белгілерінің анықталуы Пайдаланушының негізді талаппен жүгіну құқығын жоймайды және екінші тарапты өзінің заңды міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

63.31.

Дауды қарау кезінде Платформа тараптың әрекеттерін ғана емес, дәлелдемелер ұсыну немесе тиісті әрекетті орындау мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін объективті мән-жайларды да ескереді.

63.32.

Осы бөлім Пайдаланушының белгіленген тәртіппен қосымша дәлелдемелер ұсыну немесе бұрын баяндалған ұстанымын нақтылау құқығын шектемейді.

63.33.

Осы бөлімнің ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасын ескере отырып қолданылады және Пайдаланушылардың заңда көзделген құқықтарын шектемейді.

63.34.

Теріс пайдаланушылық белгілерінің анықталуы негізгі дауды екінші тараптың пайдасына автоматты түрде шешуді білдірмейді.

63.35.

Осы бөлім бойынша шаралар қолдану мәселесі, егер бұзушылықтың сипатынан өзгеше туындамаса, негізгі талапты қанағаттандыру үшін негіздердің бар-жоғы мәселесінен бөлек қаралады.

63.36.

Платформа анықталған теріс пайдаланушылық жағдайлары туралы мәліметтерді заңнамада рұқсат етілген мерзімдер мен мақсаттар шегінде, оның ішінде қайталама теріс пайдаланушылықтардың алдын алу үшін сақтауға құқылы.

63.37.

Мұндай мәліметтерді өңдеу Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасының қолданылатын талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады.

63.38.

Осы бөлімнің жекелеген ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талаптарына қайшы келген жағдайда, тиісті міндетті заң талаптары қолданылады.

64. ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ

64.1.

Даудың мән-жайларын анықтау үшін Платформа, егер бұл қажет болса және заңмен рұқсат етілсе, Жеткізу бойынша серіктестерден, төлем ұйымдарынан және тиісті операцияның өзге қатысушыларынан алынған мәліметтерді пайдалануға құқылы.

64.2.

Мәліметтерді беру тиісті мақсат үшін қажетті және Қазақстан Республикасының заңнамасы рұқсат ететін көлемде ғана жүзеге асырылады.

64.3.

Платформа үшінші тұлғаның қажетті ақпаратты нақты мерзімде беретініне кепілдік бермейді.

64.4.

Егер дауды қарау үшін осындай ақпаратты алу қажет болса, оны қарау мерзімі осы Оферта мен қолданылатын заңнамада рұқсат етілген шектерде ұзартылуы мүмкін.

64.5.

Операцияның сипатына қарай Платформа мәліметтер алуы мүмкін үшінші тұлғаларға Жеткізу бойынша серіктестер, банктер, төлем ұйымдары, төлем инфрақұрылымын жеткізушілер және тиісті операцияға тікелей қатысатын өзге тұлғалар жатуы мүмкін.

64.6.

Үшінші тұлғаға жүгіну қажеттілігі қаралатын мәселенің сипатына және осындай тұлғада мән-жайларды анықтау үшін маңызды болуы мүмкін мәліметтердің болуына байланысты айқындалады.

64.7.

Егер ақпарат алу ішкі дауды, өтінішті, талапты немесе Платформаны пайдалануға байланысты өзге мәселені қарау үшін қажет болса, Платформа тиісті сұрау жіберуге құқылы.

64.8.

Сұратылатын ақпараттың көлемі оны алу мақсатына сәйкес болуы және заңнамада тиісті шектеулер белгіленген жағдайларда қажетті көлемнен аспауы тиіс.

64.9.

Егер мәліметтерді алу үшін Пайдаланушының келісімі немесе заңда көзделген өзге негіз қажет болса, тиісті ақпарат осындай негіз болған кезде сұратылады немесе беріледі.

64.10.

Платформа үшінші тұлғалардан алынған мәліметтерді дау тараптары ұсынған ақпаратпен салыстыру кезінде пайдалануға құқылы.

64.11.

Алынған мәліметтер мәміленің нақты мән-жайларын, төлем мәртебесін, жөнелтілімнің қозғалысын, алынғанын растауды немесе тиісті операцияға байланысты өзге оқиғаларды анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін.

64.12.

Егер үшінші тұлғаның мәліметтері Пайдаланушы ұсынған мәліметтерге қайшы келсе, Платформа Пайдаланушыдан қосымша түсініктемелер немесе растайтын материалдар сұратуға құқылы.

64.13.

Үшінші тұлғадан ақпарат алу тараптардың бірінің ұстанымын автоматты түрде мойындауды білдірмейді.

64.14.

Үшінші тұлғадан алынған мәліметтер олардың мазмұнын, қайнаркөзін, нақты операцияға қатыстылығын және қолжетімді өзге материалдарды ескере отырып бағаланады.

64.15.

Платформа тиісті операция қатысушысы пайдаланатын жүйе шеңберінде берген ресми мәртебелер мен өзге мәліметтерді ескеруге құқылы.

64.16.

Егер үшінші тұлға қажетті ақпаратты бермесе, Платформа қолжетімді өзге дәлелдемелер мен материалдарды пайдалануға құқылы.

64.17.

Үшінші тұлғаның ақпаратты белгіленген мерзімде бермеуі тараптардың бірінің талаптары негізді екенін автоматты түрде білдірмейді.

64.18.

Егер үшінші тұлғадан ақпарат алу дауды қарау үшін объективті түрде қажет болса, тиісті рәсім осы Оферта мен заңнамада рұқсат етілген шектерде тоқтатыла тұруы немесе оны қарау мерзімі ұзартылуы мүмкін.

64.19.

Егер қосымша уақыт қажет болуы оның өтінішін немесе дауын қарау мерзіміне әсер етсе, Пайдаланушыға мұндай қажеттілік туралы хабарлануы мүмкін.

64.20.

Платформа төлемге, қайтаруға, Chargeback-қа немесе төлем операциясын өзге де даулауға қатысты мәселелерді қарау кезінде банктен немесе төлем ұйымынан алынған мәліметтерді пайдалануға құқылы.

64.21.

Платформа тауарды жөнелтуге, оның қозғалысына, жеткізілуіне, алынуына немесе қайтарылуына қатысты мәселелерді қарау кезінде Жеткізу бойынша серіктестен алынған мәліметтерді пайдалануға құқылы.

64.22.

Платформа операцияның өзге қатысушыларынан алынған мәліметтерді, егер олар қаралатын мәселеге тікелей қатысты болса және оларды пайдалануға заңнама рұқсат етсе, ескеруге құқылы.

64.23.

Үшінші тұлғамен өзара әрекеттесу қажет болған жағдайда Пайдаланушы мүмкіндігінше тиісті операцияны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді, оның ішінде өзіне белгілі болса, тапсырыс, төлем, жөнелтілім нөмірін немесе өзге идентификаторды ұсынуға міндетті.

64.24.

Пайдаланушының идентификаторды ұсынбауы, егер тиісті операцияны басқа қолда бар мәліметтер бойынша анықтау мүмкін болса, оның жүгіну құқығынан айырмайды.

64.25.

Пайдаланушының дербес деректерін үшінші тұлғаға беру заңнамада көзделген негіз болған және қажетті көлемде ғана жүзеге асырылады.

64.26.

Мәліметтерді беру кезінде Қазақстан Республикасының дербес деректер, банктік құпия және заңмен қорғалатын өзге ақпарат туралы заңнамасының талаптары ескеріледі.

64.27.

Егер тиісті мәліметтерді үшінші тұлғалардың өздері қалыптастырып және ұсынса, Платформа үшінші тұлғалардан алынатын ақпараттың толықтығына, дәлдігіне немесе уақтылығына кепілдік бермейді.

64.28.

Егер үшінші тұлға қате немесе толық емес мәліметтер ұсынса, Платформа тиісті операцияның мән-жайларын анықтау үшін қолжетімді өзге материалдарды ескеруге құқылы.

64.29.

Егер дауды шешу үшін бірден бірнеше үшінші тұлғамен өзара әрекеттесу қажет болса, Платформа тиісті сұрауларды бір-біріне тәуелсіз жіберуге құқылы.

64.30.

Мұндай жағдайда дауды қарау мерзімі тиісті үшінші тұлғалардың ақпарат беру мерзімдеріне байланысты болуы мүмкін.

64.31.

Егер тиісті тұлға Оператордың бақылауында болмаса және заңнамада мұндай тұлғаның ақпаратты Платформаға тікелей беру міндеті көзделмесе, Платформа үшінші тұлғадан жауап алуды қамтамасыз етуге міндетті емес.

64.32.

Платформа үшінші тұлғалармен өзара әрекеттесу нәтижелерін операцияға техникалық қызмет көрсету, дауды қарау, алаяқтықтың алдын алу және Оператордың міндеттерін орындау үшін пайдалануға құқылы.

64.33.

Алынған мәліметтер заңды өңдеу мақсатына қатысы жоқ мақсаттар үшін пайдаланылмайды, егер заңнамада өзгеше көзделмесе.

64.34.

Осы бөлімнің ережелері үшінші тұлғаның Пайдаланушылар арасындағы шарттың тарабына айналатынын немесе тиісті мәміле бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдайтынын білдірмейді.

64.35.

Платформаның үшінші тұлғамен өзара әрекеттесуі осы Офертада, жеке шарттарда және заңнамада белгіленген тиісті мәміле қатысушылары арасындағы жауапкершіліктің бөлінуін өзгертпейді.

64.36.

Егер заңнама тиісті мәліметтерді алудың немесе берудің арнайы тәртібін белгілесе, осындай тәртіп қолданылады.

64.37.

Zakopeyki ішкі рәсімдері заңда немесе тиісті сервистің талаптарында көзделген жағдайларда Пайдаланушының банкке, төлем ұйымына, Жеткізу бойынша серіктеске немесе басқа құзыретті тұлғаға өз бетінше жүгінуіне кедергі келтірмеуі тиіс.

64.38.

Осы бөлімнің жекелеген ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасының міндетті талаптарына қайшы келген жағдайда, тиісті міндетті заң талаптары қолданылады.

65. ДАУЛАР КЕЗІНДЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚОРҒАУДЫҢ СЫРТҚЫ ТӘСІЛДЕРІ

65.1.

Пайдаланушы Zakopeyki ішкі рәсімдеріне қарамастан, төлем және оны даулау мәселелері бойынша банкке немесе төлем ұйымына, тұтынушылық дауларды сотқа дейін реттеу субъектісіне, мемлекеттік органдарға немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен сотқа өз бетінше жүгіну құқығын сақтайды.

65.2.

Платформаның ішкі рәсімдерін пайдалану Пайдаланушыны заңда көзделген құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың өзге тәсілдерін пайдаланудан айырмайды.

65.3.

Егер тиісті төлем сервисінің талаптарында немесе заңнамада өзгеше көзделмесе, Chargeback рәсімі Платформада дауды ішкі қарауға қарамастан банк немесе төлем инфрақұрылымының өзге уәкілетті қатысушысы тарапынан жүзеге асырылады.

65.4.

Осы Офертаның ешбір ережесі Пайдаланушының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бас тарта алмайтын құқығынан, кепілдігінен немесе құқықты қорғау тәсілінен бас тартуы ретінде түсіндірілмеуге тиіс.

66. ПЛАТФОРМАНЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІГІ

66.1.

Zakopeyki.kz Платформасының құрамында пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етуге, бағдарламалық кодқа, архитектураға, дизайнға, интерфейске, дерекқорларға,

фирмалық стиль элементтеріне, логотиптерге, тауарлық белгілерге және зияткерлік қызметтің өзге де қорғалатын нәтижелеріне айрықша құқықтар Операторға тиесілі немесе Оператор оларды заңды негізде пайдаланады.

66.2.

Пайдаланушыға Платформаға және оның функционалдық мүмкіндіктеріне қолжетімділіктің берілуі, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе жеке келісімде тікелей өзгеше көзделмесе, Пайдаланушыға Оператордың зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды немесе қандай да бір өзге мүліктік құқықтарды беруді білдірмейді.

66.3.

Пайдаланушыға Платформаның функционалын Zakopeyki тиісті сервистерін заңды пайдалану үшін қажетті шектерде ғана, осы Офертаға, Платформа қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасына сәйкес пайдалану құқығы беріледі.

66.4.

Тиісті құқық иесінің алдын ала рұқсатынсыз Қазақстан Республикасының заңнамасы рұқсат ететін шектерден тыс Платформаның бағдарламалық қамтамасыз етуін, интерфейс элементтерін, дерекқорын, дизайнын, құрылымын немесе өзге элементтерін көшіруге, қайта шығаруға, таратуға, өзгертуге, декомпиляциялауға, алуға, деректерді жүйелі түрде жинауға, парсинг жасауға немесе өзге түрде пайдалануға жол берілмейді.

66.5.

Осы бөлімде көзделген шектеулер Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей рұқсат етілген немесе тараптардың келісімімен шектелуі мүмкін емес зияткерлік меншік объектілерін пайдалану тәсілдеріне қолданылмайды.

66.6.

Пайдаланушылардың және өзге құқық иелерінің өздері орналастыратын туындыларға, бейнелерге, фотосуреттерге, бейнежазбаларға, мәтіндерге, тауар белгілеріне және өзге қорғалатын материалдарға айрықша құқықтары тиісті құқық иелерінде сақталады. Мұндай материалдарды Платформада орналастырудың өзі айрықша құқықтардың Операторға ауысуын білдірмейді.

67. ПАЙДАЛАНУШЫ КОНТЕНТІ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҚТАРЫ

67.1.

Пайдаланушы Платформада Пайдаланушы контентін орналастыра отырып, оны орналастыруға, пайдалануға және осы Офертада көзделген шектерде Операторға осындай контентті пайдалану құқықтарын беруге қажетті құқықтары мен өкілеттіктерінің бар екенін растайды.

67.2.

Пайдаланушы Операторға өзі орналастырған Пайдаланушы контентін бүкіл әлем аумағында тиісті контентке айрықша құқықтардың қолданылу мерзіміне Платформаның жұмыс істеуі үшін қажетті көлемде пайдалануға айрықша емес құқық береді, оның ішінде техникалық сақтау, қайта шығару, көрсету, оны басқа Пайдаланушыларға беру, Платформаның тиісті функцияларының жұмысын қамтамасыз ету үшін өңдеу, Платформада көзделген модерацияны жүргізу, резервтік көшіру және қалпына келтіру. Оператор технологиялық және өзге де тартылған тұлғаларға тиісті функцияларды орындау үшін қажетті көлемде ғана осындай контентке қолжетімділік бере алады, бұл ретте олар мұндай контентке дербес құқықтарды иеленбейді.

67.3.

Егер Платформаның тиісті функционалы Пайдаланушы контентін жария түрде көрсетуді көздесе, Пайдаланушы Операторға осындай контентті Пайдаланушы таңдаған баптаулар мен Платформа функционалы шегінде басқа Пайдаланушыларға көрсету құқығын береді.

67.4.

Пайдаланушы контентін жарнамалық, маркетингтік немесе Пайдаланушы таңдаған Платформа функционалын тікелей ұсынуға байланысты емес өзге мақсаттар үшін пайдалану жеке қағидаларда, Пайдаланушының келісімінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және талаптарда ғана жүзеге асырылады.

67.5.

Пайдаланушы Платформада орналастыратын фотосуреттерге, бейнелерге, бейнежазбаларға, мәтіндерге, тауар белгілеріне және өзге материалдарға қажетті құқықтар мен өкілеттіктердің болуына, сондай-ақ оларды орналастыру кезінде үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуына жауап береді.

67.6.

Құқық иесінің негізді шағымы алынған кезде Оператор тексеру кезеңінде тиісті материалға қолжетімділікті уақытша шектеуге құқылы. Бұзушылық расталған жағдайда Оператор Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Офертаға сәйкес осындай материалды жоюға немесе оның таралуын шектеуге құқылы.

68. ОПЕРАТОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

68.1.

Оператор:

1. Пайдаланушыға Платформаның техникалық қолжетімділігі шегінде көзделген функционалдық мүмкіндіктерге қолжетімділікті ұсынуға;
2. Пайдаланушылардың дербес деректерін қорғау бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында және Платформаның ішкі рәсімдерінде көзделген шараларды қабылдауға;
3. Платформада көзделген шағымдар мен өтініштер беру, модерациялау және дауларды осы Офертада және тиісті сервистердің қағидаларында белгіленген тәртіппен шешу тетіктерінің жұмысын қамтамасыз етуге;

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Офертада және тиісті сервистің қағидаларында көзделген жағдайлар мен көлемде Пайдаланушыға тиісті сервистерді пайдалану шарттары, қолданылатын тарифтер және Платформа арқылы жасалатын операциялардың елеулі талаптары туралы ақпарат беруге;
5. Оператордың қызметіне және Платформаның жұмыс істеуіне қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтауға міндетті.

68.2.

Оператор:

1. Платформаның жекелеген функционалдық мүмкіндіктерін өзгертуге, толықтыруға, тоқтата тұруға немесе тоқтатуға;
2. Платформаның жұмыс істеуін, қауіпсіздігін және дамуын қамтамасыз ету үшін қажетті техникалық, профилактикалық және өзге жұмыстарды жүргізуге;
3. сәйкестендіру, KYC жүргізу, заңнама талаптарын орындау, алаяқтықтың алдын алу немесе өтінішті не дауды қарау үшін қажет болса, Пайдаланушыдан қосымша мәліметтер мен құжаттарды сұратуға;
4. осы Офертада, Платформа қағидаларында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда хабарландыруларға, Пайдаланушы контентіне, Платформаның жекелеген функцияларына немесе Пайдаланушының аккаунтына қолжетімділікті шектеуге;
5. тиісті операция заңнаманы, үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін, осы Офертаны немесе Платформа қағидаларын бұзуы мүмкін деп пайымдауға көзделген негіздер болғанда немесе ол алаяқтық әрекеттермен байланысты болса, жекелеген операцияларды жүргізуді тоқтата тұруға;
6. Платформаның жекелеген функцияларын қамтамасыз ету үшін төлем, техникалық, ақпараттық және логистикалық сервистерді қоса алғанда, үшінші тұлғалар мен серіктестерді тартуға құқылы.

68.3.

Оператор кез келген жағдайларда, оның ішінде техникалық жұмыстар, техникалық іркілістер, сыртқы сервистердің әрекеттері және Операторға тәуелді емес өзге мән-жайлар кезінде Платформаның әрбір элементінің үздіксіз және қатесіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті емес, алайда Платформаның жұмыс қабілетін сақтау үшін ақылға қонымды шаралар қабылдайды.

69. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

69.1.

Пайдаланушы:

1. Платформаны және тиісті сервистерді пайдалану үшін қажетті дұрыс және өзекті мәліметтерді ұсынуға;
2. өзінің аккаунтына кіру деректерінің сақталуын өз бетінше қамтамасыз етуге және Платформа функционалында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, оларды үшінші тұлғаларға беруге жол бермеуге;
3. егер Платформа функционалында тікелей өзгеше көзделмесе, өз аккаунтын үшінші тұлғаларға бермеуге;

4. осы Офертаны, Платформаның тиісті сервистерінің қағидаларын және Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасын сақтауға;
5. тауарлар, қызметтер, оларды сатып алу шарттары және өзге ұсыныстар туралы тек дұрыс ақпарат орналастыруға;
6. мәміле жасасу кезінде Пайдаланушы қабылдаған міндеттемелерді тиісінше орындауға;
7. Платформаны құқыққа қайшы әрекеттер, алаяқтық, белгіленген шектеулерді айналып өту, рейтингтерді, аукциондарды немесе Платформаның өзге тетіктерін манипуляциялау үшін пайдаланбауға;
8. Платформаның қауіпсіздігін, жұмыс қабілетін немесе қалыпты жұмыс істеуін бұзуға бағытталған әрекеттер жасамауға міндетті.

69.2.

Пайдаланушы:

1. Платформаның қолжетімді функцияларын олардың мақсатына, осы Офертаға және тиісті сервистердің қағидаларына сәйкес пайдалануға;
2. Платформаның тиісті сервистерін пайдалану шарттары туралы ақпарат алуға;
3. Оператордың қолдау қызметіне жүгінуге және Платформада көзделген шағымдар мен өтініштер беруге;
4. тиісті қағидаларда белгіленген жағдайлар мен тәртіпте осы Офертада көзделген дауларды шешу тетіктерін пайдалануға;
5. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәсілдермен өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға құқылы.

70. ОФЕРТАНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ПЛАТФОРМАНЫ ПАЙДАЛАНУДЫ ТОҚТАТУ

70.1.

Осы Оферта Пайдаланушы үшін ол акцептелген сәттен бастап күшіне енеді және тиісті бөлігінде Пайдаланушы мен Оператор арасындағы шарттық қатынастар тоқтатылғанға дейін қолданылады.

70.2.

Платформаның жекелеген функцияларын пайдалану, егер тиісті функция осы Офертада және Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасында көзделген тәртіппен өшірілсе, өзгертілсе немесе тоқтатылса, осы Офертаның қолданылуына қарамастан тоқтатылуы мүмкін.

70.3.

Пайдаланушы Платформаны пайдалануды тоқтатуға және Платформада көзделген тәртіппен өзінің аккаунтын тоқтатуды сұрауға құқылы.

70.4.

Платформаны немесе аккаунтты пайдалануды тоқтату тоқтатылғанға дейін туындаған міндеттемелерді, оның ішінде жасалған мәмілелер, төлемдер, қайтарулар, даулар,

өтемақылар және аяқталмаған өзге операциялар бойынша міндеттемелерді автоматты түрде тоқтатпайды.

70.5.

Оператор осы Офертада немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер болған кезде Пайдаланушының Платформаға қолжетімділігін шектеуге немесе тоқтатуға құқылы.

70.6.

Аккаунтқа қолжетімділіктің тоқтатылуы Пайдаланушыны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шектелуі немесе тоқтатылуы мүмкін емес құқықтарынан айырмайды.

71. ОСЫ ОФЕРТАНЫ ӨЗГЕРТУ

71.1.

Оператор Платформада Офертаның жаңа редакциясын жариялау арқылы осы Офертаны өзгертуге құқылы.

71.2.

Қазақстан Республикасының заңнамасы мұндай танысуды талап ететін жағдайларда Пайдаланушы тиісті сервистерді пайдалануды жалғастырғанға дейін оның Оферта талаптарымен танысу мүмкіндігі болатындай етіп Офертаның жаңа редакциясы орналастырылады.

71.3.

Пайдаланушының жаңа әрекеттеріне және жаңа мәмілелеріне, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Офертаның өзінде тікелей өзгеше көзделмесе, тиісті әрекет жасалған немесе тиісті мәміле жасалған сәтте қолданылып тұрған Офертаның редакциясы қолданылады.

71.4.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей өзгеше рұқсат етілмесе, Офертаның өзгерістері орындалған міндеттемелерді автоматты түрде өзгертеді немесе тиісті өзгерістер күшіне енгенге дейін Пайдаланушыда туындаған құқықтардан айырады деп түсіндірілмеуге тиіс.

71.5.

Егер Оферта талаптарын өзгерту Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Пайдаланушының жеке келісімін талап етсе, мұндай келісімді Оператор белгіленген тәртіппен сұратады.

72. ХАБАРЛАМАЛАР ЖӘНЕ ЗАҢДЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ХАБАРЛАР

72.1.

Оператордың Пайдаланушымен өзара әрекеттесуі Платформа интерфейсі, Пайдаланушының аккаунты, электрондық пошта, телефон хабарламалары, push-хабарламалар және Платформада көзделген өзге байланыс арналары арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

72.2.

Пайдаланушы Платформаны және тиісті сервистерді пайдалану мәселелері бойынша хабарламалар жіберу және өзара әрекеттесу үшін Операторға берген байланыс деректерінің өзектілігін сақтауға міндетті.

72.3.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе тиісті сервистің арнайы талаптарында өзгеше белгіленбесе, Платформада көзделген электрондық байланыс арналары арқылы жіберілген хабарламалар тиісті тәсілмен жіберілген болып есептеледі.

72.4.

Жекелеген заңдық маңызы бар әрекеттер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе тиісті сервистің талаптарында хабарламаны алғанын, Пайдаланушының келісімін немесе тиісті әрекетті жасағанын растаудың арнайы тәртібі көзделуі мүмкін.

73. ОФЕРТАНЫҢ ТІЛІ

73.1.

Оператор Платформаның пайдаланушы келісімімен қазақ тілінде танысу мүмкіндігін, оның ішінде негізгі талаптармен қысқаша мазмұнда танысу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

73.2.

Осы Офертаның орыс тіліндегі нұсқасы Платформаның жұмыс тіліндегі нұсқаларының бірі ретінде пайдаланылады.

74. ПЛАТФОРМАНЫҢ АРНАЙЫ ҚҰЖАТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАСЫМДЫҒЫ

74.1.

Платформаның жекелеген функцияларына арнайы құжаттар, оның ішінде аукциондар қағидалары, Safe Deal қағидалары, хабарландыруларды орналастыру қағидалары, тарифтер, модерация қағидалары, ілгерілету және жарнама талаптары, Business талаптары, бонустық, рефералдық және өзге бағдарламалардың талаптары, сондай-ақ Дербес деректерді өңдеу саясаты қолданылуы мүмкін.

74.2.

Арнайы талаптар тиісті операция жасалғанға дейін Платформада көзделген тәртіппен Пайдаланушының назарына жеткізіледі.

74.3.

Арнайы құжат нақты функцияға немесе операцияға оны тікелей реттейтін бөлігінде қолданылады, егер ол осы Офертаға және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе.

74.4.

Егер арнайы құжат пен осы Оферта бір мәселені реттесе және оларды бір мезгілде қолдану мүмкін болмаса, арнайы талап тек өзі белгіленген нақты функция немесе операция шегінде ғана басымдыққа ие болады.

74.5.

Қазақстан Республикасының заңнамасының императивтік талаптары осы Офертадан және Платформаның кез келген арнайы құжаттарынан басым болады.

75. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

75.1.

Осы Оферта Пайдаланушылардың Zakopeyki.kz Платформасын пайдалану талаптарын реттейтін бірыңғай құжат болып табылады.

75.2.

Офертаның тиісті редакциясы күшіне енгеннен кейін Платформаны пайдалану, егер мұндай пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Пайдаланушының жеке келісімін талап етпесе, Платформаны қолданылатын редакция талаптарында пайдалануды жалғастыруды білдіреді.

75.3.

Платформада жекелеген сервистердің, функциялардың, тауар санаттарының, жеткізу тәсілдерінің, төлем тәсілдерінің немесе өзге құралдардың болуы олардың нақты техникалық қолжетімділігіне және тиісті сервистің талаптарына байланысты.

75.4.

Егер жасалған шартта немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей өзгеше белгіленбесе, Оператор Платформаның жекелеген функционалдық мүмкіндіктерін өзгеріссіз сақтауға міндетті емес.

75.5.

Осы Офертамен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

75.6.

Осы Оферта Пайдаланушыларға Қазақстан Республикасының заңнамасымен, оның ішінде тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамамен берілген міндетті құқықтар мен кепілдіктерді ескере отырып қолданылуға тиіс.

75.7.

Шарттарды жасасу мен орындаудың электрондық нысанына Қазақстан Республикасының заңнамасы жол береді; егер бұл заңнама талаптарына сәйкес келсе, жария оферта оның талаптарын орындауға бағытталған әрекеттерді жасау арқылы акцептелуі мүмкін.

75.8.

Офертаның нақты редакциясының жарияланған күні мен күшіне ену күні оның жоғарғы бөлігінде көрсетіледі және жаңа редакция жарияланған кезде Оператор тарапынан жаңартылуға тиіс.

76. ОПЕРАТОРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

Оператор:

«СЕТИ» Инновация және IT технологиялар орталығы» ЖШС

БСН:
210240012559

Заңды мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Ерубаев көшесі, 1а-2

Платформаның сайты:
Zakopeyki.kz

Қолдау қызметі:
support@zakopeyki.kz

Телефон:
+7 700 093 70 09

Оператордың банктік деректемелері:
ЖСК: KZ366010191000597591
БСК: HSBKKZKX